



# Kodeks spółek handlowych w pracy biegłego rewidenta

Skrypt



# KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH W PRACY BIEGŁEGO REWIDENTA

SKRYPT

Małgorzata Ślebzak  
prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak  
dr Dominik Wajda

**CENTRUM  
EDUKACJI  
PIBR**

Recenzent: Grzegorz Oszczypała

Wydawca: Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Skład: Kapitałka Krystyna Szych

Grafiki: Freepik.com

Książka ta jest dziełem twórców i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują.  
Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w Internecie.  
Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.  
A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Copyright © Centrum Edukacji PIBR, Polska Izba Biegłych Rewidentów  
Warszawa 2025

ISBN: 978-83-67285-29-2

Wydanie I

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów  
al. Jana Pawła II 80  
00-175 Warszawa  
e-mail: [ce@pibr.org.pl](mailto:ce@pibr.org.pl)  
tel. 22 637 31 04  
fax 22 637 30 84

## Spis treści

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Wprowadzenie – Zagadnienia podstawowe, cel i zakres</b>                                                                                  | <b>9</b>  |
| <b>2. Specyfika działalności spółek na podstawie Kodeksu spółek handlowych wraz z ujęciem księgowym</b>                                        | <b>10</b> |
| 2.1. Spółki osobowe                                                                                                                            | 10        |
| 2.1.1. Specyfika funkcjonowania spółek osobowych                                                                                               | 10        |
| 2.1.2. Podejmowanie uchwał wspólników w spółkach osobowych                                                                                     | 12        |
| 2.1.3. Stosunki majątkowe w spółkach osobowych (wkłady, udziały kapitałowe, udziały w zyskach i stratach)                                      | 15        |
| 2.2. Spółki kapitałowe                                                                                                                         | 17        |
| 2.2.1. Powstawanie spółek kapitałowych, spółka w organizacji                                                                                   | 17        |
| 2.2.2. Organy spółek kapitałowych, ich kompetencje i zakres działania                                                                          | 19        |
| 2.2.3. Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, ich ważność i skuteczność                                                         | 22        |
| 2.2.4. Dopłaty                                                                                                                                 | 24        |
| 2.2.5. Umorzenie udziałów lub akcji                                                                                                            | 24        |
| 2.2.6. Zasady podziału zysków w spółkach kapitałowych                                                                                          | 26        |
| 2.3. Sprawozdania finansowe spółek handlowych                                                                                                  | 28        |
| 2.3.1. Zagadnienia ogólne                                                                                                                      | 28        |
| 2.3.2. Stosowanie ustawy o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych                                                                | 29        |
| 2.3.3. Kierownik jednostki a organy spółek handlowych w kontekście ich reprezentacji                                                           | 29        |
| 2.3.4. Odpowiedzialność kierownika jednostki jako odpowiedzialność członka zarządu lub innego organu zarządzającego spółki handlowej           | 30        |
| 2.3.5. Szczegółowe obowiązki kierownika jednostki w ujęciu księgowym                                                                           | 30        |
| 2.3.6. Sporządzanie i podpisywanie sprawozdań finansowych przez kierownika jednostki                                                           | 32        |
| 2.3.7. Obowiązek złożenia i ogłoszenia sprawozdania finansowego przez kierownika jednostki we właściwym rejestrze                              | 34        |
| 2.3.8. Pojęcie, rola i odpowiedzialność organu zatwierdzającego                                                                                | 34        |
| 2.3.9. Kwestie szczegółowe związane z ujmowaniem kapitałów (funduszy) w spółkach handlowych na potrzeby sporządzania sprawozdania finansowego  | 36        |
| 2.4. Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych wymagającymi reakcji biegłego rewidenta          | 41        |
| 2.4.1. Przekształcenie spółki handlowej                                                                                                        | 41        |
| 2.4.2. Podział spółki                                                                                                                          | 45        |
| 2.4.3. Łączenie się spółek                                                                                                                     | 50        |
| 2.4.4. Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych wymagające reakcji biegłego w ujęciu księgowym | 54        |
| <b>3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych</b>                                   | <b>63</b> |
| 3.1. Uwagi wstępne                                                                                                                             | 63        |
| 3.2. Zasady stosowania KSUA – cel, założenia, procedury, dokumentowanie                                                                        | 64        |
| 3.2.1. Pojęcie, rodzaje, elementy składowe usługi atestacyjnej oraz cel                                                                        | 64        |

|        |                                                                                                                                                                                  |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.2. | Akceptacja i kontynuacja współpracy z klientem zlecenia atestacyjnego .....                                                                                                      | 66  |
| 3.2.3. | Zarządzanie jakością .....                                                                                                                                                       | 68  |
| 3.2.4. | Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                                        | 69  |
| 3.2.5. | Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                            | 69  |
| 3.3.   | Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną (art. 559, 571–572, 580 <sup>6</sup> k.s.h.) .....                                                               | 79  |
| 3.3.1. | Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                                       | 79  |
| 3.3.2. | Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej .....                                                                                                                                     | 79  |
| 3.3.3. | Akceptacja zlecenia .....                                                                                                                                                        | 80  |
| 3.3.4. | Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                                        | 80  |
| 3.3.5. | Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                            | 80  |
| 3.3.6. | Przypadek szczególny – badanie planu przekształcenia transgranicznego .....                                                                                                      | 87  |
| 3.3.7. | Rachunkowe rozliczenie przekształcenia .....                                                                                                                                     | 87  |
| 3.4.   | Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 584 <sup>8</sup> k.s.h.) .....                                                                            | 88  |
| 3.4.1. | Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                                       | 88  |
| 3.4.2. | Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej .....                                                                                                                                     | 88  |
| 3.4.3. | Akceptacja zlecenia .....                                                                                                                                                        | 88  |
| 3.4.4. | Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                                        | 89  |
| 3.4.5. | Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                            | 89  |
| 3.4.6. | Rachunkowe rozliczenie przekształcenia .....                                                                                                                                     | 94  |
| 3.5.   | Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 w zw. z art. 311 k.s.h.) .....                                                                                        | 94  |
| 3.5.1. | Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                                       | 94  |
| 3.5.2. | Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej .....                                                                                                                                     | 95  |
| 3.5.3. | Akceptacja zlecenia .....                                                                                                                                                        | 95  |
| 3.5.4. | Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                                        | 96  |
| 3.5.5. | Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                            | 96  |
| 3.6.   | Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku dla spółki od akcjonariuszy<br>(art. 394 i 312 w zw. z art. 311 k.s.h.) .....                                  | 104 |
| 3.6.1. | Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                                       | 104 |
| 3.6.2. | Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej .....                                                                                                                                     | 105 |
| 3.6.3. | Akceptacja zlecenia .....                                                                                                                                                        | 105 |
| 3.6.4. | Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                                        | 105 |
| 3.6.5. | Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                            | 106 |
| 3.7.   | Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału<br>zakładowego (art. 431 i 312 k.s.h.) .....                                            | 111 |
| 3.7.1. | Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                                       | 111 |
| 3.7.2. | Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej .....                                                                                                                                     | 112 |
| 3.7.3. | Akceptacja zlecenia .....                                                                                                                                                        | 112 |
| 3.7.4. | Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                                        | 113 |
| 3.7.5. | Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                            | 113 |
| 3.8.   | Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku<br>z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 k.s.h.) ..... | 119 |
| 3.8.1. | Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                                       | 119 |

|                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.8.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej .....                                                                                                                            | 119        |
| 3.8.3. Akceptacja zlecenia .....                                                                                                                                               | 120        |
| 3.8.4. Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                               | 120        |
| 3.8.5. Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                   | 120        |
| 3.9. Badanie wartości wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału<br>zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 i 312 k.s.h.) .....                      | 123        |
| 3.9.1. Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                              | 123        |
| 3.9.2. Odpowiednie stosowanie zasad wynikających z art. 311 § 1, art. 312 i 312 <sup>1</sup> k.s.h. ....                                                                       | 123        |
| 3.10. Sporządzenie raportu z badania rachunkowości lub działalności spółki z o.o. (art. 223–226 k.s.h.) .....                                                                  | 124        |
| 3.10.1. Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                             | 124        |
| 3.10.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej .....                                                                                                                           | 124        |
| 3.10.3. Akceptacja zlecenia .....                                                                                                                                              | 125        |
| 3.10.4. Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                              | 125        |
| 3.10.5. Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                  | 125        |
| 3.11. Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu odkupieniu od akcjonariuszy<br>mniejszościowych (art. 418 <sup>1</sup> i 312 k.s.h.) .....                           | 128        |
| 3.11.1. Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                             | 128        |
| 3.11.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej .....                                                                                                                           | 129        |
| 3.11.3. Akceptacja zlecenia .....                                                                                                                                              | 129        |
| 3.11.4. Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                              | 129        |
| 3.11.5. Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                  | 129        |
| <b>4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie<br/>spółek handlowych .....</b>                                               | <b>134</b> |
| 4.1. Weryfikacja ceny nabycia udziału w spółce z o.o. (art. 182 i 185 k.s.h.) .....                                                                                            | 134        |
| 4.1.1. Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                              | 134        |
| 4.1.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej .....                                                                                                                            | 135        |
| 4.1.3. Akceptacja zlecenia .....                                                                                                                                               | 135        |
| 4.1.4. Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                               | 135        |
| 4.1.5. Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                   | 135        |
| 4.2. Weryfikacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji<br>po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki (art. 417 i 312 k.s.h.) ..... | 138        |
| 4.2.1. Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                              | 138        |
| 4.2.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej .....                                                                                                                            | 139        |
| 4.2.3. Akceptacja zlecenia .....                                                                                                                                               | 139        |
| 4.2.4. Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                               | 139        |
| 4.2.5. Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                   | 139        |
| 4.3. Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy<br>mniejszościowych (art. 418 i 312 k.s.h.) .....                                           | 142        |
| 4.3.1. Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                              | 142        |
| 4.3.2. Zasady wykonania usługi atestacyjnej .....                                                                                                                              | 142        |
| 4.4. Badanie planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503 k.s.h.) .....                                                                                                | 142        |
| 4.4.1. Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                              | 142        |

|        |                                                                                                                                                                                                 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.4.2. | Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej .....                                                                                                                                                    | 143        |
| 4.4.3. | Akceptacja zlecenia .....                                                                                                                                                                       | 144        |
| 4.4.4. | Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                                                       | 144        |
| 4.4.5. | Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                                           | 144        |
| 4.4.6. | Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej .....                                                                                                             | 151        |
| 4.4.7. | Rachunkowe aspekty połączenia .....                                                                                                                                                             | 154        |
| 4.5.   | Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna<br>lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520 k.s.h.) ..... | 155        |
| 4.6.   | Badanie planu podziału spółki kapitałowej i komandytowo-akcyjnej (art. 537–538, 550 <sup>25</sup> k.s.h.) .....                                                                                 | 155        |
| 4.6.1. | Uwarunkowania prawne .....                                                                                                                                                                      | 155        |
| 4.6.2. | Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej .....                                                                                                                                                    | 157        |
| 4.6.3. | Akceptacja zlecenia .....                                                                                                                                                                       | 157        |
| 4.6.4. | Zawodowy sceptycyzm .....                                                                                                                                                                       | 157        |
| 4.6.5. | Planowanie i wykonanie zlecenia .....                                                                                                                                                           | 157        |
| 4.6.6. | Podział spółki komandytowo-akcyjnej .....                                                                                                                                                       | 164        |
| 4.6.7. | Transgraniczny podział spółek kapitałowych oraz transgraniczny podział spółki komandytowo-akcyjnej .....                                                                                        | 164        |
| 4.6.8. | Aspekty rachunkowe rozliczania podziału .....                                                                                                                                                   | 165        |
|        | <b>Załącznik nr 1. Akceptacja/kontynuacja zlecenia wykonania usługi atestacyjnej .....</b>                                                                                                      | <b>166</b> |
|        | <b>Załącznik nr 2. Niezależny raport z usługi atestacyjnej .....</b>                                                                                                                            | <b>170</b> |
|        | <b>Załącznik nr 3. Niezależny raport z usługi atestacyjnej .....</b>                                                                                                                            | <b>173</b> |
|        | <b>Załącznik nr 4. Niezależny raport z usługi atestacyjnej .....</b>                                                                                                                            | <b>176</b> |
|        | <b>Załącznik nr 5. Niezależny raport z usługi atestacyjnej .....</b>                                                                                                                            | <b>179</b> |
|        | <b>Załącznik nr 6. Niezależny raport z usługi atestacyjnej .....</b>                                                                                                                            | <b>182</b> |



## 1. Wprowadzenie – Zagadnienia podstawowe, cel i zakres

Do podstawowych źródeł prawa związanych z problematyką stosowania Kodeksu spółek handlowych w pracy biegłego rewidenta zaliczyć należy następujące akty prawne:

- 1) ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 18), dalej „k.s.h.”;
- 2) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), dalej „u.r.”;
- 3) ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 ze zm.), dalej „u.b.r.”.

Spółki prawa handlowego dzielą się na dwie kategorie:

- 1) **spółki osobowe** – czyli spółki: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne;
- 2) **spółki kapitałowe** – czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne.

Cechą wspólną wszystkich spółek prawa handlowego jest dążenie wspólników do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów, ewentualnie także przez realizację innej formy współdziałania, przewidzianej umownie tzw. *affectio societatis* (art. 3 k.s.h.).

Szczególną kategorią spółki jest spółka cywilna. **Spółka ta** (art. 860–875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071) **nie jest spółką prawa handlowego** i nie posiada podmiotowości prawnej tzn. nie może występować w obrocie prawnym jako samodzielny podmiot praw i obowiązków. W konsekwencji nie przysługuje jej również status przedsiębiorcy. Spółkę cywilną należy kwalifikować wyłącznie jako stosunek zobowiązaniowy łączący poszczególnych wspólników, których prawa i obowiązki kształtują postanowienia umowy spółki, a w zakresie tam nieuregulowanym – przepisy Kodeksu cywilnego.

Celem niniejszego skryptu jest usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa handlowego oraz ustawy o rachunkowości. Z tych względów zakresem przedmiotowym skryptu objęto następujące kwestie:

- a) organizacja, funkcjonowanie i stosunki prawne różnych rodzajów spółek w świetle Kodeksu spółek handlowych: w spółkach osobowych i w spółkach kapitałowych;
- b) zastosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych w procesie badania sprawozdania finansowego;
- c) usługi atestacyjne wykonywane przez biegłych rewidentów wynikające z Kodeksu spółek handlowych;
- d) podziały, połączenia i przekształcenia jednostek – rola biegłego rewidenta w procesach restrukturyzacji;
- e) inne usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych.

## 2. Specyfika działalności spółek na podstawie Kodeksu spółek handlowych wraz z ujęciem księgowym

### 2.1. Spółki osobowe

#### 2.1.1. Specyfika funkcjonowania spółek osobowych

Ogólne zasady odnośnie do funkcjonowania spółek osobowych nakreślono w przepisach art. 8–10<sup>1</sup> oraz art. 22–150 k.s.h.

Spółkami osobowymi są:

- **spółka jawna** (art. 22–85 k.s.h.),
- **spółka partnerska** (art. 86–101 k.s.h.),
- **spółka komandytowa** (art. 102–124 k.s.h.),
- **spółka komandytowo-akcyjna** (art. 125–150 k.s.h.).

Wprawdzie spółki osobowe należą do kategorii jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, niemniej ustawodawca w art. 8 k.s.h. wyposażył je w podmiotowość prawną, a to oznacza, że każda spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, a także występować w charakterze strony postępowania cywilnego.

W myśl art. 10<sup>1</sup> k.s.h. spółki osobowe dysponują uprawnieniem w zakresie prowadzenia uproszczonej rachunkowości. Aktualizuje się ono wówczas, gdy spółka osobowa nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych według przepisów ustawy o rachunkowości. W takiej sytuacji wymagany kodeksowo obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego spółka wykonuje przez wykorzystanie informacji pozyskanych z zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, ze spisu z natury, a także z innych dokumentów pozwalających na sporządzanie tego sprawozdania.

##### 2.1.1.1. Spółka jawna

Spółka jawna to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (oznaczeniem), a nie jest inną spółką handlową. Cechą charakteryzującą spółkę jawną jest to, że każdy jej wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, przy czym odpowiedzialność wspólnika jest subsydiarna. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (art. 22 i 31 k.s.h.). Wspólnikami spółki jawnej nie muszą być osoby fizyczne. Mogą nimi być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wyposażone w podmiotowość prawną. W szczególności wspólnikiem spółki jawnej może być inna spółka jawna.

#### 2.1.1.2. Spółka partnerska

**Spółką partnerską** jest spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka taka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że sprzeciwiają się temu przepisy szczególne (art. 86, 88, 95 k.s.h.).

Wspólnikami spółki partnerskiej (partnerami) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, fizjoterapeuty, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, diagnosty laboratoryjnego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego oraz innych zawodów, co do których przepisy szczególne dopuszczają możliwość wykonywania w formie spółki partnerskiej.

Zasadą kodeksową jest, że partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w tej spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. W umowie spółki partnerzy mogą jednak uzgodnić, że jeden z nich albo większa ich liczba będą ponosić odpowiedzialność na takich samych zasadach, jakie obowiązują wspólników spółki jawnej (tzn. odpowiedzialność subsydiarna partnera całym jego majątkiem za zobowiązania spółki).

#### 2.1.1.3. Spółka komandytowa

**Spółką komandytową** jest spółka osobowa utworzona w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości tzw. sumy komandytowej (art. 102, 111 k.s.h.).

#### 2.1.1.4. Spółka komandytowo-akcyjna

**Spółką komandytowo-akcyjną** jest spółka osobowa zawiązana w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

W celu utworzenia spółki osobowej niezbędne jest zawarcie między wspólnikami umowy spółki oraz dokonanie wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wpis do rejestru, dokonywany na wniosek wspólników, ma charakter konstytutywny, a to oznacza, że spółka powstaje dopiero z chwilą wpisania jej do rejestru.

Do założenia spółki komandytowo-akcyjnej, poza wpisem do rejestru, wymagane jest:

- 1) podpisanie przez założycieli statutu, który musi być sporządzony w formie aktu notarialnego;
- 2) wniesienie przez komplementariuszy wkładów do spółki;

- 3) wyrażenie przez akcjonariuszy zgody na zawiązanie spółki i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji;
- 4) wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego wysokość wynosi minimum 50 000 zł;
- 5) objęcie przez akcjonariuszy odpowiedniej liczby akcji spółki;
- 6) przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania założycieli w przypadku, gdy przewidziano wkłady niepieniężne albo spółka dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przy jej powstaniu (art. 311 oraz 312 k.s.h.);
- 7) ustanowienie rady nadzorczej, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25.

Umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 23 k.s.h.). Analogiczna uwaga dotyczy umowy kreującej spółkę partnerską (art. 92 k.s.h.).

Umowa spółki komandytowej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego (pod rygorem nieważności). W drodze wyjątku dopuszcza się możliwość zawarcia umowy spółki jawnej oraz umowy spółki komandytowej również w trybie uproszczonym (tzw. tryb S24), a więc przy wykorzystaniu wzorca umownego umieszczonego na witrynie <https://ekrs.ms.gov.pl/s24/> (art. 23<sup>1</sup> k.s.h.).

## 2.1.2. Podejmowanie uchwał wspólników w spółkach osobowych

### 2.1.2.1. Uwagi wstępne

Problematyka podejmowania uchwał przez wspólników spółki osobowej stanowi zagadnienie, które mieści się w kategoriach „prowadzenia spraw spółki”. Przez to pojęcie należy zaś rozumieć podejmowanie wszelkich decyzji gospodarczych, jakie łączą się z realizacją celu, dla którego zawiązano spółkę osobową. Jako przykład można wskazać m.in. decydowanie o konieczności zatrudnienia odpowiedniego personelu, potrzebie nabycia na cele statutowe spółki lokalu spełniającego określone parametry, sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych itp. W tym układzie chodzi zatem o relacje „wewnętrzne”, zachodzące w obrębie spółki, między poszczególnymi wspólnikami.

„Prowadzenia spraw spółki” nie należy utożsamiać z „reprezentacją spółki”. To drugie pojęcie odnosi się bowiem do wszelkich czynności „zewnętrznych” wykonywanych przez spółkę w ramach pozostawania w określonych relacjach prawnych z innymi uczestnikami obrotu prawnego. Chodzi tu zatem przykładowo o zawarcie przez spółkę umowy o pracę z pracownikiem, wyrażenie zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości, ustanowienie pełnomocnika, wytoczenie powództwa itp.

**Kodeks nie zawiera szczególnych regulacji odnoszących się do trybu podejmowania uchwał przez wspólników spółek osobowych.** Uregulowanie tej kwestii pozostawiono autonomicznej decyzji wspólników. W szczególności zagadnienie to może być unormowane w umowie spółki. Z inicjatywą podjęcia uchwały może zatem wystąpić każdy wspólnik, który ma prawo prowadzenia spraw spółki.

**Kodeks spółek handlowych nie normuje problematyki w zakresie dotyczącym zaskarżalności uchwał wspólników spółki osobowej.** Nie można jednak wykluczyć możliwości ich zakwestionowania przed sądem

powszechnym, w procesie cywilnym, przez wytoczenie powództwa na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1568 ze zm.). Według tego przepisu, powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

#### 2.1.2.2. Spółka jawna

W spółce jawnej, co do zasady, prowadzenie spraw spółki jest zarówno uprawnieniem, jak i obowiązkiem każdego ze wspólników. Może ono być powierzone jednemu wspólnikowi lub kilku wspólnikom i wówczas pozostali wspólnicy zostają wyłączeni z prowadzenia spraw spółki. Takiego zastrzeżenia można dokonać w umowie spółki lub w następstwie podjęcia uchwały przez wszystkich wspólników. Jeżeli prowadzenie spraw spółki zastrzeżono na rzecz kilku wybranych wspólników, to w takim układzie aktualizuje się fikcja prawna, zgodnie z którą uchwała przez nich podjęta jest równoznaczna w skutkach prawnych z uchwałą wszystkich wspólników.

Jeśli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników, to w takim wypadku konieczna jest jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Natomiast w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także tych, którzy zostali uprzednio wyłączeni z prowadzenia spraw spółki.

Wspólnicy spółki jawnej, której umowa została zawarta w trybie S24 (tzn. z wykorzystaniem wzorca umownego), mogą w takim samym trybie podjąć uchwałę o zmianie adresu spółki oraz o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. W takim przypadku wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia tak przygotowanej uchwały kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi albo podpisami osobistymi. Uchwała taka jest równoważna w skutkach prawnych z uchwałą podjętą w formie pisemnej.

Według orzecznictwa sądowego decyzje w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki wykraczają poza zakres zwykłych czynności spółki, w związku z czym wymagają one jednomyślnej uchwały wspólników.

Z ważnych powodów sąd powszechny może pozbawić wspólnika spółki jawnej prawa do prowadzenia jej spraw. Na tej samej podstawie sąd może zwolnić wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki (art. 47 k.s.h.).

Jako że prowadzenie spraw spółki jest wpisane w istotę statusu wspólnika spółki jawnej, to z tego tytułu wspólnicy nie otrzymują od spółki ani od pozostałych wspólników wynagrodzenia (art. 46 k.s.h.).

#### 2.1.2.3. Spółka partnerska

W spółce partnerskiej prowadzenie spraw spółki przebiega w sposób analogiczny do tego obowiązującego w spółce jawnej, z tym że w umowie spółki partnerskiej można postanowić, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki zostaje powierzone zarządowi, którego członkiem powinien być co najmniej jeden partner (art. 97 k.s.h.). Wówczas prowadzenie spraw spółki będzie pozostawało w gestii tak ustanowionego zarządu, a nie poszczególnych partnerów. Zasady funkcjonowania zarządu i sposób reprezentacji spółki partnerskiej określa umowa spółki.

## 2.1.2.4. Spółka komandytowa

W odniesieniu do spółki komandytowej **naczelną regułą jest, że prowadzenie spraw spółki należy wyłącznie do komplementariuszy**. Oznacza to więc z założenia, że komandytariusze nie mają ani prawa, ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki (np. przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego spółki) jest wymagana zgoda komandytariusza. Umowa spółki może wprowadzać inne rozwiązania niż te, które wynikają z art. 121 § 1 i 2 k.s.h. W szczególności wspólnicy mogą zatem umówić się, że komandytariuszom będzie przysługiwać uprawnienie do prowadzenia spraw spółki albo że w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności nie jest wymagana zgoda komandytariusza.

## 2.1.2.5. Spółka komandytowo-akcyjna

Prawo i zarazem obowiązek prowadzenia spraw spółki komandytowo-akcyjnej odnosi się wyłącznie do komplementariuszy. Jeśli spółka liczy co najmniej dwóch komplementariuszy, to w statucie takiej spółki można zastrzec, że prowadzenie spraw spółki zostaje powierzone tylko jednemu z nich albo kilku wybranym z ich grona. Niemniej uprawnienie komplementariusza w tym zakresie zostaje wyłączone w sprawach, które w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych albo postanowień statutu spółki zastrzeżono do kompetencji walnego zgromadzenia albo rady nadzorczej.

Według art. 146 § 1 k.s.h. podjęcia uchwały walnego zgromadzenia wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy;
- 2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 3) udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) wybór biegłego rewidenta – za wyjątkiem przypadku, gdy tę kompetencję przekazano statutowo radzie nadzorczej;
- 5) rozwiązanie spółki.

Uchwały walnego zgromadzenia podjęte w sprawach:

- 1) powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki jednemu komplementariuszowi albo kilku komplementariuszom;
- 2) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom;
- 3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;
- 4) zbycia nieruchomości spółki;
- 5) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego;
- 6) emisji obligacji;
- 7) połączenia, podziału i przekształcenia spółki;
- 8) zmiany statutu;
- 9) rozwiązania spółki;
- 10) innych czynności przewidzianych kodeksowo lub statutowo

– wymagają, dla swej ważności, **wyrażenia zgody przez wszystkich komplementariuszy**.

Z kolei uchwały w sprawach:

- 1) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom;
- 2) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;
- 3) innych czynności przewidzianych w statucie

– wymagają, pod rygorem nieważności, **udzielenia zgody przez większość komplementariuszy**.

### 2.1.3. Stosunki majątkowe w spółkach osobowych (wkłady, udziały kapitałowe, udziały w zyskach i stratach)

#### 2.1.3.1. Spółka jawna i spółka partnerska

Rodzaj i wartość wkładu wnoszonego do spółki powinna określać umowa spółki (art. 25 pkt 2 k.s.h.). W razie wątpliwości co do określenia wartości wkładu poszczególnych wspólników obowiązuje reguła, zgodnie z którą wkłady wspólników są równe (art. 48 § 1 k.s.h.).

Wkłady mogą mieć charakter zarówno pieniężny, jak i niepieniężny. Oznacza to, że przedmiotem wkładu mogą być środki pieniężne, rzeczy ruchome, nieruchomości, papiery wartościowe, prawa rzeczowe, prawa obligacyjne, prawa na dobrach niematerialnych (np. patenty, znaki towarowe, know-how) itp. Wniesienie wkładu przez wspólnika może polegać na przeniesieniu na spółkę lub obciążeniu na jej rzecz prawa własności rzeczy należącej do wspólnika lub innych przysługujących mu praw majątkowych, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki (art. 48 § 2 k.s.h.).

Jeśli umowa spółki jawnej została zawarta lub zmieniona w trybie S24, tj. przy wykorzystaniu wzorca umownego udostępnionego na witrynie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, to wkład wspólnika może mieć wyłącznie postać pieniężną (art. 48 § 2<sup>1</sup> k.s.h.).

**Instytucję „wkładu” należy odróżnić od instytucji „udziału kapitałowego”** w majątku spółki, przez który to majątek rozumie się wszelkie mienie wniesione do spółki w formie wkładu(-ów) lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 k.s.h.).

Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego przezeń wkładu (pieniężnego lub niepieniężnego), przy czym wspólnik nie jest ani uprawniony, ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu (art. 50 k.s.h.). Oznacza to, że zobowiązanie wspólnika – nawet za jego zgodą – do zwiększenia jego wkładu ponad wartość zadeklarowaną w umowie spółki wymaga dla swej skuteczności dokonania odpowiedniej zmiany w postanowieniach umowy spółki.

W związku z przysługującym mu udziałem kapitałowym wspólnikowi przysługuje prawo do corocznej wypłaty odsetek, których wysokość ustalana jest jako iloczyn wskazanej ustawowo stopy procentowej (5%) oraz wartości udziału kapitałowego. Uprawnienie to aktualizuje się nawet wówczas, gdy spółka poniosła stratę (art. 53 k.s.h.).

Z kolei zmniejszenie udziału kapitałowego danego wspólnika wymaga zgody wszystkich pozostałych wspólników.

Warto przy tym wskazać, że ustawodawca w art. 54 § 2 k.s.h. wyłączył możliwość dokonywania przez wspólnika potrącenia wierzytelności przysługującej mu wobec spółki z wierzytelnością spółki, która przysługuje jej wobec wspólnika z tytułu wyrządzenia spółce szkody.



Gdy chodzi o kwestię określenia zasad uczestnictwa wspólnika w zyskach i stratach spółki, to według art. 51–52 k.s.h. naczelną regułą jest, że każdemu wspólnikowi – niezależnie od rodzaju i wartości wniesionego przezeń wkładu – przysługuje prawo do równego udziału w zyskach wypracowanych przez spółkę i jednocześnie obciąża go obowiązek partycypacji w równym stopniu w stratach, jakie poniosła spółka. W umowie spółki można jednak zastrzec, że dany wspólnik zostanie zwolniony w części lub całości z udziału w stratach. Wspólnik może żądać podziału wygenerowanego przez spółkę zysku oraz jego wypłaty z końcem każdego roku obrotowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zysk powinien zostać przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego przypadającego na wspólnika, jeśli został on uprzednio uszczuplony na skutek straty poniesionej przez spółkę.

## 2.1.3.2. Spółka komandytowa

W przypadku spółki komandytowej problematyka wnoszenia wkładów oraz udziału w zyskach i stratach uregulowana została podobnie, jak w spółkach jawnej i partnerskiej, przy uwzględnieniu odrębności związanych z osobą komandytariusza (art. 107–108 k.s.h.).

Zgodnie z nimi, jeśli wkładem (całościowym lub częściowym) komandytariusza do spółki jest świadczenie niepieniężne, to wówczas umowa spółki powinna określa przedmiot tego świadczenia (tzw. aport) oraz jego wartość, jak również osobę wspólnika (komandytariusza) wnoszącego do spółki takie świadczenie. Ponadto warto zwrócić uwagę, że wkładem komandytariusza do spółki nie może być jego zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki ani też przysługujące mu wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych przez niego podczas zawiązywania spółki komandytowej w okresie poprzedzającym jej wpis do rejestru. W drodze wyjątku od tego zakazu ww. prawa majątkowe mogą stanowić przedmiot wkładu komandytariusza do spółki, ale tylko wówczas, gdy wartość innych wkładów tego samego wspólnika jest co najmniej równa wysokości sumy komandytowej.

Jeśli komplementariuszem jest spółka kapitałowa (czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna lub spółka akcyjna), a komandytariuszem – wspólnik tej spółki, to wkładem komandytariusza do spółki komandytowej nie mogą być posiadane przez niego udziały (akcje) w spółce kapitałowej.

Wartość wkładu komandytariusza może być niższa od wysokości sumy komandytowej, chyba że w statucie postanowiono inaczej. Nie ulega jednak wątpliwości, że ustawowym obowiązkiem komandytariusza jest jednak wniesienie przez niego do spółki choćby wkładu o minimalnej wartości, albowiem postanowienie wspólników zwalniające komandytariusza całkowicie z obowiązku wniesienia jakiegokolwiek wkładu jest nieważne z mocy samego prawa.

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, którą określa umowa spółki. Ustalona pierwotnie wysokość sumy komandytowej może być w trakcie trwania spółki wielokrotnie podwyższana lub obniżana, przy czym jej obniżenie nie ma skutku prawnego wobec tych wierzycieli spółki, których wierzytelności powstały przed ujawnieniem tego faktu w rejestrze przedsiębiorców (art. 113 k.s.h.).

Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności za zobowiązania spółki w granicach wartości jego wkładu, który został rzeczywiście wniesiony do spółki. W razie zwrotu wkładu w całości albo w części odpowiedzialność komandytariusza zostaje reaktywowana w wysokości odpowiadającej wartości dokonanego zwrotu. W przypadku uszczuplenia majątku spółki w wyniku poniesionej przez nią straty każda wypłata dokonana przez spółkę na rzecz



komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki traktowana jest jako zwrot wkładu w stosunku do wierzycieli. Istotne jest przy tym, że komandytariusz nie jest obowiązany do zwrotu spółce tego, co pobrał od niej tytułem zysku, w oparciu o dane ujawnione w sprawozdaniu finansowym, chyba że działał w złej wierze.

Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do swojego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu. W razie sporu przyjmuje się, że komandytariusz uczestniczy w stracie spółki (ponosi ryzyko gospodarcze) jedynie do wartości umówionego wkładu (art. 123 k.s.h.).

### 2.1.3.3. Spółka komandytowo-akcyjna

W spółce komandytowo-akcyjnej wnoszenie wkładów przez komplementariuszy odbywa się na zasadach podobnych jak w spółce jawnej, przy czym komplementariusz może również wnieść wkład z przeznaczeniem go na kapitał zakładowy lub na inne fundusze spółki. Niemniej pamiętać wypada, że fakt wniesienia przez komplementariusza wkładu na kapitał zakładowy wcale nie wyłącza jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki względem osób trzecich. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej nie może być mniejszy niż 50 000 zł.

Co się zaś tyczy akcjonariusza, to wnosi on swój wkład do spółki komandytowo-akcyjnej przez objęcie w posiadanie jej akcji. W przeciwieństwie do komplementariusza, akcjonariusz nigdy nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Zarówno komplementariusz, jak i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do swoich własnych wkładów wniesionych do spółki, chociaż statut spółki może tę kwestię regulować inaczej.

Warto także nadmienić, że komplementariuszowi niepozbawionemu prawa prowadzenia spraw spółki, który pobiera wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw spółki niezastrzeżonych do kompetencji walnego zgromadzenia albo rady nadzorczej oraz z tytułu reprezentowania spółki, co do zasady nie przysługuje udział w zysku w części, która odpowiada nakładowi jego pracy na rzecz spółki, jakkolwiek zagadnienie to może być inaczej unormowane w statucie.

## 2.2. Spółki kapitałowe

### 2.2.1. Powstawanie spółek kapitałowych, spółka w organizacji

Ogólne zasady funkcjonowania spółek kapitałowych określają art. 11–21 oraz 151–490 k.s.h.

Spółkami kapitałowymi są:

- **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (art. 151–300 k.s.h.),
- **prosta spółka akcyjna** (art. 300<sup>1</sup>–300<sup>134</sup> k.s.h.),
- **spółka akcyjna** (art. 301–490 k.s.h.).

Do powstania spółki kapitałowej konieczne jest:

- 1) zawarcie umowy spółki (sporządzenie statutu spółki),
- 2) wniesienie wkładów,
- 3) dokonanie wyboru członków jej organów,
- 4) wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców.

Spółka kapitałowa może być utworzona przez jedną osobę lub większą liczbę osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Trzeba jednak zaznaczyć, że zgodnie z przepisami kodeksowymi jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być jedynym założycielem innej spółki kapitałowej.

Spółki kapitałowe, w przeciwieństwie do spółek osobowych, mają osobowość prawną, przy czym nabywają one tę osobowość dopiero z chwilą wpisania takiej spółki do rejestru przedsiębiorców. W okresie poprzedzającym wpis do rejestru spółki kapitałowe, od chwili ich zawięzania (tj. zawarcia umowy spółki, sporządzenia aktu założycielskiego), uzyskują status **spółki kapitałowej w organizacji**. Wprowadzie spółki kapitałowe w organizacji nie mają osobowości prawnej, ale zostały one ustawowo wyposażone w podmiotowość prawną, a to oznacza, że mogą samodzielnie, we własnym imieniu, występować w charakterze uczestnika obrotu prawnego oraz strony postępowania sądowego. W szczególności spółka kapitałowa w organizacji może nabywać prawa majątkowe i niemajątkowe, jak również zaciągać zobowiązania. Z chwilą wpisu do rejestru spółka kapitałowa wstępuje z mocy prawa w ogół praw i obowiązków spółki kapitałowej w organizacji.

Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem spółka oraz osoby, które działały w jej imieniu (reprezentanci). Natomiast wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką oraz jej reprezentantami za zobowiązania tej spółki tylko w zakresie odpowiadającym wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych przez niego udziałów lub akcji.

Z kolei za zobowiązania spółki kapitałowej po wpisaniu jej do rejestru przedsiębiorców wspólnicy i akcjonariusze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Przedmiotem wkładu wspólnika (akcjonariusza) może być świadczenie zarówno pieniężne, jak również niepieniężne (aport), przy czym przedmiotem aportu nie może być należące do wspólnika (akcjonariusza) prawo niezbywalne lub świadczenie przez niego pracy bądź innych usług na rzecz spółki.

Wspólnik (akcjonariusz), który wniósł do spółki wadliwy aport, jest zobowiązany do wyrównania spółce różnicy między wartością określoną w umowie (statucie) spółki a wartością zbywczą (rynkową) tego wkładu. Wykonanie ww. obowiązku nie wyklucza możliwości dochodzenia przez spółkę od wspólnika innych świadczeń, jeśli zostało to przewidziane w umowie albo statucie spółki.

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) nie może być mniejszy niż 5000 zł, przy czym wartość nominalna jednego udziału musi opiewać na kwotę co najmniej 50 zł. W spółce akcyjnej minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000 zł, z tym że wartość nominalna jednej akcji nie może być mniejsza niż 1 grosz. Kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej musi opiewać na kwotę co najmniej 1 zł.

## 2.2.2. Organy spółek kapitałowych, ich kompetencje i zakres działania

### 2.2.2.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Organami spółki z o.o. są:

- 1) zgromadzenie wspólników,
- 2) zarząd,
- 3) rada nadzorcza,
- 4) komisja rewizyjna

– przy czym rada nadzorcza i komisja rewizyjna mają charakter organów fakultatywnych.

**Zgromadzenie wspólników** jest obligatoryjnym organem spółki z o.o., którego członkami z mocy prawa są wszyscy wspólnicy (udziałowcy) spółki. Do najważniejszych kompetencji zgromadzenia wspólników należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom pozostałych organów spółki absolutorium z wykonania obowiązków;
- 2) decydowanie o wystąpieniu z roszczeniami o naprawienie spółce szkody wyrządzonej przy jej zawiązaniu lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej;
- 5) zwrot dopłat;
- 6) zawarcie umowy między spółką dominującą a spółką zależną, której przedmiotem jest zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę spółce dominującej.

**Zarząd** jest organem „wykonawczym” spółki kapitałowej, którego głównym zadaniem jest bieżące prowadzenie spraw spółki oraz reprezentowanie jej w stosunkach zewnętrznych. Zarząd składa się z jednego członka albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołani zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza ich grona. O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, członkowie zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników. W umowie spółki lub uchwale zgromadzenia wspólników można określić wymagania, jakim powinni odpowiadać kandydaci na stanowisko członka zarządu.

Istotne jest przy tym, że według ogólnych wytycznych zawartych w art. 18 k.s.h. członkiem zarządu – podobnie, jak członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej – może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowym ograniczeniem jest to, że członkiem ww. gremiów nie może być osoba prawomocnie skazana wyrokiem sądowym za którykolwiek z czynów enumeratywnie wskazanych w art. 18 § 2 k.s.h., przy czym ów zakaz ustaje z upływem 5 lat liczonych od daty uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej doszło do zatarcia skazania.

Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obligatoryjne tylko w tych spółkach z o.o., w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł, a liczba wspólników jest większa niż 25. Brak konieczności ustanowienia

organu nadzorczego w pozostałych przypadkach wynika z faktu, że w spółce z o.o. prawo wykonywania czynności kontrolnych przysługuje zasadniczo każdemu wspólnikowi.

W razie ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników.

Podstawową kompetencją rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej jest sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

**Rada nadzorcza** sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organ ten nie ma jednak prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

Do zadań rady nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy – w zakresie ich zgodności z treścią ksiąg oraz innych dokumentów i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) sporządzanie oraz składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania zawierającego wyniki badania nadzorczego oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

W celu skutecznego wykonania swoich obowiązków ustawowych rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i personelu zatrudnionego w spółce sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia powinny być przekazywane radzie nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

Gdy sprawozdanie finansowe spółki wymaga przeprowadzenia badania ustawowego, rada nadzorcza powinna, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia poświęconego ocenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i przygotowaniu sprawozdania rady nadzorczej. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków rady nadzorczej.

W związku z wykonywaniem kompetencji nadzorczych rada nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety oraz korzystać z pomocy doradców wyłonionych w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii albo zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej jej działalności lub majątku.

Warto także zaznaczyć, że umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, przyznając jej kompetencje do zawieszenia w czynnościach służbowych członków zarządu albo do wyrażania zgody na dokonywanie przez zarząd spółki określonych czynności.

Kompetencje **komisji rewizyjnej** – o ile została ona powołana w spółce z o.o. – są zbliżone do kompetencji zastrzeżonych ustawowo dla rady nadzorczej. W spółce z o.o., w której rada nadzorcza nie została utworzona, umowa spółki może rozszerzyć zakres obowiązków komisji rewizyjnej na czynności inne niż ocena sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego spółki za rok ubiegły.

#### 2.2.2.2. Prosta spółka akcyjna

Organami prostej spółki akcyjnej są:

- 1) walne zgromadzenie akcjonariuszy,
- 2) zarząd,
- 3) rada dyrektorów,
- 4) rada nadzorcza.

W skład **walnego zgromadzenia akcjonariuszy** prostej spółki akcyjnej wchodzi z mocy prawa wszyscy jej akcjonariusze.

Do podstawowych kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 3) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
- 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
- 5) zawarcie umowy między spółką dominującą a spółką zależną, której przedmiotem jest zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę spółce dominującej.

**Zarząd** jako organ „wykonawczy” prowadzi bieżące sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd składa się z jednego członka albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołani zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza ich grona. O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, członkowie zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, ewentualnie uchwałą rady nadzorczej, jeśli została ona ustanowiona w spółce.

Zarząd jest organem fakultatywnym prostej spółki akcyjnej w tym znaczeniu, że zamiast niego w spółce można utworzyć **radę dyrektorów**. **Rada dyrektorów** – analogicznie do zarządu – prowadzi sprawy spółki, reprezentuje ją oraz sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw spółki. Rada dyrektorów składa się z jednego dyrektora albo większej liczby dyrektorów, których powołuje, odwołuje oraz zawiesza w czynnościach służbowych walne zgromadzenie akcjonariuszy.

**Rada nadzorcza** nie jest organem obligatoryjnym. Jest ona powoływana tylko wówczas, gdy w umowie spółki postanowiono, że oprócz zarządu w spółce powinna zostać utworzona również rada nadzorcza. Organ ten, w razie jego utworzenia, sprawuje stały nadzór nad działalnością prostej spółki akcyjnej, a jego kompetencje są zbliżone do tych, które charakteryzują radę nadzorczą funkcjonującą w spółce z o.o.

### 2.2.2.3. Spółka akcyjna

Organami spółki akcyjnej są:

- 1) walne zgromadzenie akcjonariuszy,
- 2) zarząd,
- 3) rada nadzorcza.

Wszystkie ww. organy mają charakter obligatoryjny. Oznacza to w szczególności, że w spółce akcyjnej obowiązkowo musi zostać utworzona rada nadzorcza.

Do podstawowych kompetencji **walnego zgromadzenia akcjonariuszy** należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 3) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut spółki stanowi inaczej;
- 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
- 5) nabycie własnych akcji oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadkach określonych ustawą;
- 6) zawarcie umowy między spółką dominującą a spółką zależną, której przedmiotem jest zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę spółce dominującej.

Kompetencje **zarządu** spółki akcyjnej są analogiczne do tych obowiązujących w spółce z o.o. Członkami zarządu mogą być zarówno akcjonariusze, jak i osoby spoza spółki. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

**Rada nadzorcza** sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki akcyjnej we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do jej ustawowych kompetencji należy także zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności za tych członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich zadań.

### 2.2.3. Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, ich ważność i skuteczność

Podstawową regułą, wyrażoną w art. 17 k.s.h., jest, że czynność prawna dokonana bez podjęcia wymaganej ustawą uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o., walnego zgromadzenia akcjonariuszy albo rady nadzorczej

utworzonej w spółce kapitałowej jest nieważna. Wymagana prawem zgoda tych organów na dokonanie czynności prawnej może być udzielona przed złożeniem przez spółkę (w imieniu której działa zarząd lub rada dyrektorów) oświadczenia woli (zgoda uprzednia) albo po jego złożeniu, jednak w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące, liczone od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę (zgoda następcza). Udzielone w takich okolicznościach potwierdzenie ma skutek wsteczny od chwili dokonania przez zarząd czynności prawnej za spółkę.

Jeśli zaś dokonanie przez spółkę określonej czynności prawnej jest uzależnione od zgody właściwego organu spółki kapitałowej, której wymaga wyłącznie umowa (statut) spółki, to czynność prawna dokonana z pominięciem zgody takiego organu jest ważna, niemniej wskazana okoliczność nie wyklucza pociągnięcia członków zarządu (dyrektorów) do odpowiedzialności wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu.

Tryb podejmowania uchwał przez organy kolegialne w spółkach kapitałowych może być określony w umowie (statucie) spółki. W razie braku odpowiednich postanowień umownych (statutowych) stosuje się reguły ustawowe, zgodnie z którymi uchwały są podejmowane na posiedzeniach, przy czym według aktualnego stanu prawnego istnieje możliwość odbycia takiego posiedzenia nie tylko w trybie stacjonarnym, ale również w trybie zdalnym, tzn. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym.

W spółce z o.o. zgromadzenie wspólników może skutecznie podjąć uchwałę bez uprzedniego formalnego zwołania posiedzenia tego organu, jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na postanowienie, które ma być przedmiotem uchwały albo na głosowanie pisemne. Możliwość taka wchodzi w rachubę również wtedy, gdy mimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, na posiedzeniu tego gremium jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Uchwały organów spółki z o.o. zapadają, co do zasady, bezwzględną większością głosów. W niektórych przypadkach (zmiana umowy spółki, rozwiązanie spółki, zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, zmiana przedmiotu działalności spółki) wymagana jest kodeksowo większość kwalifikowana (2/3 lub 3/4 głosów).

Uchwały zgromadzenia wspólników mogą być zaskarżone do sądu powszechnego w drodze powództwa o uchylenie uchwały wspólników sprzecznej z umową spółki bądź dobrymi obyczajami, godzącej w interesy spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie wspólnika, wytoczonego przeciwko spółce przez podmioty do tego ustawowo legitymowane. W razie sprzeczności takiej uchwały z przepisami prawa może ona zostać zaskarżona do sądu powództwem o stwierdzenie nieważności takiej uchwały. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę ma moc obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi wspólnikami oraz w stosunkach między spółką a członkami organów spółki. W przypadkach, gdy ważność czynności dokonanej przez spółkę jest uzależniona od uchwały zgromadzenia wspólników, uchylenie takiej uchwały przez sąd nie ma skutku wobec osób trzecich działających w dobrej wierze.

W spółce akcyjnej uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy można podjąć nawet mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Na podstawie art. 404 § 1 k.s.h. podejmowanie innych uchwał niż objęte porządkiem obrad nie jest możliwe,



chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być zaprotokołowane notarialnie. Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy mogą być zaskarżone do sądu z powołaniem się na ich sprzeczność z prawem, statutem spółki, dobrymi obyczajami itp. na zasadach analogicznych do uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

## 2.2.4. Dopłaty

W Kodeksie spółek handlowych nie zdefiniowano pojęcia dopłaty. W orzecznictwie i literaturze przyjmuje się, że dopłatami są sumy wpłacone spółce z o.o. na zasadach określonych w art. 177–179 k.s.h., jeśli umowa spółki przewiduje taki obowiązek.

Wspólnicy w umowie spółki z o.o. mogą zostać zobowiązani do uiszczenia na rzecz spółki dopłat w wysokości liczbowo oznaczonej w stosunku do udziałów. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Wynika z tego, że obowiązek wniesienia dopłat musi obejmować wszystkich, bez wyjątku, wspólników; w przeciwnym razie powinność ta nie może być skutecznie egzekwowana przez spółkę.

Wysokości i terminy dopłat oznaczane są, o ile jest to konieczne, w uchwale zgromadzenia wspólników. Jeśli wspólnik nie uiszczył dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, a niezależnie od tego obowiązku spółka może również żądać naprawienia szkody, którą poniosła z tego tytułu. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat powinien zostać dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Dopłat zwróconych nie bierze się pod uwagę przy żądaniu nowych dopłat.

Dopłaty zwiększają realnie majątek spółki. Uzyskane z nich środki zasilają kapitał zapasowy i mogą być wykorzystane przez spółkę w każdym celu związanym z jej działalnością, uzasadnionym potrzebami spółki. Dopłaty zwiększają środki własne spółki, nie powiększając jednak udziałów wspólników, a w konsekwencji nie mają one wpływu na zwiększenie wysokości kapitału zakładowego.

## 2.2.5. Umorzenie udziałów lub akcji

Umorzenie udziału (akcji) jest czynnością skutkującą wygaśnięciem udziału, a wraz z nim – stosunku uczestnictwa wspólnika w spółce, którego elementem jest umorzony udział. Przestanką umorzenia jest zaistnienie skonkretyzowanego zdarzenia przewidzianego w umowie (statucie) spółki.

Umorzenie udziałów odbywa się w trybie dobrowolnym (za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez spółkę) albo przymusowym (bez zgody wspólnika, na podstawie uchwały wspólników). Można także wyróżnić tzw. umorzenie automatyczne – bez konieczności podejmowania uchwały zgromadzenia wspólników, do którego dochodzi w razie zaistnienia zdarzenia, z którym umowa spółki łączy taki skutek.

Umorzenie udziału jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu wpisu spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców, pod warunkiem że taką ewentualność przewiduje umowa spółki z o.o. Uchwała zgromadzenia wspólników podejmowana



w przedmiocie umorzenia powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to – w przypadku umorzenia przymusowego – nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Jeśli wspólnik wyrazi zgodę, umorzenie jego udziału może nastąpić nieodpłatnie, tzn. bez wypłacenia wspólnikowi wynagrodzenia. Czuwanie nad poprawnością procesu umorzenia udziałów w spółce z o.o. należy do kompetencji jej zarządu, który powinien w pierwszej kolejności ustalić źródło finansowania (czysty zysk, środki uwolnione w następstwie obniżenia kapitału zakładowego itp.). Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego, w pozostałych przypadkach dla skuteczności umorzenia udziału wymagane jest obniżenie kapitału zakładowego. Wówczas do umorzenia dochodzi z chwilą faktycznego obniżenia kapitału zakładowego.

Umorzenie udziału, z którym wiąże się konieczność obniżenia kapitału zakładowego, wymusza zastosowanie tzw. procedury konwokacyjnej z art. 264 k.s.h., której celem jest ochrona wierzycieli spółki. Istotne jest przy tym również to, że umorzenie udziałów nie może skutkować obniżeniem kapitału zakładowego do wartości niższej od minimalnego progu ustawowego (5000 zł). Umorzenie udziałów wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, przy czym gdy dotyczy ona umorzenia przymusowego – powinna zawierać uzasadnienie. Po podjęciu takiej uchwały udział objęty procedurą umorzeniową obejmuje spółka (za którą działa zarząd). Przy umorzeniu automatycznym wystarczy podjęcie przez zarząd spółki stosownej uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku.

W prostej spółce akcyjnej oraz spółce akcyjnej umorzenie akcji odbywa się na zasadach zbliżonych do obowiązujących w spółce z o.o. reguł odnośnie do umorzenia udziałów, z tym że umorzenie akcji prostej spółki akcyjnej prowadzi do zmiany umowy spółki. Od chwili uiszczenia spłaty za akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu akcjonariusz prostej spółki akcyjnej nie może wykonywać z nich praw udziałowych.

Akcje spółki akcyjnej mogą być umorzone, gdy zezwala na to statut. Umorzenie akcji, z wyjątkiem umorzenia automatycznego, wymaga uchwały walnego zgromadzenia, podlegającej ogłoszeniu przynajmniej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Uchwała powinna określać m.in. podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Procedura umorzenia dobrowolnego akcji inicjowana jest uchwałą walnego zgromadzenia, w której wyraża się zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, następnie dochodzi między akcjonariuszem i spółką do transakcji akcji objętych umorzeniem, po czym walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Może ono zarówno nastąpić za wynagrodzeniem wypłacanym akcjonariuszowi, jak i mieć charakter nieodpłatny.

Przestanki i tryb umorzenia przymusowego, które nie wymaga zgody akcjonariusza, powinien określać statut spółki akcyjnej. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, przy czym nie może ono być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Statut może przewidywać, że akcje ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia, bez konieczności podejmowania w tym względzie uchwały walnego zgromadzenia (umorzenie automatyczne). Wówczas zarząd spółki podejmuje stosowną uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, którą powinien zaprotokołować notariusz.

Kodeks wymaga, aby umorzenie akcji było procesem, który zawsze łączy się z obniżeniem kapitału zakładowego. Umorzenie akcji następuje dopiero z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Umorzeniu akcji powinno towarzyszyć fizyczne wycofanie z obiegu i/lub unieważnienie dokumentów potwierdzających możliwość realizacji uprawnień akcjonariusza z akcji objętych umorzeniem.

## 2.2.6. Zasady podziału zysków w spółkach kapitałowych

Każdy wspólnik **spółki z o.o.** ma prawo do udziału w zysku wypracowanym przez spółkę, który wynika z rocznego sprawozdania finansowego spółki i który uchwałą zgromadzenia wspólników został przeznaczony do podziału między wspólników. Zysk przypadający na poszczególnych wspólników dzieli się w stosunku do ich udziałów, jakkolwiek umowa spółki może przewidywać inne zasady podziału zysku. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Kwotę zysku do wypłaty należy także pomniejszyć o ewentualnie wypłacone uprzednio wspólnikowi kwoty zaliczek na poczet wypłaty z zysku.

Osobami uprawnionymi do udziału w zysku (do wypłaty dywidendy) są wspólnicy, którzy posiadali udziały w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia daty, wedle której ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy – według kodeksu – jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników, a jeśli uchwała wspólników nie precyzuje tej kwestii, dywidenda jest wypłacana niezwłocznie po dniu dywidendy.

Co się tyczy ewentualnych wypłat zaliczkowych, to umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, o ile spółka posiada środki wystarczające na taką wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Kwota zaliczek nie może być wyższa od połowy zysku wypracowanego przez spółkę od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Jeśli spółka w bieżącym roku obrotowym (roku dywidendowym) odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od kwoty wypłaconych zaliczek, to obowiązkiem wspólników, którzy pobrali zaliczki, jest dokonanie ich zwrotu spółce.

W przypadku **prostej spółki akcyjnej** akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona

do wypłaty w uchwale akcjonariuszy, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać sumy zysku za ostatni rok obrotowy, niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz kwoty z kapitału akcyjnego, która została przeznaczona do wypłaty dywidendy. Sumę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały rezerwowe, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Wypłata na rzecz akcjonariuszy z kapitału akcyjnego nie może doprowadzić do zmniejszenia kwoty tego kapitału poniżej poziomu 1 zł (minimalna ustawowa wartość kapitału akcyjnego).

W żadnym razie wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy nie może doprowadzić do utraty przez spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy następujących po dniu dokonania wypłaty. Wypłata realizowana z kapitału akcyjnego może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu wpisu zmiany jego wysokości do rejestru. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Umowa spółki może upoważniać walne zgromadzenie do określenia dnia dywidendy, czyli dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, przy czym nie może ona być wypłacana z kapitału akcyjnego. Jeśli w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona akcjonariuszom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, akcjonariusze zwracają zaliczki w całości (w razie odnotowania straty) albo w części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający akcjonariuszowi za dany rok obrotowy (jeśli zysk jest mniejszy od kwoty wypłaconych zaliczek).

Umowa spółki może przewidywać, że akcjonariuszowi, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy z akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych 5 lat obrotowych.

Co się tyczy pokrycia strat poniesionych przez spółkę, to w tym celu należy dokonać odpowiedniego zasilenia kapitału akcyjnego, przeznaczając na ten cel co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, jeżeli kapitał akcyjny nie osiągnął poziomu wynoszącego 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

W odniesieniu do **spółki akcyjnej** niebędącej spółką publiczną uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Prawo do udziału w zysku w spółce akcyjnej jest prawem osobistym, którego akcjonariusz nie może zostać pozbawiony w żadnym wypadku.

Zysk podlega rozdzielaniu proporcjonalnie do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje, jakkolwiek statut może przewidywać inny sposób podziału zysku.

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Prawo do udziału w zysku związane jest z prawem do dywidendy; uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). W spółkach, które nie mają statusu spółki publicznej, regułą jest, że dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Uchwałę o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje zwyczajne walne zgromadzenie, a wypłata odbywa się w dniu określonym uchwałą walnego zgromadzenia. Jeśli uchwała walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dzień ten wyznacza rada nadzorcza.

W spółkach publicznych dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie. Dzień dywidendy w spółce publicznej może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż 5 dni i nie później niż 3 miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy w spółce publicznej może być wyznaczony w okresie kolejnych 3 miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Podobnie jak w spółce z o.o. i prostej spółce akcyjnej, zarząd spółki akcyjnej może zostać upoważniony statutowo do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, o ile spółka dysponuje środkami pozwalającymi na taką wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej w roku bieżącym, jeśli jej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy (zatwierdzone zgodnie z prawem) wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłasza co najmniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia wypłat.

## 2.3. Sprawozdania finansowe spółek handlowych

### 2.3.1. Zagadnienia ogólne

Przygotowanie sprawozdania finansowego spółki kapitałowej jako czynność nierozdzielnie związana z prowadzeniem jej bieżącej działalności należy do zadań spoczywających na zarządzie (a w prostej spółce akcyjnej – na radzie

dyrektorów, jeśli nie powołano w niej zarządu). Natomiast zatwierdzenie sprawozdania finansowego należy do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników spółki z o.o. albo zgromadzenia akcjonariuszy.

Trzeba przy tym wskazać, że jeśli sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, rada nadzorcza spółki akcyjnej jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, które ma dotyczyć analizy tego sprawozdania. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków rady nadzorczej.

Analogiczne rozwiązanie dotyczy spółki z o.o. oraz **prostej spółki akcyjnej**, z tym że w odniesieniu do tej ostatniej obowiązek zawiadomienia kluczowego biegłego rewidenta obciąża także **radę dyrektorów** lub jej komitet.

Sprawozdanie finansowe zatwierdzone w trybie wymaganym ustawą podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców. Obowiązek ten spoczywa na zarządzie.

W przypadku spółek osobowych obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego obciąża wszystkich wspólników (spółka jawna), partnerów (spółka partnerska), komplementariuszy (spółka komandytowa) prowadzących sprawę spółki, chyba że:

- a) umowa spółki lub inne ustalenia wskazują konkretnego wspólnika, który pełni funkcję zarządzającą i prowadzi sprawę spółki;
- b) prowadzenie spraw spółki prowadzi zarząd, co dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej, gdzie odpowiedzialny jest zarząd komplementariusza.

### 2.3.2. Stosowanie ustawy o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 u.r. przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się między innymi do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji). Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

### 2.3.3. Kierownik jednostki a organy spółek handlowych w kontekście ich reprezentacji

Mimo że w przypadku Kodeksu spółek handlowych mamy w odniesieniu do spółek handlowych różne sposoby reprezentacji (o czym była mowa wyżej), to w świetle regulacji ustawy o rachunkowości kluczowe znaczenie należy przypisać pojęciu kierownika jednostki, które zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 6 u.r. Zgodnie z tym przepisem przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.

W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawę spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawę spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawę spółki.

Definicja ta ma kluczowe znaczenie, albowiem przepisy ustawy o rachunkowości w sposób szczególny – poza regulacjami Kodeksu spółek handlowych – normują kwestie odpowiedzialności kierownika jednostki, jak również zasady jego działania, co jest szczególnie istotne dla podpisywania sprawozdań finansowych (o czym poniżej w pkt 2.3.6).

#### 2.3.4. Odpowiedzialność kierownika jednostki jako odpowiedzialność członka zarządu lub innego organu zarządzającego spółki handlowej

Zgodnie z art. 4 ust. 5 u.r. kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi **odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości** określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Szczególny rodzaj **odpowiedzialności kierownika jednostki oraz organu nadzorującego dotyczy sporządzania sprawozdań jednostki**. W art. 4a ust. 1 u.r. stanowi się, że kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, sprawozdanie o podatku dochodowym oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju dotycząca grupy kapitałowej jednostki dominującej najwyższego szczebla z państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub dotycząca jednostki samodzielnej z państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – spełniały wymagania przewidziane w ustawie. Z kolei w art. 4a ust. 2 u.r. ustanawia się, odrębny od odpowiedzialności określonej w Kodeksie spółek handlowych, rodzaj odpowiedzialności odszkodowawczej kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej bądź innego organu nadzorującego. Wynika z niego, że odpowiadają oni solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie obowiązku wynikającego z art. 4a ust. 1 u.r.

#### 2.3.5. Szczegółowe obowiązki kierownika jednostki w ujęciu księgowym

W zakresie dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań, na kierownika jednostki nałożono liczne obowiązki szczegółowe. W związku z powołaną wyżej definicją kierownika jednostki zawartą w ustawie o rachunkowości, z perspektywy Kodeksu spółek handlowych ich wykonywanie będzie spoczywać na podmiotach uprawnionych do reprezentacji bądź nadzoru.

Na kierowniku jednostki spoczywa **szczególny obowiązek złożenia oświadczenia w przedmiocie kontynuacji działalności** na podstawie art. 5 ust. 2 u.r. Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmnieszonej



istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 1 rok od dnia bilansowego.

Do obowiązków kierownika **jednostki należy również ustalenie w formie pisemnej i aktualizowanie polityki rachunkowości** (art. 10 u.r.). Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

- 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
- 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
- 3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
  - a) zaktadowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej;
  - b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych;
  - c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;
- 4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Ponieważ co do zasady miejscem prowadzenia **ksiąg rachunkowych jest siedziba jednostki lub miejsce sprawowania zarządu**, to według art. 11a u.r. w przypadku gdy księgi są prowadzone poza tymi miejscami, kierownik jednostki jest obowiązany:

- 1) powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania;
- 2) zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru w siedzibie jednostki lub w miejscu sprawowania zarządu albo w innym miejscu za zgodą organu kontroli lub nadzoru.

Podkreślić w tym miejscu należy, że co do zasady kwestia prawnej podstawy i zakresu działania kierownika jednostki jest pochodną regulacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym reprezentacji oraz podejmowania uchwał. Z tych względów stosuje się zasady wynikające z Kodeksu spółek handlowych, które zostały opisane wyżej.

W przypadku **prowadzenia kont ksiąg pomocniczych** (art. 17 u.r.), kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, może podjąć decyzję o stosowaniu jednej z następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla tych grup składników:



- 1) ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych;
- 2) ewidencję ilościową obrotów i stanów, prowadzoną dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych;
- 3) ewidencję wartościową obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu;
- 4) odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.

Szczególne rola przypada kierownikowi jednostki również w zakresie dokonywania zapisów księgowych w razie uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych. Wówczas, zgodnie z art. 20 ust. 4 u.r., kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.

Ponieważ zapisy księgowe dokonywane są na podstawie dowodów księgowych, to w przypadku gdy jedną operację dokumentuje więcej niż jeden dowód lub więcej niż jeden egzemplarz dowodu, kierownik jednostki ustala sposób postępowania z każdym z nich i wskazuje, który dowód lub jego egzemplarz będzie podstawą do dokonania zapisu (art. 22 ust. 4 u.r.).

### **2.3.6. Sporządzanie i podpisywanie sprawozdań finansowych przez kierownika jednostki**

Zgodnie z art. 52 ust. 1 u.r. kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

W sposób odrębny od zasad reprezentacji określonych w Kodeksie spółek handlowych zostały uregulowane w ustawie o rachunkowości zasady podpisywania sprawozdań finansowych, co powoduje, że nie stosuje się do nich reguł wynikających z prawa handlowego. W świetle art. 52 u.r. sprawozdanie finansowe podpisują – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu w sposób, o którym mowa w ust. 2b. Odmowa podpisu sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego (ust. 2). Podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymagania przewidziane w ustawie (ust. 2a).

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może jednak podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń.

Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego (ust. 2b).

W treści odmowy podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, wskazuje się sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (ust. 2c).

Odmowę podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo sporządza się w postaci papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem (ust. 2c).

W przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy i jeżeli odmowa podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, zostały sporządzone w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, jedna z osób wchodzących w skład tego organu, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów (ust. 2e).

Przepisy art. 52 ust. 1–2e u.r. stosuje się odpowiednio również do:

- 1) sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień określony w art. 12 ust. 2 lub na inny dzień bilansowy;
- 2) sprawozdania z działalności jednostki określonego w art. 49, z tym że nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z art. 47 ust. 4 pkt 1, 4 oraz 5 u.r. rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:

- 1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji – w załączniku nr 1 do ustawy, w wariantach kalkulacyjnym albo porównawczym, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki;
- 2) dla jednostek mikro sporządzających uproszczony rachunek zysków i strat – w załączniku nr 4 do ustawy;
- 3) dla jednostek małych sporządzających uproszczony rachunek zysków i strat – w załączniku nr 5 do ustawy, w wariantach kalkulacyjnym albo porównawczym, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki.

Od wyboru kierownika jednostki zależy również to, czy rachunek przepływów pieniężnych zostanie sporządzony metodą bezpośrednią czy pośrednią (art. 48b ust. 1 u.r.).

W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi współnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, bezwzględny obowiązek kierownika jednostki jest sporządzenie, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdania z działalności jednostki (art. 49 ust. 1 u.r.). Szczegółowe elementy, które powinno zawierać sprawozdanie z działalności, normuje art. 49 ust. 2–9 oraz art. 49b u.r.

### 2.3.7. Obowiązek złożenia i ogłoszenia sprawozdania finansowego przez kierownika jednostki we właściwym rejestrze

Zgodnie z art. 69 ust. 1 u.r. kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym:

- 1) roczne sprawozdanie finansowe;
- 2) sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, jeżeli podlegało ono badaniu;
- 3) odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty;
- 4) sprawozdanie z działalności – w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1;
- 5) sprawozdanie z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku jednostek, o których mowa w art. 63r ust. 1

– w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Kwestie szczegółowe dotyczące zasad składania sprawozdań finansowych szczególnych grup podmiotów zostały unormowane w art. 69 ust. 2–8 u.r.

Kierownik jednostki, której sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, do której nie ma zastosowania art. 69 u.r. (obowiązek zgłoszenia do rejestru), jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty (art. 70 u.r.).

### 2.3.8. Pojęcie, rola i odpowiedzialność organu zatwierdzającego

Podobnie jak w przypadku kierownika jednostki, w ustawie o rachunkowości w sposób odrębny unormowano kwestię nadzoru, wprowadzając do porządku prawnego instytucję „organu zatwierdzającego”. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 u.r. rozumie się przez to organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki cywilnej, przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników. W odniesieniu do spółek kapitałowych organem zatwierdzającym będzie zatem zgromadzenie wspólników bądź walne zgromadzenie akcjonariuszy. Kolegialność organu zatwierdzającego skutkuje koniecznością podejmowania uchwał na zasadach wynikających z umowy, statutu lub obowiązującego prawa.

W przypadku sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, decyzję w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje organ zatwierdzający (art. 45 ust. 1c u.r.). Dotyczy to również skonsolidowanych sprawozdań finansowych (art. 55 ust. 8 i 9 u.r.).

Podobnie organ zatwierdzający podejmuje decyzje w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń (art. 49c ust. 1 i 2 u.r.).

Szczególna rola przypada organowi zatwierdzającemu w zakresie obowiązku zatwierdzenia sporządzonego sprawozdania finansowego. Do zatwierdzenia musi dojść w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 u.r.). Podobnie rzecz się przedstawia w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego (art. 63c ust. 4 u.r.). Dopiero zatwierdzenie pozwala na wypłatę dywidendy.

Według art. 53 ust. 3 u.r. podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1 u.r., do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonane bez spełnienia tego warunku, są nieważne z mocy prawa. Z kolei według art. 53 ust. 4 u.r. podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

Z punktu widzenia badania sprawozdań finansowych organowi zatwierdzającemu przypisano szczególną rolę w zakresie wyboru firmy audytorskiej (co dotyczy również atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju). Na podstawie art. 66 ust. 4 u.r. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

Wspólnicy lub udziałowcy jednostek dużych podlegających obowiązkowi sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, z wyjątkiem jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy posiadają co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% kapitału zakładowego lub co najmniej 5% kapitału akcyjnego w jednostce, mogą – działając pojedynczo albo grupowo – złożyć projekt uchwały albo postanowienia organu zatwierdzającego o sporządzeniu sprawozdania dotyczącego określonych elementów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej przez podmiot akredytowany inny niż firma audytorska przeprowadzająca badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 u.b.r. lub podmiot należący do jej sieci oraz o udostępnieniu takiego sprawozdania organowi zatwierdzającemu.

Organ zatwierdzający może być jednocześnie organem nadzoru bądź odpowiadać członkom rady nadzorczej w rozumieniu art. 4a ust. 1 u.r. Wówczas odpowiada on solidarnie z kierownikiem jednostki za to, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, sprawozdanie o podatku dochodowym oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju dotycząca grupy kapitałowej jednostki dominującej najwyższego szczebla z państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub dotycząca jednostki samodzielnej z państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – spełniały wymagania przewidziane w ustawie. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie powyższego obowiązku.

### 2.3.9. Kwestie szczegółowe związane z ujmowaniem kapitałów (funduszy) w spółkach handlowych na potrzeby sporządzania sprawozdania finansowego

#### 2.3.9.1. Zasady ogólne

Problematyka ujmowania w księgach rachunkowych kapitałów (funduszy) własnych została unormowana w art. 36 u.r. Generalną zasadą jest to, że kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki.

W bilansie na kapitał własny składają się:

- 1) kapitał (fundusz) podstawowy,
- 2) kapitał (fundusz) zapasowy,
- 3) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
- 4) pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,
- 5) zysk (strata) z lat ubiegłych,
- 6) zysk (strata) netto,
- 7) odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).

Kapitał zakładowy spółek, zdefiniowany w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2aa u.r., towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, funduszu udziałowego spółdzielni wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione, wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

#### 2.3.9.2. Osobowe spółki handlowe

##### 2.3.9.2.1. Kapitał podstawowy

W odniesieniu do osobowych spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna) za kapitał podstawowy należy uznać wniesione wkłady, a dokładniej – ich wartość. Wkłady mogą przybrać postać pieniężną bądź niepieniężną (o wkładach niepieniężnych por. pkt 2.1.3.), o czym decyduje umowa spółki. Kodeks spółek handlowych nie normuje minimalnej wysokości kapitału podstawowego, za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, w przypadku której kapitał zakładowy spółki – zgodnie z art. 126 § 2 k.s.h. – wynosi 50 000 zł.

Oznacza to, że zasady określenia wysokości kapitału podstawowego, jego podwyższania, zostawiania w spółce czy obniżania (np. w celu pokrycia straty) reguluje wyłącznie umowa spółki.

W praktyce w ciągu roku obrotowego wspólnicy mogą pobrać ze spółki kwoty przewyższające zysk albo pogłębiające stratę, co powoduje powstanie różnicy pomiędzy umowną a realną wartością kapitału podstawowego. W takim przypadku powstaje niedobór, który należy ująć w poz. C aktywów bilansu „Należne wpłaty na kapitał podstawowy”.

#### 2.3.9.2.2. Kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest obligatoryjnie w przypadku wszystkich spółek handlowych prowadzących księgi rachunkowe, jeśli zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 31 ust. 3 i 4, art. 35 ust. 4 oraz art. 35a ust. 2 u.r. Przepisy te normują kwestie aktualizacji wyceny kapitałów, jeśli mają one postać niepieniężną, w szczególności gdy stanowią one środek trwały, aktywa finansowe lub instrument finansowy.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 i 4 u.r. wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków trwałych, o której mowa w ust. 3, odnosi się do kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i nie może ona być przeznaczona do podziału. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny podlega, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 5 u.r., zmniejszeniu o różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych. Różnica ta wpływa na kapitał (fundusz) zapasowy lub inny o podobnym charakterze, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Jeśli chodzi o aktywa finansowe, to zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 u.r. skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych innych niż inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają również kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny). Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał (fundusz). W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujemnie się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Jeżeli wartość zbytej inwestycji zaliczonej do aktywów trwałych była uprzednio przeszacowana albo wyceniana w cenie (wartości) rynkowej lub w cenie nabycia, w zależności od tego, która z nich była niższa, a skutki takiej wyceny ujęto w sposób określony w ust. 4, to nadwyżkę z tytułu przeszacowania ustala się i rozlicza z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny.

Podobnie należy postąpić w przypadku różnic z przeszacowania wartości instrumentu finansowego, o ile nie wpływają one bezpośrednio na wynik finansowy, co wynika z art. 35a ust. 2 u.r.

#### 2.3.9.2.3. Kapitały zapasowe oraz pozostałe kapitały rezerwowe

W przypadku osobowych spółek handlowych obowiązujące unormowania nie ustanawiają obowiązku tworzenia kapitału zapasowego ani innych – poza kapitałem z aktualizacji wyceny (o czym była mowa wyżej) – kapitałów rezerwowych. Oznacza to, że kwestie ich utworzenia pozostawiono wspólnikom w zawieranej umowie spółki.

## 2.3.9.2.4. Zysk oraz odpisy

Do kapitałów (funduszy własnych) zaliczyć również trzeba pozycje bilansowe związane z zyskiem (stratą) z lat ubiegłych, zyskiem (stratą) netto, odpisami z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). Do pozycji zysku (straty) z lat ubiegłych zastosowanie znajduje art. 54 ust. 3 u.r. Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 u.r., to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się do kapitału (funduszu) własnego i wykazuje jako „zysk (strata) z lat ubiegłych”. W pozycji zysk (strata) netto ujmuje się natomiast wynik finansowy netto roku obrotowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Z kolei w pozycji odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego wykazuje się wszystkie pozycje, które pokrywane są z zysku spółki i rozliczane z dochodem wspólnika. Chodzi zwłaszcza o zaliczki pobrane na poczet zysku.

## 2.3.9.3. Kapitałowe spółki handlowe

### 2.3.9.3.1. Spółka akcyjna

Jeśli chodzi o spółkę akcyjną, to kwestie dotyczące kapitału podstawowego zostały unormowane w Kodeksie spółek handlowych, co zostało szczegółowo przedstawione we wcześniejszej części skryptu. Warto jednak podkreślić, że w art. 28 ust. 1 pkt 10 u.r. kapitał zakładowy spółki akcyjnej wycenia się w wartości nominalnej. W przypadku nabycia akcji własnych przez samą spółkę, akcje własne nabyte przez spółkę wycenia się – na mocy art. 28 ust. 1 pkt 9a u.r. – według cen nabycia i prezentuje w aktywach bilansu jako „Udziały (akcje) własne”.

Bezpośrednio z przepisów prawa handlowego wynika natomiast obowiązek tworzenia kapitału zapasowego. Zgodnie z art. 396 k.s.h. na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte do wyrównania nadzwyczajnych odpisów lub strat.

W odniesieniu do kapitału z aktualizacji wyceny zastosowanie znajdują te same zasady, co opisane wyżej odnośnie do osobowych spółek handlowych (pkt 2.3.9.2.2.).

Poza możliwością unormowania w umowie spółki utworzenia kapitałów rezerwowych Kodeks spółek handlowych w określonych sytuacjach przewiduje obowiązek utworzenia takich kapitałów. Według art. 457 § 2 k.s.h. w przypadku obniżenia kapitału zakładowego zgodnie z art. 457 § 1 pkt 2 (obniżenie w celu wyrównania strat lub przeniesienia kwot do kapitału rezerwowego) i pkt 3 k.s.h. (obniżenie w sytuacji wskazanej w art. 363 § 5) oraz w przypadku określonym w art. 360 § 2 k.s.h. (umorzenie akcji), kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego przelewa się na osobny kapitał rezerwowy; kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. W przypadku, o którym mowa w art. 457 § 1 pkt 1 k.s.h. (pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje, ani też nie zostają oni zwolnieni od wniesienia wkładów



na kapitał zakładowy, a równocześnie z jego obniżeniem następuje podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostaną w całości opłacone), jeżeli o przeznaczeniu kwot uzyskanych z obniżenia kapitału zakładowego nie postanowiono w uchwale o obniżeniu kapitału, zwiększając one kapitał zapasowy. W przypadkach obniżenia kapitału zakładowego, określonych w art. 457 § 1 pkt 2 i 3 k.s.h., wyłączenie art. 456 jest skuteczne tylko wówczas, gdy po obniżeniu kapitału zakładowego wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze, nie przekroczy 10% obniżonego kapitału zakładowego. Przy obliczaniu wysokości kapitału rezerwowego nie uwzględnia się tej jego części, w której został on utworzony lub zwiększony w przypadkach określonych w art. 360 § 2 k.s.h.

Ujmowanie zysku jako pozycji kapitału (funduszu) kieruje się tymi samymi zasadami, co w przypadku osobowych spółek handlowych (por. pkt 2.3.9.2.). W przypadku odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) wykazuje się w nich zaliczki wypłacone akcjonariuszom na poczet przewidywanej dywidendy. Zgodnie z art. 349 § 1 k.s.h. statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosuje się odpowiednio przepisy art. 347 k.s.h. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie 7 dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

Zgodnie natomiast z art. 36 ust. 2b u.r. koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

#### 2.3.9.3.2. Prosta spółka akcyjna

Zgodnie z art. 36 ust. 2aa u.r. kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej wykazuje się w wysokości wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione, wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. W przypadku prostej spółki akcyjnej brak kapitału (funduszu) zapasowego, pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych, odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny tworzy się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Do pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych zastosowanie znajduje art. 54 ust. 3 u.r. W pozycji zysk (strata) netto wykazuje się wynik roku obrotowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

#### 2.3.9.3.3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Generalną zasadą jest to, że w przypadku kapitału podstawowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie

# Przez wiedzę do sukcesu

wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę ujmuje się na kapitale zapasowym. W świetle art. 36 ust. 1 u.r. kapitały (fundusze) własne powstałe z zamiany dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek na udziały wykazuje się w wartości nominalnej tych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek, po uwzględnieniu niezamortyzowanego dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i niezapłaconych do dnia zamiany, które nie będą wypłacone, niezrealizowanych różnic kursowych oraz skapitalizowanych kosztów emisji.

Udział może mieć postać pieniężną albo niepieniężną (aport). W przypadku aportu szczegóły jego wniesienia powinna określać umowa spółki. Dotyczy to zwłaszcza konieczności określenia przedmiotu wkładu, osoby wnoszącej, liczby i wartości nominalnej objętych w zamian udziałów. Zadeklarowane, lecz niewniesione, wkłady kapitałowe ujmuje się w aktywach bilansu i prezentuje jako „Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy”. Udziały własne spółka z o.o. zobowiązana jest prezentować w aktywach bilansu w pozycji „Udziały (akcje) własne”. Wycenia się je według cen nabycia, o czym stanowi art. 28 ust. 1 pkt 9a u.r.

Kapitał zakładowy (podstawowy) może ulec podwyższeniu zarówno ze środków wspólników, jak i ze środków spółki ujętych na kapitale zapasowym lub kapitałach rezerwowych utworzonych z zysku. Może również dojść do obniżenia kapitału zakładowego przez umorzenie udziału (zgodnie z art 199 § 6 k.s.h. umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kapitał zapasowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać utworzony na podstawie:

- 1) art. 154 § 3 k.s.h. – gdy udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej;
- 2) art. 192 k.s.h. – w przypadku gdy przeznacza się zyski netto;
- 3) art. 31 ust. 4 u.r. – w przypadku różnic z aktualizacji wyceny.

W wyniku umorzenia udziałów, zwiększenia kapitału zakładowego oraz pokrycia straty bilansowej może natomiast dojść do zmniejszania kapitału zapasowego.

Jeśli chodzi o kapitał z aktualizacji wyceny, to mają do niego zastosowanie takie same zasady jak w odniesieniu do spółki akcyjnej, co zostało opisane wyżej (por. pkt 2.3.9.3.1.).

Zgodnie z umową spółki możliwe jest również utworzenie kapitałów rezerwowych. Szczególną regulację w tym zakresie zawiera jednak art. 36 ust. 2e u.r., który stanowi, że w razie powzięcia uchwały wspólników spółki z o.o. określającej termin i wysokość dopłat, równowartość dopłat ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu (kapitał rezerwowy z dopłat wspólników) i wykazuje jako składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty w sposób uzasadniający jego odpisanie; uchwalone, lecz niewniesione, dopłaty wykazuje się w dodatkowej pozycji kapitałów własnych „Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)”.

W pozostałych pozycjach kapitałów własnych, to jest:

- 1) zysk (strata) z lat ubiegłych,
  - 2) zysk (strata) netto oraz
  - 3) odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
- ujmuje się wartości analogicznie do tych w spółce akcyjnej (por. wyżej).

## 2.4. Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych wymagającymi reakcji biegłego rewidenta

### 2.4.1. Przekształcenie spółki handlowej

#### 2.4.1.1. Pojęcie

**Przekształcenie spółki** polega na zmianie formy prawnej spółki z jednoczesnym zachowaniem jej podmiotowości. W wyniku przekształcenia uczestnikiem obrotu prawnego będzie zatem „ta sama”, ale nie „taka sama”, spółka. Jako że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, można w uogólnieniu powiedzieć, że spółka przekształcona staje się następcą prawnym spółki przekształcanej.

#### 2.4.1.2. Procedura

Procedura przekształcenia spółek została szczegółowo uregulowana w art. 551–584<sup>13</sup> k.s.h.

**Spółkami przekształcanymi** w inną spółkę handlową (**spółkę przekształconą**) mogą być spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna.

Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą być przekształcone w spółkę zagraniczną mającą siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z jednoczesnym przeniesieniem co najmniej siedziby statutowej do tego państwa (tzw. przekształcenie transgraniczne).

Procedurą przekształceniową nie może być objęta:

- 1) spółka w likwidacji;
- 2) spółka, która rozpoczęła podział majątku;
- 3) spółka w upadłości.

Przekształceniu w każdy rodzaj spółki handlowej może być również poddana **spółka cywilna**, mimo że z formalnego punktu widzenia jest ona pozbawiona podmiotowości prawnej.

Ponadto osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.), a więc legitymująca się statusem przedsiębiorcy jednoosobowego (**przedsiębiorca przekształcany**) może przekształcić formę prowadzonej przez siebie dotychczasowej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (**spółkę przekształconą**). W tym wypadku chodzi o tryb przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Procedura przekształceniowa może zatem obejmować:

- 1) przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową;
- 2) przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową;
- 3) przekształcenie spółki kapitałowej w inny rodzaj spółki kapitałowej;
- 4) przekształcenie spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej w spółkę zagraniczną;

- 5) przekształcenie spółki osobowej w inny rodzaj spółki osobowej;
- 6) przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową;
- 7) przekształcenie statusu przedsiębiorcy jednoosobowego będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.

Spółka przekształcana (podmiot przekształcany) staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia) z jednoczesnym wykreśleniem przez sąd rejestrowy z urzędu spółki przekształcanej.

Proces przekształcenia obejmuje następujące etapy:

- 1) przygotowanie planu przekształcenia wraz z załącznikami;
- 2) zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia i umożliwienie im zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przekształcenia;
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia, podpisanie umowy spółki przekształconej, wybór organów (wspólników) uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki przekształconej;
- 4) rejestracja przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców, wykreślenie spółki przekształcanej i ogłoszenie o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### 2.4.1.3. Plan przekształcenia i jego badanie

**Plan przekształcenia** sporządzają – w zależności od rodzaju podmiotu przekształcanego – zarząd spółki przekształcanej, ogół wspólników prowadzących sprawy spółki przekształcanej albo przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Plan przekształcenia sporządza się zasadniczo w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem planu przekształcenia jednoosobowej spółki oraz przedsiębiorcy (w takich wypadkach plan przekształcenia sporządza się w formie aktu notarialnego).

Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:

- 1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na dzień określony w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;
- 2) w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową – określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.

**Załącznikami do planu przekształcenia** są:

- 1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
- 2) projekt umowy (statutu) spółki przekształconej;
- 3) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej – w przypadku, gdy spółką przekształconą ma być spółka akcyjna;
- 4) sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia, sporządzone według stanu na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia – przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Plan przekształcenia w spółkę akcyjną należy poddać **obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta** w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna. Badaniu podlega również wycena aktywów i pasywów spółki osobowej przekształcanej w spółkę kapitałową oraz plan przekształcenia osoby fizycznej w spółkę kapitałową.

Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przekształcanej, działając na wniosek tej spółki. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo nawet większą liczbę biegłych rewidentów. Na pisemne żądanie biegłego rewidenta ustanowionego w celu przeprowadzenia ww. badania zarząd (wspólnicy prowadzący sprawy spółki) spółki przekształcanej jest zobligowany przedłożyć mu dodatkowe dokumenty bądź też złożyć odpowiednie wyjaśnienia.

Obowiązkiem biegłego rewidenta jest sporządzenie na piśmie szczegółowej opinii, w terminie określonym przez sąd (nieprzekraczającym 2 miesięcy od daty wyznaczenia biegłego), a następnie jej złożenie sądowi rejestrowemu oraz spółce przekształcanej wraz z planem przekształcenia. W przypadku wskazania przez spółkę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych prawnie chronionych informacji zawartych w opinii biegły rewident składa do sądu rejestrowego dodatkowo odpis opinii z pominięciem tych informacji.

Wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta określa sąd rejestrowy, zatwierdzając również rachunki poniesione przez biegłego rewidenta tytułem wydatków. Jeżeli spółka przekształcana, zobowiązana do wypłaty biegłemu rewidentowi ww. należności, nie uiści ich dobrowolnie w terminie 2 tygodni, sąd rejestrowy dokona ich egzekucji w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Biegły rewident odpowiada wobec spółki i wspólników spółki przekształcanej za szkody wyrządzone z jego winy. Jeśli wyznaczono kilku biegłych, ich odpowiedzialność jest solidarna. Roszczenia odszkodowawcze przysługujące spółce i wspólnikom spółki przekształcanej względem biegłego rewidenta ulegają przedawnieniu w okresie 3 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Kwestie szczegółowe dotyczące badania planu przekształcenia zostaną przedstawione w podrozdziałach 3.3 oraz 3.4.

#### 2.4.1.4. Zawiadomienie wspólników

W procesie przekształcenia wspólnicy są dwukrotnie zawiadamiani o zamiarze przekształcenia oraz mają prawo do zapoznania się z dokumentami związanymi z przekształceniem.

Spółka przekształcana zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie – w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

W zawiadomieniu należy podać istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia, jeżeli została ona sporządzona, a także określić miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, jak również opinią biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia, o ile została ona sporządzona, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 2 tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Do zawiadomienia dołącza się obowiązkowo projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy albo statutu spółki przekształcanej. Wymaganie to nie dotyczy przypadków, w których zawiadomienie jest ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wspólnicy mają prawo przeglądać w lokalu spółki przekształcanej dokumenty przygotowane uprzednio w celu przeprowadzenia procesu przekształceniowego oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów.

Wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez spółkę środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przestać odpisy tych dokumentów w postaci elektronicznej. Spółka może zwolnić się z tego obowiązku, gdy nie później niż na 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o przekształceniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o przekształceniu, bezpłatnie udostępni do wiadomości publicznej ww. dokumenty, zamieszczając je na swojej stronie internetowej bądź umożliwi wspólnikom w tym terminie elektroniczny dostęp do tych dokumentów na swojej stronie internetowej, umożliwiając ich samodzielny wydruk. Bezpośrednio przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia, jeśli została sporządzona.

#### 2.4.1.5. Uchwała w przedmiocie przekształcenia spółki

Skuteczność procesu przekształceniowego zależy od podjęcia stosownej uchwały przez wspólników (w spółce osobowej) albo przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie (w spółce kapitałowej). Uchwała podejmowana w tym względzie musi być zaprotokołowana notarialnie.

Uchwała o przekształceniu powinna zawierać następujące elementy składowe:

- 1) formę prawną spółki przekształcanej;
- 2) wysokość kapitału zakładowego (w razie przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną), kapitału akcyjnego (w przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną) albo sumy komandytowej (w razie przekształcenia w spółkę komandytową);
- 3) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształcanej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
- 4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształcanej (w razie przekształcenia w spółkę kapitałową) albo wspólników prowadzących sprawę spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą (w przypadku przekształcenia w spółkę osobową);
- 5) zgodę wspólników na plan przekształcenia, a także na proponowane brzmienie umowy albo statutu spółki przekształcanej.

Podjęcie uchwały o przekształceniu jest czynnością równoznaczną w skutkach prawnych z zawarciem umowy spółki przekształcanej (zawianiem przekształcanej spółki akcyjnej) i powołaniem organów spółki przekształcanej.

#### 2.4.1.6. Obowiązek zgłoszeniowy

Przekształcenie spółki wymaga zgłoszenia sądowi rejestrowemu. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców składają wszyscy członkowie zarządu (w spółce osobowej – wszyscy wspólnicy mający prawo reprezentacji) spółki przekształcanej. W przypadku przedsiębiorcy – osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wnioskodawcą jest ten przedsiębiorca. Do wniosku o wpis przekształcenia dołącza się oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wszystkie udziały albo akcje wspólników, którzy żądali odkupu, zostały odkupione.

Ogłoszenie o przekształceniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (ewentualnie także w innym piśmie przeznaczonym do ogłoszeń) jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształcanej albo wszystkich wspólników prowadzących sprawę spółki przekształcanej.

## 2.4.2. Podział spółki

### 2.4.2.1. Pojęcie

Istota podziału spółki polega zasadniczo na tym, że spółka objęta tą procedurą (**spółka dzielona**) zostaje rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru (**dzień podziału**), a w miejsce spółki dzielonej w obrocie prawnym pojawiają się nowe podmioty. Uwaga ta nie dotyczy jednak tzw. podziału przez wydzielenie oraz podziału przez wyodrębnienie, jakkolwiek wydzielenie albo wyodrębnienie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na spółkę istniejącą wydzielenie albo wyodrębnienie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej lub emisji przez spółkę przejmującą nowych akcji bez wartości nominalnej (dzień wydzielenia albo dzień wyodrębnienia).

### 2.4.2.2. Procedura podziału spółek

Procedura podziału spółek została unormowana w art. 528–550<sup>28</sup> k.s.h.

Procedurze podziału mogą być poddane wyłącznie spółki kapitałowe i spółki komandytowo-akcyjne, z wyłączeniem spółek w likwidacji, spółek, które rozpoczęły podział majątku, i spółek w upadłości.

Spółka osobowa niebędąca spółką komandytowo-akcyjną nie podlega w ogóle podziałowi.

Spółkę kapitałową i spółkę komandytowo-akcyjną można podzielić na dwie spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne albo większą liczbę takich spółek, przy czym nie jest prawnie dopuszczalny podział spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, jeśli ich kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

Spółkę kapitałową i spółkę komandytowo-akcyjną można podzielić na dwie spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne albo więcej spółek mających formę wymienioną w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169, s. 46 ze zm.), utworzonych zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i mających siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem że co najmniej dwie ze spółek uczestniczących w podziale podlegają prawu różnych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (podział transgraniczny).

### 2.4.2.3. Rodzaje podziałów

Podział spółki może być dokonany w następujących konfiguracjach:

- 1) podział przez przejęcie – podział dokonywany jest na skutek przeniesienia całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały albo akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
- 2) podział przez zawiązanie nowych spółek – na nowe spółki przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
- 3) podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki – przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę (albo spółki) za udziały lub akcje spółki (spółek) przejmujących i nowo zawiązaną, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;



- 4) podział przez wydzielenie – przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących, nowo zawiązanych lub spółki dzielonej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
- 5) podział przez wyodrębnienie – przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona.

#### 2.4.2.4. Skutki podziału

Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane utworzone w następstwie podziału dotychczasowej spółki (spółki dzielonej) wstępują z dniem podziału (dniem wydzielenia albo dniem wyodrębnienia) w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Stają się zatem uniwersalnymi sukcesorami praw i obowiązków spółki dzielonej.

Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną przechodzą, z dniem podziału/wydzielenia/wyodrębnienia, m.in. zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że przepisy szczególne lub decyzja administracyjna stanowią inaczej.

Z dniem podziału (dniem wydzielenia) wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Etapami procesu podziału spółki są:

- 1) przygotowanie planu podziału wraz z załącznikami oraz sprawozdania zarządu zawierającego uzasadnienie podziału spółki;
- 2) badanie planu podziału;
- 3) zawiadomienie wspólników o zamiarze podziału i umożliwienie im zapoznania się z dokumentacją dotyczącą podziału;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie podziału, podpisanie umowy spółki, wybór organów/wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki powstałej w wyniku podziału;
- 5) zgłoszenie podziału w rejestrze przedsiębiorców i ogłoszenie o podziale w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

#### 2.4.2.5. Plan podziału

Plan podziału spółki musi zostać pisemnie uzgodniony między spółką dzieloną a spółką przejmującą, zaś w przypadku podziału przez zawiązanie nowej spółki – pisemny plan podziału sporządza spółka dzielona. Spółkami uczestniczącymi w podziale (uczestnikami podziału) są spółki: dzielona, przejmująca oraz nowo zawiązana.

Obowiązkowymi elementami planu podziału są informacje na temat:

- 1) formy prawnej, firmy i siedziby każdej ze spółek uczestniczących w podziale;
- 2) stosunku wymiany udziałów albo akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych i wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych, chyba że nie dochodzi do takiej wymiany;

- 3) liczby i wartości udziałów lub akcji w spółce albo spółkach przejmujących lub nowo zawiązyanych obejmowanych przez spółkę dzieloną – w przypadku podziału przez wyodrębnienie;
- 4) zasad dotyczących przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązyanych;
- 5) dnia, od którego udziały lub akcje przejmujących lub nowo zawiązyanych uprawniają do uczestnictwa w zysku poszczególnych spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązyanych;
- 6) uprawnień przyznanych przez spółki przejmujące lub nowo zawiązane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej;
- 7) szczególnych korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane;
- 8) dokładnego opisu i podziału składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym;
- 9) podziału między wspólników spółki dzielonej udziałów lub akcji spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązyanych lub w przypadku podziału przez wydzielenie – spółki dzielonej oraz zasady tego podziału.

Do planu podziału należy dołączyć:

- 1) projekt uchwały o podziale;
- 2) projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej;
- 3) ustalenie wartości majątku spółki dzielonej według stanu na skonkretyzowany dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na ww. dzień, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; w informacji tej nie jest konieczne przedstawienie nowej inwentaryzacji, a wartości wykazane w ostatnim bilansie powinny być zmienione tylko w przypadku, gdy jest to konieczne do odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych; należy wówczas uwzględnić tymczasowe odpisy amortyzacyjne i zapasy oraz istotne zmiany w aktualnej wartości niewykazane w księgach.

Powyższej informacji nie sporządza spółka publiczna, jeżeli zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Plan podziału podlega obowiązkowemu zgłoszeniu sądowi rejestrowemu właściwemu dla spółki dzielonej lub spółki przejmującej.

Niezależnie od tego obowiązku, plan podziału musi być ogłoszony najpóźniej na 6 tygodni poprzedzających dzień podjęcia pierwszej uchwały w sprawie podziału. Spółka dzielona albo spółka przejmująca jest zwolniona z tej powinności, gdy w okresie przypadającym nie później niż na 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, do dnia zakończenia obrad zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału zapewni zainteresowanym nieprzerwany dostęp do treści planu podziału, umieszczając odpowiednie informacje na swojej stronie internetowej.

## 2.4.2.6. Pisemne sprawozdanie zarządu

Zarządy spółki dzielonej i każdej ze spółek przejmujących mają obowiązek sporządzenia pisemnych sprawozdań, w których zostaną podane motywy uzasadniające dokonanie podziału spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, stosunek wymiany udziałów lub akcji oraz kryteria ich podziału. W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów albo akcji spółki dzielonej sprawozdanie powinno wskazywać na te trudności. Zarząd spółki dzielonej zawiadamia zarządy każdej spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej w organizacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale.

## 2.4.2.7. Badanie planu podziału

Plan podziału musi zostać poddany badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności. Powołanym biegłym może być osoba posiadająca uprawnienia albo nieposiadająca uprawnień biegłego rewidenta. Biegłego wyznacza sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki dzielonej, przy czym czynność tę realizuje na wspólny wniosek spółek uczestniczących w podziale. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego i zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli spółki uczestniczące w podziale nie uiszczą tych należności w terminie 2 tygodni dobrowolnie, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Biegły, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty jego wyznaczenia, sporządza na piśmie szczegółową opinię co do planu podziału. Opinię tę przedkłada sądowi rejestrowemu oraz zarządom spółek uczestniczących w podziale wraz z planem podziału. Opinia zawiera co najmniej:

- 1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji jest ustalony należycie;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
- 3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji dzielonej spółki.

W razie podania przez spółkę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych prawnie chronionych informacji, które zawarto w opinii, biegły przedkłada sądowi rejestrowemu dodatkowy odpis opinii z pominięciem informacji objętych tajemnicą. Na pisemne żądanie biegłego zarządy spółek uczestniczących w podziale przedłożą mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.

Badanie planu podziału przez biegłego i sporządzenie jego opinii nie są wymagane, gdy wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w podziale wyrazili co do tego zgodę. Udział biegłego rewidenta nie jest również wymagany w przypadku podziału przez zawiązanie nowych spółek, jeżeli plan podziału przewiduje, że wspólnicy spółki dzielonej zachowają udział aktualnie posiadany w kapitale zakładowym spółki dzielonej w kapitałach zakładowych wszystkich spółek nowo zawiązanych.

Biegły odpowiada wobec wspólników spółek uczestniczących w podziale za ewentualne szkody wyrządzone z jego winy. W razie wyznaczenia większej liczby biegłych – ich odpowiedzialność jest solidarna. Roszczenia wspólników z tytułu naprawienia szkody przez biegłego rewidenta przedawniają się z upływem 3 lat od dnia ogłoszenia o podziale.

Kwestie szczegółowe dotyczące badania planu podziału zostaną przedstawione w podrozdziale 4.6.

#### 2.4.2.8. Zawiadomienie wspólników

Zarządy spółek uczestniczących w podziale zawiadamiają wspólników o zamiarze podziału spółki dzielonej i przeniesienia jej majątku na spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników albo walnych zgromadzeń. Pierwszego zawiadomienia dokonuje się nie później niż na 6 tygodni przed datą zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o podziale, a drugiego – w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienie to powinno zawierać co najmniej wskazanie numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym dokonano ogłoszenia planu podziału, oraz terminu i miejsca, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentami stanowiącymi podstawę podziału. Termin ten nie może być krótszy niż 1 miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o podziale.

W odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej omawiane zawiadomienie adresowane jest do wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki, przy czym plan jej podziału zawiera liczbę i wartość udziałów albo akcji spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej – przyznanych wspólnikom spółki dzielonej oraz wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych.

#### 2.4.2.9. Uchwała w sprawie podziału

Podział spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dzielonej oraz każdej spółki przejmującej, powziętej większością 3/4 głosów, przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa albo statut spółki przewidują surowsze warunki. Gdy podział ma dotyczyć spółki komandytowo-akcyjnej, do podjęcia uchwały o jej podziale wymagana jest zgoda wszystkich komplementariuszy oraz uchwała akcjonariuszy, za którą wypowiedzą się osoby reprezentujące co najmniej 3/4 kapitału zakładowego, chyba że statut przewiduje surowsze warunki dla wymaganej większości.

Podział spółki przez zawiązanie nowej spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dzielonej oraz uchwały wspólników każdej spółki nowo zawiązanej w organizacji, powziętej w opisanym wyżej trybie. Podział spółki publicznej wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów, chyba że statut spółki przewiduje surowsze warunki. Jeśli w spółce uczestniczącej w podziale występują akcje różnego rodzaju, uchwałę podejmuje się w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Gdy plan podziału przewiduje objęcie przez wspólników spółki dzielonej udziałów lub akcji w spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej na warunkach mniej korzystnych niż w spółce dzielonej, wspólnicy ci mogą wnieść zastrzeżenia do planu podziału w terminie 2 tygodni od dnia jego ogłoszenia i żądać od spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej wykupienia ich udziałów lub akcji w terminie do 3 miesięcy od dnia podziału. W tym przypadku spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana może nabyć, po dokonaniu podziału, własne udziały lub akcje o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego.

Uchwała o podziale musi być zaprotokołowana notarialnie oraz powinna zawierać zgodę spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej na plan podziału, a także na proponowane zmiany umowy lub statutu spółki przejmującej.

Uchwała w sprawie podziału, która została podjęta zgodnie z wymaganiami ustawowymi, podlega obowiązkowemu zgłoszeniu rejestracyjnemu. W tym celu zarząd każdej ze spółek uczestniczących w podziale powinien zgłosić do sądu

rejestrowego uchwałę o podziale spółki w celu wpisania do rejestru przedsiębiorców wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem, czy spółka uczestnicząca w podziale jest spółką dzieloną, przejmującą, czy nowo zawiązaną. Wykreślenie spółki dzielonej z rejestru następuje z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółek przejmujących lub po wpisaniu do rejestru emisji nowych akcji bez wartości nominalnej przez spółki przejmujące albo po wpisaniu do rejestru nowych spółek uczestniczących w podziale. Wpisu nowej spółki do rejestru dokonuje się na podstawie aktów organizacyjnych i uchwały wspólników tej spółki oraz uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dzielonej. Wpisu do rejestru podziału spółki przez wydzielenie albo podziału spółki przez wyodrębnienie dokonuje się niezwłocznie po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej, chyba że wydzielenie albo wyodrębnienie następuje z kapitałów własnych spółki innych niż kapitał zakładowy. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o podziale spółki jest dokonywane na wniosek spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej.

## 2.4.3. Łączenie się spółek

### 2.4.3.1. Pojęcie

Przepisy kodeksowe umożliwiają przeprowadzenie procedur organizacyjnych, których skutkiem jest utworzenie nowych spółek w miejsce dotychczasowych spółek objętych procesem połączeniowym. Problematyka łączenia się spółek została uregulowana w art. 491–527 k.s.h.

Procesem łączenia spółek mogą zostać objęte spółki kapitałowe, jak również spółki kapitałowe wraz ze spółkami osobowymi, przy czym spółka osobowa, z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej, nie może być spółką przejmującą albo nowo zawiązaną.

Spółki osobowe mogą się łączyć ze sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej lub spółki komandytowo-akcyjnej; mogą one również zostać przejęte przez spółkę komandytowo-akcyjną.

Nie mogą być poddane procesowi połączenia spółki w likwidacji, spółki które rozpoczęły podział majątku ani spółki w upadłości.

### 2.4.3.2. Rodzaje połączeń

Połączenie spółek może być dokonane:

- 1) w wyniku przeniesienia całego majątku spółki (spółki przejmowanej) na inną spółkę (spółkę przejmującą) w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej – łączenie się przez przejęcie;
- 2) na skutek zawiązania (nowej) spółki kapitałowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały albo akcje nowej spółki – łączenie się przez zawiązanie nowej spółki.

### 2.4.3.3. Skutki połączenia

Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane bez uprzedniego postępowania likwidacyjnego, a skutek ten następuje z dniem ich wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Połączenie spółek staje się skuteczne z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej.

Wykreślenie z rejestru spółki przejmowanej nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, jeżeli takie podwyższenie ma nastąpić, i przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmowanej. Z kolei wykreślenie spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki nie może nastąpić przed dniem wpisania do rejestru nowej spółki.

Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje – z dniem połączenia – we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. W szczególności na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą, z dniem połączenia, zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

Majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej z nich służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek. Wierzyciele łączącej się spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby spółki przejmującej albo nowo zawiązanej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną.

Poszczególnymi etapami procedury połączeniowej są:

- 1) przygotowanie planu połączenia wraz z załącznikami oraz sprawozdania zarządu uzasadniającego potrzebę dokonania połączenia;
- 2) badanie planu połączenia;
- 3) zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia i umożliwienie im zapoznania się z dokumentacją dotyczącą połączenia;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie połączenia;
- 5) rejestracja połączenia w rejestrze przedsiębiorców i ogłoszenie o podziale w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

#### 2.4.3.4. Plan połączenia i sprawozdanie uzasadniające połączenie

Kluczowym dokumentem w procesie połączenia jest plan połączenia, który wymaga pisemnego uzgodnienia między wszystkimi łączącymi się spółkami.

W planie połączenia należy wskazać co najmniej:

- 1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki – również typ, firmę i siedzibę tej spółki;
- 2) stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat;

- 3) zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej;
- 4) dzień, od którego udziały albo akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej;
- 5) prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki;
- 6) szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Załącznikami do planu połączenia są:

- 1) projekty uchwał o połączeniu spółek;
- 2) projekt zmiany umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej;
- 3) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Zarząd każdej z łączących się spółek sporządza pisemne sprawozdanie, w którym przedstawia motywy uzasadniające:

- 1) podstawy prawne połączenia;
- 2) ekonomiczne uzasadnienie połączenia;
- 3) stosunek wymiany udziałów lub akcji przyjęty dla celów połączenia.

W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek, sprawozdanie powinno wskazywać na te mankamenty.

Jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę, sporządzenie takiego sprawozdania nie jest wymagane.

Plan połączenia należy zgłosić do sądu rejestrowego właściwego dla poszczególnych łączących się spółek.

## 2.4.3.5. Badanie planu połączenia

Plan połączenia należy poddać badaniu przez biegłego, którym może być osoba posiadająca uprawnienia albo nieposiadająca uprawnień biegłego rewidenta. Plan połączenia podlega ocenie w zakresie jego poprawności i rzetelności. Dotyczy to również przypadków łączenia się spółek osobowych, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna albo spółka komandytowo-akcyjna. W pozostałych przypadkach łączenia się spółek osobowych plan połączenia należy poddać badaniu biegłego, gdy zażąda tego co najmniej jeden ze wspólników łączących się spółek, przez złożenie w spółce, której jest wspólnikiem, pisemnego wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni liczonych od daty zawiadomienia go przez spółkę o zamiarze połączenia.

Biegłego wyznacza sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej albo spółki, która ma być zawiązana w miejsce łączących się spółek, działając na wspólny wniosek wszystkich spółek podlegających łączeniu. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. Sąd rejestrowy



określa wynagrodzenie za pracę biegłego i zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli łączące się spółki nie uiszczą tych należności dobrowolnie w terminie 2 tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je od nich przymusowo w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Biegły sporządza na piśmie szczegółową opinię w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia jego wyznaczenia, i składa ją sądowi rejestrowemu oraz zarządom łączących się spółek wraz z planem połączenia. Opinia ta powinna zawierać co najmniej:

- 1) ocenę, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji został ustalony należycie;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
- 3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek.

Na pisemne żądanie biegłego zarządy łączących się spółek przedłożą mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.

Biegły odpowiada wobec łączących się spółek oraz ich wspólników za szkody wyrządzone z jego winy w procesie łączenia się spółek. Roszczenia odszkodowawcze przysługujące uprawnionym z tego tytułu przedawniają się z upływem 3 lat od daty ogłoszenia o połączeniu spółek. Jeśli wyznaczono kilku biegłych, ich odpowiedzialność wobec wszystkich łączących się spółek oraz ich wspólników jest solidarna.

Kwestie szczegółowe dotyczące badania planu połączenia zostaną przedstawione w podrozdziałach 4.4 oraz 4.5.

#### 2.4.3.6. Zawiadomienie wspólników

Łącząca się spółka zawiadamia wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki, dwukrotnie, w sposób zwyczajowo przyjęty w spółce dla dokonywania tych czynności, o zamiarze połączenia jej z inną spółką. Pierwszego zawiadomienia dokonuje się nie później niż na 6 tygodni przed planowanym dniem podjęcia uchwały o połączeniu, a drugiego – w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienie powinno określać co najmniej miejsce oraz termin (nie krótszy niż 1 miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o połączeniu), w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentami miarodajnymi w procedurze połączenia.

#### 2.4.3.7. Uchwała o połączeniu

Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia łączącej się spółki kapitałowej i uchwały wszystkich wspólników łączącej się spółki osobowej. Uchwała zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) łączącej się spółki kapitałowej wymaga większości 3/4 głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółki przewidują surowsze warunki. W przypadku łączenia się spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej wymagana jest jednomyślność komplementariuszy oraz uchwała komandytariuszy bądź akcjonariuszy, za którą wypowiedzą się osoby reprezentujące co najmniej 3/4 sumy komandytowej bądź kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut przewidują warunki surowsze. W przypadku gdy w łączącej się spółce akcyjnej lub w spółce komandytowo-akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała o łączeniu jest podejmowana w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Uchwały w przedmiocie połączenia powinny zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy lub statutu spółki przejmującej bądź na treść umowy lub statutu nowej spółki. Uchwały te muszą być zaprotokołowane notarialnie.

## 2.4.3.8. Zgłoszenie rejestrowe

Na zarządzie łączącej się spółki kapitałowej i wspólnikach prowadzących sprawę łączącej się spółki osobowej spoczywa obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego połączenia spółek celem ujawnienia tej okoliczności w rejestrze przedsiębiorców.

Wykreślenie przez sąd przejmowanej spółki osobowej może nastąpić nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej lub wpisania do rejestru nowej spółki.

## **2.4.4. Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych wymagające reakcji biegłego w ujęciu księgowym**

### 2.4.4.1. Łączenie się spółek

#### 2.4.4.1.1. Zakres zastosowania

Problematyka łączenia się spółek została unormowana rozdziale 4a u.r. Wprawdzie w art. 44a u.r. brak definicji legalnej „łączenia się spółek handlowych”, niemniej należy przyjąć, że termin ten obejmuje dwa sposoby łączenia się, które w Kodeksie spółek handlowych oznaczają przejęcie [inkorporację lub zawiązanie nowej spółki (fuzję)]. W świetle ustaleń poczynionych powyższej w części IV, rozdział 3, rozdział 4a u.r. będzie miał więc zastosowanie do połączenia spółek dokonanego w wyniku:

- 1) przeniesienia całego majątku spółki (spółki przejmowanej) na inną spółkę (spółkę przejmującą) w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej – łączenie się przez przejęcie;
- 2) zawiązania (nowej) spółki kapitałowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały albo akcje nowej spółki – łączenie się przez zawiązanie nowej spółki.

Niezależnie od unormowań zawartych w rozdziale 4a u.r., w sprawach nieunormowanych dodatkowo znajdują zastosowanie, na podstawie art. 10 ust. 3 u.r., Krajowe Standardy Rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF). Kluczowe znaczenia przypisać należy MSSF 3 „Połączenia jednostek”.

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na Uchwałę nr 18/2023 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia. Zgodnie z art. 44a u.r. łączenie się spółek handlowych, zwanych dalej „spółkami”, rozlicza się i ujmuje na dzień połączenia w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek (spółki przejmującej), albo nowej spółki powstałej w wyniku połączenia (spółki nowo zawiązanej) – metodą nabycia, o której mowa w art. 44b z zastrzeżeniem ust. 2 u.r. W razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, można zastosować metodę łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c u.r.; w szczególności dotyczy to łączenia się spółek zależnych w sposób bezpośredni lub pośredni od tej samej jednostki dominującej, jak również w razie połączenia jednostki dominującej niższego szczebla z jej jednostką zależną. Za dzień połączenia spółek przyjmuje się dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej.

#### 2.4.4.1.2. Metody łączenia

Z brzmienia przepisów rozdziału 4a u.r. wynika, że łączenie się spółek może następować dwoma metodami: nabycia oraz łączenia udziałów.

##### *a) Metoda nabycia*

Wykładnia przepisów ustawy o rachunkowości wskazuje, że metoda nabycia jest metodą podstawową. Tylko w razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, można zastosować metodę łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c u.r.

Rozliczenie połączenia metodą nabycia polega na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej, według ich wartości księgowej, z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spółki przejętej, według ich wartości godziwej ustalonej na dzień ich połączenia.

Aktywa i zobowiązania spółki przejętej na dzień połączenia obejmują także aktywa lub zobowiązania niewykazywane dotychczas w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym spółki przejętej, jeżeli w wyniku połączenia następuje ich ujawnienie i odpowiadają one definicji aktywów i zobowiązań.

Kapitał (fundusz) własny spółki przejętej ustalony na dzień połączenia jako aktywa netto według **wartości godziwej** podlega wyłączeniu.

Za **wartość godziwą** określonych aktywów lub zobowiązań przyjmuje się w szczególności w przypadku:

- 1) notowanych papierów wartościowych – aktualny kurs notowań pomniejszony o koszty sprzedaży;
- 2) nienotowanych papierów wartościowych – wartość oszacowaną, uwzględniającą takie czynniki, jak współczynnik cena do zysku i stopa dywidendy porównywalnych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki o podobnych charakterystykach;
- 3) należności – wartość bieżącą (zdyskontowaną) kwot wymagających zapłaty, wyznaczoną przy odpowiednich bieżących stopach procentowych, pomniejszoną o odpisy na należności zagrożone i nieściągalne oraz ewentualne koszty windykacji. Wyznaczanie wartości bieżących (zdyskontowanych) w odniesieniu do należności krótkoterminowych nie jest konieczne, jeżeli różnica pomiędzy wartością należności według kwot wymagających zapłaty a według ich wartością zdyskontowaną nie jest istotna;
- 4) zapasów produktów gotowych i towarów – cenę sprzedaży netto pomniejszoną o opust marży zysku wynikający z kosztów doprowadzenia przez spółkę przejmującą do sprzedaży zapasu lub znalezienia nabywcy;
- 5) zapasów produktów w toku – cenę sprzedaży netto produktów gotowych pomniejszoną o koszty zakończenia produkcji i opust marży zysku wynikający z kosztów doprowadzenia przez spółkę przejmującą zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy;
- 6) zapasów materiałów – aktualną cenę nabycia;
- 7) środków trwałych – wartość rynkową lub ich wartość według niezależnej wyceny. W przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie niezależnej wyceny środków trwałych – aktualną cenę nabycia albo koszt wytworzenia, z uwzględnieniem aktualnego stopnia ich zużycia;
- 8) wartości niematerialnych i prawnych – wartość oszacowaną, wyznaczoną na podstawie cen rynkowych takich samych lub podobnych wartości niematerialnych i prawnych, a w odniesieniu do wartości firmy lub

ujemnej wartości firmy zawartej w bilansie spółki przejętej – wartość zerową. W przypadku gdy wartość oszacowana nie może zostać wyznaczona na podstawie cen rynkowych, przyjmuje się taką wartość, która nie spowoduje powstania lub zwiększenia ujemnej wartości firmy w wyniku połączenia;

- 9) zobowiązań – wartość bieżącą (zdyskontowaną) kwot wymagających zapłaty, wyznaczoną przy odpowiednich bieżących stopach procentowych. Wyznaczanie wartości bieżących (zdyskontowanych) w odniesieniu do zobowiązań krótkoterminowych nie jest konieczne, jeżeli różnica pomiędzy wartością zobowiązań według kwot wymagających zapłaty a według ich wartością zdyskontowaną nie jest istotna;
- 10) rezerwy lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – wartość możliwą do realizacji przez połączone spółki, po uwzględnieniu zmiany wartości podatkowej i księgowej aktywów netto spółki przejmowanej.

Przez cenę przejęcia rozumie się:

- 1) gdy w celu połączenia spółka wydaje (emituje) udziały – cenę rynkową tych udziałów lub inaczej ustaloną ich wartość godziwą, jeżeli nie jest znana ich cena rynkowa. W takim przypadku nadwyżkę wartości rynkowej udziałów lub inaczej ustalonej ich wartości godziwej zalicza się do kapitału zapasowego. Cenę rynkową wydanych (wyemitowanych) udziałów przyjmuje się z dnia, w którym wszystkie istotne warunki połączenia, w tym relacja wymienna udziałów, zostały ogłoszone. Jeżeli cena rynkowa w tym okresie podlegała istotnym zmianom, wówczas za cenę rynkową można przyjąć średnią cen rynkowych z miesiąca poprzedzającego i miesiąca następującego po dniu ogłoszenia wszystkich istotnych warunków połączenia;
- 2) w przypadku nabycia własnych udziałów w celu połączenia – cenę nabycia własnych udziałów;
- 3) w przypadku nabycia udziałów spółki przejmowanej – cenę nabycia tych udziałów;
- 4) gdy w celu połączenia spółka dokonuje zapłaty w innej formie niż określona w pkt 1–3 – wartość godziwą przedmiotu zapłaty;
- 5) gdy w celu połączenia spółka dokonuje zapłaty w różnych formach – sumę odpowiednich wartości, o których mowa w pkt 1–4.

Nadwyżka ceny przejęcia nad wartością godziwą aktywów netto spółki przejętej wykazywana jest w aktywach spółki, na którą przeszedł majątek połączonych spółek lub spółki powstałej w wyniku połączenia jako wartość firmy.

W przypadku gdy połączenie jest wynikiem kilku następujących po sobie transakcji, cena przejęcia, wartość godziwa aktywów netto spółki przejętej w procencie odzwierciedlającym procent nabytych praw do aktywów netto oraz różnica ceny przejęcia wartości godziwej aktywów netto spółki przejętej ustalane są osobno na dzień każdej istotnej transakcji, przy przyjęciu, że pierwsza istotna transakcja została przeprowadzona nie później niż na dzień powstania stosunku podporządkowania pomiędzy spółką przejmującą a spółką przejmowaną. Ostateczna cena przejęcia, wartość godziwa aktywów netto spółki przejętej oraz różnica ceny przejęcia nad wartością godziwą aktywów netto spółki przejętej na dzień połączenia stanowi sumę odpowiednich wielkości z dnia poszczególnych istotnych transakcji.

Wartość bilansową aktywów i zobowiązań ustalonych na dzień połączenia koryguje się w kolejnych okresach sprawozdawczych, jeżeli w wyniku zaistniałych zdarzeń lub uzyskanych informacji ustalenie wartości godziwej na dzień połączenia było niewłaściwe. W takich przypadkach należy dokonać odpowiedniej korekty wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, pod warunkiem że jednostka przewiduje odzyskanie wartości wynikającej z korekty z przyszłych korzyści ekonomicznych i korekta taka dokonywana jest w ciągu tego roku obrotowego, w którym

nastąpiło połączenie. W przeciwnym przypadku korektę taką zalicza się odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych.

W przypadku gdy warunki połączenia zakładają możliwość korekty ceny przejęcia w wyniku zaistnienia w przyszłości określonych zdarzeń, wówczas korektę taką uwzględnia się przy określaniu ceny przejęcia na dzień połączenia, jeżeli wystąpienie w przyszłości zdarzeń powodujących korektę ceny jest prawdopodobne, a kwota korekty ceny może być określona w sposób wiarygodny. W przypadku gdy w kolejnych okresach sprawozdawczych nie wystąpią zdarzenia warunkujące zmianę ceny przejęcia lub faktyczna zmiana ceny będzie różniła się od wartości oszacowanej, wówczas należy dokonać odpowiedniej korekty ceny przejęcia i wartości firmy lub ujemnej wartości firmy.

Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności. Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności, to okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości firmy nie może być dłuższy niż 5 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Z zastrzeżeniem art. 44a ust. 12 u.r. nadwyżkę wartości godziwej aktywów netto spółki przejętej nad ceną przejęcia, czyli ujemną wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, jednostka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. Ujemna wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zaliczana jest do przychodów na dzień połączenia.

Zgodnie z art. 44a ust. 12 u.r. ujemną wartość firmy odpisuje się w pozostałe przychody operacyjne do wysokości, w jakiej dotyczy oszacowanych w sposób wiarygodny przyszłych strat i kosztów, ustalonych przez spółkę przejmującą na dzień połączenia, niestanowiących jednak zobowiązania, o którym mowa w art. 44a ust. 2 u.r. Odpis ten następuje w tym okresie sprawozdawczym, w którym straty i koszty wpływają na wynik finansowy. Jeżeli straty i koszty te nie zostały poniesione w uprzednio przewidywanych okresach sprawozdawczych, to dotyczącą ich ujemną wartość firmy odpisuje się w sposób określony w art. 44a ust. 11 u.r.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W przypadku gdy w wyniku połączenia powstała nowa spółka, włączeniu do rachunku zysków i strat za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, podlegają przychody i koszty oraz zyski i straty spółki przejętej i spółki przejmującej od dnia połączenia. W przypadku gdy w wyniku połączenia na spółkę przejmującą przeszedł majątek spółki przejmowanej, włączeniu do rachunku zysków i strat za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, podlegają przychody i koszty oraz zyski i straty spółki przejętej od dnia połączenia oraz spółki przejmującej od początku roku obrotowego. W przypadku gdy przed dniem połączenia łączące się spółki pozostawały w stosunku podporządkowania, wówczas zyski lub straty netto spółki przejmowanej, osiągnięte przed dniem połączenia, wpływają w odpowiednim procencie, ustalonym jako procent kontrolowanych przez spółkę przejmującą w danym okresie przed dniem połączenia aktywów netto spółki przejmowanej, na odpowiednie pozycje kapitałów własnych spółki przejmującej, spółki powstałej w wyniku połączenia, z uwzględnieniem odpisów wartości firmy albo ujemnej wartości firmy, za okres od dnia powstania stosunku podporządkowania do dnia połączenia.

Koszty poniesione bezpośrednio w związku z połączeniem powiększają cenę przejęcia. Koszty organizacji poniesione przy założeniu nowej spółki akcyjnej lub koszty podwyższenia kapitału zakładowego w celu połączenia zmniejszają kapitał zapasowy spółki przejmującej lub spółki powstałej w wyniku połączenia do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy stanowią dane ze sprawozdania finansowego spółki przejmującej.

## *b) Metoda łączenia udziałów*

Łączenie metodą łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń, o których mowa w art. 44b ust. 2 i 3 u.r.

Wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego spółki, której majątek został przeniesiony na inną spółkę, lub spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru. Po dokonaniu tego wyłączenia odpowiednie pozycje kapitału własnego spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek lub nowo powstałej spółki, koryguje się o różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów. Przedmiotowe wyłączenie stosuje się również w przypadku prostej spółki akcyjnej.

Wyłączeniu podlegają również:

- 1) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze łączących się spółek;
- 2) przychody i koszty operacji gospodarczych dokonywanych w danym roku obrotowym przed połączeniem między łączącymi się spółkami;
- 3) zyski lub straty operacji gospodarczych dokonanych przed połączeniem między łączącymi się spółkami, zawarte w wartościach podlegających łączeniu aktywów i pasywów.

Można nie dokonywać wyłączeń, o których mowa powyżej w pkt 2 i 3, jeżeli nie wpłynie to na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek lub nowo powstałej spółki.

Koszty poniesione w związku z połączeniem, w tym również koszty organizacji poniesione przy założeniu nowej spółki lub koszty podwyższenia kapitału spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek, zalicza się do kosztów finansowych.

Sprawozdanie finansowe spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek lub nowo powstałej spółki, sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, zawiera dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy, określone w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początku poprzedniego roku obrotowego, z tym że poszczególne składniki kapitałów własnych na koniec poprzedniego roku powinny zostać wykazane jako suma poszczególnych składników kapitałów własnych.

## *c) Rozszerzenie zakresu zastosowania metody nabycia*

Przepisy art. 44a–44c u.r. stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia przez jednostkę zorganizowanej części innej jednostki.



#### 2.4.4.2. Podział spółtek

##### 2.4.4.2.1. Zagadnienia wstępne

O czym była mowa wyżej, w części IV, rozdział 2, podział spółki może być dokonany w następujących konfiguracjach:

- 1) podział przez przejęcie – dokonywany na skutek przeniesienia całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały albo akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
- 2) podział przez zawiązanie nowych spółek – na nowe spółki przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
- 3) podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki – przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę (albo spółki) za udziały lub akcje spółki (spółek) przejmujących i nowo zawiązanych, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
- 4) podział przez wydzielenie – przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących, nowo zawiązanych lub spółki dzielonej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
- 5) podział przez wyodrębnienie – przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona.

Do podstawowych problemów, które wymagają rozstrzygnięcia w procesie księgowego rozliczenia podziału spółek, zalicza się wybór właściwej metody rozliczania i w zależności od tego:

- 1) wybór koncepcji wyceny aktywów netto dzielonej spółki;
- 2) określenie podstawy amortyzacji składników majątku trwałego;
- 3) ustalanie sposobu podziału kapitału własnego;
- 4) określenie zasadności ujęcia różnicy pomiędzy wartością ceny przejęcia a wartością przejmowanych (wydzielonych) wartości aktywów netto.

(Por. M. Remlein, *Połączenie i podział jednostek gospodarczych w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych*, Lublin 2008, s. 135).

Na podstawie art. 44d u.r. przepisy art. 44a–44c stosuje się odpowiednio również w razie podziału spółek. Zastosowanie znajdują zatem metody nabycia albo łączenia.

Zasadniczo w literaturze przedmiotu stwierdza się (por. M. Remlein, *Połączenie i podział jednostek...*, s. 135), że „gdy podział spółki zostaje rozliczony metodą nabycia, to:

- 1) majątek spółki zostaje wyceniony według wartości godziwej na dzień podziału;
- 2) podstawę amortyzacji stanowi wartość aktywów trwałych z dnia ich wprowadzenia do ksiąg rachunkowych spółki dzielonej, skorygowana o różnice między wartością księgową a wartością godziwą;
- 3) kapitały własne są rozdzielone w proporcji do wartości wydzielonego lub przenoszonego majątku spółki dzielonej.
- 4) w przypadku wystąpienia wartości firmy (ujemnej lub dodatniej) musi ona zostać ujęta i rozliczona w księgach spółki przejmującej na warunkach określonych w ustawie.



Natomiast w przypadku, gdy podział zostaje rozliczony metodą łączenia udziałów, to:

- 1) przy wycenie wydzielonej nowej spółki lub przenoszonej części, bądź całości majątku spółki stosuje się wartości sprzed dnia podziału, o ile spółka przejmująca lub nowo zawiązana nie określi innych zasad polityki rachunkowości,
- 2) za podstawę amortyzacji wydzielonych lub przeniesionych aktywów trwałych przyjmuje się ich wartości początkowe z dnia wprowadzenia do ksiąg rachunkowych spółki dzielonej,
- 3) kapitały własne spółki dzielonej dzieli się w proporcji do wartości wydzielanego lub przenoszonego majątku spółki dzielonej, ewentualną różnicę w wartości wyemitowanego kapitału zakładowego i części unicestwianego kapitału zakładowego spółki dzielonej rozlicza się w kapitałach własnych spółki nowo powstałej lub przejmującej”.

#### 2.4.4.2.2. Kwestie szczegółowe

##### *a) Parytet wymiany tytułów własności*

W przypadku podziału bądź połączenia jednostek kluczowe znaczenia ma określenie parytetu wymiany tytułów własności, który w dużym uproszczeniu wskazuje, w jaki sposób tytuły własności w jednym podmiocie (np. udziały lub akcje) zamienia się na tytuły własności w innym podmiocie. Kwestia ta jest unormowana prawnie jako obligatoryjny element planu połączenia (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.) oraz podziału (art. 534 § 1 pkt 2 k.s.h.). Szczegółowe kwestie prawne zostały wyjaśnione wyżej w części 4.

Zasadniczo parytet wymiany oparty jest na ekwiwalentności, przy czym wartość kapitału własnego może być oszacowana na podstawie następujących metod: dochodowej (suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych), rynkowej (cena rynkowa), księgowej (wartość bilansowa aktywów netto na określony moment sprawozdawczy), nominalnej, likwidacyjnej (w wartościach likwidacyjnych), mnożnikowej (wartości porównywalne) oraz mieszanej.

Ustalenie parytetu wymiany pozwala dokonać rozliczenia połączenia bądź podziału. Księgowo zastosowanie znajdują przepisy dotyczące połączenia.

##### *b) Szczegółowe ujęcie metodą nabycia*

Po właściwej identyfikacji podmiotu dzielonego oraz tego (tych), który (które) powstał(-y) w wyniku podziału, dochodzi do wyksięgowania aktywów przekazanych przez spółkę dzieloną w wartościach księgowych. Te same aktywa przejmowane są w spółce po podziale w wartościach godziwych.

Za wartość godziwą określonych aktywów lub zobowiązań przyjmuje się w szczególności w przypadku:

- 1) notowanych papierów wartościowych – aktualny kurs notowań pomniejszony o koszty sprzedaży;
- 2) nienotowanych papierów wartościowych – wartość oszacowaną, uwzględniając takie czynniki, jak współczynnik cena do zysku i stopa dywidendy porównywalnych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki o podobnych charakterystykach;
- 3) należności – wartość bieżącą (zdyskontowaną) kwot wymagających zapłaty, wyznaczoną przy odpowiednich bieżących stopach procentowych, pomniejszoną o odpisy na należności zagrożone i nieściągalne oraz ewentualne koszty windykacji. Wyznaczanie wartości bieżących (zdyskontowanych) w odniesieniu do należności krótkoterminowych nie jest konieczne, jeżeli różnica pomiędzy wartością należności według kwot wymagających zapłaty a według ich wartością zdyskontowaną nie jest istotna;

- 4) zapasów produktów gotowych i towarów – cenę sprzedaży netto pomniejszoną o opust marży zysku wynikający z kosztów doprowadzenia przez spółkę przejmującą do sprzedaży zapasu lub znalezienia nabywcy;
- 5) zapasów produktów w toku – cenę sprzedaży netto produktów gotowych pomniejszoną o koszty zakończenia produkcji i opust marży zysku wynikający z kosztów doprowadzenia przez spółkę przejmującą zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy;
- 6) zapasów materiałów – aktualną cenę nabycia;
- 7) środków trwałych – wartość rynkową lub ich wartość według niezależnej wyceny. W przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie niezależnej wyceny środków trwałych – aktualną cenę nabycia albo koszt wytworzenia, z uwzględnieniem aktualnego stopnia ich zużycia;
- 8) wartości niematerialnych i prawnych – wartość oszacowaną, wyznaczoną w na podstawie cen rynkowych takich samych lub podobnych wartości niematerialnych i prawnych, a w odniesieniu do wartości firmy lub ujemnej wartości firmy zawartej w bilansie spółki przejętej – wartość zerową. W przypadku gdy wartość oszacowana nie może zostać wyznaczona na podstawie cen rynkowych, przyjmuje się taką wartość, która nie spowoduje powstania lub zwiększenia ujemnej wartości firmy w wyniku połączenia;
- 9) zobowiązań – wartość bieżącą (zdyskontowaną) kwot wymagających zapłaty, wyznaczoną przy odpowiednich bieżących stopach procentowych. Wyznaczanie wartości bieżących (zdyskontowanych) w odniesieniu do zobowiązań krótkoterminowych nie jest konieczne, jeżeli różnica pomiędzy wartością zobowiązań według kwot wymagających zapłaty a według ich wartością zdyskontowaną nie jest istotna;
- 10) rezerwy lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – wartość możliwą do realizacji przez połączone spółki, po uwzględnieniu zmiany wartości podatkowej i księgowej aktywów netto spółki przejmowanej.

Dodatkowo należy również uwzględnić cenę przejęcia, przez co rozumie się:

- 1) gdy w celu połączenia spółka wydaje (emituje) udziały – cenę rynkową tych udziałów lub inaczej ustaloną ich wartość godziwą, jeżeli nie jest znana ich cena rynkowa. W takim przypadku nadwyżkę wartości rynkowej udziałów lub inaczej ustalonej ich wartości godziwej zalicza się do kapitału zapasowego. Cenę rynkową wydanych (wyemitowanych) udziałów przyjmuje się z dnia, w którym wszystkie istotne warunki połączenia, w tym relacja wymienna udziałów, zostały ogłoszone. Jeżeli cena rynkowa w tym okresie podlegała istotnym zmianom, wówczas za cenę rynkową można przyjąć średnią cen rynkowych z miesiąca poprzedzającego i miesiąca następującego po dniu ogłoszenia wszystkich istotnych warunków połączenia;
- 2) w przypadku nabycia własnych udziałów w celu połączenia – cenę nabycia własnych udziałów;
- 3) w przypadku nabycia udziałów spółki przejmowanej – cenę nabycia tych udziałów;
- 4) gdy w celu połączenia spółka dokonuje zapłaty w innej formie niż określona w pkt 1–3 – wartość godziwą przedmiotu zapłaty;
- 5) gdy w celu połączenia spółka dokonuje zapłaty w różnych formach – sumę odpowiednich wartości, o których mowa w pkt 1–4.

W przypadku podziału spółek dopuszczalne są trzy pierwsze ze wskazanych wyżej możliwości.

*c) Szczegółowe ujęcie metodą łączenia udziałów*

W zakresie dotyczącym szczegółowych kwestii związanych z ujęciem podziału metodą łączenia udziałów zastosowanie znajdują regulacje dotyczące połączenia spółek (por. wyżej pkt 2.4.4.1. lit. b).

#### 2.4.4.3. Przekształcenie spółek

O czym była mowa już wyżej, w przypadku przekształcenia spółek kluczowe znaczenie ma plan przekształcenia. Sporządzają go – w zależności od rodzaju podmiotu przekształcanego – zarząd spółki przekształcanej, ogół wspólników prowadzących sprawę spółki przekształcanej albo przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:

- 1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na dzień określony w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
- 2) w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową – określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki przekształcanej zależy od zmiany organizacyjno-prawnej. Obowiązek zamknięcia ksiąg powstaje wyłącznie w przypadku, gdy spółka kapitałowa przekształca się w spółkę osobową albo odwrotnie, gdy spółka osobowa przekształca się w spółkę kapitałową.

### 3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

#### 3.1. Uwagi wstępne

W świetle art. 3 ust. 1 u.b.r. zawód biegłego rewidenta polega na wykonywaniu czynności rewizji finansowej, świadczeniu usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów oraz świadczeniu usług pokrewnych, przy czym wszystkie z wymienionych czynności muszą być wykonywane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Z powyższej regulacji wynika jednoznacznie, że świadczenie usług atestacyjnych może być kwalifikowane jako czynności rewizji finansowej, jeśli usługa taka jest zastrzeżona wyłącznie dla biegłego rewidenta oraz jako usługa atestacyjna inna niż czynności rewizji finansowej, jeśli jej wykonanie nie zostało zastrzeżone dla biegłego rewidenta. W Kodeksie spółek handlowych występują zarówno usługi atestacyjne będące czynnościami rewizji finansowej, jak i usługi atestacyjne niezastrzeżone dla biegłego rewidenta. W pierwszym przypadku ustawodawca dla oznaczenia podmiotu, który ma wykonywać taką usługę, posługuje się wyraźnie określeniem „biegły rewident”, w drugim natomiast – „biegły”, co oznacza, że usługę taką mogą wykonywać biegli zarówno będący, jak i niebędący biegłymi rewidentami. Pierwsze z tych usług zostaną omówione w rozdziale 3, drugie w rozdziale 4. W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że jeśli chodzi o stosowaną w skrypcie nomenklaturę, to w świetle okoliczności, że jest on adresowany do biegłych rewidentów, w rozdziale 4 każdorazowo będzie mowa o biegłym rewidentcie, mimo że usługi omówione w tym rozdziale mogą być wykonywane także przez biegłego nieposiadającego uprawnień biegłego rewidenta. Przyjęcie takiej perspektywy znajduje uzasadnienie w tym, że do biegłych rewidentów zastosowanie znajdują szczególne normy wykonywania usług atestacyjnych, o czym poniżej.

Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 2 pkt 5 u.b.r. usługi atestacyjne to usługi mające na celu uwiarygodnienie w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności: informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące podstawę oceny zagadnień będących przedmiotem tych usług, wydawanej zgodnie z przyjętymi kryteriami; ocena jest zamieszczana w sprawozdaniu z wykonanej usługi.

Poza wyżej wymienionym unormowaniem definicje oraz zasady wykonywania usług atestacyjnych zostały określone w Międzynarodowych ramowych założeniach usług atestacyjnych (uchwała nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. z późn. zm. – zał. 1.39; dalej jako „MRZUA”) oraz Krajowym standardzie usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3000 (Z) (uchwała 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 r. – zał. 2.1.; dalej jako „KSUA 3000 (Z)”). Ostatnie zmiany do przedmiotowych uchwał o charakterze dostosowawczym zostały wprowadzone uchwałą nr 2731/50a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 maja 2023 r. w przedmiocie przyjęcia zmian w uchwale w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, a także w uchwale w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych.

Wykonując czynności atestacyjne unormowane w Kodeksie spółek handlowych, biegły rewident zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy o biegłych rewidentach oraz standardów KSUA 3000 (Z), który powinien być odczytywany łącznie z MRZUA. Z obowiązku tego, przy usługach niezastrzeżonych dla biegłego rewidenta, zwolniona jest osoba nieposiadająca uprawnień biegłego rewidenta, która została powołana przez sąd do wykonywania takiej usługi.

## 3.2. Zasady stosowania KSUA – cel, założenia, procedury, dokumentowanie

### 3.2.1. Pojęcie, rodzaje, elementy składowe usługi atestacyjnej oraz cel

#### a) Pojęcie

Standardy przeprowadzania (poza wymogami ustawowymi) oraz dokumentowania usług atestacyjnych innych niż badanie zostały unormowane w Krajowym Standardzie Usług Atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3000 (Z) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych. Odnosi się on do usług atestacyjnych świadczonych przez biegłych rewidentów, które nie obejmują badań ani przeglądów historycznych informacji finansowych. W ramach tego standardu biegły rewident dokonuje oceny wiarygodności, rzetelności lub zgodności z określonymi kryteriami. Zgodnie z KSUA 3000 (Z) biegły rewident musi szczegółowo dokumentować swoje ustalenia oraz metodykę przeprowadzania atestacji, a także formułować odpowiedni raport na temat wyników przeprowadzonej usługi atestacyjnej.

Definicję usługi atestacyjnej zawarto w par. 12 lit. a KSUA 3000 (Z), zgodnie z którym usługą atestacyjną jest usługa, podczas wykonywania której biegły rewident zamierza uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody w celu wyrażenia wniosku, zaprojektowana tak, aby zwiększyć stopień zaufania zamierzonych użytkowników innych niż strona odpowiedzialna na temat informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia (to jest wyniku pomiaru lub oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem kryteriów).

#### b) Rodzaje usług atestacyjnych

Zgodnie z powołanym przepisem każda usługa atestacyjna klasyfikowana jest w dwóch wymiarach. Pierwszy dotyczy podziału usługi na usługę dającą racjonalną pewność albo ograniczoną pewność. Drugi odnosi się do podziału usługi atestacyjnej na usługę zaświadczącą albo usługę bezpośrednią.

**Usługa atestacyjna dająca racjonalną pewność** to usługa atestacyjna, w której biegły rewident **obniża ryzyko zlecenia do akceptowalnie niskiego poziomu** w okolicznościach danego zlecenia jako podstawę wniosku biegłego rewidenta. Wniosek biegłego rewidenta jest wyrażany w formie, która przekazuje opinię biegłego rewidenta o wyniku pomiaru lub ocenie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem kryteriów.

**Usługa atestacyjna dająca ograniczoną pewność** to natomiast usługa atestacyjna, w której biegły rewident **obniża ryzyko zlecenia do poziomu, który jest akceptowalny w danych okolicznościach zlecenia**, ale to większe ryzyko niż dla usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność uzasadnia wyrażenie wniosku w formie, która stwierdza, czy na podstawie przeprowadzonych procedur i uzyskanych dowodów uwagę biegłego rewidenta zwróciło cokolwiek, co pozwalałoby mu sądzić, że informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest istotnie zniekształcona. Rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur w usłudze atestacyjnej dającej ograniczoną pewność są ograniczone w porównaniu do tych niezbędnych w usłudze atestacyjnej dającej

racjonalną pewność, ale są one zaplanowane, aby uzyskać poziom zapewnienia, który zgodnie z zawodowym osądem biegłego rewidenta jest znaczący. Bycie znaczącym oznacza, że poziom zapewnienia uzyskany przez biegłego rewidenta prawdopodobnie zwiększy zaufanie zamierzonych użytkowników do informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia do stopnia, który jest wyraźnie większy niż nieistotny.

**Usługa zaświadczająca** to usługa atestacyjna, w której strona inna niż biegły rewident dokonuje pomiaru lub oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem kryteriów. Strona inna niż biegły rewident często przedstawia informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia w raporcie lub sprawozdaniu. Niemniej jednak w niektórych przypadkach informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia może być przedstawiana przez biegłego rewidenta w raporcie atestacyjnym. **W usłudze zaświadczającej wniosek biegłego rewidenta odnosi się do tego, czy informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest wolna od istotnego zniekształcenia.** Wniosek biegłego rewidenta może być sformułowany w odniesieniu do (zob. par. A178, A180):

- 1) zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia i mających zastosowanie kryteriów,
- 2) informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia i mających zastosowanie kryteriów lub
- 3) stwierdzenia/oświadczenia przedstawionego przez odpowiednią(-e) stronę(-y).

**Usługa bezpośrednia to z kolei usługa atestacyjna, w której biegły rewident dokonuje pomiaru lub oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem mających zastosowanie kryteriów i przedstawia wynikającą z tego informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jako część raportu atestacyjnego lub jako element mu towarzyszący.** W usłudze bezpośredniej wniosek biegłego rewidenta odnosi się do przedstawionego w raporcie wyniku pomiaru lub oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem kryteriów.

W Kodeksie spółek handlowych nie zawarto żadnych wskazówek co do tego, z jakim rodzajem usługi mamy do czynienia w przypadku czynności, które mogą lub muszą być wykonywane przez biegłego rewidenta. Nie ma natomiast wątpliwości, że bez względu na to, z jakim rodzajem usługi mamy do czynienia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych celem biegłego rewidenta jest wydanie opinii, od której oczekuje się, że sąd oraz inne podmioty korzystające z usług biegłego (rewidenta) uzyskają racjonalną pewność, a zatem że ryzyko zlecenia (wykonania usługi) zostanie obniżone do akceptowalnie niskiego poziomu. Będziemy zatem mieli do czynienia z usługami atestacyjnymi dostarczającymi racjonalnej pewności. W większości przypadków będą to natomiast usługi zaświadczające, opierające się na tym, że biegły rewident dokona oceny, czy informacja będąca przedmiotem zlecenia jest wolna od istotnego zniekształcenia. **Tym samym usługi wykonywane przez biegłych rewidentów w Kodeksie spółek handlowych będą z reguły usługami zaświadczającymi dającymi racjonalną pewność.** Należy w tym miejscu zwrócić również uwagę na stosowane nazewnictwo. Kodeks spółek handlowych posługuje się słowem „opinia”, natomiast z KSUA 3000 (Z) par. 67–71 oraz z MRZUA par. 83–92 wynika, że „biegły rewident przedstawia pisemny raport zawierający jasno sformułowany wniosek atestacyjny na temat informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia”. Z tych względów ten jasno sformułowany wniosek dla potrzeb Kodeksu spółek handlowych traktowany być musi jako opinia.

#### *c) Elementy składowe*

Szczegółowe unormowania dotyczące wykonywania usług atestacyjnych zostały omówione w KSUA 3000 (Z), o czym będzie mowa poniżej. Niemniej w tym miejscu zasadne jest wskazanie, że na podstawie tych regulacji możliwe jest ogólne sformułowanie podstawowych elementów składowych usługi atestacyjnej. Są nimi:

- 1) przedmiot zlecenia;
- 2) ocena przedmiotu zlecenia w oparciu o przyjęte kryteria, zebrane dowody oraz przeprowadzone procedury,
- 3) sformułowanie wniosków będących elementem raportu biegłego rewidenta na temat przedmiotu zlecenia.

## d) Cel

Zgodnie z par. 10 KSUA 3000 (Z) podczas wykonywania usługi atestacyjnej celami biegłego rewidenta są:

- 1) uzyskanie odpowiednio albo racjonalnej pewności, albo ograniczonej pewności na temat tego, czy informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia nie zawiera istotnego zniekształcenia;
- 2) wyrażenie wniosku dotyczącego wyniku pomiaru lub oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia poprzez pisemny raport, który przedstawia wniosek dający racjonalną pewność albo ograniczoną pewność i opisuje podstawę tego wniosku oraz
- 3) dalsza komunikacja wymagana przez niniejszy standard oraz wszelkie inne stosowne MSUA.

Wykonywanie usług atestacyjnych w oparciu o ryzyko zgodnie z KSUA 3000 (Z) można podzielić ogólnie na trzy etapy badania:

- 1) oszacowanie ryzyka,
- 2) reakcja na ryzyko,
- 3) zakończenie badania / raport z usługi.

PIERWSZY ETAP BADANIA – OSZACOWANIE RYZYKA BADANIA obejmuje: wymogi etyczne, akceptację zlecenia, zrozumienie jednostki, planowanie, określenie istotności, zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia.

DRUGI ETAP BADANIA – REAKCJA NA RYZYKO obejmuje: procedury badania, które będą stanowiły reakcję na oszacowane wcześniej czynniki ryzyka (zaprojektowane procedury w trakcie badania, które wykonuje biegły rewident, mają dostarczyć wystarczających i odpowiednich dowodów badania, które potwierdzą wyrażoną przez biegłego rewidenta opinię zawartą w raporcie z badania planu przekształcenia, weryfikacja sporządzonego i przedstawionego do badania planu przekształcenia, w tym sprawozdania finansowego, udokumentowanie wykonanych prac, wyciąganie wniosków, ustalanie nieprawidłowości, w razie konieczności korzystanie z pracy ekspertów zewnętrznych).

TRZECI ETAP BADANIA – ZAKOŃCZENIE BADANIA / SPRAWOZDAWCZOŚĆ: biegły rewident ocenia zebrane dowody badania pod względem wystarczalności i odpowiedniości do ograniczenia ryzyka istotnych zniekształceń, rozważa, czy należy wprowadzić zmiany do oszacowanego ryzyka. Wszystkie zidentyfikowane zniekształcenia ocenia pod kątem wpływu na plan przekształcenia i przedstawia je kierownictwu jednostki przekształcanej; nieskorygowane zniekształcenia są gromadzone podczas zlecenia w celu dokonania oceny, czy pojedynczo lub łącznie są istotne podczas formułowania opinii; analizuje późniejsze zdarzenia, gromadzi pisemne oświadczenia kierownika jednostki przekształcanej; na podstawie badania biegły rewident formułuje raport, a w nim opinię z badania planu przekształcenia.

Poniżej zostały opisane poszczególne elementy etapów badania.

### 3.2.2. Akceptacja i kontynuacja współpracy z klientem zlecenia atestacyjnego

W przypadku usług świadczonych przez biegłych rewidentów na podstawie Kodeksu spółek handlowych podstawą ich działania jest postanowienie sądu rejestrowego (będzie o tym mowa szczegółowo przy omawianiu konkretnych czynności). Nie zwalnia to biegłego rewidenta z konieczności upewnienia się, że spełnia on wymogi



wynikające z ustawy, standardów wykonywania usług atestacyjnych oraz zasad etyki zawodowej. W razie ustalenia, że wymogi te nie są spełnione, biegły rewident zobowiązany jest powiadomić sąd rejestrowy i odmówić wykonania zlecenia.

Zgodnie z par. 22 KSUA 3000 (Z) biegły rewident akceptuje lub kontynuuje zlecenie atestacyjne tylko wtedy, gdy:

- 1) biegły rewident nie ma żadnego powodu, aby sądzić, że stosowne wymogi etyczne, w tym niezależność, nie zostaną spełnione;
- 2) biegły rewident jest przekonany, że osoby, które mają wykonywać zlecenie, jako zespół posiadają odpowiednie kompetencje i możliwości, w tym mają wystarczającą ilość czasu, aby wykonać zlecenie (zob. także par. 32) oraz
- 3) podstawa, na podstawie której zlecenie ma zostać wykonane, została uzgodniona poprzez: ustalenie, że występują warunki wstępne dla zlecenia atestacyjnego (par. 24–26 KSUA 3000 (Z)), oraz potwierdzenie, że istnieje wspólne zrozumienie pomiędzy biegłym rewidentem i stroną zlecającą co do warunków zlecenia, w tym obowiązków sprawozdawczych biegłego rewidenta.

W zakresie dotyczącym przyjmowania zlecenia wymogów etycznych, niezależności, kompetencji oraz możliwości poza unormowaniami KSUA zastosowanie znajdują art. 69 i 72 u.b.r., które określają zasady świadczenia usług innych niż badanie oraz atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, nakazują przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowanie zawodowego sceptycyzmu, zachowanie niezależności przy przeprowadzaniu badania, wprowadzają zakaz żądania i przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych oraz wyznaczają obowiązki przed przyjęciem i kontynuowaniem zlecenia.

W celu natomiast ustalenia, czy występują warunki wstępne usługi atestacyjnej, biegły rewident na podstawie wstępnej wiedzy o okolicznościach zlecenia i rozmów z odpowiednią(-mi) stroną(-ami) określa, czy:

- 1) role i obowiązki odpowiednich stron są właściwe w danych okolicznościach oraz
- 2) usługa wykazuje wszystkie poniższe cechy:
  - a) zagadnienie będące przedmiotem zlecenia jest odpowiednie,
  - b) kryteria, których zastosowania biegły rewident oczekuje do przygotowania informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, są właściwe w okolicznościach zlecenia, w tym wykazują następujące cechy:
    - (i) stosowność,
    - (ii) kompletność,
    - (iii) wiarygodność,
    - (iv) neutralność,
    - (v) zrozumiałość,
  - c) kryteria, których zastosowania biegły rewident oczekuje do przygotowania informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, będą udostępnione zamierzonym użytkownikom,
  - d) biegły rewident oczekuje, że będzie w stanie uzyskać dowody niezbędne do uzasadnienia wniosku biegłego rewidenta,
  - e) wniosek biegłego rewidenta, w formie odpowiedniej dla usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność lub dla usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność, zostanie zamieszczony w pisemnym raporcie oraz
  - f) rozsądne założenie w przypadku usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność, zakładające oczekiwanie biegłego rewidenta, że będzie w stanie uzyskać znaczący poziom zapewnienia.

Mimo że prawną podstawę działalności stanowi postanowienie sądu, po jego doręczeniu do biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej wskazane jest, aby podmiot, którego usługa ma dotyczyć, pisemnie poświadczyć warunki zlecenia, w tym w szczególności zobowiązał się do wykonywania obowiązków, które służą wykonaniu zlecenia (np. przedstawiania dowodów, wyjaśnień czy składania pisemnych oświadczeń).

W praktyce wynagrodzenie kalkulowane za zlecenie powinno być ustalane na podstawie systemów wewnętrznej kontroli jakości (dalej: „SWKJ”) firmy audytorskiej, w którym powinny być ustalone procedury kalkulacji wynagrodzenia za usługi atestacyjne inne niż badanie zgodnie z art. 80 ust. 3 u.b.r.

Przykładowa karta akceptacji zlecenia stanowi Załącznik Nr 1 do skryptu.

### 3.2.3. Zarządzanie jakością

W trakcie wykonywania usługi atestacyjnej konieczne jest również zarządzanie jakością zlecenia. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na partnerze odpowiedzialnym za zlecenie. Zgodnie z par. 31 KSUA 3000 (Z) partner odpowiedzialny za zlecenie jest członkiem firmy, która stosuje MSZJ 1 lub inne wymogi zawodowe albo wymogi przepisów prawa lub regulacji, które są co najmniej tak samo wymagające jak MSZJ 1, oraz ustala, że wystarczające i odpowiednie zasoby, aby wykonać zlecenie, zostały przydzielone lub udostępnione zespołowi wykonującemu zlecenie w odpowiednim czasie, biorąc pod uwagę rodzaj i okoliczności zlecenia, polityki lub procedury firmy oraz wszelkie zmiany, które mogą powstać podczas zlecenia. Ponadto partner odpowiedzialny za zlecenie ma posiadać kompetencje w zakresie umiejętności i technik atestacyjnych uzyskane poprzez kompleksowe szkolenia i praktyczne zastosowanie oraz wystarczające kompetencje o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz sposobach jego pomiaru lub oceny, aby przyjąć odpowiedzialność za wniosek atestacyjny (zob. par. A67–A68).

Partner odpowiedzialny za zlecenie bierze całościową odpowiedzialność za zarządzanie i zapewnianie jakości podczas zlecenia oraz za bycie wystarczająco i odpowiednio zaangażowanym w trakcie całego zlecenia.

W tym miejscu należy zaznaczyć że firmy audytorskie działające na terenie Rzeczypospolitej stosują od czasu zakończenia procesu sądowego (obecnie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym) standardy w brzmieniu wprowadzonym przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego uchwałą nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.:  
·Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” („KSKJ 1”),

·Krajowy Standard Kontroli Jakości 2 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 2 – „Kontrolę jakości wykonania zlecenia” („KSKJ 2”).

Wyżej wymienione standardy wymagają, zgodnie z art. 64 pkt 1 ust. 2 u.b.r., posiadania przez firmy audytorskie wdrożonych SWKJ, w których powinny być opracowane polityki i procedury dotyczące realizacji zleceń usług atestacyjnych.

Jeśli chodzi natomiast o kwestię kontroli jakości wykonania zlecenia, to normuje ją par. 36 KSUA 3000 (Z), który stanowi, że dla tych zleceń, dla których kontrola jakości wykonania zlecenia jest wymagana zgodnie z MSZJ 1 (na terenie Rzeczypospolitej zgodnie z KSKJ 2) lub politykami lub procedurami firmy, partner odpowiedzialny za zlecenie omawia znaczące sprawy oraz znaczące osądy pojawiające się w trakcie zlecenia z kontrolerem jakości wykonania zlecenia i nie datuje raportu atestacyjnego przed zakończeniem tej kontroli.

Podkreślić przy tym trzeba, że to właśnie w SWKJ firmy audytorskiej powinny być opracowane kryteria, według których określa się, które usługi atestacyjne inne niż badania podlegają obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia (par. 34 lit. f KSKJ 1).

### 3.2.4. Zawodowy sceptycyzm

Podobnie jak w art. 68 pkt 2 oraz art. 69 u.b.r., tak również w par. 37–39 KSUA 3000 (Z) od biegłego rewidenta wymaga się zachowania zawodowego sceptycyzmu. Biegły rewident planuje i wykonuje usługę, zachowując zawodowy sceptycyzm, uznając, że mogą istnieć okoliczności, które powodują, że informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest istotnie zniekształcona. Ponadto biegły rewident dokonuje zawodowego osądu podczas planowania i wykonywania usługi atestacyjnej, w tym określania rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu procedur (zob. par. A81–A85).

### 3.2.5. Planowanie i wykonanie zlecenia

#### 3.2.5.1. Planowanie

Proces planowania zakłada, że zlecenie ma być wykonane w sposób efektywny, co sprowadza się do tego, że konieczne jest ustalenie zakresu, rozłożenia w czasie i kierunku zlecenia oraz rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu planowanych procedur, wymaganych do osiągnięcia celu biegłego rewidenta. Biegły rewident zobowiązany jest przede wszystkim ustalić, czy kryteria są właściwe do okoliczności zlecenia.

#### 3.2.5.2. Istotność

Podczas planowania i wykonywania usługi atestacyjnej, w tym ustalania rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu procedur oraz oceny, czy informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia nie zawiera istotnego zniekształcenia, biegły rewident rozważa istotność.

Warto zwrócić uwagę, że w KSUA 3000 (Z) kwestia istotności została uregulowana bardzo ogólnie w par. 44, którego ustalenia są dalej rozwinięte w par. A92–A100.

Na określenie poziomu istotności nie ma wpływu poziom zapewnienia, tzn. dla tych samych zamierzonych użytkowników oraz celu istotność jest taka sama dla usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność, jak w przypadku usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność, ponieważ istotność oparta jest na potrzebach informacyjnych zamierzonych użytkowników.

Podkreślić należy, że **istotność rozważana jest przede wszystkim w kontekście czynników jakościowych, chociaż jeśli ma to zastosowanie – również czynników ilościowych**. Względna ważność czynników jakościowych i ilościowych podczas rozpatrywania istotności w konkretnym zleceniu jest sprawą zawodowego osądu biegłego rewidenta. **Czynniki jakościowe mogą obejmować takie sprawy, jak:**

- 1) charakterystyka prezentacji przyjętej dla informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, gdy mające zastosowanie kryteria pozwalają na zmiany w tej prezentacji;
- 2) to, czy zniekształcenie wpływa na zgodność z przepisami prawa lub regulacją;
- 3) to, czy zniekształcenie jest wynikiem zamierzonego działania, czy jest niezamierzone;
- 4) to, czy zniekształcenie jest znaczące, biorąc pod uwagę zrozumienie przez biegłego rewidenta znanych wcześniejszych informacji dla użytkowników, np. w odniesieniu do oczekiwanego wyniku pomiaru lub oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia;
- 5) gdy została zidentyfikowana wartość progu lub wskaźnika wzorcowego – to, czy wynik procedury wykazuje odchylenie od tej wartości;

- 6) gdy zagadnienie będące przedmiotem zlecenia jest programem rządowym lub jednostką sektora publicznego – to, czy określony aspekt programu lub jednostki jest znaczący w odniesieniu do rodzaju, przejrzystości i wrażliwości programu lub jednostki;
- 7) gdy informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia odnosi się do wniosku na temat zgodności z przepisami prawa lub regulacją – powaga skutków niezgodności.

**Czynniki ilościowe** odnoszą się do wielkości zniekształceń względem raportowanych kwot dla tych aspektów informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, jeżeli są:

- 1) wyrażone liczbowo lub
- 2) w inny sposób powiązane z wartościami liczbowymi (np. liczba zaobserwowanych odchyłeń od kontroli może być właściwym czynnikiem ilościowym, gdy informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest stwierdzeniem/oświadczeniem, że kontrola jest skuteczna).

Należy zwrócić uwagę, że zsumowanie nieskorygowanych i niewykrytych pojedynczo nieistotnych zniekształceń może powodować, że informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest istotnie zniekształcona. Dlatego podczas planowania rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu procedur biegły rewident powinien ustalić wartość niższą niż poziom istotności jako podstawę ustalenia rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu procedur.

Z par. A120 KSUA 3000(Z) wynika również, że: biegły rewident może wyznaczyć kwotę, poniżej której zniekształcenia byłyby w sposób oczywisty błahie i nie musiałyby być gromadzone, ponieważ oczekuje on, że gromadzenie takich kwot wyraźnie nie miałoby istotnego wpływu na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia. Sformułowanie „w sposób oczywisty błahie” nie jest innym określeniem dla „nieistotne”. Kwestie, które są w sposób oczywisty błahie, będą całkowicie różnego (mniejszego) rzędu wielkości niż istotność ustalona zgodnie z par. 44 i będą sprawami, które są wyraźnie błahie, bez względu na to, czy wzięte pojedynczo, czy łącznie oraz czy oceniane przez pryzmat wszelkich kryteriów wielkości, rodzaju lub okoliczności. Gdy istnieje jakakolwiek niepewność dotycząca tego, czy jedna pozycja (lub więcej pozycji) jest w sposób oczywisty błahą, sprawa ta nie jest uważana za w sposób oczywisty błahą. Czyli podobnie jak w standardzie KSB 320, odnoszącym się do badań sprawozdań finansowych, mamy do czynienia z istotnością ogólną oraz istotnością wykonawczą oraz istotnością błahą.

W SWKJ przy metodologii badania usług atestacyjnych każda firma audytorska powinna mieć opracowane polityki i procedury dotyczące ustalania istotności dla usług atestacyjnych. W przypadku istotności ogólnej doboru kryterium dokonuje się przez pryzmat najważniejszego użytkownika usługi atestacyjnej. Powinny też być opracowane kryteria stosowania odpowiedniego odsetka dla istotności ogólnej, np. na podstawie ryzyka usługi atestacyjnej określa się wybór parametru kryterium wg dostępnej skali. Na przykład przy zastosowaniu skali od 1 do 3: 1 – należy przyjąć dla ryzyka niskiego, 2 – dla średniego, a 3 – dla ryzyka wysokiego.

Powinny zostać opracowane również kryteria ustalania istotności wykonawczej oraz błahej.

**Zniekształcenia, w tym przeoczenia, uznawane są za istotne**, jeżeli można byłoby racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie wpłyną na stosowne decyzje zamierzonych użytkowników podejmowane na podstawie informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia.

**Rozważania biegłego rewidenta na temat istotności są sprawą zawodowego osądu i ma na nie wpływu postrzeganie przez biegłego rewidenta powszechnych potrzeb informacyjnych zamierzonych użytkowników jako grupy.** W tym kontekście racjonalne jest, aby biegły rewident założył, że zamierzeni użytkownicy:

- 1) mają wystarczającą wiedzę o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz wykazują gotowość zapoznania się z informacją o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia z racjonalnym poziomem staranności;

- 2) rozumieją, że informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest sporządzana i zapewnia odpowiednie poziomy istotności, oraz wszelkie pojęcia istotności zawarte w mających zastosowanie kryteriach;
- 3) rozumieją wszelkie nieodłączne niepewności związane z pomiarem lub oceną zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia oraz
- 4) podejmują racjonalne decyzje na podstawie informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jako całości.

Regulacje par. 44 KSUA 3000(Z) oraz paragrafów objaśniających A92–A100, które wskazują, że zniekształcenia, w tym przeoczenia, uznawane są za istotne, jeżeli można byłoby racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie wpłyną na stosowne decyzje zamierzonych użytkowników podejmowane na podstawie informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia atestacyjnego, są bardzo trudne do zastosowania. Wynika to z faktu, że standard nie zawiera jednoznacznych wytycznych, jak porównać zniekształcenia jakościowe ze zniekształceniami ilościowymi ani jak ocenić ich łączny wpływ, który może wprowadzać użytkownika w błąd.

Przy rozważaniach dotyczących istotności należy uwzględnić, że biegły rewident ma obowiązek rozważać kwestie istotności podczas planowania i przeprowadzenia badania co najmniej na poziomie zdefiniowanych kategorii informacyjnych. Wymóg rozważania kwestii istotności nie oznacza, że biegły rewident musi ustalać progi istotności na danym poziomie. Wynika to z faktu, że progów istotności dla jakościowych informacji nie można ustalić na etapie planowania badania. Jeśli jednak dana grupa informacji istotnej zawiera skumulowaną kwotę lub indywidualna informacja istotna ma charakter liczbowy, to biegły rewident może uznać za konieczne określenie progu istotności (ilościowego).

Ustalenie progów istotności dla jakościowych danych w ramach planowania badania nie jest możliwe z definicji. Biegły rewident powinien jednak podczas przeprowadzenia procedur oceny ryzyka uwzględniać ryzyko istotnych błędnych informacji o charakterze jakościowym.

Czynniki ilościowe w rozważaniach dotyczących istotności w rozumieniu par. A97 KSUA 3000 (Z) odnoszą się do zakresu ewentualnych nieprawidłowości w odniesieniu do prezentowanych kwot w ramach kategorii informacyjnych, które są wyrażone liczbowo lub w inny sposób powiązane z wartościami liczbowymi.

### 3.2.5.3. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia (racjonalna pewność)

Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident kieruje zapytania do odpowiedniej (odpowiednich) strony (stron) odnośnie do tego:

- 1) czy posiada ona wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzewanych lub domniemyanych celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji, wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia;
- 2) czy strona odpowiedzialna posiada funkcję audytu wewnętrznego, a jeżeli tak, kieruje dalsze zapytania, aby uzyskać zrozumienie działalności i głównych ustaleń funkcji audytu wewnętrznego w odniesieniu do informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz
- 3) czy strona odpowiedzialna korzystała z jakichkolwiek ekspertów podczas sporządzania informacji o przedmiocie zlecenia.

O czym była mowa wyżej, usługi świadczone przez biegłego rewidenta na podstawie Kodeksu spółek handlowych wymagają uzyskania racjonalnej pewności. Wówczas w świetle par. 46R KSUA 3000 (Z) biegły rewident uzyskuje zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia oraz innych okoliczności zlecenia wystarczające, aby:

- 1) umożliwić biegłemu rewidentowi zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz
- 2) tym samym dostarczyć podstawę dla zaprojektowania i przeprowadzenia procedur w reakcji na oszacowane ryzyka i uzyskać racjonalną pewność dla uzasadnienia wniosku biegłego rewidenta.

Zgodnie z par. 47R biegły rewident uzyskuje zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia oraz innych okoliczności zlecenia, a zgodnie z par. 46R uzyskuje on zrozumienie kontroli wewnętrznej nad sporządzaniem informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia stosownej dla zlecenia. Obejmuje to ocenę zaprojektowania tych kontroli odpowiednich dla zlecenia oraz ustalenie, czy zostały one wdrożone, poprzez przeprowadzenie procedur obok zapytań kierowanych do personelu odpowiedzialnego za informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia.

Zidentyfikowane ryzyka pozwalają na zaprojektowanie odpowiednich **reakcji** i zaplanowanie odpowiadających im procedur badania.

Zgodnie z poziomem zapewnienia dla atestacji, czyli **uzyskaniem racjonalnej pewności**, biegły rewident musi projektować testy kontroli. Procedury wiarygodności mogą obejmować przykładowo: **testy szczegółowe, inspekcję, obserwację, potwierdzenie, ponowne wykonanie, zapytania** oraz **analityczne procedury wiarygodności**.

Biegły rewident rozważa prawdopodobieństwo wystąpienia i skalę potencjalnych zniekształceń, braków lub pominieć, biorąc pod uwagę m.in.: sektor, w którym działa jednostka, złożoność organizacji, wielkość jednostki, złożoność działalności gospodarczej, środowisko systemów informacyjnych, liczbę interesariuszy oraz ich oczekiwania, jak również niedociągnięcia systemu kontroli wewnętrznej.

Zakres czynników branych pod uwagę przy wyborze informacji jest bardzo szeroki i zależy od osądu biegłego rewidenta.

Oszacowanie ryzyka istotnych zniekształceń poprzez zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia pomaga biegłemu rewidentowi w zaplanowaniu i przeprowadzeniu procedur badania w odpowiedzi na te ryzyka oraz ocenie ich wpływu na objęte badaniem zagadnienie.

#### 3.2.5.4. Uzyskiwanie dowodów

Podczas wykonywania usługi biegły rewident w ramach uzyskiwania dowodów **zobowiązany jest rozważyć ryzyka oraz zaprojektować reakcje na nie**. W tym celu biegły rewident:

- 1) **identyfikuje i szacuje ryzyka istotnego zniekształcenia** w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz
- 2) **projektuje i przeprowadza procedury w reakcji na oszacowane ryzyko**, aby uzyskać racjonalną pewność dla uzasadnienia wniosku biegłego rewidenta.

Dodatkowo do wszystkich innych procedur dotyczących informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, które są odpowiednie w jego okolicznościach, procedury biegłego rewidenta obejmują uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów co do operacyjnej skuteczności stosownych kontroli nad informacjami o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, gdy: oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia przez biegłego rewidenta obejmuje oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie lub procedury inne niż testy kontroli.



**Ponadto podczas projektowania i przeprowadzania procedur biegły rewident rozważa stosowność i wiarygodność informacji**, które mają zostać wykorzystane jako dowody. Jeżeli dowody uzyskane z jednego źródła są niezgodne z tymi uzyskanymi z innego lub biegły rewident ma wątpliwości dotyczące wiarygodności informacji, które mają zostać wykorzystane jako dowody, ustala, jakie zmiany lub dodatkowe procedury są konieczne, aby rozwiązać sprawę oraz rozważa wpływ danej sprawy, jeżeli jakkolwiek występuje, na inne aspekty zlecenia. Dowodami źródłowymi mogą być dokumenty finansowe oraz dowody księgowe stanowiące ich podstawę, notatki z rozmów, notatki z inspekcji dokumentów, obliczenia własne lub dostarczone przez jednostkę, wyniki analizy zapisów na kontach itp., notatki sporządzone przez eksperta zatrudnionego lub zaangażowanego przez odpowiednią stronę – biegłego rewidenta lub jednostkę bądź wyniki jego pracy.

Zebrane w trakcie wykonywania procedur dowody badania muszą być wystarczające i odpowiednie. Wystarczalność i odpowiedniość dowodów są wzajemnie powiązane. Wystarczalność jest miarą liczby dowodów. Odpowiedniość jest miarą jakości dowodów; to jest ich stosowności oraz wiarygodności w dostarczaniu uzasadnienia wniosku biegłego rewidenta. Na wiarygodność dowodów wpływa źródło ich pozyskania oraz ich rodzaj i jest ona zależna od indywidualnych okoliczności, w których dowody są uzyskiwane.

**Ocena zebranego materiału dowodowego następuje na podstawie zawodowego osądu.**

W przypadku gdy biegły dojdzie do wniosku, że zebrane dowody nie są wystarczające lub odpowiednie, dochodzi do ograniczenia zakresu możliwości sformułowania wniosku atestacyjnego. W takim przypadku, w zależności od konkretnych okoliczności, biegły rewident może:

- 1) wyrazić wniosek z zastrzeżeniem,
- 2) odmówić wyrażenia wniosku,
- 3) wycofać się ze zlecenia.

#### 3.2.5.5. Praca eksperta biegłego rewidenta

Podczas wykonywania zlecenia biegły rewident może się również wesprzeć pracą eksperta. Kwestie powołania eksperta zostały unormowane w par. 52 KSUA 3000 (Z), zgodnie z którym gdy ma być wykorzystywana praca eksperta biegłego rewidenta, biegły rewident także:

- 1) ocenia, czy ekspert biegłego rewidenta posiada kompetencje, możliwości i obiektywizm niezbędne dla celów biegłego rewidenta. W przypadku zewnętrznego eksperta biegłego rewidenta ocena obiektywizmu obejmuje zapytania odnośnie do interesów i powiązań, które mogą tworzyć zagrożenie dla obiektywizmu tego eksperta;
- 2) uzyskuje wystarczające zrozumienie zakresu wiedzy eksperckiej eksperta biegłego rewidenta;
- 3) uzgadnia z ekspertem biegłego rewidenta rodzaj, zakres i cele pracy tego eksperta oraz
- 4) ocenia adekwatność pracy eksperta biegłego rewidenta dla celów biegłego rewidenta.

Podobna procedura postępowania dotyczy sytuacji korzystania z pracy wykonywanej przez innego biegłego rewidenta, eksperta powołanego przez stronę odpowiedzialną lub osobę dokonującą pomiaru lub oceny bądź audytora wewnętrznego.

#### 3.2.5.6. Pisemne oświadczenia

W trakcie realizacji zlecenia atestacyjnego biegły rewident uzyskuje od odpowiednich stron (m.in. kierownika jednostki, osób odpowiedzialnych za określone obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa) pisemne oświadczenia:

- 1) że strony te dostarczyły biegłemu rewidentowi wszelkich informacji, których są świadome i które są niezbędne w kontekście danego zlecenia;



- 2) że strony te potwierdzają pomiar lub ocenę zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem mających zastosowanie kryteriów, łącznie z tym że wszystkie odpowiednie kwestie są odzwierciedlone w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia.

Pisemne potwierdzenia lub ustne oświadczenia zmniejszają możliwość nieporozumień pomiędzy biegłym rewidentem i stronami odpowiedzialnymi. Data pisemnych oświadczeń powinna być możliwie bliska, ale nie późniejsza niż data raportu atestacyjnego.

### 3.2.5.7. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

Gdy jest to właściwe dla zlecenia, biegły rewident rozważa wpływ zdarzeń występujących do dnia wydania raportu atestacyjnego na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz na raport atestacyjny i odpowiednio reaguje na fakty, o których dowiedział się po dacie raportu atestacyjnego, które gdyby były znane biegłemu rewidentowi w tej dacie – mogłyby spowodować, że zmieniłby raport atestacyjny. Zakres rozważań dotyczących późniejszych zdarzeń zależy ewentualnie od ich wpływu na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz odpowiednio na wniosek biegłego rewidenta. Jednakże biegły rewident nie ma obowiązku przeprowadzania jakichkolwiek procedur dotyczących informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia po dacie raportu atestacyjnego [por. par. 62 KSUA 3000 (Z)].

### 3.2.5.8. Opis mających zastosowanie kryteriów

Kluczową kwestią związaną z wykonaniem usługi atestacyjnej jest ustalenie kryteriów jej oceny. **Kryteria są to wzorce stosowane do oceny lub pomiaru zagadnienia będącego przedmiotem usługi atestacyjnej**, z uwzględnieniem wzorców prezentacji i ujawnienia, o ile takie wzorce istnieją. W przypadku usług atestacyjnych wykonywanych na podstawie Kodeksu spółek handlowych kryteria oceny wynikają w pierwszej kolejności z obowiązujących przepisów (będzie o tym szczegółowo mowa w dalszej części skryptu). Kryteria muszą również uwzględniać kontekst usługi, czyli nie pomijać towarzyszących jej okoliczności.

Właściwie kryteria charakteryzują następujące cechy (A. Kwasiborski, *Usługi biegłego rewidenta inne niż usługi badania sprawozdań finansowych*, Warszawa 2012, s. 50):

- 1) przydatność – przyczyniają się do wyciągnięcia wniosków i umożliwiają sformułowanie wniosków;
- 2) kompletność – pozwalają na uwzględnienie wszystkich bądź możliwie najszerszej skali okoliczności miarodajnych dla sformułowania wniosku;
- 3) wiarygodność – zapewniają wystarczającą spójność oceny lub pomiaru danego zdarzenia;
- 4) neutralność – gwarantują obiektywizm w formułowaniu wniosku;
- 5) zrozumiałość – ma znaczenie dla użytkowników wykonanej usługi.

Kryteria powinny być udostępnione użytkownikom, co z reguły ma miejsce w raporcie z badania w miejscu, w którym przedstawia się przedmiot usługi.

### 3.2.5.9. Formułowanie wniosku atestacyjnego

W wyniku przeprowadzonej usługi atestacyjnej biegły rewident formułuje wniosek na temat tego, czy informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia nie zawiera istotnego zniekształcenia. **Podczas formułowania tego wniosku rozważa on wniosek biegłego rewidenta odnoszący się do wystarczalności i odpowiedności**

**uzyskanych dowodów oraz ocenę tego, czy nieskorygowane zniekształcenia są istotne pojedynczo lub łącznie.** Jeżeli biegły rewident nie jest w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów, występuje ograniczenie zakresu i biegły rewident wyraża wniosek z zastrzeżeniem, odmawia wyrażenia wniosku lub wycofuje się ze zlecenia, gdy wycofanie się jest możliwe zgodnie z mającymi zastosowanie odpowiednio przepisami prawa lub regulacją.

#### 3.2.5.10. Sporządzenie raportu atestacyjnego, jego elementy oraz wnioski

Sporządzenie raportu atestacyjnego oraz jego treść determinuje przedmiot usługi atestacyjnej, obowiązujące przepisy dotyczące konkretnej usługi oraz postanowienie o powołaniu biegłego rewidenta. Niezależnie od tego par. 67–71 KSUA 3000 (Z) wyraźnie określają elementy raportu oraz wnioski, jakie powinny być w nim zawarte. Tym samym wniosek atestacyjny oraz pisemny raport stanowią ostateczny rezultat wykonania usługi atestacyjnej.

##### *a) Elementy raportu atestacyjnego*

Jest oczywiste, że raport atestacyjny ma formę pisemną i zawiera jasne wyrażenie wniosku biegłego rewidenta na temat informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, przy czym wniosek powinien być jednoznacznie oddzielony od informacji lub wyjaśnień, które w zamierzeniu nie mają wpływać na wniosek biegłego rewidenta, w tym:

- 1) akapit objaśniający ze zwróceniem uwagi,
- 2) akapit zawierający inne sprawy,
- 3) ustalenia dotyczące określonych aspektów zlecenia,
- 4) rekomendacje lub dodatkowe informacje włączone do raportu atestacyjnego.

Zgodnie z par. 69 KSUA 3000 (Z) **raport atestacyjny powinien zawierać co najmniej następujące elementy:**

- 1) tytuł, który jasno wskazuje, że raport jest niezależnym raportem atestacyjnym;
- 2) adresata;
- 3) identyfikację lub opis poziomu zapewnienia uzyskanego przez biegłego rewidenta, informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz, jeżeli to odpowiednie, zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia. Gdy wniosek biegłego rewidenta jest sformułowany w odniesieniu do stwierdzenia/oświadczenia sporządzonego przez odpowiednią(-e) stronę(-y), to stwierdzenie/oświadczenie jest dołączane do raportu atestacyjnego, jest powtarzane w raporcie atestacyjnym lub znajduje się tam odniesienie do zawierającego go źródła, które jest dostępne dla zamierzonych użytkowników;
- 4) identyfikację mających zastosowanie kryteriów;
- 5) tam, gdzie jest to odpowiednie – opis wszelkich znaczących nieodłącznych ograniczeń związanych z pomiarem lub oceną zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem mających zastosowanie kryteriów;
- 6) gdy mające zastosowanie kryteria są zaprojektowane dla określonego celu – stwierdzenie zwracające uwagę czytelników na ten fakt oraz że skutkiem tego informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia może nie być stosowna dla innego celu;
- 7) stwierdzenie identyfikujące stronę odpowiedzialną oraz osobę dokonującą pomiaru lub oceny, jeżeli jest inna, oraz opis ich odpowiedzialności i opis odpowiedzialności biegłego rewidenta;
- 8) stwierdzenie, że zlecenie zostało wykonane zgodnie z niniejszym standardem lub tam, gdzie istnieje szczególnie MSUA dla zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia, z tym MSUA;

- 9) stwierdzenie, że firma, której członkiem jest biegły rewident, stosuje MSZJ 1 lub inne wymogi zawodowe lub wymogi przepisów prawa lub regulacji, które są co najmniej tak samo wymagające jak MSZJ 1. Jeżeli praktyk nie jest biegłym rewidentem, stwierdzenie identyfikuje zastosowane wymogi zawodowe lub wymogi prawne lub regulacyjne, które są co najmniej tak samo wymagające jak MSZJ 1;
- 10) stwierdzenie, że biegły rewident przestrzega wymogów niezależności i innych wymogów etycznych Kodeksu IESBA lub innych wymogów zawodowych lub wymogów nałożonych przez przepisy prawa lub regulację, które są co najmniej tak samo wymagające jak części A i B Kodeksu IESBA w zakresie zleceń atestacyjnych. Jeżeli praktyk nie jest biegłym rewidentem, stwierdzenie identyfikuje zastosowane wymogi zawodowe lub wymogi nałożone przez przepisy prawa lub regulację, które są co najmniej tak samo wymagające jak części A i B Kodeksu IESBA w zakresie zleceń atestacyjnych [do czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca 2024 r. lub później jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów stosuje się „Podręcznik Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności)” – wydanie 2022 r. Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA), zwany „Kodeksem etyki”; obowiązek taki został wyrażony w § 4.1 uchwały 207/7a/2023, która weszła w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), czyli 19 grudnia 2023 r. (uchwała nr 47/I/2023 Rady PANA)];
- 11) podsumowanie wykonanej pracy będącej podstawą wniosku biegłego rewidenta. W przypadku usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność ocena rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu przeprowadzonych procedur jest niezbędna do zrozumienia wniosku biegłego rewidenta. W usłudze atestacyjnej dającej ograniczoną pewność podsumowanie wykonanej pracy stwierdza, że:
  - (i) procedury przeprowadzone podczas wykonywania usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność różnią się rodzajem i rozłożeniem w czasie oraz mają mniejszy zakres niż podczas wykonywania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność oraz
  - (ii) wynikający z powyższego poziom zapewnienia uzyskany podczas usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność jest znacząco niższy niż zapewnienie, które zostałoby uzyskane, gdyby została wykonana usługa dająca racjonalną pewność;
- 12) wniosek biegłego rewidenta:
  - (i) gdy jest to odpowiednie, wniosek informuje zamierzonych użytkowników o kontekście, w którym należy czytać wniosek biegłego rewidenta,
  - (ii) w usłudze atestacyjnej dającej racjonalną pewność wniosek jest wyrażany w formie twierdzącej,
  - (iii) w usłudze atestacyjnej dającej ograniczoną pewność wniosek jest wyrażany w formie, która przekazuje, czy na podstawie przeprowadzonych procedur i uzyskanych dowodów uwagę biegłego rewidenta zwróciły jakiegokolwiek kwestie, powoduje przekonanie biegłego rewidenta, że informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest istotnie zniekształcona,
  - (iv) wniosek w (ii) lub (iii) jest formułowany przy wykorzystaniu sformułowań odpowiednich dla podstawy zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia oraz mających zastosowanie kryteriów, biorąc pod uwagę okoliczności zlecenia i jest formułowany w odniesieniu do:
    - a) zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia i mających zastosowanie kryteriów,
    - b) informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia i mających zastosowanie kryteriów lub
    - c) stwierdzenia/oświadczenia\* złożonego przez odpowiednią(-e) stronę(-y),
  - (v) gdy biegły rewident wyraża wniosek zmodyfikowany, raport atestacyjny zawiera:
    - a) sekcję, która zawiera opis sprawy (spraw) powodującej (powodujących) modyfikację oraz
    - b) sekcję, która zawiera zmodyfikowany wniosek biegłego rewidenta;

- 13) podpis biegłego rewidenta;
- 14) datę raportu atestacyjnego. Raport atestacyjny jest datowany nie wcześniej niż data, w której:
  - (i) biegły rewident uzyskał dowody, na których oparty jest jego wniosek, w tym dowody, że osoby posiadające uznane umocowanie zapewniły, że przyjęły odpowiedzialność za informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz
  - (ii) gdy kontrola jakości wykonania zlecenia jest wymagana zgodnie z MSZJ 1 (KSKJ 1), kontrola jakości wykonania zlecenia została zakończona;
- 15) lokalizację w systemie prawnym, w którym biegły rewident prowadzi praktykę.

Jeżeli biegły rewident odnosi się w raporcie atestacyjnym do pracy eksperta powołanego przez siebie, sformułowania w tym raporcie nie mogą wskazywać, że odpowiedzialność biegłego rewidenta za wniosek wyrażony w raporcie jest ograniczona z powodu zaangażowania tego eksperta.

#### *b) Wnioski*

Z powyższych elementów raportu atestacyjnego wynika, że jego kluczowym elementem jest wniosek (czyli opinia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych), co normują par. 72–78 KSUA 3000 (Z).

W przypadku wniosków formułowanych na gruncie usług atestacyjnych wynikających z Kodeksu spółek handlowych możliwe jest wyrażenie następujących rodzajów wniosków:

- 1) niezmodyfikowanego;
- 2) niezmodyfikowanego z akapitem objaśniającym ze zwróceniem uwagi;
- 3) niezmodyfikowanego z akapitem zawierającym inne kwestie;
- 4) zmodyfikowanego ze skutkiem w postaci:
  - a) zastrzeżenia,
  - b) odmówienia wyrażenia wniosku,
  - c) wniosku negatywnego.

W przypadku usług dających racjonalną pewność, **biegły rewident wyraża wniosek niezmodyfikowany, gdy wyciąga wniosek, że informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia została sporządzona, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z mającymi zastosowanie kryteriami.** Z kolei w usłudze atestacyjnej dającej ograniczoną pewność biegły rewident wyraża wniosek niezmodyfikowany, gdy wyciąga wniosek, że na podstawie przeprowadzonych procedur i uzyskanych dowodów nie zwróciła uwagi biegłego rewidenta jakkolwiek kwestia(-e), powodująca(-e) przekonanie biegłego rewidenta, że informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia nie została sporządzona, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z mającymi zastosowanie kryteriami. Z kolei jeżeli biegły rewident uważa za konieczne, aby:

- 1) zwrócić uwagę zamierzonych użytkowników na sprawę zaprezentowaną lub ujawnioną w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, która według osądu biegłego rewidenta jest tak ważna, że jest ona fundamentalna dla zrozumienia przez zamierzonych użytkowników informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia (**akapit objaśniający ze zwróceniem uwagi**) lub
- 2) zakomunikować sprawę inną niż te, które zostały zaprezentowane lub ujawnione w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, która według osądu biegłego rewidenta jest ważna dla zrozumienia przez zamierzonych użytkowników zlecenia, odpowiedzialności biegłego rewidenta lub raportu atestacyjnego (**akapit zawierający inne kwestie**)

– i nie jest to zabronione przez przepisy prawa lub regulację, biegły rewident dokonuje tego w osobnym akapicie raportu atestacyjnego, z odpowiednim nagłówkiem, który wyraźnie wskazuje, że wniosek biegłego rewidenta nie jest zmodyfikowany na skutek tej sprawy. W przypadku akapitu objaśniającego ze zwróceniem uwagi, taki akapit odwołuje się tylko do informacji zaprezentowanych lub ujawnionych w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia.

Biegły rewident **wyraża wniosek zmodyfikowany** w następujących okolicznościach:

- 1) gdy zgodnie z zawodowym osądem biegłego rewidenta występuje ograniczenie zakresu, a skutek tej sprawy może być istotny. W takich przypadkach biegły rewident wyraża wniosek z **zastrzeżeniem lub odmawia wyrażenia wniosku**;
- 2) gdy zgodnie z zawodowym osądem biegłego rewidenta informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest istotnie zniekształcona. W takich przypadkach biegły rewident wyraża wniosek z **zastrzeżeniem lub wniosek negatywny**.

Biegły rewident **wyraża wniosek z zastrzeżeniem**, gdy zgodnie z zawodowym osądem biegłego rewidenta skutki lub możliwe skutki danej sprawy nie są tak istotne i rozległe, aby wymagały wniosku negatywnego lub odmowy wyrażenia wniosku. Wniosek z zastrzeżeniem jest wyrażany w sformułowaniu „za wyjątkiem” wpływu lub możliwego wpływu sprawy, do której odnosi się zastrzeżenie.

Jeżeli biegły rewident wyraża wniosek zmodyfikowany ze względu na ograniczenie zakresu zlecenia, ale jest także świadomy sprawy (spraw), która(-e) powoduje(-ą) istotne zniekształcenie informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, zawiera on w raporcie atestacyjnym wyraźny opis ograniczenia zarówno zakresu, jak i sprawy (spraw), która(-e) powoduje(-ą), że informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest istotnie zniekształcona.

Gdy stwierdzenie/oświadczenie złożone przez odpowiednią(-e) stronę(-y) zidentyfikowało i prawidłowo opisało, że informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest istotnie zniekształcona, biegły rewident albo:

- 1) wyraża wniosek z zastrzeżeniem lub wniosek negatywny sformułowany w odniesieniu do zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia i mających zastosowanie kryteriów, albo
- 2) jeżeli jest to specjalnie wymagane przez warunki zlecenia, aby sformułować wniosek w odniesieniu do stwierdzenia/oświadczenia złożonego przez odpowiednią(-e) stronę(-y), wyraża wniosek bez zastrzeżeń, ale zawiera w raporcie atestacyjnym akapit objaśniający ze zwróceniem uwagi, odwołujący się do stwierdzenia/oświadczenia złożonego przez odpowiednią(-e) stronę(-y), które identyfikuje i prawidłowo opisuje, że informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest istotnie zniekształcona.

Przykładowy oraz szczegółowe raporty atestacyjne stanowią Załączniki Nr 2–5 do skryptu i obejmują:

- 1) przykładowy raport ogólny;
- 2) przykładowy raport z badania planu przekształcenia (usługa zaświadcniająca);
- 3) przykładowy raport z badania planu podziału (usługa zaświadcniająca);
- 4) przykładowy raport z badania planu połączenia (usługa zaświadcniająca);
- 5) przykładowy raport z wyceny akcji w ramach przymusowego wykupu akcji w spółce akcyjnej (usługa bezpośrednia); przykład obejmuje powołanie dla biegłego rewidenta eksperta.

Przykładowe raporty z badania wskazane powyżej w pkt 1) do 4) opracowane zostały na wzór opracowany przez E. Sobińską i J. Żukowską-Kalitę w skrypcie „Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek gospodarczych - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość, PIBR.

### 3.2.5.11. Dokumentacja

Biegły rewident w terminie 60 dni po dniu sporządzenia sprawozdania z wykonania usługi atestacyjnej innej niż badanie (art. 67 ust. 5a u.b.r.) sporządza dokumentację zlecenia, która dostarcza podstaw do sporządzenia raportu atestacyjnego i jest wystarczająca oraz odpowiednia, aby umożliwić doświadczonemu biegłemu rewidentowi, niemającemu wcześniejszego związku ze zleceniem, zrozumienie:

- 1) rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu procedur wykonanych w celu zapewnienia przestrzegania stosownych MSUA oraz mających zastosowanie wymogów prawnych i regulacyjnych;
- 2) wyników wykonanych procedur i uzyskanych dowodów oraz
- 3) znaczących spraw, które pojawiły się w trakcie zlecenia, wyciągniętych wniosków ich dotyczących oraz istotnych zawodowych osądów dokonanych podczas dochodzenia do tych wniosków.

Zgodnie z wymaganiami zawodowymi i standardami cała dokumentacja związana z usługami atestacyjnymi powinna być przechowywana w sposób bezpieczny i dostępny przez 8 lat od dnia jej zamknięcia (art. 67 ust. 5a u.b.r.). Szczegółowe kwestie dotyczące dokumentacji z wykonania usługi atestacyjnej normują art. 67 ust. 4a u.b.r. oraz par. 79–83 KSUA 3000 (Z).

## 3.3. Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną (art. 559, 571–572, 580<sup>6</sup> k.s.h.)

### 3.3.1. Uwarunkowania prawne

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Dodatkowo spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą być przekształcone w spółkę zagraniczną mającą formę wymienioną w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, podlegającą prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i mającą siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Poza tym Kodeks spółek handlowych przewiduje również możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową inną niż spółka jawna. Mimo tak wielu różnych możliwości przekształcania spółek, co zostało opisane wyżej w rozdziale 2, od 2020 r. obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta podlega tylko plan przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną. Wynika to wprost z art. 559 k.s.h.

### 3.3.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej

Zgodnie z art. 559 § 1 k.s.h. przedmiotem usługi atestacyjnej jest badanie planu przekształcenia w zakresie:

- 1) poprawności i rzetelności oraz
- 2) ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna.

**Usługa ma charakter zaświadczący**, ponieważ celem biegłego rewidenta jest ocena planu przekształcenia sporządzonego przez inny podmiot, który dokonywał własnych pomiarów oraz oceny przekształcenia. Wniosek



biegłego rewidenta odnosi się zatem do tego, czy plan przekształcenia jest wolny od istotnego zniekształcenia, czemu służy ustalenie kwestii wskazanych w powołanym wyżej przepisie.

**Badanie planu przekształcenia ma dawać racjonalną pewność** co do zagadnień objętych dyspozycją art. 559 § 1 k.s.h., celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

### 3.3.3. Akceptacja zlecenia

Niezbędną przesłanką akceptacji zlecenia jest wydanie przez sąd postanowienia o wyznaczeniu biegłego rewidenta, które wydawane jest na wniosek spółki. Nie jest możliwe wyznaczenie biegłego rewidenta z urzędu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyznaczenie dwóch bądź większej liczby biegłych rewidentów.

Wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta nie zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia procedury akceptacji zlecenia, która została przedstawiona w pkt 3.2.2. W razie ustalenia, że wykonanie usługi nie jest możliwe, biegły rewident powinien poinformować sąd, który wówczas wyznaczy innego biegłego rewidenta.

Przy przyjęciu zlecenia należy dokonać oceny niezależności, należy zrozumieć jednostkę i jej o toczenie, dokonać zrozumienia kontroli wewnętrznej.

W zakresie dotyczącym wynagrodzenia, zgodnie z art. 559 § 5 k.s.h., sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli spółka przekształcana nie uiści tych należności dobrowolnie w terminie 2 tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

### 3.3.4. Zawodowy sceptycyzm

W trakcie badania planu przekształcenia biegły rewident powinien postępować zgodnie z dyrektywami zawodowego sceptycyzmu (por. pkt 3.2.4).

### 3.3.5. Planowanie i wykonanie zlecenia

Badanie planu przekształcenia, biegły rewident zobowiązany jest wykonać efektywnie, co sprowadza się do tego, że musi on ustalić zakres, rozłożenie w czasie i kierunek zlecenia. W związku z wyraźnym brzmieniem art. 559 § 1 k.s.h. nie ma potrzeby odrębnie ustalać kryteriów właściwych do badania planu przekształcenia, ponieważ te wynikają bezpośrednio z przedmiotowego przepisu. Mogą one natomiast, według zawodowego osądu biegłego rewidenta, zostać uszczegółowione. Planowanie jest ciągłym procesem przez całe zlecenie. Ze względu na nieoczekiwane zdarzenia, zmiany w warunkach lub uzyskanych dowodach biegły rewident może być zmuszony zweryfikować plan zlecenia, a przez to wynikające z nich planowany rodzaj, czas przeprowadzenia i zakres procedur. Ogólne zasady ustalania planu i strategii wykonywania usługi atestacyjnej – por. pkt 3.2.5.1.

#### 3.3.5.1. Istotność

W przypadku badania planu przekształcenia określenie istotności będzie następowało w sposób zbliżony do podejścia przyjmowanego podczas badania sprawozdania finansowego.

Istotność ogólna dla usługi może być określona na podstawie jednego z kryteriów: sumy bilansowej, kapitałów własnych, przychodów ze sprzedaży, zysku brutto – czyli kryteriów wyjściowych według zaleceń Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC).



Doboru kryterium należy dokonać przez pryzmat najważniejszego użytkownika sprawozdania finansowego stanowiącego element planu przekształcenia. W planie przekształcenia najważniejszym użytkownikiem jest udziałowiec/właściciel oraz sąd rejestrowy, który będzie przekształcał spółkę, dlatego pożądanym kryterium jest kapitał własny. Oczywiście jeżeli występują ważne przesłanki do zastosowania któregoś z innych kryteriów – stosuje się inne kryterium według osądu zawodowego biegłego rewidenta.

Odpowiednie zastosowanie będzie więc znajdował KSB 320 „Istotność w planowaniu i przeprowadzaniu badania”, przy czym ustalenia istotności ogólnej oraz wykonawczej będzie odnosiło się do ustalonej w planie przekształcenia wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia wynikającej ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celu przekształcenia na ten dzień, które powinno być sporządzone przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Ogólne zasady ustalania istotności zostały przedstawione w pkt 3.2.5.2.

### 3.3.5.2. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia

Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia **wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, czy plan przekształcenia jest kompletny**. Zgodnie z art. 558 k.s.h. plan przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy czym do planu należy dołączyć:

- 1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
- 2) projekt umowy albo statutu spółki przekształcanej;
- 3) w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną – wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;
- 4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h., przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident powinien skierować do spółki przekształcanej zapytania odnośnie do tego:

- 1) czy posiada ona wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzanym lub domniemanych celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji, wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia;
- 2) czy posiada funkcję audytu wewnętrznego, a jeżeli tak – kieruje dalsze zapytania, aby uzyskać zrozumienie działalności i głównych ustaleń funkcji audytu wewnętrznego w odniesieniu do informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz
- 3) czy strona odpowiedzialna korzystała z jakichkolwiek ekspertów podczas sporządzania planu przekształcenia.

**Skutkiem tego powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia** oraz dostarczenie podstawy do zaprojektowania i przeprowadzenia procedur w reakcji na oszacowane ryzyko dla uzasadnienia końcowego wniosku biegłego rewidenta.

W przypadku procesu przekształcenia na ryzyko istotnego zniekształcenia szczególnie narażona jest wartość kapitału własnego. Biegły rewident powinien zatem zaprojektować procedury badania umożliwiające zgromadzenie wystarczających i odpowiednich dowodów badania potwierdzających poprawność ustalenia tej właśnie wielkości.

Występujące ryzyka istotnego zniekształcenia mogą przykładowo dotyczyć również:

- 1) zniekształceń sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia;
- 2) oszacowań wyceny wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej;
- 3) kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych;
- 4) poprawności ewidencjonowania w księgach rachunkowych;
- 5) szacunków księgowych i wycen;
- 6) spraw spornych;
- 7) płynności finansowej;
- 8) kwalifikacji osób zarządzających i służb finansowo-księgowych;
- 9) słabości kontroli wewnętrznej;
- 10) niewłaściwego działania systemów informatycznych;
- 11) kontynuacji działalności.

### 3.3.5.3. Uzyskiwanie dowodów

Dowodami badania będą ustawowe elementy planu przekształcenia (art. 558 k.s.h.), zapytania i odpowiedzi kierowane do spółki na podstawie par. 45 KSUA 3000 (Z), jak również wszelkie wyjaśnienia albo dokumenty, o które w trybie art. 559 § 3 k.s.h.awnioskuje do spółki biegły rewident badający plan przekształcenia. Przykładowo dowodami mogą być następujące dokumenty:

- 1) formalno-prawne:
  - a) plan przekształcenia (z wymaganymi załącznikami: projekt statutu, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z uzasadnieniem przekształcenia),
  - b) projekt statutu spółki akcyjnej,
  - c) uchwały wspólników i zarządu dotyczące przekształcenia,
  - d) umowa spółki przekształcanej (tekst jednolity),
  - e) odpis z KRS (aktualny),
  - f) informacja o strukturze właścicielskiej i powiązaniach,
  - g) inne dokumenty wymagane przez art. 558 i 559 k.s.h.;
- 2) finansowe i księgowe:
  - a) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia,
  - b) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe roczne,
  - c) zestawienia obrotów i sald, księgi rachunkowe,
  - d) ewidencje środków trwałych, zapasów, należności i zobowiązań,
  - e) wyceny składników majątku (jeśli były wykonywane),
  - f) rejestr udziałów (z danymi o wspólnikach, wartościach, proporcjach),
  - g) dokumenty dotyczące struktury własności do aktywów, zobowiązań warunkowych, należności i zobowiązań;
- 3) wyceny i przeliczenia udziałów:
  - a) dokumentacja wyceny udziałów lub majątku,
  - b) kalkulacje przeliczenia udziałów na akcje (wraz z uzasadnieniem proporcji),
  - c) wyceny eksperckie lub analizy wartości przedsiębiorstwa (jeśli stosowane),
  - d) wyceny aktywów niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych, know-how);

- 4) dowody z zapytań i oświadczeń:
- a) oświadczenie zarządu o kompletności i rzetelności przedstawionej dokumentacji,
  - b) wyjaśnienia pisemne w zakresie przyjętych założeń przekształcenia,
  - c) informacje o ewentualnych zobowiązaniach warunkowych lub sporach,
  - d) korespondencja z sądem.

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnych dowodów wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonej usługi.**

Szczegółowe kwestie dotyczące uzyskiwanych dowodów zostały omówione w pkt 3.2.5.4.

#### 3.3.5.4. Pisemne oświadczenia

W trakcie badania planu przekształcenia biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia dotyczące tego, że:

- 1) zarząd przekształcanej spółki dostarczył biegłemu rewidentowi wszelkich informacji, których był świadomy i które w jego ocenie były niezbędne do zbadania planu przekształcenia;
- 2) zarząd potwierdza prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia oraz wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej.

Data pisemnych oświadczeń powinna być tak bliska, jak to możliwe, ale nie późniejsza niż data raportu atestacyjnego.

#### 3.3.5.5. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

W zakresie późniejszych zdarzeń oraz innych informacji por. pkt 3.2.5.7. Późniejsze zdarzenia mają istotne znaczenie dla badania planu przekształcenia, ponieważ mogą wpływać na rzetelność informacji zawartych w planie oraz na ocenę wartości majątku spółki i sytuacji prawnej współników. Biegły rewident, badający plan przekształcenia (zgodnie z art. 559 k.s.h.), musi uwzględniać istotne zdarzenia, które zaszły po dniu sprawozdania finansowego, ale przed dniem wydania opinii.

#### 3.3.5.6. Opis mających zastosowanie kryteriów

Podstawowe i jedyne kryteria badania planu przekształcenia określone zostały w art. 559 § 1 k.s.h. Kryteriami tymi są:

- 1) rzetelność i poprawność planu przekształcenia, w tym w szczególności ustalenia wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie spółnikom planu przekształcenia;
- 2) rzetelność wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej.

#### 3.3.5.7. Ocena planu przekształcenia

Ocena rzetelności i poprawności planu przekształcenia oraz rzetelności wyceny składników majątku spółki (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej ma kluczowe znaczenie dla zmiany struktury kapitału/wkładów spółki przekształcanej w spółkę akcyjną. Wpływa bowiem na ukształtowanie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej oraz zasady objęcia akcji.

Oznacza to, że w zależności od sytuacji majątkowej spółki przekształcanej w planie przekształcenia, projekcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki oraz projekcie statutu spółki akcyjnej należy wyraźnie określić wysokość kapitału zakładowego/akcyjnego oraz zasady obejmowania akcji. W przypadku procesu przekształcenia na ryzyko istotnego zniekształcenia szczególnie narażona jest wartość kapitału własnego. Biegły rewident powinien zatem zaprojektować procedury badania umożliwiające zgromadzenie wystarczających i odpowiednich dowodów badania potwierdzających poprawność ustalenia tej właśnie wielkości.

Mimo że w Kodeksie spółek handlowych w przypadku przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną nie ma obowiązku ustalenia parytetu wymiany, w praktyce ocena planu przekształcenia pod kątem poprawności i rzetelności musi obejmować również ten aspekt. Udziałowcy spółki przekształcanej powinni bowiem w spółce akcyjnej objąć liczbę oraz wartość akcji odpowiadające wartościom udziałów/wkładów w spółce przekształcanej. Punktem odniesienia jest w tym przypadku księgowa wartość udziałów/wkładów w spółce przekształcanej oraz ich procentowany podział pomiędzy udziałowcami.

Przede wszystkim należy podkreślić, że kapitał zakładowy w spółce akcyjnej musi wynosić co najmniej 100 000 zł. Jeśli spółka przekształcana (np. sp. z o.o.) ma mniejszy kapitał niż 100 000 zł, konieczne jest jego podwyższenie przez dopłaty akcjonariuszy, przekształcenie części kapitału zapasowego lub rezerwowego w kapitał zakładowy lub wniesienie dodatkowych wkładów niepieniężnych (aportów). Wkłady mogą być pieniężne lub niepieniężne, co w tym drugim przypadku oznacza, że konieczna jest ich wycena.

Jeżeli w spółce przekształcanej istnieją udziały/wkłady, to w procesie przekształcania należy ustalić, jak udziały/wkłady zostaną przeliczone na akcje. Sprowadza się to do tego, że w projekcie uchwały o przekształceniu oraz w statucie należy wskazać, ile akcji przypadnie dotychczasowym wspólnikom/udziałowcom. Tego typu przeliczenie powinno podlegać ocenie przez biegłego rewidenta.

W przypadku błędnego określenia kapitału zakładowego oraz objęcia akcji biegły rewident powinien wskazać na nieprawidłowości. Ich skutkiem powinna być albo zmiana projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki, albo zmiana projektu statutu, w którym powinno znaleźć się unormowanie na temat dopłat akcjonariuszy ze względu na objęcie większej wartości akcji, niż wynikałoby to z przeliczenia, albo spłaty akcjonariusza przez spółkę, gdy wartość objętych przez niego akcji jest niższa, niż wynikałoby to z przeliczenia.

Ocenie w ramach badania planu przekształcenia podlega również wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej pod kątem ich rzetelności.

W powyższym świetle należy stwierdzić, że plan przekształcenia można uznać za rzetelny i poprawny w sytuacji, w której:

- 1) pod względem formalnym zostały w nim zawarte wszystkie elementy wynikające z art. 558 k.s.h.;
- 2) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia spełnia wymogi wynikające z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h.;
- 3) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej została przeprowadzona prawidłowo.

### 3.3.5.8. Praca eksperta biegłego rewidenta

W trakcie badania może pojawić się konieczność powołania eksperta, zwłaszcza w sytuacji, w której biegły rewident uzna za konieczne zweryfikowanie wyceny określonych składników majątku. W takiej sytuacji, na zasadach opisanych w pkt 3.2.5.5, dochodzi do powołania eksperta i powierzenia określonego zadania.

### 3.3.5.9. Formułowanie wniosku atestacyjnego oraz raport atestacyjny

Treść art. 559 § 1 oraz § 4 k.s.h. nie daje takich możliwości, jak regulacje KSUA 3000 (Z) w zakresie dotyczącym formułowania ostatecznych wniosków z badania planu przekształcenia. Oznacza to, że formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza on raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, na podstawie których wykonano usługę.

Zgodnie z art. 559 § 4 k.s.h. biegły rewident zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej opinii, co w nawiązaniu do § 1 tego przepisu nakazuje uznać, że przedmiotem opinii powinna być odpowiedź na pytanie, czy:

- 1) plan przekształcenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie oraz
- 2) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna.

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna. W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie. Zagadnienia szczegółowe dotyczące formułowania wniosków zostały przedstawione w pkt 3.2.5.10.

Opinia wydana przez biegłego rewidenta nie jest wiążąca ani dla sądu, ani dla stron. Jeśli mimo wniosku zmodyfikowanego dojdzie do podjęcia uchwały o przekształceniu spółki – może ona zostać zaskarżona powództwem o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu.

Wniosek z badania zawarty jest w raporcie atestacyjnym, który powinien zawierać elementy opisane szczegółowo w pkt 3.2.5.10.

### 3.3.5.10. Zarządzenie jakością

Jeśli zgodnie z SWKJ obowiązującym w firmie audytorskiej usługa atestacyjna spełnia kryteria kwalifikujące ją do obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia, to powinna ona zostać objęta taką kontrolą.

W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident (par. 13b KSKJ 2). W tym kontekście konieczne jest wyznaczenie biegłego rewidenta jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, który zobowiązany jest przeprowadzić obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez biegłego rewidenta oraz wniosków wyciągniętych podczas formułowania raportu atestacyjnego. Nie powinno ulegać wątpliwości, że w przypadku planu przekształcenia do znaczących spraw zaliczyć należy to, czy:

- 1) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia spełnia wymogi wynikające z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h.;
- 2) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna;
- 3) sformułowane na tej podstawie wnioski biegłego rewidenta są prawidłowe.

Ocena ta może obejmować omówienie znaczących spraw, przegląd informacji dotyczących badania planu przekształcenia, przegląd wybranej dokumentacji odnoszącej się do znaczących osądów.

## 3.3.5.11. Dokumentacja

Dokumentacja z badania planu przekształcenia powinna dostarczyć podstaw do sporządzenia raportu atestacyjnego. Musi być ona zarazem wystarczająca i odpowiednia, aby umożliwić doświadczonemu biegłemu rewidentowi, niemającemu wcześniej związku ze zleceniem, zrozumienie:

- 1) rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu wykonanych procedur;
- 2) wyników przeprowadzonych procedur oraz dowodów;
- 3) znaczących spraw, które pojawiały się w trakcie zlecenia, wyciągniętych wniosków ich dotyczących oraz istotnych zawodowych osądów.

Na dokumentację z badania planu przekształcenia składają się co najmniej (przykładowo):

- 1) dokumentacja formalno-prawna:
  - a) umowa spółki / statut (tekst jednolity),
  - b) odpis z KRS (aktualny),
  - c) rejestr udziałów i struktura właścicielska,
  - d) postanowienie o powołaniu biegłego rewidenta;
- 2) dokumentacja planu przekształcenia (wymagana przez Kodeks spółek handlowych):
  - a) dowody źródłowe pozwalające na ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
  - b) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
  - c) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
  - d) projekt statutu spółki przekształcanej, w tym w szczególności dowody źródłowe pozwalające na ustalenie zasadności objęcia określonej liczby akcji przez dotychczasowych udziałowców,
  - e) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w art. 558 § 1 pkt 1, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe wraz z dokumentacją pozwalającą na ocenę tego sprawozdania finansowego;
- 3) dowody dodatkowe i potwierdzające:
  - a) oświadczenie zarządu o kompletności dokumentów i danych,
  - b) wyjaśnienia pisemne dotyczące założeń przekształcenia i kalkulacji;
- 4) dokumentacja związana z badaniem:
  - a) akceptacja zlecenia, oświadczenia, oświadczenie firmy audytorskiej i biegłego rewidenta o niezależności,
  - b) plan badania, przyjęta ogólna strategia badania, określenie istotności, zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia,
  - c) identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia,
  - d) udokumentowanie przeprowadzonych procedur stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka istotnego zniekształcenia oraz wyciągnięte na podstawie tych procedur wnioski,
  - e) lista ewentualnych nieskorygowanych zniekształceń,
  - f) pisma skierowane do zarządu spółki,
  - g) dokumenty powołujące eksperta biegłego rewidenta oraz wyniki jego pracy,
  - h) protokół z kontroli jakości wykonania zlecenia w przypadku, gdy dane zlecenie spełniało kryteria wynikające z SWKJ,
  - i) raport z badania planu przekształcenia.

### 3.3.5.12. Pozostałe obowiązki wobec sądu

Obowiązkiem biegłego rewidenta jest przygotowanie w formie pisemnej szczegółowej opinii, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty wyznaczenia biegłego. Przygotowaną w ten sposób opinię biegły rewident przedkłada sądowi rejestrowemu oraz spółce przekształcanej wraz z planem przekształcenia. W przypadku wskazania przez spółkę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych prawnie chronionych informacji zawartych w opinii – biegły składa do sądu rejestrowego dodatkowo odpis opinii z pominięciem tych informacji.

### 3.3.6. Przypadek szczególny – badanie planu przekształcenia transgranicznego

Badania wymaga również plan przekształcenia transgranicznego. W przeciwieństwie do planu przekształcenia w spółkę akcyjną, plan transgranicznego przekształcenia nie jest zastrzeżony dla biegłego rewidenta. Może go wykonać biegły.

Podstawowymi kryteriami oceny planu przekształcenia jest poprawność i rzetelność (art. 580<sup>6</sup> k.s.h.), przy czym zastosowanie znajdzie art. 559 § 2–5 k.s.h. Szczegółowy zakres opinii biegłego określa art. 580<sup>6</sup> § 2 k.s.h. Z punktu widzenia opinii biegłego szczególną rolę odgrywa ocena tych elementów, które mają być uwzględnione przy ocenie kwoty wynagrodzenia w formie pieniężnej w związku ze skorzystaniem przez wspólnika z prawa odkupu. Z tych względów opinia biegłego powinna zawierać co najmniej:

- 1) ocenę, czy cena odkupu udziałów albo akcji w spółce przekształcanej jest ustalona należycie – przy dokonywaniu tej oceny biegły uwzględnia cenę rynkową udziałów albo akcji spółki przekształcanej przed ujawnieniem lub udostępnieniem planu przekształcenia transgranicznego lub wartość spółki, z wyłączeniem efektu proponowanego przekształcenia, określonego zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami wyceny;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanej w planie przekształcenia transgranicznego ceny odkupu;
- 3) ustalenie, czy metoda albo metody użyte dla określenia proponowanej w planie przekształcenia transgranicznego ceny odkupu są adekwatne do analizy tej ceny, wskazanie wartości określonej przy zastosowaniu każdej z tych metod oraz opinii na temat względnego znaczenia przypisywanego tym metodom przy określaniu wybranych wartości;
- 4) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną.

Badanie planu przekształcenia transgranicznego przez biegłego ani jego opinia nie są wymagane w przypadku spółki jednoosobowej ani w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu badania planu przekształcenia transgranicznego przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

### 3.3.7. Rachunkowe rozliczenie przekształcenia

Rachunkowe rozliczenie przekształcenia zostały przedstawione w pkt 2.4.4.3.



### 3.4. Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 584<sup>8</sup> k.s.h.)

#### 3.4.1. Uwarunkowania prawne

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, może przekształcić formę prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia). Osoba fizyczna, która uprzednio – tj. przed dniem przekształcenia – posiadała status przedsiębiorcy, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Zgodnie z art. 584<sup>7</sup> k.s.h. w procedurze przekształcenia przedsiębiorcy wymagane jest m.in. opracowanie planu przekształcenia. Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej informacje odnośnie do ustalenia wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na ściśle określony dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Do planu przekształcenia należy dołączyć:

- 1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
- 2) projekt aktu założycielskiego (statutu);
- 3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
- 4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia według stanu na skonkretyzowany dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości, ww. sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

#### 3.4.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej

Zgodnie z art. 584<sup>8</sup> § 1 k.s.h. przedmiotem usługi atestacyjnej jest badanie planu przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności.

Usługa ma charakter zaświadczenia, ponieważ celem biegłego rewidenta jest ocena planu przekształcenia sporządzonego przez inny podmiot, który dokonywał własnych pomiarów oraz oceny przekształcenia. Wniosek biegłego rewidenta odnosi się zatem do tego, czy plan przekształcenia jest wolny od istotnego zniekształcenia, czemu służy ustalenie kwestii wskazanych w powołanym wyżej przepisie.

Badanie planu przekształcenia ma dawać racjonalną pewność co do zagadnień objętych dyspozycją art. 584<sup>8</sup> § 1 k.s.h., celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

#### 3.4.3. Akceptacja zlecenia

Niezbędną przesłanką akceptacji zlecenia jest wydanie przez sąd postanowienia o wyznaczeniu biegłego rewidenta, które wydawane jest na wniosek spółki. Nie jest możliwe wyznaczenie biegłego rewidenta z urzędu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyznaczenie dwóch bądź większej liczby biegłych rewidentów.

Wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta nie zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia procedury akceptacji zlecenia, która została przedstawiona w pkt 3.2.2.

W razie ustalenia, że wykonanie usługi nie jest możliwe, biegły rewident powinien poinformować o tym sąd, który wówczas wyznaczy innego biegłego rewidenta.

W zakresie dotyczącym wynagrodzenia zgodnie z art. 584<sup>8</sup> § 5 k.s.h. sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli spółka przekształcana nie uiszczy tych należności dobrowolnie w terminie 2 tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

#### **3.4.4. Zawodowy sceptycyzm**

W trakcie badania planu przekształcenia biegły rewident powinien postępować zgodnie z dyrektywami zawodowego sceptycyzmu (por. pkt 3.2.4).

#### **3.4.5. Planowanie i wykonanie zlecenia**

Badając plan przekształcenia, biegły rewident zobowiązany jest wykonać je efektywnie, co sprowadza się do tego, że musi on ustalić zakres, rozłożenie w czasie i kierunek zlecenia. W związku z wyraźnym brzmieniem art. 584<sup>8</sup> § 1 k.s.h. nie ma potrzeby odrębnie ustalać kryteriów właściwych do badania planu przekształcenia, ponieważ te wynikają bezpośrednio z przedmiotowego przepisu. Generalne zasady ustalania planu i strategii wykonywania usługi atestacyjnej zostały przedstawione w pkt 3.2.5.1.

##### **3.4.5.1. Istotność**

W przypadku badania planu przekształcenia określenie istotności będzie następowało w sposób zbliżony do podejścia przyjmowanego podczas badania sprawozdania finansowego.

Istotność ogólna dla usługi może być określona na podstawie jednego z kryteriów: sumy bilansowej, kapitałów własnych, przychodów ze sprzedaży, zysku brutto – czyli kryteriów wyjściowych według zaleceń IFAC.

Doboru kryterium należy dokonać przez pryzmat najważniejszego użytkownika sprawozdania finansowego stanowiącego element planu przekształcenia. W planie przekształcenia najważniejszym użytkownikiem jest udziałowiec/właściciel oraz sąd rejestrowy, który będzie przekształcał spółkę, dlatego pożądanym kryterium jest kapitał własny. Oczywiście jeżeli występują ważne przesłanki do zastosowania któregoś z innych kryteriów, to stosuje się inne kryterium według osądu zawodowego biegłego rewidenta.

Odpowiednie zastosowanie będzie więc znajdował KSB 320 „Istotność w planowaniu i przeprowadzaniu badania”, przy czym ustalenia istotności ogólnej oraz wykonawczej będą odnosiły się do ustalonej w planie przekształcenia wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego wynikającej ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celu przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Generalne zasady ustalania istotności przedstawione zostały w pkt 3.2.5.2, a także pkt 3.3.5.1, w którym opisano ustalanie istotności przy przekształcaniu spółki kapitałowej w spółkę akcyjną.

## 3.4.5.2. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia

Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, czy plan przekształcenia jest kompletny. Zgodnie z art. 584<sup>7</sup> k.s.h. plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Do planu przekształcenia należy dołączyć:

- 1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
- 2) projekt aktu założycielskiego (statutu);
- 3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
- 4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa wyżej.

Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident powinien skierować zapytania do przedsiębiorcy przekształcanego odnośnie do tego, czy:

- 1) posiada on wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzewanych lub domniemanych celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji, wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia;
- 2) posiada on funkcję audytu wewnętrznego, a jeżeli tak – kieruje dalsze zapytania, aby uzyskać zrozumienie działalności i głównych ustaleń funkcji audytu wewnętrznego w odniesieniu do informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz
- 3) korzystał z jakichkolwiek ekspertów podczas sporządzania planu przekształcenia.

Skutkiem tego powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia, które powinno dostarczyć podstawę do zaprojektowania i przeprowadzenia procedur, w reakcji na oszacowane ryzyko dla uzasadnienia końcowego wniosku biegłego rewidenta.

Występujące ryzyka istotnego zniekształcenia mogą przykładowo dotyczyć:

- 1) zniekształceń sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia;
- 2) wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego;
- 3) kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych;
- 4) poprawności ewidencjonowania w księgach rachunkowych;
- 5) szacunków księgowych i wycen;
- 6) spraw spornych;
- 7) płynności finansowej;
- 8) kwalifikacji osób zarządzających i służb finansowo-księgowych;
- 9) braku kontroli wewnętrznej;
- 10) niewłaściwego działania systemów informatycznych;
- 11) kontynuacji działalności.

### 3.4.5.3. Uzyskiwanie dowodów

Dowodami badania będą ustawowe elementy planu przekształcenia (art. 584<sup>7</sup> k.s.h.), zapytania i odpowiedzi kierowane do przedsiębiorcy przekształcanego na podstawie par. 45 KSUA 3000 (Z), jak również wszelkie wyjaśnienia albo dokumenty, o które w trybie art. 584<sup>8</sup> § 3 k.s.h. zawnioskuje do spółki biegły rewident badający plan przekształcenia. Dowodami w procesie badania przykładowo będą:

- 1) dowody wynikające z Kodeksu spółek handlowych:
  - a) plan przekształcenia,
  - b) wycena składników majątku przedsiębiorstwa (aktywa i pasywa);
- 2) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia; dowody księgowe i finansowe (na potrzeby badania):
  - a) księgi rachunkowe lub podatkowe (np. KPIR, ewidencja przychodów),
  - b) zestawienie przychodów i kosztów działalności (z ostatnich 12 miesięcy),
  - c) ewidencje środków trwałych, zapasów, WNiP,
  - d) wyciągi bankowe z kont firmowych (z okresu objętego wyceną),
  - e) dowody płatności, faktury sprzedaży i zakupów,
  - f) dokumenty PK, ewidencje VAT, JPK (jeśli prowadzone);
- 3) dowody dotyczące wyceny majątku:
  - a) spis z natury / inwentaryzacja,
  - b) wycena środków trwałych, zapasów, należności i zobowiązań,
  - c) opinie rzeczoznawców (jeśli wycena aktywów była zlecona),
  - d) dowody własności (np. akt notarialny nieruchomości, umowy leasingu);
- 4) dokumenty formalne i rejestrowe:
  - a) wydruk z CEIDG,
  - b) potwierdzenie nadania NIP i REGON,
  - c) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z US/ZUS (jeśli dostępne);
- 5) dowody pomocnicze i oświadczenia:
  - a) oświadczenie o kontynuacji działalności w nowej formie,
  - b) wyjaśnienia dotyczące wyceny majątku,
  - c) informacje o powiązaniach rodzinnych/majątkowych (jeśli istotne dla struktury kapitałowej),
  - d) oświadczenie przedsiębiorcy o kompletności dokumentacji.

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnych dowodów wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonej usługi.**

**Szczegółowe kwestie dotyczące uzyskiwanych dowodów zostały omówione w pkt 3.2.5.4.**

### 3.4.5.4. Pisemne oświadczenia

W trakcie badania planu przekształcenia biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia dotyczące tego, że:

- 1) przedsiębiorca podlegający przekształceniu dostarczył biegłemu rewidentowi wszelkie informacje, których był świadomy i które w jego ocenie były niezbędne do zbadania planu przekształcenia;
- 2) przedsiębiorca potwierdza prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia oraz wyceny składników majątku (aktywów i pasywów).

## 3.4.5.5. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

W zakresie późniejszych zdarzeń oraz innych informacji por. pkt 3.2.5.7.

## 3.4.5.6. Opis mających zastosowanie kryteriów

Podstawowe i jedyne kryteria badania planu przekształcenia zostały określone w art. 584<sup>8</sup> § 1 w zw. z art. 584<sup>7</sup> § 2 pkt 3 k.s.h. Kryteriami są rzetelność i poprawność planu przekształcenia, w tym w szczególności w zakresie wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego, a w przypadku przedsiębiorcy niezobowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych – spisu z natury.

## 3.4.5.7. Ocena planu przekształcenia

Ocena rzetelności planu przekształcenia powinna przebiegać pod względem sprawdzenia jego poprawności. Przez poprawność należy rozumieć sporządzenie planu pod kątem wszelkich wymogów formalnych i merytorycznych, które powinien on spełniać. Dotyczy to zarówno samego planu, jak i załączników do niego. Natomiast przez pojęcie rzetelności należy rozumieć zgodność z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych.

W powyższym świetle należy stwierdzić, że plan przekształcenia można uznać za rzetelny i poprawny w sytuacji, w której:

- 1) pod względem formalnym zostały w nim zawarte wszystkie elementy wynikające z art. 584<sup>7</sup> k.s.h.;
- 2) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia spełnia wymogi wynikające z art. 584<sup>7</sup> § 2 pkt 4 k.s.h.;
- 3) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego, o której mowa w art. 584<sup>7</sup> § 2 pkt 3 k.s.h., została dokonana prawidłowo.

## 3.4.5.8. Praca eksperta biegłego rewidenta

W trakcie badania może pojawić się konieczność powołania eksperta, zwłaszcza w sytuacji, w której biegły rewident uzna za konieczne zweryfikowanie wyceny określonych składników majątku. W takiej sytuacji na zasadach opisanych w pkt 3.2.5.5 dochodzi do powołania eksperta i powierzenia mu określonego zadania.

## 3.4.5.9. Formułowanie wniosku atestacyjnego oraz raport atestacyjny

Treść art. 584<sup>8</sup> § 1 oraz § 4 k.s.h. nie daje takich możliwości, jak regulacje KSUA 3000 (Z), w zakresie dotyczącym formułowania ostatecznych wniosków z badania planu przekształcenia. Oznacza to, że formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza on raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, na podstawie których wykonano usługę.

Zgodnie z art. 584<sup>8</sup> § 4 k.s.h. biegły rewident zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej opinii, co w nawiązaniu do jego § 1 nakazuje uznać, że przedmiotem opinii powinna być odpowiedź na pytanie, czy:

- 1) plan przekształcenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie oraz
- 2) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego jest prawidłowa.

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna.

W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie. Zagadnienia szczegółowe dotyczące formułowania wniosków zostały przedstawione w pkt 3.2.5.10.

Opinia wydana przez biegłego rewidenta nie jest wiążąca ani dla sądu, ani dla stron.

Wniosek z badania zawarty jest w raporcie atestacyjnym, który powinien zawierać elementy opisane szczegółowo w pkt 3.2.5.10.

#### 3.4.5.10. Zarządzenie jakością

Jeśli zgodnie z SWKJ obowiązującym w firmie audytorskiej usługa atestacyjna spełnia kryteria kwalifikujące ją do obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia, to powinna ona zostać objęta taką kontrolą.

W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident (par. 13b KSKJ 2). W tym kontekście konieczne jest wyznaczenie biegłego rewidenta jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, który zobowiązany jest przeprowadzić obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez biegłego rewidenta oraz wniosków wyciągniętych podczas formułowania raportu atestacyjnego. Nie powinno ulegać wątpliwości, że w przypadku planu przekształcenia do znaczących spraw zaliczyć należy to, czy:

- 1) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia spełnia wymogi wynikające z art. 584<sup>8</sup> § 2 pkt 4 k.s.h.;
- 2) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego została dokonana prawidłowo;
- 3) sformułowane na tej podstawie wnioski biegłego rewidenta są prawidłowe.

Ocena ta może obejmować omówienie znaczących spraw, przegląd informacji dotyczących badania planu przekształcenia, przegląd wybranej dokumentacji odnoszącej się do znaczących osądów.

#### 3.4.5.11. Dokumentacja

Dokumentacja z badania planu przekształcenia powinna dostarczyć podstaw do sporządzenia raportu atestacyjnego. Musi być ona zarazem wystarczająca i odpowiednia, aby umożliwić doświadczonemu biegłemu rewidentowi, niemającemu wcześniej związku ze zleceniem, zrozumienie:

- 1) rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu wykonanych procedur;
- 2) wyników przeprowadzonych procedur oraz dowodów;
- 3) znaczących spraw, które pojawiały się w trakcie zlecenia, wyciągniętych wniosków ich dotyczących oraz istotnych zawodowych osądów.

Na dokumentację składają się (przykładowo):

- 1) dokumentacja formalno-prawna:
  - a) wydruk z CEIDG,
  - b) potwierdzenie nadania NIP i REGON,
  - c) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z US/ZUS (jeśli dostępne),
  - d) postanowienie o powołaniu biegłego;
- 2) dokumentacja planu przekształcenia (wymagana przez Kodeks spółek handlowych):
  - a) dowody źródłowe pozwalające na ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego,
  - b) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego,
  - c) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

- 3) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia;
- 4) dokumentacja związana z badaniem:
  - a) akceptacja zlecenia, oświadczenia, oświadczenie firmy audytorskiej i biegłego rewidenta o niezależności,
  - b) plan badania, przyjęta ogólna strategia badania, określenie istotności, zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia,
  - c) identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia,
  - d) udokumentowanie przeprowadzonych procedur stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka istotnego zniekształcenia oraz wyciągnięte na podstawie tych procedur wnioski,
  - e) lista ewentualnych nieskorygowanych zniekształceń,
  - f) pisma skierowane do przedsiębiorcy,
  - g) dokumenty powołujące eksperta biegłego rewidenta oraz wyniki jego pracy,
  - h) protokół z kontroli jakości wykonania zlecenia w przypadku, gdy dane zlecenie spełniało kryteria wynikające z SWKJ,
  - i) raport z badania planu przekształcenia.

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnej dokumentacji wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonej usługi.**

#### 3.4.5.12. Pozostałe obowiązki wobec sądu

Obowiązkiem biegłego rewidenta, kończącym procedurę rewizyjną, jest przygotowanie w formie pisemnej szczegółowej opinii, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty wyznaczenia biegłego. Przygotowaną w ten sposób opinię biegły rewident przedkłada sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy wraz z planem przekształcenia. W przypadku wskazania przez jednostkę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych prawnie chronionych informacji zawartych w opinii, biegły składa do sądu rejestrowego dodatkowo odpis opinii z pominięciem tych informacji.

#### 3.4.6. Rachunkowe rozliczenie przekształcenia

Rachunkowe rozliczenie przekształcenia zostały przedstawione w pkt 2.4.4.3.

### 3.5. Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 w zw. z art. 311 k.s.h.)

#### 3.5.1. Uwarunkowania prawne

Według art. 311 k.s.h. założyciele spółki akcyjnej zostali zobowiązani do sporządzenia pisemnego sprawozdania, jeśli przy tworzeniu tej spółki przewidziano możliwość wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) albo gdy spółka ta nabywa mienie lub dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przy jej powstaniu. W sprawozdaniu należy podać szczegółowe informacje na temat:

- 1) przedmiotu wkładów niepieniężnych oraz liczby i rodzaju wyemitowanych w zamian za nie akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki;



- 2) mienia nabywanego przed zarejestrowaniem spółki oraz wysokości i sposobu zapłaty;
- 3) usług świadczonych przy powstaniu spółki oraz wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia;
- 4) osób, które wnoszą wkłady niepieniężne, zbywają spółce mienie lub otrzymują wynagrodzenie za usługi;
- 5) zastosowanej metody wyceny wkładów.

Sprawozdanie powinno zawierać uzasadnienie planowanych transakcji, w tym także co do objęcia akcji za wkłady niepieniężne i wysokości przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty. Do sprawozdania należy dołączyć odpowiednie dokumenty w oryginałach lub urzędowo poświadczonych odpisach.

Ponadto gdy przedmiotem wkładu lub nabycia jest przedsiębiorstwo, do sprawozdania założycieli należy dołączyć sprawozdania finansowe dotyczące tego przedsiębiorstwa za okres ostatnich 2 lat obrotowych. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzono przez okres krótszy niż 2 lata, sprawozdanie finansowe powinno obejmować cały okres działalności. W treści tego sprawozdania można jednak pominąć mienie nabyte w zakresie zwykłych czynności tego przedsiębiorstwa.

### **3.5.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej**

Zgodnie z art. 312 § 1 k.s.h. przedmiotem usługi atestacyjnej jest:

- 1) badanie sprawozdania założycieli w zakresie jego prawidłowości i rzetelności,
- 2) wydanie opinii:
  - a) jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych,
  - b) czy wartość wkładów niepieniężnych odpowiada co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji,
  - c) czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona.

Usługa ma charakter zaświadczenia w zakresie, w jakim chodzi o badanie sprawozdania założycieli w zakresie jego prawidłowości i rzetelności oraz bezpośredni w części dotyczącej wydawanej opinii, o której mowa wyżej.

Badanie sprawozdania założycieli w zakresie jego prawidłowości i rzetelności ma dawać racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

### **3.5.3. Akceptacja zlecenia**

Niezbędną przesłanką akceptacji zlecenia jest wydanie przez sąd postanowienia o wyznaczeniu biegłego rewidenta. Zgodnie z art. 312 k.s.h. biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyznaczenie dwóch bądź większej liczby biegłych rewidentów.

Wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta nie zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia procedury akceptacji zlecenia, która została przedstawiona w pkt 3.2.2.

W razie ustalenia, że wykonanie usługi nie jest możliwe, biegły rewident powinien poinformować o tym sąd, który wówczas wyznaczy innego biegłego rewidenta.

W zakresie dotyczącym wynagrodzenia, zgodnie z art. 312 § 6 k.s.h., sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunek jego wydatków. Jeżeli założyciele nie uiścili należności, sąd rejestrowy ściąga ją w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

## 3.5.4. Zawodowy sceptycyzm

W trakcie badania sprawozdania założycieli biegły rewident powinien postępować zgodnie z dyrektywami zawodowego sceptycyzmu (por. pkt 3.2.4).

## 3.5.5. Planowanie i wykonanie zlecenia

Badając sprawozdanie założycieli, biegły rewident, zobowiązany jest wykonać je efektywnie, co sprowadza się do tego, że musi on ustalić zakres, rozłożenie w czasie i kierunek zlecenia. W związku z wyraźnym brzmieniem art. 312 § 1 k.s.h. nie ma potrzeby odrębnie ustalać kryteriów właściwych do badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej, ponieważ te wynikają bezpośrednio z przedmiotowego przepisu. Generalne zasady ustalania planu i strategii wykonywania usługi atestacyjnej zostały przedstawione w pkt 3.2.5.1.

### 3.5.5.1. Istotność

W przypadku **usługi atestacyjnej** polegającej na **badaniu sprawozdania założycieli spółki akcyjnej** zgodnie z **art. 312 k.s.h.** nie ma jednego, sztywno określonej wartości **progu istotności**.

Określając istotność, należy kierować się nie tylko wielkością liczbową wkładów niepieniężnych, ale także ich charakterem, udziałem w kapitale zakładowym oraz potencjalnym wpływem na interesy zamierzonych użytkowników opinii, czyli przyszłych akcjonariuszy oraz wierzycieli spółki, w tym sądu rejestrowego. Za istotne należy uznać takie nieprawidłowości lub zniekształcenia, które – indywidualnie lub łącznie – mogłyby wpłynąć na decyzję sądu co do wpisu spółki do rejestru lub narazić spółkę na ryzyko ekonomiczne bądź prawne wynikające ze zniekształcenia wartości wniesionych wkładów. Podstawowym celem opinii jest ustalenie, czy wartość wkładów ustalona w sprawozdaniu odpowiada co najmniej wartości nominalnej objętych akcji. Dodatkowo jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, należy ustalić wartość wkładów i wysokość agio. Istotność ogólna dla usługi może zostać określona na podstawie kryterium wnoszonego aportu, na podstawie kapitału zakładowego. Generalne zasady ustalania istotności zostały przedstawione w pkt 3.2.5.2.

W zakresie dotyczącym wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki konieczne jest restrykcyjne podejście do oceny przedmiotu usługi, jej ceny, zwłaszcza w kontekście cen rynkowych za usługi porównywalne.

### 3.5.5.2. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia

Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia wymaga w pierwszej kolejności podkreślenia, że sprawozdanie założycieli spółki sporządzane jest wyłącznie wówczas, gdy:

- 1) przewidziane są wkłady niepieniężne albo
- 2) spółka nabywa mienie lub dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przy jej powstaniu.

Sprawozdanie założycieli powinno wówczas przedstawiać:

- 1) przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wyemitowanych w zamian za nie akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki;
- 2) mienie nabywane przed zarejestrowaniem spółki oraz wysokość i sposób zapłaty;
- 3) usługi świadczone przy powstaniu spółki oraz wysokość i sposób wynagrodzenia;
- 4) osoby, które wnoszą wkłady niepieniężne, zbywają spółce mienie lub otrzymują wynagrodzenie za usługi;
- 5) zastosowaną metodę wyceny wkładów.

Dodatkowo w sprawozdaniu należy umotywować zamierzone transakcje, w tym także objęcie akcji za wkłady niepieniężne i wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty. Do sprawozdania należy dołączyć odpowiednie dokumenty w oryginałach lub urzędowo poświadczonych odpisach.

Jeżeli przedmiotem wkładu lub nabycia jest przedsiębiorstwo, do sprawozdania założycieli należy dołączyć sprawozdania finansowe dotyczące tego przedsiębiorstwa za okres ostatnich 2 lat obrotowych. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzono przez okres krótszy niż 2 lata, sprawozdanie finansowe powinno obejmować cały okres działalności. Jeżeli przedmiotem wkładu lub nabycia jest przedsiębiorstwo, w sprawozdaniu założycieli można nie ujmować mienia nabytego w zakresie zwykłych czynności tego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym – zgodnie z definicją zawartą w art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego – oznacza zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

- 1) oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
- 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
- 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
- 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
- 5) koncesje, licencje, zezwolenia;
- 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
- 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
- 8) tajemnice przedsiębiorstwa;
- 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident powinien skierować zapytania do założycieli odnośnie do tego, czy:

- 1) posiadają oni wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzewanych lub domniemyanych celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji, wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia;
- 2) korzystali z jakichkolwiek ekspertów podczas sporządzania sprawozdania założycieli.

Skutkiem tego powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia i dostarczenie podstawy dla zaprojektowania i przeprowadzenia procedur w reakcji na oszacowane ryzyko dla uzasadnienia końcowego wniosku biegłego rewidenta.

Występujące ryzyka istotnego zniekształcenia mogą przykładowo dotyczyć:

- 1) wartości godziwej wkładów niepieniężnych (np. zawyżona wycena aportu, nieodpowiedni charakter majątku niespełniający uznania jako składnik aktywów, brak możliwości uzyskania korzyści ekonomicznych z aportu);
- 2) wysokości przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty (np. nieuzasadniona lub zawyżona wartość wynagrodzenia, brak ujawnienia lub niepełne ujawnienie wynagrodzenia, ukryte świadczenia na rzecz założycieli, konflikt interesów);
- 3) wyłączenia mienia w przedsiębiorstwie, jeżeli zostało ono nabyte w zakresie zwykłych czynności przedsiębiorstwa.

## 3.5.5.3. Uzyskiwanie dowodów

Dowody są kluczowym elementem każdej usługi atestacyjnej. W przypadku badania sprawozdania założycieli na podstawie art. 312 k.s.h., biegły rewident powinien zgromadzić wystarczające i odpowiednie dowody, by wydać opinię dla sądu rejestrowego.

Uzyskiwanie dowodów należy zrelatywizować do poszczególnych elementów sprawozdania założycieli.

Jeżeli przedmiotem oceny są wkłady niepieniężne, wówczas należy zebrać następujące dowody (przykładowo):

- 1) umowy nabycia, faktury, akty notarialne, umowy cywilnoprawne;
- 2) dowody własności: np. księgi wieczyste (dla nieruchomości), rejestry pojazdów, prawa ochronne (znaki towarowe);
- 3) wyciągi z rejestrów publicznych: KRS, ewidencje patentowe, księgi wieczyste itp.;
- 4) potwierdzenia braku obciążeń lub ograniczeń w rozporządzaniu (np. brak zastawów, hipotek, sporów).

W zakresie dowodów odnoszących się do wyceny można przykładowo wskazać:

- 1) operaty szacunkowe (np. rzeczoznawcy majątkowego);
- 2) wyceny sporządzone przez założycieli lub niezależnych ekspertów;
- 3) potwierdzenie prawidłowości zastosowanych metody wyceny (np. porównawcze, dochodowe, majątkowe);
- 4) dane rynkowe lub transakcyjne potwierdzające wycenę (np. ceny rynkowe podobnych aktywów, analizy porównawcze);
- 5) analizy *due diligence*, jeśli były sporządzane.

Podobnie należało postępować w przypadku nabywania mienia.

Jeżeli przedmiotem wkładu jest przedsiębiorstwo, wówczas należy zebrać wszystkie dowody, które zwyczajowo pozyskuje biegły rewident dla badania sprawozdania finansowego jednostki, które takie przedsiębiorstwo posiada. Jeżeli natomiast spółka dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przy jej powstaniu, to wówczas dowodem będzie wszystko, co potwierdza wykonanie usługi oraz co pozwala na ocenę zasadności – z rynkowego punktu widzenia – zapłaty określonego wynagrodzenia.

Nie ulega wątpliwości, że w ramach badania należy również dokonać formalnej weryfikacji sprawozdania założycieli.

Biegły rewident musi przeanalizować i udokumentować:

- 1) treść sprawozdania – czy zawiera wszystkie wymagane informacje z art. 312 § 1 k.s.h.;
- 2) zgodność sprawozdania z rzeczywistymi danymi aportów;
- 3) opis aportów, sposób wyceny, uzasadnienie ekonomiczne wniesienia aportu.

W trakcie badania może dojść również do uzyskiwania dowodów drogą zapytań dotyczących przykładowo: wyjaśnienia co do wyboru metody wyceny; wyjaśnienia dotyczącego stanu prawnego i technicznego aportu; potwierdzenia, że aporty nie są obciążone, a założyciele mają prawo do ich wniesienia.

Jeśli konieczne były oględziny nieruchomości, maszyn, urządzeń, weryfikacja fizycznego istnienia aktywów – zasadne jest zgromadzenie dokumentacji fotograficznej, notatki z wizyt.

Przykładowe formy dowodów będą więc następujące:

- 1) kserokopie dokumentów (z potwierdzeniem zgodności z oryginałem);
- 2) notatki ze spotkań, zapytań i odpowiedzi;
- 3) wydruki z rejestrów publicznych (z datą pozyskania);
- 4) zdjęcia, szkice techniczne;
- 5) własna analiza biegłego (kalkulacje, porównania);
- 6) potwierdzenia uzyskane pisemnie od założycieli.

Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnych dowodów wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonej usługi. Szczegółowe kwestie dotyczące uzyskiwanych dowodów zostały omówione w pkt 3.2.5.4.

#### 3.5.5.4. Pisemne oświadczenia

W trakcie badania sprawozdania założycieli biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia dotyczące tego, że:

- 1) założyciele dostarczyli biegłemu rewidentowi wszelkich informacji, których byli świadomi i które w ich ocenie były niezbędne do zbadania sprawozdania założycieli;
- 2) założyciele potwierdzają prawidłowość sporządzonego sprawozdania założycieli.

#### 3.5.5.5. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

W zakresie późniejszych zdarzeń należy w szczególności zwrócić uwagę na okoliczności, które wystąpiły po sporządzeniu sprawozdania założycieli, a przed wydaniem opinii przez biegłego rewidenta. Możliwe są przykładowo następujące sytuacje:

- 1) zmiana wartości aportu;
- 2) ujawnienie istotnych zobowiązań czy obciążeń na przedmiocie aportu;
- 3) zdarzenia prawne, procesy sądowe dotyczące przedmiotu aportu;
- 4) zdarzenia faktyczne wskazujące na możliwy zamiar wprowadzenia w błąd.

#### 3.5.5.6. Opis mających zastosowanie kryteriów

Podstawowe kryteria badania sprawozdania założycieli wynikają z treści art. 312 § 1 k.s.h. oraz celu badania sprawozdania założycieli.

Jeżeli przedmiotem wkładu lub nabycia jest przedsiębiorstwo, do sprawozdania założycieli należy dołączyć sprawozdania finansowe dotyczące tego przedsiębiorstwa za okres ostatnich 2 lat obrotowych (art. 311 § 3 k.s.h.). Wówczas ocenie należy poddać sprawozdanie finansowe – na takich samych zasadach, jak badanie każdego rocznego sprawozdania finansowego.

#### 3.5.5.7. Ocena sprawozdania założycieli

Ocena sprawozdania założycieli determinowana jest głównie treścią art. 311 oraz art. 312 k.s.h. Stosując wyżej wymienione kryteria oceny (por. pkt 3.5.5.6), w pierwszej kolejności należy poddać ocenie sprawozdanie założycieli pod kątem prawdziwości i rzetelności. Prawdziwość dotyczy głównie faktycznego istnienia przedmiotu wkładów niepieniężnych, nabywanego mienia oraz tego, czy przy powstaniu spółki były świadczone usługi. W zakresie rzetelności ocena będzie natomiast odnosiła się do poszczególnych elementów sprawozdania założycieli:

→ **W zakresie oceny przedmiotu wkładów niepieniężnych**

Jeśli chodzi o przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wyemitowanych w zamian za nie akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki, należy ocenić m.in., czy:

- 1) opis składnika aportu jest pełny, jednoznaczny i konkretny;
- 2) spółka będzie mogła legalnie korzystać z aportu;

# Przez wiedzę do sukcesu

- 3) składnik może generować korzyści ekonomiczne;
- 4) nie jest obciążony;
- 5) liczba akcji odpowiada rzeczywistej wartości aportu;
- 6) emitowane akcje są uprzywilejowane, zwykłe itd.;
- 7) wartość rynkowa akcji nie przewyższa wartości aportu.

→ **W zakresie mienia nabywanego przed zarejestrowaniem spółki oraz wysokość i sposób zapłaty**

Ten punkt dotyczy sytuacji, gdy spółka (jeszcze przed wpisem do KRS) zobowiązuje się do nabycia określonych składników majątkowych – zwykle od założycieli lub osób z nimi powiązanych. Wówczas należy m.in. sprawdzić, czy:

- 1) mienie jest jednoznacznie opisane;
- 2) ma wartość gospodarczą;
- 3) możliwe jest korzystanie z mienia;
- 4) ma związek z działalnością spółki;
- 5) wartość oparta jest na wiarygodnej cenie;
- 6) metoda przyjęta do wyceny jest odpowiednia;
- 7) nie doszło do zawyżenia wartości;
- 8) zapłata została dokonana oraz w jakiej formie;
- 9) transakcja jest rynkowa i uzasadniona, zwłaszcza jeśli dochodzi do nabycia od założycieli, członków zarządu czy podmiotów bądź osób powiązanych.

→ **Usługi świadczone przy powstaniu spółki oraz wysokość i sposób wynagrodzenia**

W przedmiotowym zakresie należy ocenić m.in., czy:

- 1) usługa była rzeczywiście wykonana,
- 2) usługa była potrzebna do powstania spółki;
- 3) kwota wynagrodzenia odpowiada wartości usług;
- 4) stawki są rynkowe;
- 5) forma płatności nie wywołuje wątpliwości;
- 6) wynagrodzenie zostało ujęte w sprawozdaniu.

→ **Zastosowana metoda wyceny wkładów**

W zakresie dotyczącym zastosowanej metody wyceny wkładów należy przede wszystkim zauważyć, że istnieje wiele metod wyceny (np. majątkowa, porównawcza, dochodowa). W dużej mierze ocena zastosowanej metody zależy od przedmiotu aportu. I tak, z reguły, metody wyceny powinny być następujące przy określonych rodzajach aportu:

- 1) nieruchomości – porównawcza/majątkowa;
- 2) przedsiębiorstwo – dochodowa/majątkowa; porównawcza;
- 3) znak towarowy – dochodowa;
- 4) ruchomości – wartość odtworzeniowa;
- 5) *know-how* – dochodowa lub kosztowa.

Podstawowym celem jest więc ocena, czy wybrana metoda pozwala w sposób rzetelny odzwierciedlić wartość godziwą danego składnika.

Poza badaniem rzetelności sprawozdania założycieli biegły rewident ma obowiązek wydać opinię w zakresie tego, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona. Opinia ta możliwa jest po przeprowadzonej ocenie sprawozdania założycieli według kryteriów oceny opisanych wyżej.

Gdy przedmiotem wkładu lub nabycia jest przedsiębiorstwo, ocenie należy poddać sprawozdanie finansowe dotyczące tego przedsiębiorstwa za okres ostatnich 2 lat obrotowych. Ocena następuje według zasad typowych dla badania sprawozdań finansowych, w zależności od konkretnych okoliczności związanych z oceną wkładu lub nabycia.

Jeżeli przedmiotem wkładu lub nabycia jest przedsiębiorstwo, w sprawozdaniu założycieli można nie ujmować mienia nabytego w zakresie zwykłych czynności tego przedsiębiorstwa. Do zwykłych czynności przedsiębiorstwa zalicza się typowe, rutynowe, przewidywalne transakcje i działania podejmowane w ramach bieżącej działalności operacyjnej (zakupy, sprzedaż, zatrudnienie).

#### 3.5.5.8. Praca eksperta biegłego rewidenta

W trakcie badania może pojawić się konieczność powołania eksperta, zwłaszcza w sytuacji, w której biegły rewident uzna za konieczne zweryfikowanie wyceny. W takiej sytuacji, na zasadach opisanych w pkt 3.2.5.5, dochodzi do powołania eksperta i powierzenia mu określonego zadania.

#### 3.5.5.9. Formułowanie wniosku atestacyjnego oraz raport atestacyjny.

Formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, na podstawie których wykonano usługę. Z treści art. 312 § 1 oraz § 4 k.s.h. wynika, że opinia powinna zawierać następujące elementy:

- 1) odpowiedź na pytanie, czy sprawozdanie założycieli jest prawdziwe oraz rzetelne;
- 2) określenie wartości godziwej wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona;
- 3) ocenę metody wyceny wkładów niepieniężnych przyjętą w sprawozdaniu założycieli, o której mowa w art. 311 § 1 pkt 5 k.s.h.

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna. Jeżeli biegły rewident nie jest w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów, występuje ograniczenie zakresu i biegły rewident może odmówić wyrażenia opinii.

W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie. Zagadnienia szczegółowe dotyczące formułowania wniosków zostały przedstawione w pkt 3.2.5.10.

W przypadku rozbieżności zdań między założycielami a biegłym rewidentem spór rozstrzyga sąd rejestrowy na wniosek założycieli. Na postanowienie sądu wydane w wyniku rozpatrzenia wniosku nie przysługuje środek odwoławczy. Sąd rejestrowy może wyznaczyć nowego biegłego rewidenta, jeżeli uzna to za uzasadnione.



## 3.5.5.10. Zarządzanie jakością

Jeśli zgodnie z SWKJ obowiązującym w firmie audytorskiej usługa atestacyjna spełnia kryteria kwalifikujące ją do obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia, to powinna ona zostać objęta taką kontrolą.

W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident (par. 13b KSKJ 2). W tym kontekście konieczne jest wyznaczenie biegłego rewidenta jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, który zobowiązany jest przeprowadzić obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez biegłego rewidenta oraz wniosków wyciągniętych podczas formułowania raportu atestacyjnego. Nie powinno ulegać wątpliwości, że w przypadku badania sprawozdania założycieli do znaczących spraw zaliczyć należy to, czy:

- 1) sprawozdanie założycieli jest prawdziwe oraz rzetelne;
- 2) czy prawidłowo określono wartość godziwą wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona;
- 3) sformułowane na tej podstawie wnioski biegłego rewidenta są prawidłowe.

Ocena ta może obejmować omówienie znaczących spraw, przegląd informacji dotyczących badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej, przegląd wybranej dokumentacji odnoszącej się do znaczących osądów.

## 3.5.5.11. Dokumentacja

Dokumentacja z badania sprawozdania założycieli powinna zawierać następujące elementy:

- 1) dokumenty formalne i ogólne:
  - a) postanowienie sądu o powołaniu biegłego,
  - b) dane identyfikacyjne spółki i założycieli,
  - c) akceptację zlecenia;
- 2) kompletność sprawozdania założycieli (art. 312 § 1 k.s.h.):
  - a) opis każdego wkładu niepieniężnego,
  - b) osoby wnoszące wkład i liczbę obejmowanych akcji,
  - c) metodę i wynik wyceny wkładów,
  - d) uzasadnienie, że wartość wkładów niepieniężnych nie przekracza wartości godziwej,
  - e) informację o nabywanym mieniu przed rejestracją (jeśli dotyczy),
  - f) informację o wynagrodzeniach/korzyściach dla założycieli lub innych osób;
- 3) ocenę aportu (wkładu niepieniężnego) – udokumentowanie następujących kwestii:
  - a) czy przedmiot aportu istnieje fizycznie lub prawnie,
  - b) czy aport jest przenaszalny i zgodny z prawem,
  - c) czy wniesiony składnik ma potencjał generowania korzyści,
  - d) czy nie jest obciążony (zastaw, hipoteka, spór),
  - e) czy aport jest kompletny (np. pełne przedsiębiorstwo);
- 4) ocenę metody i wyników wyceny – udokumentowanie następujących kwestii:
  - a) czy wskazano metodę wyceny (dochodowa, majątkowa, porównawcza),
  - b) czy metoda jest adekwatna do rodzaju składnika,
  - c) czy założenia są realistyczne i udokumentowane,
  - d) czy wartość nie przewyższa wartości godziwej,
  - e) czy dokumentacja wyceny jest kompletna i rzetelna;

- 5) ocenę emisji akcji i innych tytułów udziałowych – udokumentowanie następujących kwestii:
  - a) czy wartość wkładów niepieniężnych odpowiada co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji,
  - b) czy liczba akcji odpowiada wartości wniesionego aportu,
  - c) czy rodzaj akcji został określony (zwykłe, uprzywilejowane),
  - d) czy nie występuje zawyżenie kapitału zakładowego;
- 6) ocenę mienia nabywanego przez spółkę przed rejestracją – udokumentowanie następujących kwestii:
  - a) czy opisano przedmiot nabycia, wartość i sposób zapłaty,
  - b) czy nabycie jest rynkowe i uzasadnione,
  - c) czy nie pominięto istotnych transakcji pod pozorem „zwykłych czynności”;
- 7) ocenę usług i wynagrodzeń dla założycieli – udokumentowanie następujących kwestii:
  - a) czy wskazano zakres wykonanych usług,
  - b) czy usługi były rzeczywiste i potrzebne,
  - c) czy wynagrodzenie jest rynkowe i udokumentowane,
  - d) czy forma zapłaty jest przejrzysta;
- 8) sprawozdania finansowe aportowanego przedsiębiorstwa;
- 9) dokumentację związaną z badaniem:
  - a) akceptację zlecenia, oświadczenia, oświadczenie firmy audytorskiej i biegłego rewidenta o niezależności,
  - b) plan badania, przyjętą ogólną strategię badania, określenie istotności, zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia,
  - c) identyfikację i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia,
  - d) udokumentowanie przeprowadzonych procedur stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka istotnego zniekształcenia oraz wyciągnięte na podstawie tych procedur wnioski,
  - e) listę ewentualnych nieskorygowanych zniekształceń,
  - f) pisma skierowane do założycieli spółki akcyjnej,
  - g) dokumenty powołujące eksperta biegłego rewidenta oraz wyniki jego pracy,
  - h) protokół z kontroli jakości wykonania zlecenia w przypadku, gdy dane zlecenie spełniało kryteria wynikające z SWKJ,
  - i) raport z badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej.

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnej dokumentacji wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonych usług.**

#### 3.5.5.12. Pozostałe obowiązki wobec sądu

Biegły rewident powinien sporządzić w dwóch egzemplarzach szczegółową opinię i złożyć ją wraz ze sprawozdaniem założycieli sądowi rejestrowemu, który jeden egzemplarz przez siebie poświadczony wydaje założycielom spółki akcyjnej. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunek jego wydatków. Jeżeli założyciele nie uiszcili należności, sąd rejestrowy ściąga ją w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych. Wzmianka o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym powinna być ogłoszona przez spółkę przed dniem jej zarejestrowania.

## 3.5.5.13. Odstąpienie od badania aportu

Zgodnie z art. 312<sup>1</sup> k.s.h. sprawozdania założycieli można nie poddawać badaniu przez biegłego rewidenta w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, których przedmiotem są:

- 1) zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, jeżeli ich wartość jest ustalana według średniej ceny ważonej, po której były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień wniesienia wkładu;
- 2) aktywa inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli biegły rewident wydał opinię na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wniesienia wkładu;
- 3) aktywa inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli ich wartość godziwa wynika ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, zbadanego przez biegłego rewidenta na zasadach przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

**Sprawozdanie założycieli podlega jednakże badaniu przez biegłego rewidenta w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, o których mowa w § 1, jeżeli:**

- 1) wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, które wpłynęły na cenę zbywalnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego w chwili ich wniesienia, w szczególności związane z utratą płynności obrotu na rynku regulowanym;
- 2) wystąpiły nowe okoliczności, które mogły istotnie wpłynąć na wartość godziwą wkładów w chwili ich wniesienia.

Jeżeli założyciele nie poddali sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie, o którym mowa powyżej, mimo wystąpienia okoliczności uzasadniających badanie, zażądać badania mogą akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Prawo to przysługuje do dnia wniesienia wkładów.

Jeżeli założyciele albo zarząd nie złożą wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania żądania, z wnioskiem takim mogą wystąpić legitymowani akcjonariusze. Jeżeli wkład niepieniężny nie był przedmiotem badania biegłego rewidenta, spółka ogłasza w terminie miesiąca od dnia wniesienia wkładu:

- 1) opis przedmiotu wkładu, jego wartość, źródło wyceny oraz metodę wyceny;
- 2) oświadczenie, czy przyjęta wartość wkładu odpowiada jego wartości godziwej oraz liczbie i wartości nominalnej akcji obejmowanych w zamian za ten wkład bądź wyższej cenie emisyjnej akcji;
- 3) oświadczenie stwierdzające brak nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę wkładu.

## 3.6. Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku dla spółki od akcjonariuszy (art. 394 i 312 w zw. z art. 311 k.s.h.)

### 3.6.1. Uwarunkowania prawne

Według art. 394 k.s.h. każde nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą 1/10 wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawarte przed upływem 2 lat od dnia zarejestrowania spółki, wymagają uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością 2/3 głosów. Wymaganie to obowiązuje również w przypadku nabycia ww. mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki.

Omawiane rozwiązanie nie obejmuje sytuacji, w których mienie nabywane jest na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych albo w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym oraz przy nabywaniu papierów wartościowych i towarów na rynku regulowanym.

Kodeks spółek handlowych wymaga, aby **w okresie poprzedzającym podjęcie uchwały o nabyciu mienia na ww. warunkach walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przedłożono sprawozdanie zarządu odpowiadające analogicznym kryteriom, jak sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej sporządzane w związku z wnoszonymi do spółki aportami (art. 311 k.s.h.).**

Przygotowane przez zarząd spółki sprawozdanie musi zostać, przed podjęciem uchwały walnego zgromadzenia, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, którego wyznacza sąd rejestrowy.

### 3.6.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej

Mimo że z art. 394 § 3 k.s.h. nie wynika to wprost, na podstawie celu regulacji należy przyjąć, że przedmiotem usługi **jest badanie sprawozdania zarządu dotyczące planowanego nabycia mienia od założycieli, akcjonariuszy lub podmiotów powiązanych**, w którym jedyną kwestią jest wycena mienia, które ma zostać nabyte. Kluczowe znaczenie ma zatem ustalenie, czy spółka „nie przepłaca” za nabywane mienie. Badaniu podlega sprawozdanie zarządu, w którym zarząd dokonuje wyceny nabywanego mienia od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawarte przed upływem 2 lat od dnia zarejestrowania spółki.

Usługa ma charakter zaświadczenia, gdyż zarząd sporządza sprawozdanie, w którym wskazuje na wartość mienia i załącza jego wycenę. Badanie ma dawać racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

### 3.6.3. Akceptacja zlecenia

Niezbędną przesłanką akceptacji zlecenia jest wydanie przez sąd postanowienia o wyznaczeniu biegłego rewidenta. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyznaczenie dwóch bądź większej liczby biegłych rewidentów.

Wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta nie zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia procedury akceptacji zlecenia, która została przedstawiona w pkt 3.2.2.

W razie ustalenia, że wykonanie usługi nie jest możliwe, biegły rewident powinien poinformować sąd, który wyznaczy wówczas innego biegłego rewidenta.

W zakresie dotyczącym wynagrodzenia, zgodnie z art. 312 § 6 k.s.h., sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunek jego wydatków.

### 3.6.4. Zawodowy sceptycyzm

W trakcie badania sprawozdania założycieli biegły rewident powinien postępować zgodnie z dyrektywami zawodowego sceptycyzmu (por. pkt 3.2.4).

## 3.6.5. Planowanie i wykonanie zlecenia

Badając sprawozdanie założycieli, biegły rewident zobowiązany jest wykonać je efektywnie, co sprowadza się do tego, że musi on ustalić zakres, rozłożenie w czasie i kierunek zlecenia. W związku z wyraźnym brzmieniem art. 312 § 1 k.s.h. nie ma potrzeby odrębnie ustalać kryteriów właściwych do badania sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku spółki od akcjonariuszy, ponieważ te wynikają bezpośrednio z przedmiotowego przepisu. Generalne zasady ustalania planu i strategii wykonywania usługi atestacyjnej zostały przedstawione w pkt 3.2.5.1.

### 3.6.5.1. Istotność

W przypadku **usługi atestacyjnej** polegającej na **badaniu sprawozdania zarządu spółki akcyjnej polegającej na nabyciu mienia dla spółki od założyciela lub akcjonariusza** nie ma jednej, sztywno określonej wartości **progu istotności**.

Określając istotność, należy mieć na uwadze, że chodzi o próg, powyżej którego błąd, pominięcie czy zniekształcenie informacji może wpłynąć na decyzję użytkownika, czyli akcjonariuszy, wierzycieli spółki oraz sądu rejestrowego. Punktem wyjścia dla określenia istotności powinno być to, że procedurę z art. 394 k.s.h. uruchamia zamiar nabycia mienia za cenę przewyższającą 10% wpłaconego kapitału zakładowego, dlatego pożądanym kryterium może być kapitał zakładowy. Oczywiście jeżeli występują ważne przesłanki do zastosowania któregoś z innych kryteriów, to stosuje się inne kryterium według osądu zawodowego biegłego rewidenta.

Poza tym kwestię istotności należy odnieść do rodzaju nabywanego mienia, jego istnienia oraz wyceny. Generalne zasady ustalania istotności zostały przedstawione w pkt 3.2.5.2.

### 3.6.5.2. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia

Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia wymaga w pierwszej kolejności podkreślenia, że sprawozdanie zarządu sporządzane jest wyłącznie, gdy wartość nabywanego mienia, a zarazem transakcji ma przekraczać 10% kapitału zakładowego. Biegły rewident musi zrozumieć i ustalić jedną kwestię, a mianowicie, czy umowa nabycia mienia przez spółkę od założyciela, akcjonariusza lub podmiotu powiązanego została należycie uzasadniona ekonomicznie i rzetelnie udokumentowana, a wartość nabywanego mienia nie została zawyżona w stosunku do jego wartości godziwej. **Konkretnie chodzi więc o potwierdzenie prawidłowości wyceny nabywanego mienia od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki.**

Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident powinien skierować zapytania do zarządu odnośnie do tego, czy:

- 1) posiada on wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzewanych lub domniemanych celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji, wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia;
- 2) posiada funkcję audytu wewnętrznego, a jeżeli tak, kieruje dalsze zapytania, aby uzyskać zrozumienie działalności i głównych ustaleń funkcji audytu wewnętrznego w odniesieniu do informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz
- 3) korzystano z usług jakichkolwiek ekspertów podczas sporządzania sprawozdania.

Skutkiem tego powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia i dostarczenie podstawy do zaprojektowania i przeprowadzenia procedur, w reakcji na oszacowane ryzyko dla uzasadnienia końcowego wniosku biegłego rewidenta.

Występujące ryzyka istotnego zniekształcenia dotyczą głównie nieprawidłowej wyceny składników mienia, które ma być nabywane. Dodatkowo istnieje ryzyko, że:

- 1) transakcja nie została odpowiednio uzasadniona ekonomicznie i nie przedstawiono wiarygodnej dokumentacji potwierdzającej jej zasadność;
- 2) zastosowana metodologia wyceny jest nieodpowiednia lub niewłaściwie zastosowana (szczególnie w przypadku braku udziału niezależnych ekspertów);
- 3) zidentyfikowane dane wejściowe do wyceny są niekompletne lub tendencyjnie dobrane;
- 4) informacja zawarta w sprawozdaniu została celowo lub nieumyślnie zniekształcona, np. przez pominięcie istotnych okoliczności związanych z charakterem transakcji lub relacjami pomiędzy stronami.

### 3.6.5.3. Uzyskiwanie dowodów

Dowody są kluczowym elementem każdej usługi atestacyjnej. W przypadku badania sprawozdania zarządu na podstawie art. 394 k.s.h. biegły rewident powinien zgromadzić wystarczające i odpowiednie dowody, by wydać opinię dla sądu rejestrowego.

W świetle art. 394 k.s.h. trzeba stwierdzić, że podstawowe znaczenie mogą mieć następujące dowody:

- 1) sprawozdanie zarządu, obejmujące:
  - a) opis przedmiotu nabycia (rodzaj, cechy, lokalizacja),
  - b) dane identyfikujące zbywcę (czy to założyciel, akcjonariusz, spółka zależna),
  - c) sposób i wynik wyceny mienia (metoda, uzasadnienie),
  - d) proponowaną cenę nabycia,
  - e) cel i uzasadnienie ekonomiczne transakcji,
  - f) dane o ewentualnych korzyściach, wynagrodzeniach lub powiązaniach;
- 2) potwierdzające wartość mienia oraz rzetelność wyceny (przykładowo):
  - a) operat szacunkowy (jeśli dotyczy, np. nieruchomości),
  - b) kosztorysy lub raporty rzeczoznawców,
  - c) umowy nabycia tego samego mienia w przeszłości (cena zakupu przez zbywcę),
  - d) oferty porównawcze lub ceny rynkowe podobnych składników,
  - e) dokumentację księgową potwierdzającą ujęcie mienia w ewidencji zbywcy;
- 3) dokumenty prawne (przykładowo):
  - a) projekt umowy nabycia mienia,
  - b) dokumenty własności (np. odpis z księgi wieczystej, faktury zakupu),
  - c) umowy zawierające zobowiązania lub obciążenia dotyczące mienia (np. leasing, zastaw, hipoteki, poręczenia),
  - d) informacje o prawach stron trzecich;
- 4) dotyczące relacji między stronami:
  - a) dane o powiązaniach osobowych lub kapitałowych (np. akcjonariusze, członkowie zarządu, strony/podmioty powiązane),
  - b) umowy powiązane lub wcześniejsze transakcje między stronami,
  - c) oświadczenia o niezależności i braku konfliktu interesów (od zarządu, stron transakcji);

- 5) ewentualne dowody uzupełniające:
  - a) porównanie proponowanej ceny z rynkowymi standardami (np. za m<sup>2</sup>, za sztukę),
  - b) analizę sensowności gospodarczej zakupu (czy spółka potrzebuje danego składnika),
  - c) analizę wpływu transakcji na kapitał i sytuację majątkową spółki;
- 6) oświadczenia zarządu (opisane jak niżej).

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnych dowodów wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonej usługi.**

Szczegółowe kwestie dotyczące uzyskiwanych dowodów zostały omówione w pkt 3.2.5.4.

#### 3.6.5.4. Pisemne oświadczenia

W trakcie badania sprawozdania zarządu biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia dotyczące tego, że:

- 1) zarząd dostarczył biegłemu rewidentowi wszelkie informacje, których był świadomy i które w jego ocenie były niezbędne do zbadania sprawozdania założycieli;
- 2) zarząd potwierdza prawidłowość sporządzonego sprawozdania

#### 3.6.5.5. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

W zakresie późniejszych zdarzeń należy w szczególności zwrócić uwagę na okoliczności, które wystąpiły po sporządzeniu sprawozdania zarządu, a przed wydaniem opinii przez biegłego rewidenta. Możliwe są przykładowo następujące sytuacje:

- 1) zmiana wartości mienia;
- 2) ujawnienie istotnych zobowiązań czy obciążeń dotyczących mienia;
- 3) zdarzenia prawne, procesy sądowe dotyczące mienia;
- 4) zdarzenia faktyczne wskazujące na możliwy zamiar wprowadzenia w błąd.

#### 3.6.5.6. Opis mających zastosowanie kryteriów

Podstawowe kryteria badania sprawozdania zarządu wynikają z treści art. 394 § 3 oraz art. 311 w zw. z art. 312 k.s.h. Kryteriami oceny mają być prawdziwość i rzetelność sprawozdania zarządu w przedmiocie ustalenia ceny nabycia dla spółki mienia od założyciela lub akcjonariusza albo od spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki.

#### 3.6.5.7. Ocena sprawozdania zarządu

Ocena sprawozdania zarządu determinowana jest głównie treścią art. 394 w zw. z art. 311 i 312 k.s.h. Stosując wyżej wymienione kryteria oceny (por. pkt 3.6.5.6), w pierwszej kolejności należy poddać ocenie sprawozdanie zarządu pod kątem prawdziwości i rzetelności. Prawdziwość dotyczy głównie faktycznego istnienia mienia, które ma być nabyte. W zakresie rzetelności ocena będzie natomiast odnosiła się wyłącznie do wyceny tego mienia i tego, czy jego wartość przekracza 10% kapitału zakładowego oraz tego, czy jest nabywane od podmiotów objętych zakresem regulacji analizowanego przepisu.



Należy zatem przykładowo sprawdzić, czy:

- 1) mienie jest jednoznacznie opisane;
- 2) wskazana cena nabycia odpowiada wartości godziwej mienia,
- 3) możliwe jest korzystanie z mienia;
- 4) wartość oparta jest na wiarygodnej cenie;
- 5) metoda przyjęta do wyceny jest odpowiednia;
- 6) nie doszło do zawyżenia wartości.

W zakresie dotyczącym zastosowanej metody wyceny mienia jej ocena w dużej mierze zależy od przedmiotu mienia. I tak, z reguły, metody wyceny powinny być dobrane w zależności od tego, co jest przedmiotem mienia. Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z art. 44 Kodeksu cywilnego mieniem jest własność oraz inne prawa majątkowe. Przykładowymi metodami wyceny mogą zatem być:

- 1) nieruchomość – porównawcza/majątkowa;
- 2) przedsiębiorstwo – dochodowa/majątkowa;
- 3) znak towarowy – dochodowa;
- 4) ruchomości – wartość odtworzeniowa.

Podstawowy celem jest więc ocena, czy wybrana metoda pozwala w sposób rzetelny odzwierciedlić wartość mienia, co do którego wyrażono zamiar nabycia.

#### 3.6.5.8. Praca eksperta biegłego rewidenta

W trakcie badania może pojawić się konieczność powołania eksperta, zwłaszcza w sytuacji, w której biegły rewident uzna za konieczne zweryfikowanie wyceny mienia. W takiej sytuacji, na zasadach opisanych w pkt 3.2.5.5, dochodzi do powołania eksperta i powierzenia mu określonego zadania.

#### 3.6.5.9. Formułowanie wniosku atestacyjnego oraz raport atestacyjny.

Formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza on raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o które wykonano usługę.

Z treści art. 394 § 1 oraz § 4 k.s.h. wynika, że opinia powinna zawierać następujące elementy:

- 1) odpowiedź na pytanie, czy sprawozdanie zarządu jest prawdziwe oraz rzetelne;
- 2) określenie wartości mienia, które ma być nabyte;
- 3) ocenę metody wyceny mienia;
- 4) ustalenie, że cena nabycia mienia odpowiada wartości mienia;
- 5) ustalenie, czy tak określona wartość przekracza 10% kapitału zakładowego.

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna. Jeżeli biegły rewident nie jest w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów, występuje ograniczenie zakresu i biegły rewident może odmówić wyrażenia opinii.

W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie. Zagadnienia szczegółowe dotyczące formułowania wniosków zostały przedstawione w pkt 3.2.5.10.

Opinia wydana przez biegłego rewidenta nie jest wiążąca ani dla sądu, ani dla stron. Jeśli mimo negatywnej opinii bądź opinii zmodyfikowanej dojdzie do podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na nabycie mienia, może ona zostać zaskarżona powództwem o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o nabyciu mienia.

Wniosek z badania zawarty jest w raporcie atestacyjnym, który powinien zawierać elementy opisane szczegółowo w pkt 3.2.5.10.

### 3.6.5.10. Zarządzanie jakością

Jeśli zgodnie z SWKJ obowiązującym w firmie audytorskiej usługa atestacyjna spełnia kryteria kwalifikujące ją do obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia, to powinna ona zostać objęta taką kontrolą.

W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident (par. 13b KSKJ 2). W tym kontekście konieczne jest wyznaczenie biegłego rewidenta jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, który zobowiązany jest przeprowadzić obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez biegłego rewidenta oraz wniosków wyciągniętych podczas formułowania raportu atestacyjnego.

Nie powinno ulegać wątpliwości, że w przypadku badania sprawozdania zarządu do znaczących spraw zaliczyć należy to, czy:

- 1) sprawozdanie zarządu jest prawdziwe oraz rzetelne;
- 2) wskazana cena nabycia odpowiada wartości godziwej mienia;
- 3) sformułowane na tej podstawie wnioski biegłego rewidenta są prawidłowe.

Ocena ta może obejmować omówienie znaczących spraw, przegląd informacji dotyczących badania sprawozdania, przegląd wybranej dokumentacji odnoszącej się do znaczących osądów.

### 3.6.5.11. Dokumentacja

Dokumentacja z badania sprawozdania zarządu powinna zawierać następujące elementy (przykładowo):

- 1) dokumenty formalne i ogólne:
  - a) postanowienie sądu o powołaniu biegłego,
  - b) dane identyfikacyjne spółki i założycieli,
  - c) potwierdzenie niezależności biegłego,
  - d) akceptację zlecenia;
- 2) kompletność sprawozdania zarządu – udokumentowanie następujących kwestii:
  - a) opis nabywanego mienia,
  - b) podmioty, od których ma nastąpić nabycie,
  - c) metodę i wynik wyceny mienia,
  - d) uzasadnienie, że cena odpowiada wartości godziwej mienia;
- 3) ocenę nabywanego mienia – udokumentowanie następujących kwestii:
  - a) czy przedmiot mienia istnieje fizycznie lub prawnie,
  - b) czy mienie może być przedmiotem nabycia,
  - c) czy mienie nie jest obciążone (zastawem, hipoteką, czy nie jest przedmiotem sporu),
  - d) czy mienie jest kompletne (np. pełne przedsiębiorstwo);
- 4) ocenę metody i wyników wyceny mienia – udokumentowanie następujących kwestii:
  - a) czy wskazano metodę wyceny (dochodowa, majątkowa, porównawcza),
  - b) czy metoda jest adekwatna do rodzaju mienia,

- c) czy wartość nie przewyższa wartości godziwej,
  - d) czy dokumentacja wyceny jest kompletna i rzetelna,
  - e) czy cena odpowiada wartości nabywanego mienia;
- 5) dokumentację związaną z badaniem:
- a) akceptację zlecenia, oświadczenia, oświadczenie firmy audytorskiej i biegłego rewidenta o niezależności,
  - b) plan badania, przyjętą ogólną strategię badania, określenie istotności, zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia,
  - c) identyfikację i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia,
  - d) udokumentowanie przeprowadzonych procedur stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka istotnego zniekształcenia oraz wyciągnięte na podstawie tych procedur wnioski,
  - e) listę ewentualnych nieskorygowanych zniekształceń,
  - f) pisma skierowane do zarządu spółki,
  - g) dokumenty powołujące eksperta biegłego rewidenta oraz wyniki jego pracy,
  - h) protokół z kontroli jakości wykonania zlecenia w przypadku gdy dane zlecenie spełniało kryteria wynikające z SWKJ,
  - i) raport z badania sprawozdania zarządu spółki w związku z zamiarem nabycia majątku dla spółki od akcjonariuszy.

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnej dokumentacji wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonych usług.**

#### 3.6.5.12. Pozostałe obowiązki wobec sądu

Biegły rewident powinien sporządzić szczegółową opinię w dwóch egzemplarzach i złożyć ją wraz ze sprawozdaniem zarządu sądowi rejestrowemu, który jeden egzemplarz przez siebie poświadczony wydaje zarządowi. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunek jego wydatków. Jeżeli zarząd (spółka) nie uiścił (uiściła) należności, sąd rejestrowy ściąga ją w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych. Wzmianka o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym powinna być ogłoszona przez spółkę przed dniem ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców transakcji objętej opinią.

### 3.7. Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 431 i 312 k.s.h.)

#### 3.7.1. Uwarunkowania prawne

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga zmiany statutu. Proces ten realizowany jest przez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:

- 1) złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata; przyjęcie oferty następuje na piśmie pod rygorem nieważności (subskrypcja prywatna);
- 2) zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta);

- 3) zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta).

Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej 9/10 części dotychczasowego kapitału zakładowego, przy czym tego wymagania nie stosuje się w przypadku łączenia się spółek.

Uchwała walnego zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego musi zawierać elementy z art. 432 § k.s.h., **przy czym jeżeli podwyższenie kapitału ma nastąpić przez wniesienie wkładów niepieniężnych, kluczowe jest określenie przedmiotu wkładów niepieniężnych, ich wycena oraz osoby, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne.** Nakaz odpowiedniego stosowania art. 311 oraz 312<sup>1</sup> k.s.h. oznacza, że przedmiotem sprawozdania zarządu podlegającego badaniu przez biegłego rewidenta ma być ta kwestia.

Sprawozdanie zarządu podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta z punktu widzenia prawdziwości i rzetelności informacji przedstawionych przez zarząd. W tym przypadku biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy.

### 3.7.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej

Zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 312 § 1 k.s.h. przedmiotem usługi atestacyjnej jest badanie sprawozdania zarządu dotyczące przedmiotu wkładów niepieniężnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w zakresie jego prawdziwości i rzetelności oraz wydanie opinii dotyczącej:

- a) przedmiotu wkładów niepieniężnych;
- b) ich wyceny;
- c) ustalenia osób, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne.

Kluczowe znaczenie ma zatem wycena wkładu niepieniężnego dla celów ustalenia zasadności objęcia określonej liczby akcji.

Usługa może mieć charakter zaświadczający, albowiem w projekcie uchwały podwyższeniu kapitału zakładowego zamieszczana jest informacja o przedmiocie wkładów niepieniężnych, ich wycenie oraz osobach, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne.

Badanie ma dawać racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

### 3.7.3. Akceptacja zlecenia

Niezbędną przesłanką akceptacji zlecenia jest wydanie przez sąd postanowienia o wyznaczeniu biegłego rewidenta. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyznaczenie dwóch bądź większej liczby biegłych rewidentów.

Wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta nie zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia procedury akceptacji zlecenia, która została przedstawiona w pkt 3.2.2.

W razie ustalenia, że wykonanie usługi nie jest możliwe, biegły rewident powinien poinformować sąd, który wówczas wyznaczy innego biegłego rewidenta.

W zakresie dotyczącym wynagrodzenia sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli spółka tych należności nie uiszcza, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

#### **3.7.4. Zawodowy sceptycyzm**

W trakcie badania sprawozdania założycieli biegły rewident powinien postępować zgodnie z dyrektywami zawodowego sceptycyzmu (por. pkt 3.2.4).

#### **3.7.5. Planowanie i wykonanie zlecenia**

Badając sprawozdanie zarządu dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego przez wniesienie wkładów niepieniężnych, biegły rewident zobowiązany jest wykonać je efektywnie, co sprowadza się do tego, że musi on ustalić zakres, rozłożenie w czasie i kierunek zlecenia. Generalne zasady ustalania planu i strategii wykonywania usługi atestacyjnej zostały przedstawione w pkt 3.2.5.1.

##### **3.7.5.1. Istotność**

W przypadku usługi atestacyjnej polegającej na badaniu sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego nie ma jednej sztywno określonej wartości progu istotności. Określając istotność, należy mieć na uwadze, że chodzi o próg, powyżej którego błąd, pominięcie czy zniekształcenie informacji może wpłynąć na decyzję sądu co do wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki do rejestru lub narazić akcjonariuszy lub wierzycieli na ryzyko ekonomiczne bądź prawne wynikające z zawyżenia wartości wniesionych wkładów. Punktem wyjścia dla określenia istotności powinno być to, że procedura z art. 431 k.s.h. uruchamia zamiar podwyższenia kapitału zakładowego, dlatego pożądanym kryterium może być kapitał zakładowy po podwyższeniu. Oczywiście jeżeli występują ważne przesłanki do zastosowania któregoś z innych kryteriów, to stosuje się inne kryterium według osądu zawodowego biegłego rewidenta.

Generalne zasady ustalania istotności zostały przedstawione w pkt 3.2.5.2.

##### **3.7.5.2. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia**

Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia wymaga w pierwszej kolejności podkreślenia, że sprawozdanie zarządu jest sporządzane wyłącznie, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez wniesienie wkładów niepieniężnych. Sprawozdanie zarządu powinno wówczas przedstawiać:

- 1) przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wyemitowanych w zamian za nie akcji;
- 2) osoby, które wnoszą wkłady niepieniężne w zamian za obejmowane akcje;
- 3) zastosowaną metodę wyceny wkładów niepieniężnych.

Do sprawozdania należy dołączyć odpowiednie dokumenty w oryginałach lub urzędowo poświadczonych odpisach.

Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident powinien skierować zapytania do zarządu spółki odnośnie do tego, czy:

- 1) posiada on wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzewanych lub domniemanych celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji, wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia;
- 2) posiada funkcję audytu wewnętrznego, a jeżeli tak, kieruje dalsze zapytania, aby uzyskać zrozumienie działalności i głównych ustaleń funkcji audytu wewnętrznego w odniesieniu do informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz
- 3) strona odpowiedzialna korzystała z usług jakichkolwiek ekspertów.

Skutkiem tego powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia oraz dostarczenie podstawy do zaprojektowania i przeprowadzenia procedur, w reakcji na oszacowane ryzyko dla uzasadnienia końcowego wniosku biegłego rewidenta.

### 3.7.5.3. Uzyskiwanie dowodów

Dowody są kluczowym elementem każdej usługi atestacyjnej. W przypadku badania sprawozdania zarządu dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego przez wniesienie wkładów niepieniężnych biegły rewident powinien zgromadzić wystarczające i odpowiednie dowody, by wydać opinię dla sądu rejestrowego.

W świetle art. 431 k.s.h. stwierdzić trzeba, że podstawowe znaczenie mogą mieć następujące dowody:

- 1) sprawozdanie zarządu, obejmujące:
  - a) opis przedmiotu wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wyemitowanych w zamian za nie akcji,
  - b) osoby, które wnoszą wkłady niepieniężne w zamian za obejmowane akcje,
  - c) zastosowaną metodę wyceny wkładów niepieniężnych,
  - d) liczbę obejmowanych akcji;
- 2) potwierdzające wartość wkładów niepieniężnych, przykładowo:
  - a) operat szacunkowy (jeśli dotyczy np. nieruchomości),
  - b) kosztorysy lub raporty rzeczoznawców,
  - c) umowy nabycia przedmiotu wkładu niepieniężnego (cena zakupu przez zbywcę),
  - d) oferty porównawcze lub ceny rynkowe podobnych składników,
- 3) dokumenty prawne (przykładowo):
  - a) dokumenty własności (np. odpis z księgi wieczystej, faktury zakupu),
  - b) umowy zawierające zobowiązania lub obciążenia dotyczące przedmiotu wkładów niepieniężnych (np. leasing, zastaw),
  - c) informacje o prawach stron trzecich.
- 4) oświadczenia zarządu (jak niżej).

Nie ulega wątpliwości, że w celu przeprowadzenia rzetelnego badania trzeba sprawdzić pod względem formalnym również sprawozdanie zarządu. Biegły rewident powinien zatem przeanalizować i udokumentować:

- 1) treść sprawozdania – czy zawiera wszystkie wymagane informacje z art. 312 § 1 k.s.h.;
- 2) zgodność sprawozdania z rzeczywistymi danymi aportów;
- 3) opis aportów, sposób wyceny, uzasadnienie ekonomiczne wniesienia aportu.

W trakcie badania może dojść także do uzyskiwania dowodów drogą zapytań dotyczących przykładowo: wyjaśnienia co do wyboru metody wyceny; wyjaśnienia dotyczącego stanu prawnego i technicznego aportu; potwierdzenia, że aporty nie są obciążone, a założyciele mają prawo do ich wniesienia.

Jeśli konieczne były oględziny przedmiotu wkładu niepieniężnego (jeśli to możliwe), zasadne jest zgromadzenie dokumentacji fotograficznej, notatki z wizyt.

W tym znaczeniu dowodami będą więc:

- 1) kserokopie dokumentów (z potwierdzeniem zgodności z oryginałem);
- 2) notatki ze spotkań, zapytań i odpowiedzi;
- 3) wydruki z rejestrów publicznych (z datą pozyskania);
- 4) zdjęcia, szkice techniczne;
- 5) własna analiza biegłego (kalkulacje, porównania);
- 6) potwierdzenia uzyskane pisemnie od zarządu.

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnych dowodów wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonej usługi. Szczegółowe kwestie dotyczące uzyskiwanych dowodów zostały omówione w pkt 3.2.5.4.**

#### 3.7.5.4. Pisemne oświadczenia

W trakcie badania sprawozdania zarządu biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia dotyczące tego, że:

- 1) zarząd dostarczył biegłemu rewidentowi wszelkie informacje, których był świadomy i które w jego ocenie były niezbędne do zbadania sprawozdania zarządu;
- 2) zarząd potwierdza prawidłowość sporządzonego sprawozdania.

#### 3.7.5.5. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

W zakresie późniejszych zdarzeń należy zwrócić uwagę w szczególności na okoliczności, które wystąpiły po sporządzeniu sprawozdania zarządu, a przed wydaniem opinii przez biegłego rewidenta. Możliwe są przykładowo następujące sytuacje:

- 1) zmiana wartości przedmiotu wkładu niepieniężnego;
- 2) ujawnienie istotnych zobowiązań bądź obciążeń dotyczących przedmiotu wkładu niepieniężnego;
- 3) zdarzenia prawne, procesy sądowe dotyczące przedmiotu wkładu niepieniężnego.

#### 3.7.5.6. Opis mających zastosowanie kryteriów

Podstawowe kryteria badania sprawozdania zarządu wynikają z treści art. 312 k.s.h. Kryteriami oceny mają być prawdziwość i rzetelność sprawozdania zarządu w przedmiocie wydania opinii, jaka jest wartość wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji.



## 3.7.5.7. Ocena sprawozdania zarządu

Ocena sprawozdania zarządu determinowana jest głównie treścią art. 431 w zw. z art. 311 i 312 k.s.h. Stosując wyżej wymienione kryteria oceny (por. pkt 3.7.5.6.), w pierwszej kolejności należy poddać ocenie sprawozdanie zarządu pod kątem prawdziwości i rzetelności. Prawdziwość dotyczy głównie faktycznego istnienia przedmiotu wkładu niepieniężnego.

Jeśli chodzi o przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wyemitowanych w zamian za nie akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki, należy ocenić m.in., czy:

- 1) opis składnika aportu jest pełny, jednoznaczny i konkretny;
- 2) spółka będzie mogła legalnie korzystać z aportu;
- 3) składnik może generować korzyści ekonomiczne;
- 4) nie jest obciążony;
- 5) liczba akcji odpowiada rzeczywistej wartości wkładu niepieniężnego;
- 6) emitowane akcje są uprzywilejowane, zwykłe itd.;
- 7) wartość rynkowa akcji nie przewyższa wartości wkładu niepieniężnego.

W zakresie dotyczącym zastosowanej metody wyceny wkładów niepieniężnych należy przede wszystkim zauważyć, że istnieje wiele metod wyceny (np. majątkowa, porównawcza, dochodowa). W dużej mierze ocena zastosowanej metody zależy od przedmiotu aportu.

Podstawowy celem jest więc ocena, czy wybrana metoda pozwala w sposób rzetelny odzwierciedlić wartość danego składnika wkładu niepieniężnego.

Poza badaniem rzetelności sprawozdania zarządu biegły rewident ma obowiązek wydać opinię w zakresie tego, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji. Opinia ta możliwa jest po przeprowadzonej ocenie sprawozdania zarządu według kryteriów oceny opisanych wyżej.

## 3.7.5.8. Praca eksperta biegłego rewidenta

W trakcie badania może pojawić się konieczność powołania eksperta, zwłaszcza w sytuacji, w której biegły rewident uzna za konieczne zweryfikowanie wyceny wnoszonego wkładu niepieniężnego. W takiej sytuacji, na zasadach opisanych w pkt 3.2.5.5, dochodzi do powołania eksperta i powierzenia mu określonego zadania.

## 3.7.5.9. Formułowanie wniosku atestacyjnego oraz raport atestacyjny

Treść art. 431 w zw. z art. 312 § 1 oraz § 4 k.s.h. nie daje takich możliwości, jak regulacje KSUA 3000 (Z) w zakresie dotyczącym formułowania ostatecznych wniosków z badania sprawozdania zarządu. Oznacza to, że formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza on raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, na podstawie których wykonano usługę.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że opinia powinna zawierać następujące elementy:

- 1) odpowiedź na pytanie, czy sprawozdanie zarządu jest prawdziwe oraz rzetelne;
- 2) określenie wartości wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji;
- 3) ocenę metody wyceny wkładów niepieniężnych przyjętą w sprawozdaniu zarządu wraz z ich wyceną;
- 4) podanie liczby akcji, które mają przyspaść każdej osobie, która ma objąć akcje w zamian za wkłady.

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna, czy jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna. Z tych względów nie ma przeciwwskazań, aby biegły rewident wyraził wniosek zmodyfikowany czy zamieścić akapit objaśniający.

Opinia wydana przez biegłego rewidenta nie jest wiążąca ani dla sądu, ani dla stron. Jeśli mimo negatywnej opinii bądź opinii zmodyfikowanej dojdzie do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, może ona zostać zaskarżona powództwem o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności takiej uchwały.

Wniosek z badania zawarty jest w raporcie atestacyjnym, który powinien zawierać elementy opisane szczegółowo w pkt 3.2.5.10.

W przypadku rozbieżności zdań między zarządem a biegłym rewidentem spór rozstrzyga sąd rejestrowy na wniosek zarządu. Na postanowienie sądu wydane w wyniku rozpatrzenia wniosku nie przysługuje środek odwoławczy. Sąd rejestrowy może wyznaczyć nowego biegłego rewidenta, jeżeli uzna to za uzasadnione.

#### 3.7.5.10. Zarządzanie jakością

Jeśli zgodnie z SWKJ obowiązującym w firmie audytorskiej usługa atestacyjna spełnia kryteria kwalifikujące ją do obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia, to powinna ona zostać objęta taką kontrolą.

W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident (par. 13b KSKJ 2). W tym kontekście konieczne jest wyznaczenie biegłego rewidenta jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, który zobowiązany jest przeprowadzić obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez biegłego rewidenta oraz wniosków wyciągniętych podczas formułowania raportu atestacyjnego.

Nie powinno ulegać wątpliwości, że w przypadku badania sprawozdania zarządu do znaczących spraw zaliczyć należy to, czy:

- a) sprawozdanie to jest prawdziwe oraz rzetelne;
- b) prawidłowo określono wartość godziwą wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji;
- c) sformułowane na tej podstawie wnioski biegłego rewidenta są prawidłowe.

Ocena ta może obejmować omówienie znaczących spraw, przegląd informacji dotyczących badania sprawozdania zarządu, przegląd wybranej dokumentacji odnoszącej się do znaczących osądów.

#### 3.7.5.11. Dokumentacja

Dokumentacja z badania sprawozdania zarządu powinna zawierać następujące elementy (przykładowo):

- 1) dokumenty formalne i ogólne:
  - a) postanowienie sądu o powołaniu biegłego,
  - b) dane identyfikacyjne spółki i założycieli,
  - c) potwierdzenie niezależności biegłego;
- 2) kompletność sprawozdania zarządu (art. 312 § 1 k.s.h.):
  - a) opis każdego wkładu niepieniężnego,
  - b) osoby wnoszące wkład i liczbę obejmowanych akcji,
  - c) metodę i wynik wyceny wkładów,
  - d) uzasadnienie, że wartość nie przekracza wartości godziwej;

- 3) ocenę wkładu niepieniężnego – udokumentowanie następujących kwestii:
  - a) czy przedmiot aportu istnieje fizycznie lub prawnie,
  - b) czy aport jest przenaszalny i zgodny z prawem,
  - c) czy wniesiony składnik ma potencjał generowania korzyści,
  - d) czy nie jest obciążony (zastaw, hipoteka, spór),
  - e) czy aport jest kompletny (np. pełne przedsiębiorstwo);
- 4) ocenę metody i wyników wyceny – udokumentowanie następujących kwestii:
  - a) czy wskazano metodę wyceny (dochodowa, majątkowa, porównawcza),
  - b) czy metoda jest adekwatna do rodzaju składnika,
  - c) czy założenia są realistyczne i udokumentowane,
  - d) czy wartość nie przewyższa wartości godziwej,
  - e) czy dokumentacja wyceny jest kompletna i rzetelna;
- 5) ocenę emisji akcji – udokumentowanie następujących kwestii:
  - a) czy liczba akcji odpowiada wartości wniesionego aportu,
  - b) czy rodzaj akcji został określony (zwykłe, uprzywilejowane),
  - c) czy nie występuje zawyżenie kapitału zakładowego;
- 6) związaną z badaniem:
  - a) akceptację zlecenia, oświadczenia, oświadczenie firmy audytorskiej i biegłego rewidenta o niezależności,
  - b) plan badania, przyjętą ogólną strategię badania, określenie istotności, zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia,
  - c) identyfikację i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia,
  - d) udokumentowanie przeprowadzonych procedur stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka istotnego zniekształcenia oraz wyciągnięte na podstawie tych procedur wnioski,
  - e) listę ewentualnych nieskorygowanych zniekształceń,
  - f) pisma skierowane do założycieli spółki akcyjnej,
  - g) dokumenty powołujące eksperta biegłego rewidenta oraz wyniki jego pracy,
  - h) protokół z kontroli jakości wykonania zlecenia w przypadku, gdy dane zlecenie spełniało kryteria wynikające z SWKJ,
  - i) raport z badania sprawozdania zarządu.

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnej dokumentacji wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonej usługi.**

### 3.7.5.12. Pozostałe obowiązki wobec sądu

Biegły rewident powinien sporządzić w dwóch egzemplarzach szczegółową opinię i złożyć ją wraz ze sprawozdaniem sądowi rejestrowemu, który jeden egzemplarz przez siebie poświadczony wydaje spółce (jej zarządowi). Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunek jego wydatków. Jeżeli spółka nie uiściła należności, sąd rejestrowy ściąga ją w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych. Wzmianka o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym powinna być ogłoszona przez spółkę przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

### 3.8. Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 k.s.h.)

#### 3.8.1. Uwarunkowania prawne

Walne zgromadzenie akcjonariuszy może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego, m.in. **przeznaczając na ten cel środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku**. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać dokonane w szczególności z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, które zgodnie ze statutem spółki nie są przeznaczone do podziału między akcjonariuszy oraz z kapitału zapasowego. Sfinansowanie w tym trybie podwyższenia kapitału zakładowego nie może jednak prowadzić do uszczuplenia kapitałów o taką część, która może być przeznaczona do podziału, jaka odpowiada niepokrytym stratom oraz akcjom własnym.

Warunkiem podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki **jest wykazanie zysku w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym spółki za poprzedni rok obrotowy, przy czym sprawozdanie z badania nie może zawierać istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki**.

Jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najmniej na 6 miesięcy od daty walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, firma audytorska wybrana do badania sprawozdania finansowego spółki albo inna firma audytorska wybrana przez radę nadzorczą powinna obowiązkowo zbadać nowy bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową. Wszystkie wymienione dokumenty powinny być ujawnione na posiedzeniu walnego zgromadzenia zwołanego celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki.

#### 3.8.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych usług, w przypadku art. 442 k.s.h. nakłada on obowiązek zbadania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Nie jest to więc pełne sprawozdanie, jako że nie obejmuje ono zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Okres, za który sporządzane jest nowe, „ograniczone” sprawozdanie, rozpoczyna się w pierwszym dniu roku obrotowego, w którym ma zostać podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału ze środków spółki. Z art. 442 § 2 k.s.h. nie wynika natomiast, na jaki dzień ma być sporządzone to dodatkowe sprawozdanie. Przyjmuje się, że data ta powinna być możliwie bliska tej, w której ma być podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki. Nowe sprawozdanie przedstawiane jest na walnym zgromadzeniu zwołanym w celu podjęcia tej uchwały.

**W świetle brzmienia art. 442 § 2 zdanie pierwsze k.s.h. należy przyjąć, że celem badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej jest ustalenie, czy:**

- 1) **został wypracowany zysk,**
- 2) **nie jest zasadne sformułowanie jakiegokolwiek zastrzeżenia odnośnie do badanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.**

Tylko bowiem przy spełnieniu powyższych warunków należy uznać, że dopuszczane jest podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki.

Jako że formalnie przedmiotem usługi nie jest badanie sprawozdania finansowego, należy uznać, że badanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej jest usługą atestacyjną. Jest to usługa mająca charakter zaświadczenia. Badanie ma dawać racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

Podkreślić należy, że podmiotem odpowiedzialnym jest firma audytorska w rozumieniu art. 46 u.b.r., co oznacza, że usługę atestacyjną w świetle tego przepisu oraz art. 73 u.b.r. powinien wykonać biegły rewident.

### 3.8.3. Akceptacja zlecenia

Niezbędną przesłanką akceptacji zlecenia jest wybranie firmy audytorskiej. Z treści art. 442 § 2 k.s.h. wynika, że powinna być to firma audytorska wybrana do badania sprawozdania finansowego spółki albo inna firma audytorska wybrana przez radę nadzorczą. Wyznaczenie biegłego rewidenta nie zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia procedury akceptacji zlecenia, która została przedstawiona w pkt 3.2.2.

### 3.8.4. Zawodowy sceptycyzm

W trakcie badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej biegły rewident powinien postępować zgodnie z dyrektywami zawodowego sceptycyzmu (por. pkt 3.2.4).

### 3.8.5. Planowanie i wykonanie zlecenia

Badając sprawozdanie zarządu dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych, firma audytorska zobowiązany jest wykonać je efektywnie, co sprowadza się do tego, że musi ona ustalić zakres, rozłożenie w czasie i kierunek zlecenia. Generalne zasady ustalania planu i strategii wykonywania usługi atestacyjnej zostały przedstawione w pkt 3.2.5.1.

#### 3.8.5.1. Istotność

Określenie istotności powinno następować na takich samych zasadach, jak dla badania sprawozdania finansowego, ponieważ tylko wtedy możliwe jest zrealizowanie celu badania. Generalne zasady ustalania istotności zostały przedstawione w pkt 3.2.5.2.

#### 3.8.5.2. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia

Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia wymaga powtórzenia, że zgodnie z art. 442 § 2 k.s.h. uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki **może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i sprawozdanie z badania nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki**. Z tych względów identyczny cel przyświeca badaniu bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej.

Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident powinien skierować do spółki zapytania odnośnie do tego, czy:

- 1) posiada ona wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzewanych lub domniemyanych celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji, wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia;
- 2) posiada funkcję audytu wewnętrznego, a jeżeli tak – kieruje dalsze zapytania, aby uzyskać zrozumienie działalności i głównych ustaleń funkcji audytu wewnętrznego w odniesieniu do informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia.

Skutkiem tego powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia i dostarczenie podstaw do zaprojektowania i przeprowadzenia procedur w reakcji na oszacowane ryzyko dla uzasadnienia końcowego wniosku biegłego rewidenta.

Występujące ryzyka istotnego zniekształcenia są takie same, jak w przypadku badania sprawozdania finansowego.

#### 3.8.5.3. Uzyskiwanie dowodów

Dowody są kluczowym elementem każdej usługi atestacyjnej. Uzyskiwanie dowodów w trakcie badania powinno przebiegać identycznie, jak w przypadku badania sprawozdania finansowego.

Szczegółowe kwestie dotyczące uzyskiwanych dowodów zostały omówione w pkt 3.2.5.4.

#### 3.8.5.4. Pisemne oświadczenia

W trakcie badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia, dotyczące tego, że:

- 1) zarząd spółki dostarczył biegłemu rewidentowi wszelkie informacje, których był świadomy i które w jego ocenie były niezbędne do zbadania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej;
- 2) zarząd potwierdza prawidłowość sporządzonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

#### 3.8.5.5. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

W zakresie późniejszych zdarzeń należy zwrócić uwagę w szczególności na okoliczności, które wystąpiły po sporządzeniu bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a przed wydaniem opinii przez biegłego rewidenta. Badanie późniejszych zdarzeń powinno się odbywać na takich samych zasadach, jak w przypadku badania sprawozdania finansowego.

#### 3.8.5.6. Opis mających zastosowanie kryteriów

Podstawowe kryteria badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej są identyczne, jak w przypadku badania sprawozdania finansowego, tyle że wyłącza się badanie rachunku przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym.

## 3.8.5.7. Ocena badania bilansu, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej

Konsekwentnie należy przyjąć, że ocena bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej powinna mieć na celu możliwość sformułowania wniosku, czy:

- 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- 2) uzasadnia wydanie opinii niezmodyfikowanej.

## 3.8.5.8. Praca eksperta biegłego rewidenta

W trakcie badania może pojawić się konieczność powołania eksperta. W takiej sytuacji, na zasadach opisanych w pkt 3.2.5.5, dochodzi do powołania eksperta i powierzenia mu określonego zadania.

## 3.8.5.9. Formułowanie wniosku atestacyjnego oraz raport atestacyjny.

Formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza on raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, na podstawie których wykonano usługę.

Ze względu na wymogi stawiane w art. 442 § 2 k.s.h. zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien dotyczyć tego, czy badany bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa:

- 1) przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- 2) uzasadniają wydanie opinii niezmodyfikowanej bez zastrzeżeń.

Zagadnienia szczegółowe dotyczące formułowania wniosków zostały przedstawione w pkt 3.2.5.10.

## 3.8.5.10. Zarządzenie jakością

Jeśli zgodnie z SWKJ obowiązującym w firmie audytorskiej usługa atestacyjna spełnia kryteria kwalifikujące ją do obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia, to powinna ona zostać objęta taką kontrolą.

W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident (par. 13b KSKJ 2). W tym kontekście konieczne jest wyznaczenie biegłego rewidenta jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, który zobowiązany jest przeprowadzić obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez biegłego rewidenta oraz wniosków wyciągniętych podczas formułowania raportu atestacyjnego.

## 3.8.5.11. Dokumentacja

Dla tworzenia dokumentacji z badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej należy odpowiednio stosować zasady tworzenia dokumentacji na wzór, jak dla badania sprawozdania finansowego.



### 3.9. Badanie wartości wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 i 312 k.s.h.)

#### 3.9.1. Uwarunkowania prawne

W myśl art. 448 k.s.h. walne zgromadzenie akcjonariuszy może także dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji, wykonają je na warunkach określonych w uchwale, która zostanie podjęta w tej sprawie (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego).

Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać powzięta w celu:

- 1) przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa albo
- 2) przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, które przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej, albo
- 3) przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej **w zamian za wkłady niepieniężne** może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach.

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego powinna określać w szczególności:

- 1) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
- 2) cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
- 3) termin wykonania prawa objęcia akcji;
- 4) określenie kręgu osób uprawnionych do objęcia akcji.

Do wkładów wnoszonych przez obligatariuszy obligacji zamiennych nie stosuje się przepisów dotyczących wkładów niepieniężnych.

**Jeżeli uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego przewiduje obejmowanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, powinny być one poddane badaniu przez biegłego rewidenta, przy czym badanie to odbywa się na zasadach analogicznych do przypadku badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej.** Wynik badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta ma kluczowe znaczenie w kontekście obejmującym konieczność ujawnienia faktu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców, okazuje się bowiem, że sąd rejestrowy oddali wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, jeśli wartość wkładu jest niższa co najmniej o 1/5 od ceny emisyjnej akcji, które mają być obejmowane za wkłady niepieniężne.

#### 3.9.2. Odpowiednie stosowanie zasad wynikających z art. 311 § 1, art. 312 i 312<sup>1</sup> k.s.h.

Ponieważ zgodnie z art. 449 § 3 zdanie ostatnie k.s.h. przepisy art. 311 § 1 oraz art. 312 i 312<sup>1</sup> k.s.h. stosuje się odpowiednio, jeśli uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego przewiduje obejmowanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, to zasady wykonania usługi atestacyjnej oraz wszystkie jej elementy są takie same jak dla badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej. **Kwestia ta została przedstawiona wyżej w pkt 3.5.**

### 3.10. Sporządzenie raportu z badania rachunkowości lub działalności spółki z o.o. (art. 223–226 k.s.h.)

#### 3.10.1. Uwarunkowania prawne

Na żądanie wspólnika spółki z o.o. lub wspólników tej spółki reprezentujących co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego sąd rejestrowy, po wezwaniu zarządu do złożenia stosownego oświadczenia, może wyznaczyć firmę audytorską do zbadania rachunkowości oraz działalności spółki. W razie wyznaczenia w tym trybie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych członkowie organów spółki są zobowiązani udzielić biegłemu rewidentowi wymaganych przez niego informacji oraz umożliwić mu przeglądanie ksiąg i dokumentów spółki, zbadanie stanu kasy oraz dokonanie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów spółki, jak również udzielić mu w tym zakresie niezbędnej pomocy.

Po przeprowadzonym badaniu biegły rewident opracowuje sprawozdanie, które przedkłada sądowi rejestrowemu. Sąd rejestrowy, otrzymawszy sprawozdanie biegłego rewidenta, przesyła jego odpisy podmiotowi zgłaszającemu uprzednio żądanie zbadania rachunkowości oraz działalności spółki, a także zarządowi i organowi nadzorczemu (radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej). Sporządzone w ten sposób sprawozdanie biegłego rewidenta powinno zostać w całości odczytane na najbliższym zgromadzeniu wspólników. Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu przeprowadzonego badania określa sąd rejestrowy, przy czym koszty badania rachunkowości oraz działalności spółki pokrywa podmiot żądający takiego badania. Jeśli badanie biegłego rewidenta wykaże nadużycie, niekorzystne dla spółki działanie lub rażące naruszenie prawa bądź umowy spółki, podmiotowi inicjującemu procedurę rewizyjną przysługuje względem spółki z o.o. roszczenie regresowe o zwrot przeprowadzonego badania.

#### 3.10.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej

Zgodnie z art. 223 k.s.h. celem powołania firmy audytorskiej jest zbadanie rachunkowości oraz działalności spółki. Zbadanie rachunkowości dotyczy wszelkich aspektów prawidłowego i należytego prowadzenia rachunkowości, o których mowa w przepisach ustawy o rachunkowości. Kluczowy jest jej art. 4, który określa obowiązki jednostek w zakresie rachunkowości.

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostka jest obowiązana przedstawiać wszelkie dodatkowe informacje konieczne do spełnienia tego obowiązku w informacji dodatkowej. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Rachunkowość jednostki obejmuje:

- 1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
- 2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
- 3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
- 4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
- 5) sporządzanie sprawozdań finansowych;
- 6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

- 7) poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Zbadanie działalności spółki może dotyczyć tych wszystkich działań, które wskazuje sąd. Może to być tylko kontrola rachunkowości bądź też określonego działu przedsiębiorstwa spółki, tyle że w przypadku gdy biegły rewident działający z ramienia firmy audytorskiej nie posiada wiedzy specjalistycznej – powinien powołać eksperta.

Należy podkreślić, że podmiotem odpowiedzialnym jest firma audytorska w rozumieniu art. 46 u.b.r., co oznacza, że usługę atestacyjną, w świetle tego przepisu oraz art. 73 u.b.r., powinien wykonać biegły rewident.

### **3.10.3. Akceptacja zlecenia**

Niezbędną przesłanką akceptacji zlecenia jest wybranie firmy audytorskiej przez sąd rejestrowy, które następuje na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Wyznaczenie biegłego rewidenta nie zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia procedury akceptacji zlecenia, która została przedstawiona w pkt 3.2.2.

### **3.10.4. Zawodowy sceptycyzm**

W trakcie badania rachunkowości oraz działalności spółki biegły rewident powinien postępować zgodnie z dyrektywami zawodowego sceptycyzmu (por. pkt 3.2.4).

### **3.10.5. Planowanie i wykonanie zlecenia**

Badając rachunkowość oraz działalność spółki z o.o., firma audytorska zobowiązana jest wykonać to badanie efektywnie, co sprowadza się do tego, że musi ona ustalić zakres, rozłożenie w czasie i kierunek zlecenia. Zasady planowania zlecenia powinny uwzględniać rozłożenie w czasie czynności wymaganych do wykonania czynności oceniających rachunkowość spółki w świetle art. 4 ust. 3 u.r. Generalne zasady ustalania planu i strategii wykonywania usługi atestacyjnej zostały przedstawione w pkt 3.2.5.1.

#### **3.10.5.1. Istotność**

Określenie istotności powinno następować na takich samych zasadach, jak dla badania sprawozdania finansowego, ponieważ tylko wtedy możliwe jest zrealizowanie celu badania. Generalne zasady ustalania istotności zostały przedstawione w pkt 3.2.5.2.

#### **3.10.5.2. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia**

Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia wymaga powtórzenia, że zgodnie z art. 4 ust. 3 u.r. rachunkowość spółki obejmuje:

- 1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
- 2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
- 3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

- 4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
- 5) sporządzanie sprawozdań finansowych;
- 6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
- 7) poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Jest to istotne, ponieważ przedmiotem usługi jest ustalenie, czy jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident powinien skierować zapytania odnośnie do tego, czy:

- a) posiada ona wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzewanych lub domniemanych celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji, wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia;
- b) posiada funkcję audytu wewnętrznego, a jeżeli tak, kieruje dalsze zapytania, aby uzyskać zrozumienie działalności i głównych ustaleń funkcji audytu wewnętrznego w odniesieniu do informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia.

Członkowie organów spółki są zobowiązani udzielać biegłemu rewidentowi żądanych wyjaśnień oraz zezwolić mu na przeglądanie ksiąg i dokumentów spółki, badanie stanu kasy oraz dokonanie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów spółki, a także udzielać mu w tym celu potrzebnej pomocy.

Skutkiem tego powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia i dostarczenie podstaw do zaprojektowania i przeprowadzenia procedur, w reakcji na oszacowane ryzyko dla uzasadnienia końcowego wniosku biegłego rewidenta.

### 3.10.5.3. Uzyskiwanie dowodów

Dowody są kluczowym elementem każdej usługi atestacyjnej. Uzyskiwanie dowodów sprowadza się przede wszystkim do pozyskania dokumentacji księgowej i finansowej badanej spółki.

Szczegółowe kwestie dotyczące uzyskiwanych dowodów zostały omówione w pkt 3.2.5.4.

### 3.10.5.4. Pisemne oświadczenia

W trakcie badania rachunkowości oraz działalności spółki biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia dotyczące tego, że:

- 1) zarząd spółki dostarczył biegłemu rewidentowi wszelkie informacje, których był świadomy i które w jego ocenie były niezbędne do oceny rachunkowości spółki lub jej działalności;
- 2) zarząd potwierdza prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych.

### 3.10.5.5. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

W zakresie późniejszych zdarzeń oraz innych informacji por. pkt 3.2.5.7.

#### 3.10.5.6. Opis mających zastosowanie kryteriów

Podstawowe kryteria badania rachunkowości wynikają z ustawy o rachunkowości w zakresie, w jakim normuje ona zasady rachunkowości i prowadzenia ksiąg rachunkowych. W odniesieniu do badania działalności spółki kryteria zależne są od konkretnego zakresu badania, wyznaczonego przez sąd.

#### 3.10.5.7. Ocena badania rachunkowości oraz działalności spółki

Konsekwentnie należy przyjąć, że ocena rachunkowości powinna zmierzać do odpowiedzi na pytanie, czy jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku badania działalności spółki, ocena będzie zrelatywizowana do przedmiotu badania określonego przez sąd.

#### 3.10.5.8. Praca eksperta biegłego rewidenta

W trakcie badania może pojawić się konieczność powołania eksperta. W takiej sytuacji, na zasadach opisanych w pkt 3.2.5.5, dochodzi do powołania eksperta i powierzenia mu określonego zadania.

#### 3.10.5.9. Formułowanie wniosku atestacyjnego oraz raport atestacyjny

Formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza on raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, na podstawie których wykonano usługę.

Ze względu na wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien dotyczyć tego, czy jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie. Zagadnienia szczegółowe dotyczące formułowania wniosków zostały przedstawione w pkt 3.2.5.10.

#### 3.10.5.10. Zarządzanie jakością

Jeśli zgodnie z SWKJ obowiązującym w firmie audytorskiej usługa atestacyjna spełnia kryteria kwalifikujące ją do obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia, to powinna ona zostać objęta taką kontrolą.

W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident (par. 13b KSKJ 2). W tym kontekście konieczne jest wyznaczenie biegłego rewidenta jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, który zobowiązany jest przeprowadzić obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez biegłego rewidenta oraz wniosków wyciągniętych podczas formułowania raportu atestacyjnego.

#### 3.10.5.11. Dokumentacja

Z uwagi na bardzo szeroki zakres świadczonej usługi atestacyjnej nie można dokonać wyczerpującego, nawet w sposób przykładowy, wyliczenia dokumentacji, która powinna zostać zgromadzona w tym przypadku. Ze względu na charakter usługi powinna ona być zbliżona do dokumentacji, którą gromadzi się podczas badania rocznego sprawozdania finansowego.

### 3.11. Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu odkupieniu od akcjonariuszy mniejszościowych (art. 418<sup>1</sup> i 312 k.s.h.)

#### 3.11.1. Uwarunkowania prawne

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie więcej niż 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada przynajmniej 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze większościowi).

Żądanie w tym przedmiocie należy zgłosić zarządowi w terminie przypadającym najpóźniej na 1 miesiąc przed proponowaną datą odbycia walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mniejszościowi, którzy nie zgłosili żądania odkupu ich akcji i chcą być objęci uchwałą o przymusowym odkupie, powinni najpóźniej w terminie 1 tygodnia od dnia ogłoszenia porządku obrad walnego zgromadzenia zgłosić do zarządu żądanie odkupu ich akcji. Uchwała walnego zgromadzenia w przedmiocie odkupu akcji powinna określać akcje podlegające przymusowemu odkupowi oraz akcjonariuszy, którzy są zobowiązani odkupić akcje, jak również określać akcje przypadające każdemu z nabywców. Jeśli w uchwale nie określono innego sposobu podziału akcji przypadających każdemu z nabywców, akcjonariusze większościowi są obowiązani nabyć akcje proporcjonalnie do już posiadanych akcji. Jeśli uchwała nie zostanie podjęta na walnym zgromadzeniu, spółka jest obowiązana do nabycia akcji akcjonariuszy mniejszościowych w terminie 3 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia w celu ich umorzenia. Akcjonariusze większościowi odpowiadają wówczas wobec spółki za spłacenie całej sumy odkupu proporcjonalnie do akcji posiadanych w dniu walnego zgromadzenia. Cena odkupu akcji jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Do dnia uiszczenia całej sumy odkupu akcjonariusze mniejszościowi zachowują wszystkie uprawnienia z akcji.

Gdy akcjonariusz lub spółka uczestniczący w procedurze odkupienia akcji nie zgadzają się z ceną odkupu ustaloną według ww. kryteriów, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu ustalenia ich ceny rynkowej, a w razie jej braku – w celu ustalenia tzw. godziwej ceny odkupu.

Wyznaczony przez sąd biegły rewident po przeprowadzonym badaniu sporządza – w dwóch egzemplarzach – szczegółową opinię, którą składa sądowi rejestrowemu. Sąd doręcza jeden egzemplarz opinii zarządowi spółki, a także ustala wysokość wynagrodzenia biegłego rewidenta za wykonaną pracę i zatwierdza rachunek jego wydatków.

Należności przysługujące biegłemu rewidentowi powinna pokryć spółka, pod rygorem ich przymusowego ściągnięcia w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych. W razie wystąpienia rozbieżności między stanowiskiem spółki a opinią biegłego rewidenta spór powstały na tym tle rozstrzyga sąd rejestrowy, na wniosek spółki. Sąd rejestrowy może w takim wypadku wyznaczyć nowego biegłego rewidenta, jeżeli uzna to za celowe. Orzeczenie sądowe wydane w wyniku rozpatrzenia wniosku jest niezaskarżalne.

Procedura przymusowego odkupu akcji nie ma zastosowania do spółek publicznych, spółek w likwidacji oraz spółek w upadłości, chyba że uchwała walnego zgromadzenia w sprawie przymusowego odkupu akcji zapadła co najmniej 3 miesiące przed ogłoszeniem likwidacji lub upadłości spółki.

### 3.11.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej

Zgodnie z art. 418<sup>1</sup> § 7 k.s.h. przedmiotem usługi atestacyjnej jest ustalenie ceny rynkowej a w jej braku – godziwej ceny odkupu akcji. Jest to usługa bezpośrednia, albowiem biegły rewident będzie musiał samodzielnie dokonać wyceny wartości udziału. Wykonywana usługa ma dawać racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

Podkreślić w tym miejscu trzeba, że w odniesieniu do art. 312 k.s.h. odpowiednio stosuje się tylko jego § 5, 6 i 8, z których wynika, że:

- 1) biegły rewident powinien sporządzić w dwóch egzemplarzach szczegółową opinię i złożyć ją wraz ze sprawozdaniem założycieli sądowi rejestrowemu, który jeden egzemplarz przez siebie poświadczony wydaje założycielom (§ 5);
- 2) sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunek jego wydatków. Jeżeli założyciele nie uiścili należności, sąd rejestrowy ściąga ją w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych (§ 6);
- 3) w przypadku rozbieżności zdań między założycielami a biegłym rewidentem spór rozstrzyga sąd rejestrowy na wniosek założycieli. Na postanowienie sądu wydane w wyniku rozpatrzenia wniosku nie przysługuje środek odwoławczy. Sąd rejestrowy może wyznaczyć nowego biegłego rewidenta, jeżeli uzna to za uzasadnione (§ 8).

### 3.11.3. Akceptacja zlecenia

Niezbędną przesłanką akceptacji zlecenia jest wybranie biegłego rewidenta przez sąd. Wyznaczenie biegłego rewidenta nie zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia procedury akceptacji zlecenia, która została przedstawiona w pkt 3.2.2.

### 3.11.4. Zawodowy sceptycyzm

W trakcie weryfikacji wyceny akcji objętych odkupem biegły rewident powinien postępować zgodnie z dyrektywami zawodowego sceptycyzmu (por. pkt 3.2.4).

### 3.11.5. Planowanie i wykonanie zlecenia

Wyrażenie opinii o wartości udziału, jego części lub ułamkowej części udziału należy wykonać efektywnie, co sprowadza się do tego, że biegły rewident musi ustalić zakres, rozłożenie w czasie i kierunek zlecenia. Zasady planowania zlecenia powinny uwzględniać rozłożenie w czasie czynności wymaganych do wyceny akcji podlegających wykupowi. Generalne zasady ustalania planu i strategii wykonywania przedstawiono w pkt 3.2.5.1.

#### 3.11.5.1. Istotność

Określając istotność, należy kierować się nie tylko liczbą akcji podlegających odkupowi, ale również ich wartością. Za istotne należy uznać takie nieprawidłowości lub zniekształcenia, które – indywidualnie lub łącznie – wpływają na ryzyko błędnego ustalenia ceny rynkowej, a w jej braku, godziwej ceny odkupu akcji. Generalne zasady ustalania istotności zostały przedstawione w pkt 3.2.5.2.



#### 3.11.5.2. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia

Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia wymaga powtórzenia, **że zgodnie z art. 418<sup>1</sup> § 7 k.s.h. przedmiotem usługi atestacyjnej jest ustalenie ceny rynkowej, a w jej braku – godziwej ceny odkupu akcji.** Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident powinien skierować zapytania do zarządu spółki odnośnie do tego, czy posiada on wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzewanych lub domniemanych celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, które mogłyby wpływać na wycenę akcji będących przedmiotem wykupu.

Skutkiem tego powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia oraz dostarczenie podstaw do zaprojektowania i przeprowadzenia procedur w reakcji na oszacowane ryzyko dla uzasadnienia końcowego wniosku biegłego rewidenta.

#### 3.11.5.3. Uzyskiwanie dowodów

Dowody są kluczowym elementem każdej usługi atestacyjnej. Uzyskiwanie dowodów sprowadza się przede wszystkim do pozyskania dokumentacji księgowej i finansowej badanej spółki w celu ustalenia wartości akcji będących przedmiotem wykupu.

Szczegółowe kwestie dotyczące uzyskiwanych dowodów zostały omówione w pkt 3.2.5.4.

#### 3.11.5.4. Pisemne oświadczenia

W trakcie badania sprawozdania zarządu biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia dotyczące tego, że zarząd spółki dostarczył biegłemu rewidentowi wszelkie informacje, których był świadomy i które w jego ocenie były niezbędne do wyceny wartości akcji.

#### 3.11.5.5. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

W zakresie późniejszych zdarzeń oraz innych informacji por. pkt 3.2.5.7.

#### 3.11.5.6. Opis mających zastosowanie kryteriów

Ponieważ art. 418<sup>1</sup> § 7 k.s.h. wskazuje na dwie możliwości wyceny akcji, konieczne jest odrębne przedstawienie zasad ustalania ceny rynkowej oraz godziwej (w przypadku braku ceny rynkowej).

Cena rynkowa akcji jest ceną, którą można osiągnąć w danych warunkach, sprzedając je na wolnym rynku. Należy pamiętać, że jeżeli będzie ona ustalona na zasadach tzw. sprzedaży wymuszonej, może to być bardzo niekorzystne dla sprzedającego. Jeżeli spółka była bądź jest notowana, cena rynkowa będzie wynikać z notowań. Ceną rynkową może być również ostatnia cena transakcyjna.

Z kolei pojęcie wartości godziwej pochodzi z dziedziny księgowości (por. § 79–83 MSR „Instrumenty finansowe, ujawnianie i prezentacja”). W wypadku gdy dany przedmiot majątkowy nie występuje na aktywnym rynku (rynek jest słabo rozwinięty lub jest niski poziom obrotów dla danego składnika aktywów finansowych), wówczas należy określić jego wartość na podstawie szacunków bazujących na modelach wykorzystujących koncepcję

wartości bieżącej, na przykład może to być wartość bieżąca (zdyskontowana) przewidywanych przepływów środków pieniężnych z dywidendy czy współczynnik ceny do zysku porównywalnych papierów wartościowych (por. B. Nadolna (w:) T. Cebrowska, K. Czubakowska, W. Gos, M. Hass-Symotiuł, T. Kiziukiewicz, Z. Luty, B. Nadolna, K. Sawicki, K. Winiarska, *Komentarz do ustawy o rachunkowości*, Warszawa 2003, uwaga 28 do art. 28).

Ogólnie wartość godziwa powinna odpowiadać wartości rynkowej, a więc takiej, po której doszłoby do sprzedaży tych akcji na warunkach rynkowych. Określenie wartości godziwej wymaga dokonania wyceny akcji. Główne metody wyceny akcji są następujące:

- 1) metoda majątkowa (aktywa netto):
  - a) stosowana jest głównie dla podmiotów o dużym majątku trwałym, np. nieruchomości, maszyny,
  - b) wartość spółki określa się w następujący sposób: wartość spółki = aktywa – zobowiązania → podzielone przez liczbę udziałów;
- 2) metoda dochodowa (DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne):
  - a) stosowana głównie w przypadku spółek generujących stabilne dochody,
  - b) opiera się na szacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych; wówczas dyskontuje się je do wartości bieżącej;
- 3) metoda porównawcza (rynkowa):
  - a) stosowana, gdy można porównać spółkę do innych podobnych spółek,
  - b) wartość udziału ustala się na podstawie wycen podobnych spółek z rynku (np. wskaźniki P/E, EV/EBITDA);
- 4) metoda mieszana:
  - a) średnia ważona z metody majątkowej i dochodowej,
  - b) stosowana w praktyce sądowej i przy podziale majątku;
- 5) inne metody:
  - a) wycena na podstawie wartości księgowej udziału,
  - b) metoda likwidacyjna (jeśli spółka ma zostać rozwiązana),
  - c) metoda skorygowanych aktywów netto.

#### 3.11.5.7. Praca eksperta biegłego rewidenta

W trakcie sporządzania opinii może pojawić się konieczność powołania eksperta. W takiej sytuacji, na zasadach opisanych w pkt 3.2.5.5, dochodzi do powołania eksperta i powierzenia mu określonego zadania.

#### 3.11.5.8. Formułowanie wniosku atestacyjnego oraz raport atestacyjny

Formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o które wykonano usługę.

Ze względu na wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien dotyczyć tego, jaka jest wartość akcji będących przedmiotem wykupu, wraz z konkluzją, że ustalona wartość akcji stanowi cenę wykupu akcji.

Zagadnienia szczegółowe dotyczące formułowania wniosków zostały przedstawione w pkt 3.2.5.10.

## 3.11.5.9. Zarządzenie jakością

Jeśli zgodnie z SWKJ obowiązującym w firmie audytorskiej usługa atestacyjna spełnia kryteria kwalifikujące ją do obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia, to powinna ona zostać objęta taką kontrolą.

W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident (par. 13b KSKJ 2). W tym kontekście konieczne jest wyznaczenie biegłego rewidenta jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, który zobowiązany jest przeprowadzić obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez biegłego rewidenta oraz wniosków wyciągniętych podczas formułowania raportu atestacyjnego.

## 3.11.5.10. Dokumentacja

Dokumentacja z ustalenia wartości akcji powinna przykładowo zawierać następujące elementy:

- 1) dokumenty formalne:
  - a) postanowienie sądu o powołaniu biegłego,
  - b) dane identyfikujące sprawę i strony (spółka, udziałowiec);
- 2) dokumenty dotyczące spółki:
  - a) dane finansowe spółki,
  - b) zestawienia i informacje dotyczące majątku rzeczowego oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - c) prognozę działalności spółki,
  - d) historyczne dane finansowe,
  - e) korespondencję, informacje i dokumenty dotyczące bieżącej działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej spółki,
  - f) informacje o prowadzonych sprawach sądowych i administracyjnych;
- 3) dokumentację czynności dokonanych przez biegłego:
  - a) notatki ze spotkań z zarządem lub udziałowcami,
  - b) zapytania pisemne do spółki i odpowiedzi,
  - c) opis sposobu pozyskiwania danych (dostępny, kontrola źródeł);
- 4) dokumentację metody wyceny – udokumentowanie następujących kwestii:
  - a) rozważane metody (majątkowa, dochodowa, porównawcza, mieszana\_
  - b) wybraną metodę/metody i **uzasadnienie wyboru**,
  - c) zakres zastosowania metody,
  - d) założenia co do parametrów ekonomicznych (np. stopa dyskontowa, mnożniki),
  - e) operaty szacunkowe;
- 5) dokumentację dotyczącą obliczeń i wyników wyceny:
  - a) tabele z kalkulacją wartości akcji (osobno dla każdej metody),
  - b) uśrednienie wyników (jeśli stosowana metoda mieszana),
  - c) wartość akcji;
- 6) wartość końcową akcji będących przedmiotem wykupu jako cena;
- 7) dokumentację związaną z badaniem:
  - a) akceptację zlecenia, oświadczenia, oświadczenie firmy audytorskiej i biegłego rewidenta o niezależności,
  - b) plan badania, przyjętą ogólną strategię badania, określenie istotności, zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia,

- c) identyfikację i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia,
- d) udokumentowanie przeprowadzonych procedur stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka istotnego zniekształcenia oraz wyciągnięte na podstawie tych procedur wnioski,
- e) listę ewentualnych nieskorygowanych zniekształceń,
- f) pisma skierowane do założycieli spółki akcyjnej,
- g) dokumenty powołujące eksperta biegłego rewidenta oraz wyniki jego pracy,
- h) protokół z kontroli jakości wykonania zlecenia w przypadku, gdy dane zlecenie spełniało kryteria wynikające z SWKJ,
- i) raport z badania sprawozdania zarządu.

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnej dokumentacji wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonej usługi.**

## 4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych

Do innych usług, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych, zaliczyć można następujące:

- 1) weryfikację ceny udziału w sp. z o.o. (art. 182 § 4 i art. 185 § 1 k.s.h.);
- 2) weryfikację wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności (art. 417 i 312 k.s.h.);
- 3) weryfikację wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych (art. 418 i 312 k.s.h.);
- 4) badanie planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503 k.s.h.);
- 5) badanie planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna, lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520 k.s.h.);
- 6) badanie planu podziału spółki (art. 537 k.s.h.).

Należy jednak zwrócić wyraźną uwagę, że usługi, o których mowa wyżej, nie są zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów. Mogą one być wykonywane przez biegłych niemających uprawnień zawodowych biegłego rewidenta. Ponieważ jednak niniejszy skrypt dotyczy stosowania Kodeksu spółek handlowych w pracy biegłego rewidenta, w dalszej części niniejszego rozdziału będzie mowa zawsze o biegłym rewidencie, mimo że trzeba mieć świadomość, iż powołanie przez sąd oraz wykonywanie usługi może odnosić się do biegłego niebędącego biegłym rewidentem.

### 4.1. Weryfikacja ceny nabycia udziału w spółce z o.o. (art. 182 i 185 k.s.h.)

#### 4.1.1. Uwarunkowania prawne

Co do zasady prawa do udziałów w spółce z o.o. mogą być swobodnie rozporządzane przez wspólnika, do którego należą. Niemniej obrót nimi może podlegać ograniczeniom ustanowionym w umowie spółki. Według Kodeksu spółek handlowych zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz obciążenie go prawem zastawu można bowiem umownie uzależnić od wyrażenia przez spółkę zgody na taką czynność albo w inny sposób ograniczyć prawo rozporządzania udziałem. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela zarząd na piśmie. Jeśli zarząd nie wyraził zgody, zainteresowany wspólnik może wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o udzielenie przez sąd odpowiedniej zgody na zbycie udziału, jeżeli zachodzą ku temu ważne powody. Wówczas spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia między zainteresowanym zbywcą a spółką działającą w interesie innego nabywcy cenę nabycia i termin jej zapłaty ustali sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. Jeżeli wskazany przez spółkę nabywca nie uiścił ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzić swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty.

Warto też zwrócić uwagę, że jeśli sprzedaż udziału, którego zbycie umowa spółki uzależnia od zgody spółki lub w inny sposób ogranicza, ma nastąpić w drodze egzekucji, to wówczas spółce przysługuje uprawnienie do wskazania osoby, która nabędzie udział za cenę, którą ustali sąd rejestrowy po zasięgnięciu – w razie takiej potrzeby – opinii biegłego rewidenta. W razie zaistnienia ww. okoliczności spółka powinna, w terminie 2 tygodni od dnia zawiadomienia jej przez sąd rejestrowy o zarządzeniu sprzedaży, zgłosić wniosek o przeprowadzenie w tym trybie wyceny udziału. Jeśli w tym terminie spółka nie wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie wyceny udziału albo jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia zawiadomienia spółki o ustaleniu ceny nabycia osoba wskazana przez spółkę nie wpłaci komornikowi sądowemu ustalonej ceny, udziały będą sprzedane na zasadach ogólnych, które obowiązują w postępowaniu egzekucyjnym. Analogiczny tryb ma zastosowanie także przy zbyciu części udziału lub ułamkowej części udziału.

W przypadku zarówno **art. 182, jak i art. 185 k.s.h. zadaniem biegłego jest wyrażenie opinii o cenie nabycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału.**

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że do wyceny udziału – zgodnie z treścią przepisu – powoływany jest biegły. Biegły nie musi mieć uprawnień biegłego rewidenta. Jeśli jednak posiada te kwalifikacje zawodowe, to obowiązany jest stosować KSUA.

#### 4.1.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej

Zgodnie z art. 182 § 4 oraz art. 185 § 1 k.s.h. **celem biegłego jest wyrażenie opinii o cenie, jaką określa sąd w zakresie sprzedaży udziału w drodze egzekucji bądź zbycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału**, w przypadku gdy zarząd odmówił wyrażenia zgody na zbycie, a sąd rejestrowy uznał, że istnieją ważne powody do zbycia. Chodzi więc o ustalenie wartości udziału, jego części lub ułamkowej części udziału po to, aby sąd mógł ustalić cenę jego nabycia.

**Jest to usługa bezpośrednia**, albowiem biegły rewident będzie musiał samodzielnie dokonać wyceny wartości udziału. Wykonywana usługa ma dawać racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

#### 4.1.3. Akceptacja zlecenia

Niezbędną przesłanką akceptacji zlecenia jest wybranie biegłego rewidenta przez sąd. Niezależnie od takiego wyboru, biegły rewident zobowiązany jest do przeprowadzenia akceptacji zlecenia na zasadach wynikających z KSUA 3000 (Z). Generalne zasady akceptacji zlecenia wraz z przykładową kartą por. pkt 3.2.2.

#### 4.1.4. Zawodowy sceptycyzm

W trakcie dokonywania, na zlecenie sądu, wyceny wartości udziału w spółce z o.o. biegły rewident powinien postępować zgodnie z dyrektywami zawodowego sceptycyzmu (por. pkt 3.2.4).

#### 4.1.5. Planowanie i wykonanie zlecenia

Wyrażenie opinii o wartości udziału, jego części lub ułamkowej części udziału należy wykonać efektywnie, co sprowadza się do tego, że biegły rewident musi ustalić zakres, rozłożenie w czasie i kierunek zlecenia. Zasady planowania zlecenia powinny uwzględniać rozłożenie w czasie czynności wymaganych do wykonania czynności oceniających rachunkowość spółki w świetle art. 4 ust. 3 u.r. Generalne zasady ustalania planu i strategii wykonywania usługi atestacyjnej zostały przedstawione w pkt 3.2.5.1.

## 4.1.5.1. Istotność

Określając istotność, należy kierować się nie tylko liczbą udziału, która podlega sprzedaży, ale również ich wartością. Za istotne należy uznać takie nieprawidłowości lub zniekształcenia, które – indywidualnie lub łącznie – narażone są na ryzyko błędnego ustalenia ceny sprzedaży. Generalne zasady ustalania istotności zostały przedstawione w pkt 3.2.5.2.

## 4.1.5.2. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia

Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia wymaga powtórzenia, że celem powołania biegłego na podstawie art. 182 § 4 oraz art. 185 § 1 k.s.h. jest zasięgnięcie opinii o wartości udziału, jego części lub ułamkowej części udziału w celu określenia jego ceny przez sąd.

Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident powinien skierować zapytania do zarządu spółki odnośnie do tego, czy posiada on wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzewanych lub domniemyanych celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, które mogłyby wpływać na ustalenie wartości udziału, jego części lub ułamkowej części udziału. Skutkiem tego powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia i dostarczenie podstaw do zaprojektowania i przeprowadzenia procedur w reakcji na oszacowane ryzyko dla uzasadnienia końcowego wniosku biegłego rewidenta.

## 4.1.5.3. Uzyskiwanie dowodów

Dowody są kluczowym elementem każdej usługi atestacyjnej. Uzyskiwanie dowodów sprowadza się przede wszystkim do pozyskania dokumentacji księgowej i finansowej badanej spółki w celu ustalenia wartości udziału, jego części lub ułamkowej części udziału.

## 4.1.5.4. Pisemne oświadczenia

W trakcie dokonywania wyceny wartości udziału, jego części lub ułamkowej części udziału w spółce z o.o. biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia dotyczące tego, że zarząd spółki dostarczył biegłemu rewidentowi wszelkie informacje, których był świadomy i które w jego ocenie były niezbędne do wyceny wartości udziałów.

Szczegółowe kwestie dotyczące uzyskiwanych dowodów zostały omówione w pkt 3.2.5.4.

## 4.1.5.5. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

W zakresie późniejszych zdarzeń oraz innych informacji por. pkt 3.2.5.7.

## 4.1.5.6. Opis mających zastosowanie kryteriów

Podstawowe kryteria przeprowadzania usługi atestacyjnej wynikają z metod wyceny udziałów. Główne metody wyceny udziałów są następujące:

- 1) metoda majątkowa (aktywa netto):
  - a) stosowana jest głównie dla podmiotów o dużym majątku trwałym, np. nieruchomości, maszyny,
  - b) wartość spółki określa się w następujący sposób: wartość spółki = aktywa – zobowiązania → podzielone przez liczbę udziałów;



- 2) metoda dochodowa (DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne):
  - a) stosowana głównie w przypadku spółek generujących stabilne dochody,
  - b) opiera się na szacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych; wówczas dyskontuje się je do wartości bieżącej;
- 3) metoda porównawcza (rynkowa):
  - a) stosowana, gdy można porównać spółkę do innych podobnych spółek,
  - b) wartość udziału ustala się na podstawie wycen podobnych spółek z rynku (np. wskaźniki P/E, EV/EBITDA);
- 4) metoda mieszana:
  - a) średnia ważona z metody majątkowej i dochodowej,
  - b) stosowana w praktyce sądowej i przy podziale majątku;
- 5) inne metody:
  - a) wycena na podstawie wartości księgowej udziału,
  - b) metoda likwidacyjna (jeśli spółka ma zostać rozwiązana),
  - c) metoda skorygowanych aktywów netto.

#### 4.1.5.7. Praca eksperta biegłego rewidenta

W trakcie sporządzania opinii może pojawić się konieczność powołania eksperta. W takiej sytuacji, na zasadach opisanych w pkt 3.2.5.5, dochodzi do powołania eksperta i powierzenia mu określonego zadania.

#### 4.1.5.8. Formułowanie wniosku atestacyjnego oraz raport atestacyjny

Ze względu na wymogi wynikające z Kodeksu spółek handlowych zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien dotyczyć tego, jaka jest wartość udziału, jego części bądź ułamkowej części udziału, ponieważ jest to usługa bezpośrednia. Zasady formułowania wniosków oraz sporządzania raportu atestacyjnego zostały przedstawione w pkt 3.2.5.10.

#### 4.1.5.9. Zarządzenie jakością

Jeśli zgodnie z SWKJ obowiązującym w firmie audytorskiej usługa atestacyjna spełnia kryteria kwalifikujące ją do obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia, to powinna ona zostać objęta taką kontrolą.

W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident (par. 13b KSKJ 2). W tym kontekście konieczne jest wyznaczenie biegłego rewidenta jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, który zobowiązany jest przeprowadzić obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez biegłego rewidenta oraz wniosków wyciągniętych podczas formułowania raportu atestacyjnego.

#### 4.1.5.10. Dokumentacja

Dokumentacja z ustalenia wartości udziału, jego części bądź ułamkowej części udziału powinna przykładowo zawierać elementy podobne jak w przypadku opisanych wyżej w pkt 3 usług atestacyjnych dotyczących wyceny akcji (pkt 3.11).

## 4.2. Weryfikacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki (art. 417 i 312 k.s.h.)

### 4.2.1. Uwarunkowania prawne

Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki akcyjnej jest czynnością, która wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy czym przyjmuje się, że w głosowaniu dotyczącym tej kwestii każda akcja ma jeden głos, niezależnie od związanych z nią przywilejów lub ograniczeń. Uchwała walnego zgromadzenia powinna być podjęta jawnie w głosowaniu imiennym, a następnie ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę przedmiotu działalności spółki. Akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu, którzy głosowali przeciw uchwale, powinni w terminie 2 dni od dnia walnego zgromadzenia, zgłosić żądanie wykupienia ich akcji. Takie żądanie mogą również zgłosić, w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia uchwały, akcjonariusze nieobecni na walnym zgromadzeniu, którzy sprzeciwiają się uchwale. Akcjonariuszy, którzy nie zgłoszą żądania wykupienia ich akcji w tych terminach, traktuje się jak osoby wyrażające zgodę na zmianę przedmiotu działalności spółki.

Wykupu akcji dokonuje się – za pośrednictwem zarządu – po cenie notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających podjęcie uchwały albo – gdy akcje nie są notowane na rynku regulowanym – po cenie ustalonej przez biegłego wyłonionego przez walne zgromadzenie. Jeżeli akcjonariusze nie wybiorą biegłego na tym samym walnym zgromadzeniu, zarząd powinien w terminie tygodniowym od dnia walnego zgromadzenia zwrócić się do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie biegłego celem przeprowadzenia wyceny akcji będących przedmiotem wykupu.

Wyznaczony przez sąd biegły przeprowadza w tym zakresie stosowne badanie, po czym przygotowuje – w dwóch egzemplarzach – szczegółową opinię, którą składa sądowi rejestrowemu. Sąd doręcza jeden egzemplarz opinii zarządowi spółki, a także ustala wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę i zatwierdza rachunek jego wydatków. Należności przysługujące biegłemu powinna pokryć spółka, pod rygorem ich przymusowego ściągnięcia w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych. W razie wystąpienia rozbieżności między stanowiskiem spółki a opinią biegłego spór powstały na tym tle rozstrzyga sąd rejestrowy, na wniosek spółki. Sąd rejestrowy może w takim wypadku wyznaczyć nowego biegłego, jeżeli uzna to za celowe. Orzeczenie sądowe wydane w wyniku rozpatrzenia wniosku jest niezaskarżalne.

Osoby, które zamierzają wykupić akcje, powinny wpłacić należność równą cenie wszystkich nabywanych akcji (cena wykupu) na rachunek bankowy spółki w terminie 3 tygodni od dnia ogłoszenia ceny wykupu przez zarząd. Cena wykupu może zostać ogłoszona również na walnym zgromadzeniu. Zarząd powinien dokonać wykupu akcji na rachunek akcjonariuszy pozostających w spółce w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zgłoszenia żądania wykupienia akcji, ale nie wcześniej niż po wpłaceniu ceny wykupu.

Tytułem uzupełnienia warto również dodać, że statut spółki może przewidywać zmianę przedmiotu działalności spółki bez uprzedniego wykupu akcji, jeśli uchwała walnego zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Zgodnie z przedstawioną regulacją wycenę akcji będącej przedmiotem wykupu określa biegły. Jeśli biegły ma kwalifikację biegłego rewidenta, wówczas do wykonania tej usługi stosuje KSUA 3000.

#### **4.2.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej**

Zgodnie z art. 417 k.s.h. przedmiotem usługi atestacyjnej jest wycena (określenie ceny) akcji będących przedmiotem wykupu. Jest to usługa bezpośrednia, albowiem biegły rewident będzie musiał samodzielnie dokonać wyceny wartości udziału. Wykonywana usługa ma dawać racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

Podkreślić w tym miejscu trzeba, że w odniesieniu do art. 312 k.s.h. odpowiednio stosuje się tylko jego § 5, 6 i 8, z których wynika, że:

- a) biegły rewident powinien sporządzić w dwóch egzemplarzach szczegółową opinię i złożyć ją wraz ze sprawozdaniem założycieli sądowi rejestrowemu, który jeden egzemplarz przez siebie poświadczony wydaje założycielom (§ 5);
- b) sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunek jego wydatków. Jeżeli założyciele nie uiścili należności, sąd rejestrowy ściąga ją w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych (§ 6);
- c) w przypadku rozbieżności zdań między założycielami a biegłym rewidentem spór rozstrzyga sąd rejestrowy na wniosek założycieli. Na postanowienie sądu wydane w wyniku rozpatrzenia wniosku nie przysługuje środek odwoławczy. Sąd rejestrowy może wyznaczyć nowego biegłego rewidenta, jeżeli uzna to za uzasadnione (§ 8).

#### **4.2.3. Akceptacja zlecenia**

Niezbędną przesłanką akceptacji zlecenia jest wybranie biegłego rewidenta przez sąd. Niezależnie od takiego wyboru, biegły rewident zobowiązany jest do przeprowadzenia akceptacji zlecenia na zasadach wynikających z KSUA. Generalne zasady akceptacji zlecenia wraz przykładową kartą por. pkt 3.2.2.

#### **4.2.4. Zawodowy sceptycyzm**

W trakcie dokonywania wyceny akcji będących przedmiotem wykupu biegły rewident powinien postępować zgodnie z dyrektywami zawodowego sceptycyzmu (por. pkt 3.2.4).

#### **4.2.5. Planowanie i wykonanie zlecenia**

Wyrażenie opinii o wartości akcji należy wykonać efektywnie, co sprowadza się do tego, że biegły rewident musi ustalić zakres, rozłożenie w czasie i kierunek zlecenia. Zasady planowania zlecenia powinny uwzględniać rozłożenie w czasie czynności wymaganych do wyceny akcji podlegających wykupowi. Generalne zasady ustalania planu i strategii wykonywania usługi atestacyjnej por. pkt 3.2.5.1.

##### **4.2.5.1. Istotność**

Określając istotność, należy kierować się nie tylko liczbą akcji, ale również ich wartością. Za istotne należy uznać takie nieprawidłowości lub zniekształcenia, które – indywidualnie lub łącznie – narażone są na ryzyko błędnego ustalenia ceny akcji. Generalne zasady ustalania istotności zostały przedstawione w pkt 3.2.5.2.

## 4.2.5.2. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia

Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia wymaga powtórzenia, że celem powołania biegłego na podstawie art. 417 k.s.h. jest wycena akcji będących przedmiotem wykupu.

Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident powinien skierować zapytania do zarządu spółki odnośnie do tego, czy posiada on wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzewanych lub domniemanych celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji, wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia, które mogłyby wpływać na wycenę akcji będących przedmiotem wykupu.

Skutkiem tego powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia i dostarczenie podstaw do zaprojektowania i przeprowadzenia procedur w reakcji na oszacowane ryzyko dla uzasadnienia końcowego wniosku biegłego rewidenta

## 4.2.5.3. Uzyskiwanie dowodów

Dowody są kluczowym elementem każdej usługi atestacyjnej. Uzyskiwanie dowodów sprowadza się przede wszystkim do pozyskania dokumentacji księgowej i finansowej badanej spółki w celu ustalenia wartości akcji będących przedmiotem wykupu.

Szczegółowe kwestie dotyczące uzyskiwanych dowodów zostały omówione w pkt 3.2.5.4.

## 4.2.5.4. Pisemne oświadczenia

W trakcie dokonywania wyceny akcji będących przedmiotem wykupu biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia dotyczące tego, że zarząd spółki dostarczył biegłemu rewidentowi wszelkie informacje, których był świadomy i które w jego ocenie były niezbędne do wyceny wartości akcji.

## 4.2.5.5. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

W zakresie późniejszych zdarzeń oraz innych informacji por. pkt 3.2.5.7.

## 4.2.5.6. Opis mających zastosowanie kryteriów

Podstawowe kryteria ustalania wyceny akcji wynikają ze znanych metod wyceny. Główne metody wyceny akcji są następujące:

- 1) metoda majątkowa (aktywa netto):
  - a) stosowana jest głównie dla podmiotów o dużym majątku trwałym, np. nieruchomości, maszyny,
  - b) wartość spółki określa się w następujący sposób: wartość spółki = aktywa – zobowiązania → podzielone przez liczbę udziałów;
- 2) metoda dochodowa (DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne):
  - a) stosowana głównie w przypadku spółek generujących stabilne dochody,
  - b) opiera się na szacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych; wówczas dyskontuje się je do wartości bieżącej;

- 3) metoda porównawcza (rynkowa):
  - a) stosowana, gdy można porównać spółkę do innych podobnych spółek,
  - b) wartość udziału ustala się na podstawie wycen podobnych spółek z rynku (np. wskaźniki P/E, EV/EBITDA);
- 4) metoda mieszana:
  - a) średnia ważona z metody majątkowej i dochodowej,
  - b) stosowana w praktyce sądowej i przy podziale majątku;
- 5) inne metody:
  - a) wycena na podstawie wartości księgowej udziału,
  - b) metoda likwidacyjna (jeśli spółka ma zostać rozwiązana),
  - c) metoda skorygowanych aktywów netto.

#### 4.2.5.7. Praca eksperta biegłego rewidenta

W trakcie sporządzania opinii może pojawić się konieczność powołania eksperta. W takiej sytuacji, na zasadach opisanych w pkt 3.2.5.5, dochodzi do powołania eksperta i powierzenia mu określonego zadania.

#### 4.2.5.8. Formułowanie wniosku atestacyjnego oraz raport atestacyjny.

Ze względu na wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien dotyczyć tego, jaka jest wartość akcji będących przedmiotem wykupu, wraz z konkluzją, że ustalona wartość akcji stanowi cenę wykupu akcji. Szczegółowe kwestie dotyczące formułowania wniosku oraz sporządzania raportu zostały przedstawione w pkt 3.2.5.10.

#### 4.2.5.9. Zarządzenia jakością

Jeśli zgodnie z SWKJ obowiązującym w firmie audytorskiej usługa atestacyjna spełnia kryteria kwalifikujące ją do obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia, to powinna ona zostać objęta taką kontrolą.

W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident (par. 13b KSKJ 2). W tym kontekście konieczne jest wyznaczenie biegłego rewidenta jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, który zobowiązany jest przeprowadzić obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez biegłego rewidenta oraz wniosków wyciągniętych podczas formułowania raportu atestacyjnego.

#### 4.2.5.10. Dokumentacja

Dokumentacja z wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki powinna przykładowo zawierać elementy podobne jak w przypadku opisanych wyżej w pkt 3 usług atestacyjnych dotyczących wyceny akcji (pkt 3.11).

### 4.3. Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych (art. 418 i 312 k.s.h.)

#### 4.3.1. Uwarunkowania prawne

Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości 95% głosów oddanych. Statut może przewidywać surowsze warunki powzięcia uchwały. Przepisy art. 416 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Uchwała powinna określać akcje podlegające wykupowi oraz akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również określać akcje przypadające każdemu z nabywców. Akcjonariusze, którzy mają nabyć akcje i głosowali za uchwałą, odpowiadają solidarnie wobec spółki za spłacenie całej sumy wykupu.

Skuteczność uchwały o przymusowym wykupie akcji zależy od wykupienia akcji przedstawionych do wykupu przez akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje nie zostały objęte uchwałą. Akcjonariusze ci, obecni na walnym zgromadzeniu, powinni – w terminie 2 dni od dnia walnego zgromadzenia, natomiast nieobecni – w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały zgłosić żądanie wykupienia ich akcji. Akcjonariuszy, którzy nie zgłoszą żądania wykupienia ich akcji w terminie, uważa się za wyrażających zgodę na pozostanie w spółce.

Przepisy art. 417 § 1–3 k.s.h. stosuje się odpowiednio, co oznacza, że wykupu dokonuje się po cenie notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich 3 miesięcy przed powzięciem uchwały albo też, gdy akcje nie są notowane na rynku regulowanym, po cenie ustalonej przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie.

#### 4.3.2. Zasady wykonania usługi atestacyjnej

Zasady wykonania usługi atestacyjnej są identyczne jak w przypadku ustalania ceny wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki. Zostały one przedstawione wyżej w pkt 4.2.

### 4.4. Badanie planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503 k.s.h.)

#### 4.4.1. Uwarunkowania prawne

Prawna problematyka łączenia się spółek została przedstawiona w pkt 2.4.3, w którym przedstawiono: pojęcie połączenia, rodzaje połączeń, skutki połączenia, plan połączenia i sprawozdanie uzasadniające połączenie, badanie planu połączenia, zawiadomienie wspólników, uchwałę o połączeniu oraz zgłoszenie rejestrowe. Poza tym zaprezentowano problematykę połączenia w ujęciu księgowym (pkt 2.4.4.1).

W tym miejscu skryptu rozwinięciu będzie podlegać wyłącznie zagadnienie badania planu połączenia.

Przypomnieć w tym miejscu trzeba, że plan połączenia spółek kapitałowych, który jest jednym z elementów koniecznych do skutecznego przeprowadzenia procesu połączeniowego, musi zostać poddany obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta pod kątem poprawności i rzetelności danych, które ujawniono w tym dokumencie. Biegłego rewidenta, który ma przeprowadzić badanie planu połączeniowego, wyznacza sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej albo spółki, która ma być zawiązana w miejsce łączących się spółek, działając na zgodny wniosek spółek podlegających łączeniu. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych rewidentów. Sąd rejestrowy określa także wynagrodzenie biegłego rewidenta i zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli łączące się spółki w terminie 2 tygodni od ich ustalenia nie uregulują dobrowolnie należności przysługujących biegłemu rewidentowi, sąd rejestrowy ściągnie je przymusowo w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Opinia biegłego rewidenta powinna być sporządzona na piśmie w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wyznaczenia biegłego. Biegły rewident składa ją wraz z planem połączenia sądowi rejestrowemu oraz zarządom reprezentującym wszystkie łączące się spółki. W opinii należy co najmniej:

- 1) stwierdzić, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, został ustalony należycie;
- 2) wskazać metodę albo metody użyte dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
- 3) wskazać szczególne trudności związane z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek.

W przypadku wskazania przez spółkę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych prawnie chronionych informacji zawartych w opinii biegły rewident składa do sądu rejestrowego dodatkowy odpis opinii z pominięciem tych informacji.

W celu prawidłowego wykonania obowiązku rewizyjnego zarządy łączących się spółek muszą przedłożyć biegłemu rewidentowi, na jego pisemne żądanie, odpowiednie dokumenty lub złożyć dodatkowe wyjaśnienia.

Badanie planu połączenia spółek przez biegłego rewidenta wraz z jego opinią nie są konieczne, jeśli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrażą na to zgodę. Ewentualność ta nie dotyczy jednak sytuacji, w której spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana jest spółką akcyjną. Wówczas zachodzi bowiem potrzeba dokonania ww. czynności przez biegłego rewidenta w odniesieniu do majątku spółki przejmowanej albo majątków spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

#### 4.4.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej

Zgodnie z art. 502 § 1 oraz art. 503 k.s.h. przedmiotem usługi jest badanie planu połączenia w zakresie poprawności i rzetelności, które kończy się wydaniem opinii zawierającym co najmniej:

- 1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 k.s.h., jest ustalony należycie;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
- 3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek.

Jest to usługa zaświadcząca, dająca racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.



## 4.4.3. Akceptacja zlecenia

Niezbędną przesłanką akceptacji zlecenia jest wybranie biegłego rewidenta przez sąd. Zgodnie z art. 502 § 2 i 3 k.s.h. sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej (nowo zawiązanej) wyznacza biegłego na wspólny wniosek spółek uczestniczących w połączeniu. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego i zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli spółki uczestniczące w połączeniu nie uiszcza dobrowolnie tych należności w terminie 2 tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Niezależnie od takiego wyboru, biegły rewident zobowiązany jest do przeprowadzenia akceptacji zlecenia na zasadach wynikających z KSUA. Generalne zasady akceptacji zlecenia wraz z przykładową kartą por. pkt 3.2.2.

## 4.4.4. Zawodowy sceptycyzm

W trakcie badania planu połączenia biegły rewident powinien postępować zgodnie z dyrektywami zawodowego sceptycyzmu (por. pkt 3.2.4).

## 4.4.5. Planowanie i wykonanie zlecenia

Wyrażenie opinii o planie połączenia sprowadza się do tego, że biegły rewident musi ustalić zakres, rozłożenie w czasie i kierunek zlecenia. Zasady planowania zlecenia powinny uwzględniać rozłożenie w czasie czynności wymaganych do oceny stosunku wymiany udziałów lub akcji łączących się spółek. Generalne zasady ustalania planu i strategii wykonywania usługi atestacyjnej zostały przedstawione w pkt 3.2.5.1.

### 4.4.5.1. Istotność

Istotność należy ustalić z perspektywy interesariuszy. A to zależy głównie od tego, co stanowi podstawę określenia parytetu wymiany. Jeśli parytet oparty jest na kapitale zakładowym, to wówczas miarodajny do ustalenia istotności powinien być kapitał zakładowy. Jeśli kapitał własny – to miarodajny powinien być kapitał własny. Jeśli podstawą jest wycena rynkowa spółek uczestniczących w połączeniu, to miarodajna powinna być wycena, przy czym ostateczna ocena, czy zniekształcenie jest, czy nie jest istotne, powinna przebiegać poprzez rozważenie wpływu zniekształcenia na wysokość parytetu i w konsekwencji liczbę udziałów/akcji przyznanych wspólnikom według prawidłowego parytetu w stosunku do liczby udziałów/akcji przyznawanych wspólnikom według parytetu zaprezentowanego w planie połączenia.

Generalne zasady ustalania istotności zostały przedstawione w pkt 3.2.5.2.

### 4.4.5.2. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia

Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, czy plan połączenia jest kompletny. Zgodnie z art. 499 § 1 k.s.h. plan połączenia powinien zawierać co najmniej:

- 1) formę prawną, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki – również formę prawną, firmę i siedzibę tej spółki;
- 2) stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych, chyba że nie dochodzi do takiej wymiany;

- 3) zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej;
- 4) dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej;
- 5) prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki;
- 6) szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Do planu połączenia należy dołączyć:

- 1) projekt uchwał o połączeniu spółek;
- 2) projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej;
- 3) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W informacji o stanie księgowym:

- 1) nie jest konieczne przedstawienie nowej inwentaryzacji;
- 2) wartości wykazane w ostatnim bilansie powinny być zmienione tylko w przypadku, gdy jest to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych; należy wówczas uwzględnić tymczasowe odpisy amortyzacyjne i zapasy oraz istotne zmiany w aktualnej wartości niewykazane w księgach.

Informacji o stanie księgowym nie sporządza spółka publiczna, jeżeli zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident powinien skierować zapytania do zarządu spółek podlegających połączeniu odnośnie do tego:

- 1) czy posiada on wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzanym lub domniemywanym celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji, wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia;
- 2) czy posiada funkcję audytu wewnętrznego, a jeżeli tak, kieruje dalsze zapytania, aby uzyskać zrozumienie działalności i głównych ustaleń funkcji audytu wewnętrznego w odniesieniu do informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz
- 3) czy strona odpowiedzialna korzystała z usług jakichkolwiek ekspertów podczas sporządzania planu podziału.

Skutkiem tego powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia i dostarczenie podstawy dla zaprojektowania i przeprowadzenia procedur w reakcji na oszacowane ryzyko dla uzasadnienia końcowego wniosku biegłego rewidenta.

Występujące ryzyka istotnego zniekształcenia mogą przykładowo dotyczyć:

- 1) ustalenia wartości majątku spółek podlegających połączeniu na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie połączenia;
- 2) oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 3) kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych;
- 4) poprawności ewidencjonowania w księgach rachunkowych;
- 5) oszacowań księgowych i wycen;
- 6) spraw spornych;
- 7) płynności finansowej;
- 8) kwalifikacji osób zarządzających i służb finansowo-księgowych;
- 9) braku kontroli wewnętrznej;
- 10) niewłaściwego działania systemów informatycznych;
- 11) kontynuacji działalności.

W kontekście oświadczenia o stanie księgowym spółki należy stwierdzić, że w istocie chodzi o informację o stanie aktywów i pasywów na dzień połączenia (zachowując strukturę, jak w ostatnim bilansie).

Na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h. w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu wyrazili na to zgodę, nie jest wymagane:

- 1) sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 2) informowanie przez zarząd każdej z łączących się spółek zarządów pozostałych spółek każdej spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej w organizacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
- 3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

#### 4.4.5.3. Uzyskiwanie dowodów

Dowody są kluczowym elementem każdej usługi atestacyjnej. Dowodami badania będą ustawowe elementy planu połączenia, zapytania i odpowiedzi kierowane do spółek na podstawie par. 45 KSUA 3000 (Z), jak również wszelkie wyjaśnienia albo dokumenty, o któreawnioskuje do łączących się spółek biegły rewident badający plan połączenia. Przykładowo dowodami mogą być:

- 1) dokumenty formalno-prawne:
  - a) plan połączenia (z wymaganymi dokumentami),
  - b) projekt uchwały o połączeniu,
  - c) projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej,
  - d) umowa spółek łączących się (tekst jednolity),
  - e) odpis z KRS (aktualny),
  - f) informacja o strukturze właścicielskiej i powiązaniach;

- 2) dokumenty finansowe i księgowe:
  - a) ustalenie wartości majątku spółek łączących się na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału,
  - b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
  - c) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe roczne spółek łączących się,
  - d) zestawienia obrotów i sald, księgi rachunkowe,
  - e) ewidencje środków trwałych, zapasów, należności i zobowiązań,
  - f) wyceny składników majątku (jeśli były wykonywane),
  - g) rejestr udziałów (z danymi o wspólnikach, wartościach, proporcjach);
- 3) dokumenty wyceny i przeliczenia udziałów, np.:
  - a) dokumentacja stosunku wymiany udziałów albo akcji spółki przejmowanej na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych, chyba że nie dochodzi do takiej wymiany,
  - b) dokumentacja metod albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania,
  - c) dowody właściwe do weryfikacji wyceny przedsiębiorstwa;
- 4) kalkulacje przeliczenia udziałów na akcje (wraz z uzasadnieniem proporcji);
- 5) wyceny eksperckie lub analizy (jeśli stosowane);
- 6) wyceny aktywów niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych, *know-how*);
- 7) dowody z zapytań i oświadczeń:
  - a) oświadczenie zarządu o kompletności i rzetelności przedstawionej dokumentacji,
  - b) wyjaśnienia pisemne w zakresie przyjętych założeń połączenia,
  - c) informacje o ewentualnych zobowiązaniach warunkowych lub sporach.

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnych dowodów wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonej usługi.**

Szczegółowe kwestie dotyczące uzyskiwanych dowodów zostały omówione w pkt 3.2.5.4.

#### 4.4.5.4. Pisemne oświadczenia

W trakcie badania planu połączenia biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia dotyczące tego, że zarząd każdej łączącej się spółki dostarczył biegłemu rewidentowi wszelkie informacje, których był świadomy i które w jego ocenie były niezbędne do weryfikacji planu połączenia.

#### 4.4.5.5. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

W zakresie późniejszych zdarzeń oraz innych informacji por. pkt 3.2.5.7.

## 4.4.5.6. Opis mających zastosowanie kryteriów

Podstawowe i jedyne kryteria badania planu połączenia zostały określone w art. 502 § 1 oraz art. 503 k.s.h. Są nimi poprawność i rzetelność planu połączenia, co ma pozwalać wyrazić opinię zawierającą co najmniej:

- 1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h., jest ustalony należycie;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania.

## 4.4.5.7. Ocena planu połączenia

Pierwszym etapem oceny planu połączenia jest ustalenie, czy jest on kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie elementy wynikające z art. 534 § 1 i 2 k.s.h.

W drugim etapie konieczne jest ustalenie wartości majątku spółki przejmującej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, co następuje na podstawie oświadczenia o stanie księgowym spółki przejmującej, sporządzonego dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W trzecim etapie biegły rewident powinien zweryfikować metody użyte dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji oraz zasadność ich zastosowania. Parytet wymiany określa relację między majątkiem spółki przejmowanej a liczbą i nominalną wartością udziałów lub akcji wydanych przez spółkę przejmującą wspólnikom spółki przejmowanej i musi być jednoznacznie określony. Wybór zasadności metody wyceny, według której jest on wyliczany, powinien być adekwatny do sytuacji majątkowej i finansowej spółki. Można zastosować różne metody wyceny dla poszczególnych spółek uczestniczących w połączeniu. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie zawierają żadnych uregulowań w zakresie tego, jakich metod należy użyć. Metody te określają, w porozumieniu ze sobą, zarządy łączących się spółek w ramach pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w art. 498 k.s.h. Biegły powinien jednak wypowiedzieć się, czy dana zastosowana metoda jest w danych okolicznościach zasadna (czyli prowadzi do rzetelnego odwzorowania wartości rynkowej łączących się jednostek). Biegły powinien zatem rozpoznać zastosowaną metodę (lub metody – w wielu przypadkach stosowanych jest kilka metod, wyniki są zaś uśredniane przy zastosowaniu wag) i upewnić się, że jej zastosowanie w odniesieniu do łączących się spółek jest ekonomicznie uzasadnione. W przypadku stosowania metody księgowej, gdzie wartość spółek jest ustalana na podstawie bilansu jako różnica między wartością aktywów i zobowiązań, rezerw i rozliczeń międzyokresowych. Metodę tą można zastosować wówczas, gdy nie występują znaczące różnice pomiędzy wartością księgową a wartością rynkową aktywów i pasywów uczestniczących w połączeniu jednostek; jej zastosowanie w przypadku występowania takich różnic mogłoby prowadzić do pokrzywdzenia wspólników jednostki albo przejmującej, albo przejmowanej. Podobnie stosowanie wyceny księgowej bądź wyceny skorygowanych aktywów netto w przypadku znaczących różnic w poziomie rentowności majątku spółek może budzić wątpliwości. Zastosowanie (jako jedynej) metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla jednostki nierentownej, przy przyjęciu założeń prognostycznych oderwanych od faktycznie osiągniętych w przeszłości wyników, również jest dyskusyjne – w takich przypadkach racjonalne byłoby stosowanie majątkowych metod wyceny.

Jeżeli po dokonanych wyliczeniach wartość przyznanych wspólnikom spółki przejmowanej lub nowo zawiązanej spółki udziałów lub akcji w spółce przejmującej albo nowo zawiązanej różni się będzie od wartości udziałów lub akcji posiadanych przez nich w spółce przejmowanej lub nowo zawiązanej, to wspólnikom należą się wyrównania (dopłaty), których wartość powinna być określona w planie połączenia (jeżeli zostały przewidziane).

W czwartym etapie biegły rewident powinien zweryfikować stosunek wymiany udziałów lub akcji. Stosunek wymiany powinien zapewniać ekwiwalentność wartości wkładu i wartości utworzonych udziałów w związku z połączeniem.

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na specyficzną formę połączenia spółek – tzw. połączenie odwrotne. Występuje ono w sytuacji, gdy spółka dominująca (spółka matka) zostaje przejęta przez swoją spółkę zależną (spółkę córkę). W wyniku połączenia odwrotnego spółka zależna, jako spółka przejmująca, wraz z majątkiem spółki przejmowanej nabywa udziały albo akcje własne swojego kapitału zakładowego. Spółka przejmująca może wydać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje własne, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką. Umożliwia to wydanie wspólnikom spółki przejmowanej akcji albo udziałów, których spółka przejmująca nie posiadała do momentu rejestracji połączenia i które nabyła dopiero w jego wyniku.

W powyższym świetle należy stwierdzić, że plan połączenia można uznać za rzetelny i poprawny w sytuacji, w której:

- 1) pod względem formalnym zostały w nim zawarte wszystkie elementy wynikające z art. 499 k.s.h.;
- 2) ustalona wartość majątku spółek podlegających połączeniu została ustalona prawidłowo;
- 3) oświadczenie o stanie księgowym nie wywołuje zastrzeżeń;
- 4) stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h., jest ustalony należycie;
- 5) metoda użyta do określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji oraz zasadność jej zastosowania nie wywołuje zastrzeżeń.

#### 4.4.5.8. Praca eksperta biegłego rewidenta

W trakcie sporządzania opinii może pojawić się konieczność powołania eksperta. W takiej sytuacji na zasadach opisanych w pkt 3.2.5.5 dochodzi do powołania eksperta i powierzenia mu określonego zadania.

#### 4.4.5.9. Formułowanie wniosku atestacyjnego oraz raport atestacyjny

Formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o które wykonano usługę.

Ze względu na wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien zgodnie z art. 502 § 1 oraz art. 503 k.s.h. dotyczyć tego, czy plan połączenia został sporządzony prawidłowo oraz rzetelnie, co ma pozwalać wyrazić opinię zawierającą co najmniej:

- 1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h., jest ustalony należycie;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
- 3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek.

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna.

W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie. Zagadnienia szczegółowe dotyczące formułowania wniosków zostały przedstawione w pkt 3.2.5.10.

Opinia wydana przez biegłego rewidenta nie jest wiążąca ani dla sądu, ani dla stron. Jeśli mimo wniosku zmodyfikowanego dojdzie do podjęcia uchwały o podziale spółki, może ona zostać zaskarżona powództwem o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały.

Wniosek z badania zawarty jest w raporcie atestacyjnym, który powinien zawierać elementy opisane szczegółowo w pkt 3.2.5.10.

#### 4.4.5.10. Zarządzenie jakością

Jeśli zgodnie z SWKJ obowiązującym w firmie audytorskiej usługa atestacyjna spełnia kryteria kwalifikujące ją do obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia, to powinna ona zostać objęta taką kontrolą.

W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident (par. 13b KSKJ 2). W tym kontekście konieczne jest wyznaczenie biegłego rewidenta jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, który zobowiązany jest przeprowadzić obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez biegłego rewidenta oraz wniosków wyciągniętych podczas formułowania raportu atestacyjnego.

#### 4.4.5.11. Dokumentacja

Dokumentacja z badania planu połączenia powinna dostarczyć podstaw do sporządzenia raportu atestacyjnego. Musi być ona zarazem wystarczająca i odpowiednia, aby umożliwić doświadczonemu biegłemu rewidentowi, niemającemu wcześniej związku ze zleceniem, zrozumienie:

- 1) rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu wykonanych procedur;
- 2) wyników przeprowadzonych procedur oraz dowodów;
- 3) znaczących spraw, które pojawiały się w trakcie zlecenia, wyciągniętych wniosków ich dotyczących oraz istotnych zawodowych osądów.

Na dokumentację z badania planu połączenia składają się co najmniej:

- 1) dokumenty formalne:
  - a) postanowienie sądu o wyznaczeniu biegłego,
  - b) plan połączenia (z wymaganymi dokumentami),
  - c) projekt uchwał o połączeniu spółek,
  - d) projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej,
  - e) odpis(-y) z KRS (aktualny),
  - f) informacja o strukturze właścicielskiej i powiązaniach;
- 2) dokumenty dotyczące spółek podlegających połączeniu:
  - a) rejestr udziałów,
  - b) dane o kapitale zakładowym i strukturze właścicielskiej,
  - c) zestawienia pomocnicze, wyciągi bankowe, ewidencje środków trwałych,
  - d) informacje o wartościach niematerialnych, zobowiązaniach warunkowych,
  - e) raporty zarządu lub analizy ekonomiczne (jeśli są dostępne);



- 3) dokumenty finansowe i księgowe:
  - a) dokumentacja ustalająca wartość majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
  - b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółek podlegających połączeniu, sporządzoną dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
  - c) ewidencje środków trwałych, zapasów, należności i zobowiązań,
  - d) wyceny składników majątku (jeśli były wykonywane);
- 4) dokumenty wyceny i przeliczenia udziałów, np.:
  - a) dokumentacja stosunku wymiany,
  - b) dokumentacja metod albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania,
  - c) kalkulacje przeliczenia udziałów na akcje (wraz z uzasadnieniem proporcji),
  - d) wyceny eksperckie lub analizy (jeśli stosowane),
  - e) dowody właściwe do weryfikacji wyceny przedsięwzięcia;
- 5) dokumentacja związana z badaniem:
  - a) akceptacja zlecenia, oświadczenia, oświadczenie firmy audytorskiej i biegłego rewidenta o niezależności,
  - b) plan badania, przyjęta ogólna strategia badania, określenie istotności, zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia,
  - c) identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia,
  - d) udokumentowanie przeprowadzonych procedur stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka istotnego zniekształcenia oraz wyciągnięte na podstawie tych procedur wnioski,
  - e) lista ewentualnych nieskorygowanych zniekształceń,
  - f) pisma skierowane do uprawnionych adresatów,
  - g) dokumenty powołujące eksperta biegłego rewidenta oraz wyniki jego pracy,
  - h) protokół z kontroli jakości wykonania zlecenia w przypadku, gdy dane zlecenie spełniało kryteria wynikające z SWKJ,
  - i) raport z badania planu połączenia.

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnej dokumentacji wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonych usług.**

#### **4.4.6. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej**

Przy transgranicznym łączeniu się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące połączenia spółek kapitałowych, chyba że przepisy szczególne normują tę kwestię inaczej. Krajowe spółki kapitałowe mogą się łączyć z zagranicznymi spółkami kapitałowymi podobnie jak mogą to czynić między sobą spółki krajowe. W polskich warunkach będzie to zatem dotyczyło spółek akcyjnych, spółek z o.o. oraz, w ograniczonym zakresie, spółek komandytowo-akcyjnych.

W połączeniu transgranicznym nie może uczestniczyć:

- 1) zagraniczna spółdzielnia, choćby spełniała kryteria spółki zagranicznej, o której mowa w art. 491 § 1<sup>1</sup> k.s.h.;
- 2) spółka, której celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze emisji publicznej, działająca na zasadzie dywersyfikacji ryzyka oraz której jednostki uczestnictwa są na żądanie ich posiadaczy odkupywane lub umarzane bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tej spółki.

Plan połączenia transgranicznego zgodnie z art. 516<sup>3</sup> k.s.h. powinien zawierać co najmniej:

- 1) formę prawną, firmę i siedzibę statutową łączących się spółek, oznaczenie rejestru oraz numer w rejestrze każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki – również formę prawną, firmę i siedzibę statutową proponowane dla tej spółki;
- 2) stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych, chyba że nie dochodzi do takiej wymiany;
- 3) stosunek wymiany innych papierów wartościowych spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na papiery wartościowe spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych, chyba że nie dochodzi do takiej wymiany;
- 4) inne prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom lub uprawnionym z innych papierów wartościowych w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki;
- 5) inne warunki dotyczące przyznania udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej;
- 6) dzień, od którego udziały albo akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa, jeżeli takie warunki zostały ustanowione;
- 7) dzień, od którego inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa, jeżeli takie warunki zostały ustanowione;
- 8) szczególne korzyści przyznane członkom organów łączących się spółek;
- 9) zabezpieczenia roszczeń proponowane wierzycielom;
- 10) warunki wykonywania praw wierzycieli, pracowników i wspólników każdej z łączących się spółek oraz adres strony internetowej, na której można bezpłatnie uzyskać informacje na temat tych warunków;
- 11) cenę odkupu, o której mowa w art. 516<sup>11</sup> § 2<sup>1</sup> k.s.h.;
- 12) procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
- 13) prawdopodobny wpływ połączenia na stan zatrudnienia w spółce przejmującej bądź spółce nowo zawiązanej;
- 14) dzień, od którego czynności łączących się spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości;
- 15) informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
- 16) dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych spółek uczestniczących w połączeniu, wykorzystanych do ustalenia warunków połączenia, z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości;
- 17) projekt umowy albo statutu, albo aktu założycielskiego spółki, zgodnie z prawem właściwym dla spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

Zgodnie z art. 516<sup>6</sup> k.s.h. sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki wyznacza, na jej wniosek, biegłego w celu zbadania planu połączenia. Łączące się spółki mogą wystąpić ze wspólnym wnioskiem do sądu rejestrowego właściwego dla spółki krajowej albo do organu właściwego dla spółki zagranicznej o wyznaczenie wspólnego biegłego lub biegłych w celu zbadania planu połączenia.

Opinia biegłego zawiera co najmniej:

- 1) ocenę, czy cena odkupu, o której mowa w art. 516<sup>11</sup> § 2<sup>1</sup> k.s.h., i stosunek wymiany udziałów lub akcji są ustalone należycie; przy dokonywaniu oceny biegły uwzględni cenę rynkową udziałów lub akcji łączących się spółek przed ujawnieniem lub udostępnieniem planu połączenia transgranicznego lub wartość spółek, z wyłączeniem efektu proponowanego połączenia, określonego zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami wyceny;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanej w planie połączenia transgranicznego ceny odkupu, o której mowa w art. 516<sup>11</sup> § 2<sup>1</sup> k.s.h.;
- 3) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia transgranicznego stosunku wymiany udziałów lub akcji;
- 4) stwierdzenie, czy metoda albo metody użyte dla określenia proponowanej w planie połączenia transgranicznego ceny odkupu, o której mowa w art. 516<sup>11</sup> § 2<sup>1</sup> k.s.h., są adekwatne do oceny tej ceny, oraz stosunku wymiany udziałów lub akcji, wskazanie wartości określonej przy zastosowaniu każdej z tych metod oraz opinię na temat względnego znaczenia przypisywanego tym metodom przy określaniu wybranych wartości, a także – w przypadku zastosowania różnych metod w łączących się spółkach – stwierdzenie, czy zastosowanie różnych metod było uzasadnione;
- 5) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną.

Badanie planu połączenia transgranicznego przez biegłego ani sporządzenie opinii przez biegłego nie są wymagane w przypadku spółki jednoosobowej ani w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy łączących się spółek wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu badania planu połączenia transgranicznego przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

Spółka składa do sądu rejestrowego co najmniej na 5 tygodni przed datą zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu transgranicznym, następujące dokumenty:

- 1) plan połączenia transgranicznego;
- 2) zawiadomienie wspólników, wierzycieli i przedstawicieli pracowników łączącej się spółki, a w braku takich przedstawicieli – pracowników o możliwości złożenia spółce uwag dotyczących planu połączenia transgranicznego

– w celu wpisania do rejestru wzmianki o złożeniu tych dokumentów oraz ujawnienia w aktach rejestrowych co najmniej na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu transgranicznym.

Spółka nie jest obowiązana do złożenia do sądu rejestrowego wskazanych wyżej dokumentów, jeżeli nie później niż na 5 tygodni przed datą zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu transgranicznym, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu transgranicznym, bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości dokumenty, o których mowa powyżej, oraz opinię biegłego, o której mowa w art. 516<sup>11</sup> § 2<sup>1</sup> k.s.h., na swojej stronie internetowej. Wówczas spółka składa do sądu rejestrowego, co najmniej na 5 tygodni przed datą zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu transgranicznym, następujące informacje:

- 1) w odniesieniu do każdej z łączących się spółek – formę prawną, firmę i siedzibę statutową oraz formę prawną, firmę i siedzibę statutową proponowane dla spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego;
- 2) oznaczenie rejestru, do którego zostały złożone dokumenty łączących się spółek, oraz numer w rejestrze każdej z łączących się spółek;
- 3) warunki wykonywania praw wierzycieli, pracowników i wspólników każdej z łączących się spółek;
- 4) adres strony internetowej, na której bezpłatnie udostępniane są dokumenty, o których mowa wyżej, oraz opinia biegłego, o której mowa w art. 516<sup>11</sup> § 2<sup>1</sup> k.s.h.

– w celu wpisania do rejestru wzmianki o złożeniu tych informacji oraz ujawnienia w aktach rejestrowych co najmniej na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu transgranicznym.

Podkreślić również należy, że zarząd spółki sporządza sprawozdanie dla wspólników i pracowników wyjaśniające podstawy prawne i uzasadniające ekonomiczne aspekty połączenia transgranicznego, w tym wyjaśniające skutki tego połączenia dla pracowników oraz dla przyszłej działalności spółki. Sprawozdanie zawiera część przeznaczoną dla wspólników oraz część przeznaczoną dla pracowników. Spółka może zdecydować o sporządzeniu dwóch oddzielnych sprawozdań, odpowiednio dla wspólników oraz dla pracowników. Sprawozdanie w części przeznaczonej dla wspólników określa w szczególności:

- 1) cenę odkupu, o której mowa w art. 516<sup>11</sup> § 2<sup>1</sup> k.s.h., oraz metodę albo metody użyte do określenia tej ceny;
- 2) stosunek wymiany udziałów lub akcji oraz metodę albo metody użyte do jego określania, chyba że nie dochodzi do takiej wymiany;
- 3) skutki połączenia transgranicznego dla wspólników;
- 4) uprawnienia i środki prawne przysługujące wspólnikom zgodnie z art. 516<sup>11</sup> k.s.h.

Sprawozdanie w części przeznaczonej dla pracowników określa w szczególności:

- 1) skutki połączenia transgranicznego dla stosunków pracy, a także środki stosowane w celu ochrony tych stosunków, jeżeli są wymagane;
- 2) istotne zmiany w obowiązujących warunkach zatrudnienia oraz w odniesieniu do miejsca prowadzenia działalności przez spółkę;
- 3) to, w jakim zakresie informacje wymienione w pkt 1 i 2 odnoszą się do spółek zależnych.

Sprawozdanie w części przeznaczonej dla wspólników nie jest wymagane w przypadku spółki jednoosobowej ani w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy spółki wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu sporządzenia tego sprawozdania. Sprawozdanie w części przeznaczonej dla pracowników nie jest wymagane w przypadku, gdy łącząca się spółka i jej spółki zależne nie zatrudniają pracowników innych niż pracownicy wchodzący w skład zarządu łączącej się spółki.

Jeśli chodzi o procedurę badania planu połączenia transgranicznego, w którym uczestniczy spółka komandytowo-akcyjna, to w takiej sytuacji stosuje się analogiczne zasady według KSUA, jak przy połączeniu spółek kapitałowych, co zostało opisane wyżej.

#### 4.4.7. Rachunkowe aspekty połączenia

Rachunkowe aspekty połączenia zostały przedstawione w pkt 2.4.4.1.

#### **4.5. Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520 k.s.h.)**

W odniesieniu do procesu łączenia się spółek osobowych z reguły nie ma konieczności korzystania z usług biegłego rewidenta. Niemniej gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna albo spółka komandytowo-akcyjna, plan połączenia należy poddać obligatoryjnie badaniu przez biegłego. Badanie to przeprowadzane jest na zasadach analogicznych do tych obowiązujących w przypadku planu połączenia spółek kapitałowych.

W pozostałych przypadkach plan połączenia należy poddać badaniu biegłego rewidenta, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej jeden ze wspólników łączących się spółek. Zgłoszone przez niego żądanie jest dla spółki wiążące, jeśli zostanie ono dokonane na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni liczonych od daty powiadomienia wspólnika przez spółkę o zamiarze połączenia. W razie skutecznego wystąpienia z takim żądaniem biegłego rewidenta wyznaczy sąd rejestrowy na wspólny wniosek spółek podlegających łączeniu. Opinia biegłego sporządzona w następstwie procedury zainicjowanej przez wspólnika powinna odpowiadać takim samym wymaganiom, jak sporządzana w odniesieniu do planu połączenia spółek kapitałowych.

Ponieważ zgodnie z art. 520 § 3 k.s.h. przepisy art. 501, art. 502 § 2 i 3 oraz art. 503 k.s.h. stosuje się odpowiednio, oznacza to, że wykonanie usługi atestacyjnej według KSUA 3000 (Z) przeprowadzane jest na takich samych zasadach, jak w przypadku połączenia spółek kapitałowych, co zostało przedstawione w pkt 4.4.

#### **4.6. Badanie planu podziału spółki kapitałowej i komandytowo-akcyjnej (art. 537–538, 550<sup>25</sup> k.s.h.)**

##### **4.6.1. Uwarunkowania prawne**

Kwestie szczegółowe dotyczące prawnych możliwości podziału spółek kapitałowych oraz komandytowo-akcyjnych zostały przedstawione w pkt 2.4.2. W tym miejscu nie ma więc potrzeby ponownego referowania pojęcia podziału (pkt 2.4.2.1), procedury podziału (pkt 2.4.2.2), rodzajów podziału (pkt 2.4.2.3), skutków podziału (pkt 2.4.2.4), pisemnego sprawozdania zarządu (pkt 2.4.2.6), zawiadomienia wspólników (pkt 2.4.2.8) oraz uchwały w sprawie podziału (pkt 2.4.2.9). Szczególna uwaga zostanie natomiast poświęcona problematyce planu podziału oraz badania tego planu.

Plan podziału jest głównym elementem składowym procedury podziału spółki kapitałowej. Dokument ten powinien zawierać co najmniej:

- 1) określenie danych identyfikujących każdą ze spółek uczestniczących w podziale (formę prawną, firmę i siedzibę);
- 2) informację o stosunku wymiany udziałów albo akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych, chyba że nie dochodzi do takiej wymiany;
- 3) informację o liczbie i wartości udziałów lub akcji w spółce albo spółkach przejmujących lub nowo zawiązanych obejmowanych przez spółkę dzieloną – w przypadku podziału przez wyodrębnienie;

- 4) określenie zasad przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązaných;
- 5) ustalenie dnia, od którego udziały lub akcje spółki dzielonej wymienione na udziały lub akcje spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązaných uprawniają do uczestnictwa w zysku poszczególnych spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązaných;
- 6) określenie uprawnień przyznanych przez spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej;
- 7) ustalenie szczególnych korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane;
- 8) dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązaným;
- 9) określenie podziału między wspólników spółki dzielonej udziałów lub akcji spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązaných lub w przypadku podziału przez wydzielenie – spółki dzielonej oraz zasady tego podziału;
- 10) ustalenie liczby i wartości udziałów albo akcji spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej przyznanych wspólnikom spółki dzielonej oraz wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych – w przypadku podziału spółki komandytowo-akcyjnej.

Plan podziału musi zostać poddany obowiązkowemu zbadaniu przez biegłego co do poprawności i rzetelności ujętych w nim danych. Biegłego wyznaczy sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki dzielonej, działając na wspólny wniosek spółek uczestniczących w podziale. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. Opinia sporządzana jest na takich samych zasadach, jak pozostałe opinie biegłego wymagane w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

W opinii biegły powinien przynajmniej:

- 1) ustosunkować się do stwierdzenia, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązaných, przy uwzględnieniu wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych, jest ustalony należycie;
- 2) wskazać metodę albo metody użyte dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
- 3) wskazać szczególne trudności związane z wyceną udziałów lub akcji dzielonej spółki.

W drodze wyjątku badanie planu podziału spółki przez biegłego wraz z jego opinią nie jest obligatoryjne, jeśli wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w podziale wyrazili na to zgodę. Badanie, o którym mowa, wraz z opinią nie są również wymagane w przypadku podziału przez zawiązanie nowych spółek, jeżeli plan podziału przewiduje, że wspólnicy spółki dzielonej zachowają udział posiadany w kapitale zakładowym spółki dzielonej w kapitałach zakładowych wszystkich spółek nowo zawiązaných.

Jeśli w opisanych wyżej okolicznościach albo w razie podziału przez wyodrębnienie plan podziału nie został poddany badaniu przez biegłego, to wówczas do składników majątku przypadających w planie podziału spółce przejmującej albo spółce nowo zawiązanej, będącej spółką akcyjną, stosuje się odpowiednio regulacje statutu obowiązek badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z przedstawioną regulacją badanie planu podziału przeprowadza biegły. Jeśli biegły ma kwalifikacje biegłego rewidenta, wówczas do wykonania tej usługi stosuje KSUA 3000.

#### 4.6.2. Przedmiot i rodzaj usługi atestacyjnej

Zgodnie z art. 547 § 1 oraz art. 538 k.s.h. przedmiotem usługi jest badanie planu podziału w zakresie poprawności i rzetelności, które kończy się wydaniem opinii zawierającym co najmniej:

- 1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 k.s.h., jest ustalony należycie;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
- 3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji dzielonej spółki.

Jest to usługa zaświadczająca dająca racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

#### 4.6.3. Akceptacja zlecenia

Niezbędną przesłanką akceptacji zlecenia jest wybranie biegłego rewidenta przez sąd. Zgodnie z art. 537 § 2 i 3 k.s.h. sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki dzielonej wyznacza biegłego na wspólny wniosek spółek uczestniczących w podziale. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego i zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli spółki uczestniczące w podziale nie uiszczą tych należności dobrowolnie w terminie 2 tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Niezależnie od takiego wyboru, biegły rewident zobowiązany jest do przeprowadzenia akceptacji zlecenia na zasadach wynikających z KSUA. Generalne zasady akceptacji zlecenia wraz z przykładową kartą por. pkt 3.2.2.

#### 4.6.4. Zawodowy sceptycyzm

W trakcie badania planu podziału biegły rewident powinien postępować zgodnie z dyrektywami zawodowego sceptycyzmu (por. pkt 3.2.4).

#### 4.6.5. Planowanie i wykonanie zlecenia

Wyrażenie opinii o planie podziału sprowadza się do tego, że biegły rewident musi ustalić zakres, rozłożenie w czasie i kierunek zlecenia. Zasady planowania zlecenia powinny uwzględniać rozłożenie w czasie czynności wymaganych do przeprowadzenia podziału spółki. Generalne zasady ustalania planu i strategii wykonywania usługi atestacyjnej zostały przedstawione w pkt 3.2.5.1.

##### 4.6.5.1. Istotność

W przypadku badania planu podziału przy ustalaniu istotności niezbędne wydaje się uwzględnienie kryteriów ściśle powiązanych z parytetem wymiany (zastosowanie kryterium jakościowego). Generalne zasady ustalania istotności por. pkt 3.2.5.2.



## 4.6.5.2. Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia

Zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, czy plan podziału jest kompletny. Zgodnie z art. 534 § 1 k.s.h. plan podziału powinien zawierać co najmniej:

- 1) formę prawną, firmę i siedzibę każdej ze spółek uczestniczących w podziale;
- 2) stosunek wymiany udziałów albo akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych, chyba że nie dochodzi do takiej wymiany;
- 3) w przypadku podziału przez wyodrębnienie – informację o liczbie i wartości udziałów lub akcji w spółce albo spółkach przejmujących lub nowo zawiązanych obejmowanych przez spółkę dzieloną;
- 4) zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązanych;
- 5) dzień, od którego udziały lub akcje wymienione w pkt 3 uprawniają do uczestnictwa w zysku poszczególnych spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych;
- 6) prawa przyznane przez spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej;
- 7) szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane;
- 8) dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym;
- 9) podział między wspólników spółki dzielonej udziałów lub akcji spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych lub w przypadku podziału przez wydzielenie – spółki dzielonej oraz zasady tego podziału.

Według art. 534 § 2 k.s.h. do planu podziału należy dołączyć:

- 1) projekt uchwały o podziale;
- 2) projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej;
- 3) ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W informacji, o której mowa w § 2 pkt 4:

- 1) nie jest konieczne przedstawienie nowej inwentaryzacji;
- 2) wartości wykazane w ostatnim bilansie powinny być zmienione tylko w przypadku, gdy jest to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych; należy wówczas uwzględnić tymczasowe odpisy amortyzacyjne i zapasy oraz istotne zmiany w aktualnej wartości niewykazane w księgach.

Informacji, o której mowa w § 2 pkt 4, nie sporządza spółka publiczna, jeżeli zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Zgodnie z par. 45 KSUA 3000 (Z) w celu zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia biegły rewident powinien skierować zapytania do zarządu spółki dzielonej odnośnie do tego:

- 1) czy posiada on wiedzę o jakichkolwiek rzeczywistych, podejrzewanych lub domniemyanych celowych zniekształceniach lub naruszeniu przepisów prawa i regulacji, wpływających na informację o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia;

- 2) czy posiada funkcję audytu wewnętrznego, a jeżeli tak, kieruje dalsze zapytania, aby uzyskać zrozumienie działalności i głównych ustaleń funkcji audytu wewnętrznego w odniesieniu do informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia oraz
- 3) czy strona odpowiedzialna korzystała z jakichkolwiek ekspertów podczas sporządzania planu podziału.

Skutkiem tego powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia i dostarczenie podstaw do zaprojektowania i przeprowadzenia procedur w reakcji na oszacowane ryzyko dla uzasadnienia końcowego wniosku biegłego rewidenta.

Występujące ryzyka istotnego zniekształcenia mogą przykładowo dotyczyć:

- 1) ustalenia wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie podziału;
- 2) oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 3) kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych;
- 4) poprawności ewidencjonowania w księgach rachunkowych;
- 5) oszacowań księgowych i wycen;
- 6) spraw spornych;
- 7) płynności finansowej;
- 8) kwalifikacji osób zarządzających i służb finansowo-księgowych;
- 9) braku kontroli wewnętrznej;
- 10) niewłaściwego działania systemów informatycznych;
- 11) kontynuacji działalności.

W kontekście oświadczenia o stanie księgowym spółki należy stwierdzić, że w istocie chodzi o informację o stanie aktywów i pasywów na dzień podziału (przy zachowaniu struktury, jak w ostatnim bilansie).

Na podstawie art. 538<sup>1</sup> § 1 k.s.h. w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w podziale wyrazili na to zgodę, nie jest wymagane:

- 1) sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 2) informowanie przez zarząd spółki dzielonej zarządów każdej spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej w organizacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale;
- 3) badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia.

#### 4.6.5.3. Uzyskiwanie dowodów

Dowody są kluczowym elementem każdej usługi atestacyjnej. Dowodami badania będą ustawowe elementy planu podziału, zapytania i odpowiedzi kierowane do spółki dzielonej na podstawie par. 45 KSUA 3000 (Z), jak również wszelkie wyjaśnienia albo dokumenty, o które zawnioskuje do spółki dzielonej biegły rewident badający plan podziału.

Przykładowo dowodami mogą być:

- 1) dokumenty formalno-prawne:
  - a) postanowienie sądu o wyznaczeniu biegłego,
  - b) udokumentowanie akceptacji zlecenia, oświadczenia o niezależności,
  - c) plan podziału (z wymaganymi dokumentami),
  - d) projekt uchwały o podziale,
  - e) projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej,
  - f) umowa spółki dzielonej i spółki przejmującej (tekst jednolity),
  - g) odpis z KRS (aktualny),
  - h) informacja o strukturze właścicielskiej i powiązaniach;
- 2) dokumenty finansowe i księgowe:
  - a) ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału,
  - b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
  - c) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe roczne spółki dzielonej oraz spółki przejmującej,
  - d) zestawienia obrotów i sald, księgi rachunkowe,
  - e) ewidencje środków trwałych, zapasów, należności i zobowiązań,
  - f) wyceny składników majątku (jeśli były wykonywane),
  - g) rejestr udziałów (z danymi o współnikach, wartościach, proporcjach);
- 3) dokumenty wyceny i przeliczenia udziałów, np.:
  - a) dokumentacja stosunku wymiany udziałów albo akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych, chyba że nie dochodzi do takiej wymiany,
  - b) dokumentacja metod albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania,
  - c) kalkulacje przeliczenia udziałów na akcje (wraz z uzasadnieniem proporcji),
  - d) wyceny eksperckie lub analizy (jeśli stosowane),
  - e) wyceny aktywów niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych, *know-how*),
  - f) dowody właściwe do weryfikacji wyceny przedsiębiorstwa;
- 4) dowody z zapytań i oświadczeń:
  - a) oświadczenie zarządu o kompletności i rzetelności przedstawionej dokumentacji,
  - b) wyjaśnienia pisemne w zakresie przyjętych założeń przekształcenia,
  - c) informacje o ewentualnych zobowiązaniach warunkowych lub sporach.

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnych dowodów wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonej usługi.**

Szczegółowe kwestie dotyczące uzyskiwanych dowodów zostały omówione w pkt 3.2.5.4.

#### 4.6.5.4. Pisemne oświadczenia

W trakcie badania planu podziału spółki biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia dotyczące tego, że zarząd spółki dostarczył biegłemu rewidentowi wszelkie informacje, których był świadomy i które w jego ocenie były niezbędne do przeprowadzenia badania.

#### 4.6.5.5. Późniejsze zdarzenia oraz inne informacje

W zakresie późniejszych zdarzeń oraz innych informacji por. pkt 3.2.5.7.

#### 4.6.5.6. Opis mających zastosowanie kryteriów

Podstawowe i jedyne kryteria badania planu podziału zostały określone w art. 537 § 1 oraz art. 538 k.s.h. Są nimi poprawność i rzetelność planu podziału, co ma pozwalać wyrazić opinię zawierającą co najmniej:

- 1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 k.s.h., jest ustalony należycie;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania.

#### 4.6.5.7. Ocena planu podziału

Pierwszym etapem oceny planu podziału jest ustalenie, czy jest on kompletny, to znaczy czy zawiera wszystkie elementy wynikające z art. 534 § 1 i 2 k.s.h.

W drugim etapie konieczne jest ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, co następuje na podstawie oświadczenia o stanie księgowym spółki dzielonej sporządzanego dla celów podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W trzecim etapie biegły rewident powinien zweryfikować metody użyte dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji oraz zasadność ich zastosowania. Wybór zasadności metody wyceny, według której jest on wyliczany (np. dochodowa, księgowa, rynkowa, likwidacyjna, mieszana) powinien być adekwatny do sytuacji majątkowej i finansowej spółki. Można zastosować różne metody wyceny dla poszczególnych spółek uczestniczących w podziale.

W czwartym etapie biegły rewident powinien zweryfikować stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 k.s.h. Stosunek wymiany powinien zapewniać ekwiwalentność wartości wkładu i wartości utworzonych udziałów w związku z podziałem.

Stosunek wymiany może też wynikać z subiektywnych ustaleń zarządów spółek uczestniczących w podziale i nie musi być podparty jakimikolwiek obliczeniami. Zdarzają się sytuacje, w których zastosowanie ogólnie przyjętych metod wyceny nie doprowadziłoby do wyliczenia jakichkolwiek proporcji (przypadek występowania ujemnych kapitałów własnych). Możliwe jest wtedy przyjęcie czysto umownego stosunku wymiany. Biegły rewident powinien jednak sporządzić opinię na podstawie kryteriów obiektywnych i wskazać na przyjęcie przez zarządy parytetu umownego. Wynika to z art. 534 § 1 pkt 2 k.s.h.

W powyższym świetle należy stwierdzić, że plan podziału można uznać za rzetelny i poprawny w sytuacji, w której:

- 1) pod względem formalnym zostały w nim zawarte wszystkie elementy wynikające z art. 534 § 1 i 2 k.s.h.;
- 2) wartość majątku spółki dzielonej została ustalona prawidłowo;
- 3) oświadczenie o stanie księgowym spółki dzielonej nie wywołuje zastrzeżeń;
- 4) stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 k.s.h., jest ustalony należycie;
- 5) metoda użyta dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji oraz zasadność jej zastosowania nie wywołuje zastrzeżeń.

#### 4.6.5.8. Praca eksperta biegłego rewidenta

W trakcie sporządzania opinii może pojawić się konieczność powołania eksperta. W takiej sytuacji, na zasadach opisanych w pkt 3.2.5.5, dochodzi do powołania eksperta i powierzenia mu określonego zadania.

#### 4.6.5.9. Formułowanie wniosku atestacyjnego oraz raport atestacyjny

Formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza on raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o które wykonano usługę.

Ze względu na wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien zgodnie z art. 537 § 1 oraz art. 538 k.s.h. dotyczyć tego, czy plan podziału został sporządzony prawidłowo oraz rzetelnie, co ma pozwalać wyrazić opinię zawierającą co najmniej:

- 1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 k.s.h., jest ustalony należycie;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
- 3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji dzielonej spółki.

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna.

W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie. Zagadnienia szczegółowe dotyczące formułowania wniosków zostały przedstawione w pkt 3.2.5.10.

Opinia wydana przez biegłego rewidenta nie jest wiążąca ani dla sądu, ani dla stron. Jeśli mimo wniosku zmodyfikowanego dojdzie do podjęcia uchwały o podziale spółki, może ona zostać zaskarżona powództwem o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały.

Wniosek z badania zawarty jest w raporcie atestacyjnym, który powinien zawierać elementy opisane szczegółowo w pkt 3.2.5.10.

#### 4.6.5.10. Zarządzanie jakością

Jeśli zgodnie z SWKJ obowiązującym w firmie audytorskiej usługa atestacyjna spełnia kryteria kwalifikujące ją do obowiązkowej kontroli jakości wykonania zlecenia, to powinna ona zostać objęta taką kontrolą.

W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident (par. 13b KSKJ 2). W tym kontekście konieczne jest wyznaczenie biegłego rewidenta jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, który zobowiązany jest przeprowadzić obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez biegłego rewidenta oraz wniosków wyciągniętych podczas formułowania raportu atestacyjnego.

#### 4.6.5.11. Dokumentacja

Dokumentacja z badania planu podziału powinna dostarczyć podstaw do sporządzenia raportu atestacyjnego. Musi być ona zarazem wystarczająca i odpowiednia, aby umożliwić doświadczonemu biegłemu rewidentowi, niemającemu wcześniej związku ze zleceniem, zrozumienie:

- 1) rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu wykonanych procedur;
- 2) wyników przeprowadzonych procedur oraz dowodów;
- 3) znaczących spraw, które pojawiały się w trakcie zlecenia, wyciągniętych wniosków ich dotyczących oraz istotnych zawodowych osądów.

Na dokumentację z badania planu podziału składają się co najmniej:

- 1) dokumenty formalne
  - a) postanowienie sądu o wyznaczeniu biegłego,
  - b) plan podziału (z wymaganymi dokumentami),
  - c) projekt uchwały o podziale,
  - d) projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej,
  - e) umowa spółki dzielonej i spółki przejmującej,
  - f) odpis(-y) z KRS (aktualny),
  - g) informacja o strukturze właścicielskiej i powiązaniach;
- 2) dokumenty dotyczące spółki dzielonej oraz przejmującej:
  - a) rejestr udziałów,
  - b) dane o kapitale zakładowym i strukturze właścicielskiej,
  - c) zestawienia pomocnicze, wyciągi bankowe, ewidencje środków trwałych,
  - d) informacje o wartościach niematerialnych, zobowiązaniach warunkowych,
  - e) raporty zarządu lub analizy ekonomiczne (jeśli są dostępne);
- 3) dokumenty finansowe i księgowe:
  - a) dokumentacja ustalająca wartość majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału,
  - b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
  - c) ewidencje środków trwałych, zapasów, należności i zobowiązań,
  - d) wyceny składników majątku (jeśli były wykonywane),
  - e) rejestr udziałów (z danymi o wspólnikach, wartościach, proporcjach);

- 4) dokumenty wyceny i przeliczenia udziałów:
  - a) dokumentacja stosunku wymiany,
  - b) dokumentacja metod albo metod użytych do określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania,
  - c) kalkulacje przeliczenia udziałów na akcje (wraz z uzasadnieniem proporcji),
  - d) wyceny eksperckie lub analizy (jeśli stosowane);
- 5) dokumentacja z badania:
  - a) akceptacja zlecenia, oświadczenia, oświadczenie firmy audytorskiej i biegłego rewidenta o niezależności,
  - b) plan badania, przyjęta ogólna strategia badania, określenie istotności, zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia,
  - c) identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia,
  - d) udokumentowanie przeprowadzonych procedur stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka istotnego zniekształcenia oraz wyciągnięte na podstawie tych procedur wnioski,
  - e) lista ewentualnych nieskorygowanych zniekształceń,
  - f) pisma skierowane do uprawnionych adresatów,
  - g) dokumenty powołujące eksperta biegłego rewidenta oraz wyniki jego pracy,
  - h) protokół z kontroli jakości wykonania zlecenia w przypadku, gdy dane zlecenie spełniało kryteria wynikające z SWKJ,
  - i) raport z badania planu podziału.

**Powyższy opis nie ma charakteru wyczerpującego, a zgromadzenie kompletnej dokumentacji wykonania usługi atestacyjnej zależy od rodzaju świadczonej usługi.**

#### **4.6.6. Podział spółki komandytowo-akcyjnej**

Do podziału spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 k.s.h., co oznacza, że odpowiednie zastosowanie znajdują ustalenia poczynione w pkt 4.6.5. Plan podziału zawiera liczbę i wartość udziałów albo akcji spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej przyznanych wspólnikom spółki dzielonej oraz wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych. Do podjęcia uchwały o podziale wymagana jest zgoda wszystkich komplementariuszy oraz uchwała akcjonariuszy, za którą wypowiedzą się osoby reprezentujące co najmniej trzy czwarte kapitału zakładowego, chyba że statut przewiduje surowsze warunki dla wymaganej większości.

#### **4.6.7. Transgraniczny podział spółek kapitałowych oraz transgraniczny podział spółki komandytowo-akcyjnej**

W odniesieniu do transgranicznego podziału spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej należy zauważyć, że plan podziału transgranicznego wymaga, co do zasady, badania przez biegłego, które kończy sporządzenie opinii. Badanie planu podziału transgranicznego ani opinia biegłego nie są wymagane w przypadku transgranicznego podziału spółki jednoosobowej ani w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy spółki dzielonej wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu badania planu podziału transgranicznego i sporządzenia w tej sprawie opinii biegłego rewidenta.



Opinia biegłego rewidenta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) konkluzję, czy cena odkupu udziałów albo akcji wspólnika spółki dzielonej, który głosował przeciwko uchwale o podziale transgranicznym albo który został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu, na którym została powzięta uchwała o podziale transgranicznym, i stosunek wymiany tych udziałów lub akcji, są ustalone należycie – przy dokonywaniu oceny w tym względzie biegły rewident uwzględnia cenę rynkową udziałów albo akcji spółki dzielonej przed ujawnieniem lub udostępnieniem planu podziału transgranicznego lub wartość spółki, z wyłączeniem efektu proponowanego podziału, określonego zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami wyceny;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanej w planie podziału transgranicznego ceny odkupu udziałów albo akcji w spółce dzielonej;
- 3) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego stosunku wymiany udziałów lub akcji;
- 4) stwierdzenie, czy metoda albo metody użyte dla określenia proponowanej w planie podziału transgranicznego ceny odkupu są adekwatne do oceny tej ceny, oraz stosunku wymiany udziałów lub akcji, wskazanie wartości określonej przy zastosowaniu każdej z tych metod, a także opinię na temat względnego znaczenia przypisywanego tym metodom przy określaniu wybranej wartości;
- 5) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną.

Do transgranicznego podziału spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o transgranicznym podziale spółek kapitałowych oraz wybrane przepisy o podziale spółki komandytowo-akcyjnej (art. 550<sup>27</sup> i 550<sup>28</sup> k.s.h.).

Ustalenia dotyczące procedury badania, kryteriów, wniosków, raportu i dokumentacji, poczynione w pkt 4.6.5, stosuje się odpowiednio.

#### **4.6.8. Aspekty rachunkowe rozliczania podziału**

Rachunkowe aspekty rozliczania podziału zostały przedstawione w pkt 2.4.4.2.2.

## AKCEPTACJA/KONTYNUACJA ZLECENIA WYKONANIA USŁUGI ATESTACYJNEJ

1. Zlecający wykonanie usługi:
2. Przedmiot usługi atestacyjnej:
3. Podstawa usługi atestacyjnej: (np. postanowienie sądu ..... z dnia .....)

| Przyjęcie zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK | NIE | ND | Uwagi, opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-------------|
| <b>Przedmiot usługi atestacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |    |             |
| <b>Informacje o usłudze atestacyjnej</b><br>1. Podmiot, którego dotyczy usługa<br>2. Podstawa prawna<br>3. Termin zakończenia usługi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |    |             |
| <b>SWKJ/SZJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |    |             |
| 4. Czy przyjęcie tego zlecenia byłoby w sprzeczności z jakimikolwiek zasadami zapewnienia jakości obowiązującymi w FA biegłego rewidenta powołanego do wykonania usługi atestacyjnej?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |    |             |
| <b>Historia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |    |             |
| 5. Czy klient jest znany tobie albo twoim zaufanym klientom lub współpracownikom?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |    |             |
| <b>Informacje o podmiocie, którego dotyczy usługa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |    |             |
| 6. Zbierz informacje o rodzaju i okolicznościach zlecenia: branża regulacje prawne, struktura organizacyjna, finansowanie.<br>Jaka jest złożoność struktury własnościowej i kierownictwa?<br>Opisz środowisko kontroli wewnętrznej u klienta.<br>7. KRS, NIP, REGON.<br>8. Regulacje prawne dotyczące działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |    |             |
| <b>Kompetencje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |    |             |
| 9. Czy biegły rewident posiada konieczne umiejętności i zasoby aby zakończyć zlecenie? Rozważ, czy biegły rewident dysponuje:<br>• zasobami ludzkimi, które:<br>– mają doświadczenie na odpowiednim poziomie,<br>– odpowiednią wiedzę na temat stosownej branży i wiedzę merytoryczną, oraz<br>– są dostępne w określonych terminach,<br>• zasobami technologicznymi (odpowiednie aplikacje IT<br>• zewnętrznymi ekspertami (tam, gdzie jest to niezbędne),<br>• odpowiednimi zasobami intelektualnymi (np. metodyka, dostęp do źródeł informacji)<br>• kontrolerem jakości posiadającym odpowiednie kwalifikacje, jeżeli wymagana jest kontrola jakości zlecenia (zgodnie z SWKJ/SZJ)<br>10. Szczegółowy opis usługi atestacyjnej |     |     |    |             |
| <b>Ocena niezależności oraz wymogi etyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |    |             |

| Przyjęcie zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | NIE | ND | Uwagi, opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-------------|
| 11. Czy jesteśmy pewni, że nie występują sytuacje, które mogłyby zagrozić naszej niezależności umysłu lub wizerunku? Rozważ następujące czynniki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• powiązania finansowe, pożyczki lub gwarancje udzielone klientowi/przez klienta,</li> <li>• bliskie kontakty gospodarcze z klientem,</li> <li>• związki rodzinne i osobiste z klientem,</li> <li>• przyszłe lub ostatnie przypadki zatrudnienia u klienta,</li> <li>• pełnienie roli kierownika, dyrektora lub sekretarza spółki klienta,</li> <li>• świadczenie usług innych niż atestacyjne,</li> <li>• wykonywanie funkcji kierowniczych na rzecz klienta,</li> <li>• dokonywanie operacji na kontach lub klasyfikacji księgowych bez, uzyskiwania zatwierdzenia przez kierownictwo,</li> <li>• przygotowywanie dokumentacji źródłowej,</li> <li>• świadczenie korporacyjnych usług finansowych.</li> </ul> 12. Czy spełniamy wszystkie wymagania dotyczące niezależności?<br>13. Czy biegły rewident spełnia wymogi etyczne? |     |     |    |             |
| <b>Kryteria oceny przedmiotu usługi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |    |             |
| 14. Jakie są kryteria oceny przedmiotu usługi atestacyjnej?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |    |             |
| <b>Inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |    |             |
| 15. Inne zagadnienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |    |             |

| Wniosek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Na podstawie informacji i czynników ryzyka określonych powyżej, zlecenie oceniono w następujący sposób (zakreśl):</p> <p> <b>Niskie ryzyko</b>      <b>Umiarkowane ryzyko</b>      <b>Wysokie ryzyko</b>      <b>Zlecenie odrzucone</b> </p> <p>Czy w przypadku tego zlecenia wymagana jest kontrola jakości (zakreśl)? <b>Tak/Nie</b></p> <p><i>Ta decyzja powinna być podjęta na podstawie ryzyka zlecenia określonego powyżej oraz kryteriów FA dla sytuacji, w których wymagana jest kontrola jakości wykonania zlecenia.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzyskałem pewność, że nie istnieją żadne zakazy, które mogłyby powstrzymywać biegłego rewidenta lub któregośkolwiek z członków zespołu wykonującego zlecenie przed jego realizacją.</li> <li>2. W obszarach, w których zidentyfikowano znaczące zagrożenia dla naszej niezależności, istnieją zabezpieczenia eliminujące je lub ograniczające do poziomu możliwego do zaakceptowania.</li> <li>3. Nie znam żadnych czynników, które mogłyby osłabić naszą niezależność lub jej wizerunek.</li> <li>4. Jestem pewny, że uzyskaliśmy wystarczające informacje do oceny, czy należy przyjąć (lub nie) to zlecenie.</li> </ol> <p>Moim zdaniem powinniśmy <b>przyjąć</b> albo <b>odrzuścić</b> to zlecenie.</p> <p>Data: ..... Podpis biegłego rewidenta: .....</p> |

- 4. Wymogi etyczne dotyczące usługi<sup>2</sup>:** niezależność / uczciwość / obiektywizm / kompetencje zawodowe / należyta staranność / tajemnica zawodowa

## 5. Wyniki analizy okoliczności uniemożliwiających przyjęcie zlecenia / kontynuację współpracy z klientem

| Lp. | Okoliczności uniemożliwiające przyjęcie zlecenia wykonania usługi atestacyjnej (wg art. 69, 72 Ustawy o biegłych rewidentach )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wystąpienie okoliczności <sup>1</sup> |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 1.  | Zagrożenie wystąpienia autokontroli, jeżeli niezależność kluczowego biegłego rewidenta jest zagrożona pomimo zastosowania zabezpieczeń zmierzających do wyeliminowania lub zredukowania zagrożenia do akceptowalnego poziomu.                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                   | NIE |
| 2.  | Zagrożenie czerpania korzyści własnych (oprócz spowodowanych warunkowym wynagrodzeniem), jeżeli niezależność biegłego rewidenta jest zagrożona pomimo zastosowania zabezpieczeń zmierzających do wyeliminowania lub zredukowania zagrożenia do akceptowalnego poziomu.                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                   | NIE |
| 3.  | Zagrożenie promowania interesów jednostki – klienta, jeżeli niezależność biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej jest zagrożona pomimo zastosowania zabezpieczeń zmierzających do wyeliminowania lub zredukowania zagrożenia do akceptowalnego poziomu.                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                   | NIE |
| 4.  | Zagrożenie zażyłości lub zastraszenia spowodowane stosunkiem finansowym, osobistym, gospodarczym, zatrudnienia lub innym między jednostką a biegłym rewidentem, FA, członkiem sieci, do której należy FA, lub osobą fizyczną mogącą wpłynąć na wynik wykonania usługi atestacyjnej, jeżeli niezależność biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej jest zagrożona pomimo zastosowania zabezpieczeń zmierzających do wyeliminowania lub zredukowania zagrożenia do akceptowalnego poziomu. | TAK                                   | NIE |

## 6. Wyniki analizy kryteriów umożliwiających podjęcie się wykonania zlecenia

| Lp. | Kryterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informacje o zagrożeniach (krótki opis) i ich konsekwencjach (zabezpieczeniach lub rezygnacji ze współpracy) | Przeciwwskazania do podjęcia się wykonania usługi |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | BRAK                                              | ISTNIEJE |
| 1.  | <p>Analiza i ocena kompetencji i zasobów; czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• biegły rewident posiada odpowiednią wiedzę o branżach i przedmiocie zlecenia, złożoności struktury organizacyjnej,</li> <li>• biegły rewident – posiada doświadczenie związane z mającymi zastosowanie wymogami regulacyjnymi i sprawozdawczymi lub zdolność do skutecznego zdobycia niezbędnych umiejętności i wiedzy,</li> <li>• będzie możliwy dostęp do ekspertów, kiedy zajdzie taka potrzeba,</li> <li>• biegły rewident jest w stanie zakończyć zlecenie w terminie</li> </ul> |                                                                                                              |                                                   |          |

<sup>1</sup> Właściwie podkreślić i zbędne skreślić/usunąć. W przypadku potwierdzenia istnienia przynajmniej jednej okoliczności, zlecenie nie może być przyjęte, a współpraca z klientem nie może być kontynuowana.

| Lp. | Kryterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informacje o zagrożeniach (krótki opis) i ich konsekwencjach (zabezpieczeniach lub rezygnacji ze współpracy) | Przeciwwskazania do podjęcia się wykonania usługi |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | BRAK                                              | ISTNIEJE |
| 2.  | <p>Warunki do przestrzegania odpowiednich wymogów etycznych; reasumpcja z uwzględnieniem deklaracji w sprawie przestrzegania zasad etyki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>niezależność (spełnienie warunków ustawy i „Podręcznikiem Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (W tym Międzynarodowych standardów niezależności)”, zwanym dalej „Kodeksem etyki”, przyjętym uchwałą Nr 207/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, ze zm; oświadczenia składane bieżąco i corocznie, informowanie i przekazywanie informacji o zagrożeniach, kryteria potrzeby wprowadzenia zabezpieczeń),</li> <li>uczciwość (czy na podstawie obserwacji zachowań i dokonań członków zespołu można potwierdzić otwartość i uczciwość postępowania oraz prawdomówność we wszystkich kontaktach zawodowych i gospodarczych),</li> <li>obiektywizm (czy na podstawie oceny oświadczeń o niezależności oraz obserwacji zachowań i dokonań można potwierdzić, że na zawodowy lub biznesowy osąd nie mają wpływu uprzedzenia, konflikty interesów lub naciski osób trzecich),</li> <li>kompetencje zawodowe i należyta staranność (z uwzględnieniem procedur rekrutacji i doskonalenia zawodowego),</li> <li>zachowanie tajemnicy (na podstawie doświadczeń i obserwacji zachowań)</li> <li>profesjonalna postawa (na podstawie doświadczeń i obserwacji zachowań).</li> </ul> |                                                                                                              |                                                   |          |
| 6.  | Inne ryzyka związane z realizacją zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                   |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Wniosek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |
| Na podstawie informacji i czynników ryzyka określonych powyżej, zlecenie oceniono w następujący sposób (zakreśl):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                       |
| <b>Niskie ryzyko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Umiarkowane ryzyko</b> | <b>Wysokie ryzyko</b> |
| <b>Zlecenie odrzucone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                       |
| <p>Czy w przypadku tego zlecenia wymagana jest kontrola jakości (zakreśl)? <b>Tak /Nie</b><br/> <i>Ta decyzja powinna być podjęta na podstawie ryzyka zlecenia określonego powyżej oraz kryteriów FA dla sytuacji, w których wymagana jest kontrola jakości wykonania zlecenia.</i></p> <p>5. Uzyskałam pewność, że nie istnieją żadne zakazy, które mogłyby powstrzymać biegłego rewidenta lub któregoś z członków zespołu wykonującego zlecenie przed jego realizacją.</p> <p>6. W obszarach, w których zidentyfikowano znaczące zagrożenia dla naszej niezależności, istnieją zabezpieczenia eliminujące je lub ograniczające do poziomu możliwego do zaakceptowania.</p> <p>7. Nie znam żadnych czynników, które mogłyby osłabić naszą niezależność lub jej wizerunek.</p> <p>8. Jestem pewny, że uzyskaliśmy wystarczające informacje do oceny, czy należy przyjąć (lub nie) to zlecenie.</p> <p>Moim zdaniem powinniśmy <b>przyjąć / kontynuować dalej</b> albo <b>odrzuć</b> to zlecenie. <i>(niepotrzebne skreślić)</i></p> <p>Data: ..... Podpis biegłego rewidenta: .....</p> |                           |                       |

## NIEZALEŻNY RAPORT Z USŁUGI ATESTACYJNEJ

### OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA \_\_\_\_\_

[wpisać oznaczenie usługi]

dla Sądu \_\_\_\_\_ [oznaczenie sądu, który powołał biegłego rewidenta]

w \_\_\_\_\_ [siedziba Sądu], [numer wydziału KRS] \_\_\_\_\_ Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

oraz

\_\_\_\_\_ [wpisać pozostałych adresatów]

#### Przedmiot i zakres usługi atestacyjnej

Na podstawie postanowienia Sądu \_\_\_\_\_ [oznaczenie sądu rejestrowego, który wydał postanowienie w przedmiocie powołania biegłego] w \_\_\_\_\_ [siedziba Sądu], [numer wydziału KRS], Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dalej „Sąd” z dnia \_\_\_\_\_ roku, w sprawie \_\_\_\_\_ [sygnatura akt sprawy], \_\_\_\_\_ [imię i nazwisko biegłego rewidenta], dalej „biegły rewident”, numer w rejestrze \_\_\_\_\_ [numer wpisu w rejestrze], wykonujący zawód w imieniu \_\_\_\_\_ [nazwa firmy audytorskiej], wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem \_\_\_\_\_ [numer wpisu na liście] dalej „firma audytorska”, przeprowadził (a) usługę polegającą na \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę usługi].

#### Kryteria wykonania usługi

Kryteria, zgodnie z którymi powinna zostać wykonana usługa zostały określone w \_\_\_\_\_ [wpisać podstawę prawną (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm., dalej jako k.s.h.)]. Obowiązkiem biegłego rewidenta jest \_\_\_\_\_ [wpisać na czym polega wykonanie usługi atestacyjnej].

#### Odpowiedzialność<sup>2</sup>

Odpowiedzialność \_\_\_\_\_ [wpisać adresatów innych, niż sąd] polega na \_\_\_\_\_ [wpisać dokładnie, za co odpowiedzialni byli adresaci z punktu widzenia przedmiotu usługi atestacyjnej]

Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej, który te osoby uznają za niezbędny, aby umożliwić wykonanie usługi atestacyjnej.

#### Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Biegły rewident jest odpowiedzialny za wykonanie usługi atestacyjnej polegającej na \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę usługi] i wydanie na podstawie uzyskanych dowodów badania niezależnej opinii z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonanie usługi atestacyjnej \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę] polegało w szczególności na wykonaniu następujących czynności: \_\_\_\_\_ [wpisać dokładnie czynności wynikające z obowiązujących przepisów ksh]

<sup>2</sup> Dotyczy adresatów innych niż sąd; akapit ten jest elementem raportu, jeśli usługa ma charakter zaświadczenia; jeśli usługa ma charakter bezpośredni, akapit ten należy usunąć.

Biegły rewident wykonał usługę zgodnie z regulacjami Krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych, dalej „KSUA 3000 (Z)” ze zm.

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że Plan połączenia został przygotowany, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo, zgodnie z Podstawą sporządzenia. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że wykonanie usługi atestacyjnej przeprowadzonej zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur podczas wykonywania usługi atestacyjnej zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oceny ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń wskutek celowych działań bądź błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka biegły rewident uwzględnia kontrolę wewnętrzną związaną z przygotowaniem związaną z podmiotem na rzecz, którego wykonywana jest usługa, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

### **Wymogi etyczne, w tym niezależność**

Wykonując \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę usługi atestacyjnej] biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni zgodnie z zasadami etyki określonymi w „Podręczniku Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” przyjętym uchwałą nr 207/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, ze zm., („Kodeks etyki”), oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania planu przekształcenia w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem etyki. w trakcie przeprowadzania usługi atestacyjnej biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

### **Wymogi kontroli jakości**

Firma audytorska stosuje następujące krajowe standardy kontroli jakości przyjęte uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli: Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (pl) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” („KSKJ 1”) oraz Krajowy Standard Kontroli Jakości 2 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (pl) 2 – „Kontrolę jakości wykonania zlecenia” („KSKJ 2”). Zgodnie z wymogami KSKJ 1 firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

### **Opinia biegłego rewidenta**

Uważam, że uzyskane przeze mnie dowody badania stanowią wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii.

Moim zdaniem wykonanie usługi atestacyjnej \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę] uzasadnia sformułowanie następujących wniosków \_\_\_\_\_ [wpisać wnioski].



### Ograniczenia stosowania

Niniejsza opinia jest przeznaczona wyłącznie dla Sądu oraz \_\_\_\_\_ [wpisać innych adresatów niż sąd]  
i nie może być wykorzystywana w żadnych innych celach i przez jakąkolwiek inną stronę.

\_\_\_\_\_ [imię i nazwisko biegłego rewidenta] \_\_\_\_\_ [numer w rejestrze]

Przeprowadzający \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę usługi atestacyjnej] w imieniu \_\_\_\_\_  
[nazwa firmy audytorskiej] wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem \_\_\_\_\_ [numer  
wpisu na liście].

\_\_\_\_\_  
[miejscowość, data opinii]

## NIEZALEŻNY RAPORT Z USŁUGI ATESTACYJNEJ

### OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA BADANIA PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

dla Sądu \_\_\_\_\_ [oznaczenie sądu, który powołał biegłego rewidenta]  
w \_\_\_\_\_ [siedziba Sądu], [numer wydziału KRS] \_\_\_\_\_ Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
oraz  
Wspólników/Akcjonariuszy/Przedsiębiorcy Przekształcanego \_\_\_\_\_  
[nazwa organu/oznaczenie osób]

#### Przedmiot i zakres usługi atestacyjnej

Na podstawie postanowienia Sądu \_\_\_\_\_ [oznaczenie sądu rejestrowego, który wydał postanowienie w przedmiocie powołania biegłego] w \_\_\_\_\_ [siedziba Sądu], [numer wydziału KRS], Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dalej „Sąd” z dnia \_\_\_\_\_ roku, w sprawie \_\_\_\_\_ [sygnatura akt sprawy], \_\_\_\_\_ [imię i nazwisko biegłego rewidenta], dalej „biegły rewident”, numer w rejestrze \_\_\_\_\_ [numer wpisu w rejestrze], wykonujący zawód w imieniu \_\_\_\_\_ [nazwa firmy audytorskiej], wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem \_\_\_\_\_ [numer wpisu na liście] dalej „firma audytorska”, przeprowadził (a) usługę polegającą na badaniu Planu przekształcenia \_\_\_\_\_ [nazwa podmiotu].

Podlegający badaniu Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez \_\_\_\_\_ [wpisać kto przygotował plan przekształcenia] na podstawie \_\_\_\_\_ [wpisać podstawę prawną] ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm., dalej jako k.s.h.).

#### Kryteria wykonania usługi

Kryteria, zgodnie z którymi powinien zostać sporządzony Plan przekształcenia oraz szczegółowe rozwiązania przyjęte do jego sporządzenia zostały wskazane w Planie przekształcenia, dalej „Podstawa sporządzenia”. Kryteria wykonania usługi zostały określone w \_\_\_\_\_ k.s.h. [wpisać odpowiednie przepisy k.s.h.]. z przepisów tych wynika, że celem biegłego rewidenta powołanego do wykonania badania planu przekształcenia jest: \_\_\_\_\_ [wpisać w zależności od rodzaju przekształcenia].

#### Odpowiedzialność

Za sporządzenie Planu przekształcenia wraz z załącznikami, rzetelność, prawidłowość i kompletność informacji i danych zawartych w udostępnionych nam podczas badania dokumentach oraz prawdziwość udzielonych wyjaśnień odpowiedzialny był \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę organu/osoby]. Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej, który te osoby uznają za niezbędny, aby umożliwić sporządzenie planu przekształcenia wolnego od istotnych zniekształceń powstałych wskutek celowych działań lub błędów. Oświadczamy, że nie przyjmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną inną niezależną weryfikację tych danych i informacji, ocenę lub wycenę aktywów i pasywów Spółki przekształcanej/przedsiębiorcy przekształcanego oraz ocenę względnych zalet przekształcenia. Nie rozwiązywaliśmy, ani też nie zobowiązaliśmy się do wzięcia pod uwagę żadnych zagadnień prawnych lub podatkowych w związku z przekształceniem.

## Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Biegły rewident jest odpowiedzialny za badanie planu przekształcenia w zakresie \_\_\_\_\_ [wpisać w zależności od prawnej podstawy przekształcenia], w oparciu o Podstawę sporządzenia, i wydanie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnej opinii z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur obejmujących:

- a) \_\_\_\_\_ [opisać dokładnie]
- b) \_\_\_\_\_ [opisać dokładnie]

Przekształcenie \_\_\_\_\_ [nazwa podmiotu] polegało na zmianie formy prawnej na \_\_\_\_\_ [wpisać nową formę prawną podmiotu oraz jego nazwę].

Wspólnicy/Akcjonariusze/Przedsiębiorca Przekształcany stali się/stał się współnikami/akcjonariuszami spółki przekształconej w następujący sposób:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_ [wpisać kto i ile obejmie udziałów/akcji i jakiej wartości]

Wartość udziału zakładowego spółki przekształconej wynosi: \_\_\_\_\_ [szczegółowo opisać]

\_\_\_\_\_  
[w zależności od okoliczności opisać szczegółowo, na czym polegały procedury badania i na ocenie jakich zagadnień się koncentrowały].

Biegły rewident wykonał usługę zgodnie z regulacjami Krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych, dalej „KSUA 3000 (Z)” ze zm.

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że plan przekształcenia został przygotowany, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo, zgodnie z Podstawą sporządzenia. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że wykonanie usługi atestacyjnej przeprowadzone zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur podczas wykonywania usługi atestacyjnej zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oceny ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń wskutek celowych działań bądź błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka biegły rewident uwzględnia kontrolę wewnętrzną związaną z przygotowaniem związaną z podmiotem na rzecz, którego wykonywana jest usługa, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Przeprowadzone przez biegłego rewidenta procedury dotyczące sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia nie miały charakteru badania lub przeglądu sprawozdania finansowego w rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). Wyrażona przez biegłego rewidenta opinia z badania Planu przekształcenia nie stanowi opinii niezależnego biegłego rewidenta w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1035 ze zm.). na skutek powyższego nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zaczerpnięte ze sprawozdania finansowego dołączonego do planu przekształcenia.

**Wymogi etyczne, w tym niezależność**

Jesteśmy niezależni od spółki przekształcanej/przedsiębiorcy przekształcanego zgodnie z zasadami etyki określonymi w „Podręczniku Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” przyjętym uchwałą nr 207/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, ze zm., („Kodeks etyki”), oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania planu przekształcenia w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem etyki. w trakcie przeprowadzania badania biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

**Wymogi kontroli jakości**

Firma audytorska stosuje następujące krajowe standardy kontroli jakości przyjęte uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli: Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (pl) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” („KSKJ 1”) oraz Krajowy Standard Kontroli Jakości 2 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (pl) 2 – „Kontrolę jakości wykonania zlecenia” („KSKJ 2”). Zgodnie z wymogami KSKJ 1 firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

**Opinia biegłego rewidenta**

Uważam, że uzyskane przeze mnie dowody badania stanowią wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii. Moim zdaniem, na podstawie wykonanych procedur plan przekształcenia został, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzony poprawnie i rzetelnie, na podstawie kryteriów zgodnie z Podstawą sporządzenia oraz obowiązującymi przepisami.

Wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna.

Niniejszą opinię należy czytać wraz z planem przekształcenia.

**Ograniczenia stosowania**

Plan przekształcenia został sporządzony wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury przekształcenia zgodnie z przepisami k.s.h., dlatego też stosowanie i wykorzystywanie go do innych celów może nie być odpowiednie. Niniejsza opinia jest przeznaczona wyłącznie dla Sądu oraz spółki przekształcanej/przedsiębiorcy przekształcanego i nie może być wykorzystywana w żadnych innych celach i przez jakąkolwiek inną stronę.

\_\_\_\_\_ [imię i nazwisko biegłego rewidenta] \_\_\_\_\_ [numer w rejestrze]

Przeprowadzający badanie Planu przekształcenia w imieniu \_\_\_\_\_ [nazwa firmy audytorskiej]  
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem \_\_\_\_\_ [numer wpisu na liście].

\_\_\_\_\_  
[miejscowość, data opinii]

## NIEZALEŻNY RAPORT Z USŁUGI ATESTACYJNEJ

### OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA BADANIA PLANU PODZIAŁU

dla Sądu \_\_\_\_\_ [oznaczenie sądu, który powołał biegłego rewidenta]  
w \_\_\_\_\_ [siedziba Sądu], [numer wydziału KRS] \_\_\_\_\_ Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
oraz  
Wspólników/Akcjonariuszy/ \_\_\_\_\_ [nazwa spółek uczestniczących  
w podziale]

#### Przedmiot i zakres usługi atestacyjnej

Na podstawie postanowienia Sądu \_\_\_\_\_ [oznaczenie sądu rejestrowego, który wydał postanowienie  
w przedmiocie powołania biegłego] w \_\_\_\_\_ [siedziba Sądu], [numer wydziału KRS], Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego, dalej „Sąd” z dnia \_\_\_\_\_ roku, w sprawie \_\_\_\_\_ [sygnatura  
akt sprawy], \_\_\_\_\_ [imię i nazwisko biegłego rewidenta], dalej „biegły rewident”, numer w rejestrze  
\_\_\_\_\_ [numer wpisu w rejestrze], wykonujący zawód w imieniu \_\_\_\_\_ [nazwa firmy  
audytorskiej], wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem \_\_\_\_\_ [numer wpisu na liście]  
dalej „firma audytorska”, przeprowadził (a) usługę polegającą na badaniu planu podziału \_\_\_\_\_ oraz  
\_\_\_\_\_ [nazwy spółek uczestniczących w podziale] dalej „spółki dzielona i przejmująca”<sup>3</sup>, dalej „Plan  
podziału”.

Zarządy spółki dzielonej i przejmującej sporządziły Plan podziału wraz z załącznikami w celu spełnienia wymogów  
art. 533 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.,  
dalej jako k.s.h.).

#### Kryteria wykonania usługi

Kryteria, zgodnie z którymi powinien zostać sporządzony Plan podziału oraz szczegółowe rozwiązania przyjęte  
do jego sporządzenia zostały wskazane w Planie podziału, dalej „Podstawa sporządzenia”. Kryteria wykonania  
usługi atestacyjnej badania planu podziału zostały określone w art. 538 k.s.h.

#### Odpowiedzialność Zarządu spółki dzielonej i spółki przejmującej

Zarządy spółki dzielonej i przejmującej są odpowiedzialne za sporządzenie Planu podziału, wraz z załącznikami  
w oparciu o Podstawę sporządzenia, za rzetelność, prawidłowość i kompletność informacji i danych zawartych  
w udostępnionych nam podczas badania dokumentach oraz prawdziwość udzielonych wyjaśnień odpowiedzialny, jak  
również informacje zawarte w Planie podziału. Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie  
i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej, który te osoby uznają za niezbędny, aby umożliwić sporządzenie Planu

<sup>3</sup> Wyliczenie ma charakter przykładowy, w zależności od sposobu podziału mogą występować np. spółki uczestniczące w podziale,  
spółka przejmująca etc. – wówczas należy wpisać właściwe w miejscach zaznaczonych kolorem żółtym

podziału wolnego od istotnych zniekształceń powstałych wskutek celowych działań lub błędów. Oświadczamy, że nie przyjmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną inną niezależną weryfikację tych danych i informacji. Nie rozwiązywaliśmy, ani też nie zobowiązaliśmy się do wzięcia pod uwagę żadnych zagadnień prawnych lub podatkowych w związku z podziałem.

### **Odpowiedzialność biegłego rewidenta**

Biegły rewident jest odpowiedzialny za zbadanie Planu podziału w zakresie poprawności i rzetelności, w oparciu o Podstawę sporządzenia i wydanie na podstawie uzyskanych dowodów badania niezależnej opinii z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Badanie Planu podziału polegało w szczególności na wykonaniu następujących czynności:

- a) sprawdzenia czy Plan podziału zawiera co najmniej elementy i informacje wymagane przepisami art. 534 k.s.h.,
- b) sprawdzenia czy stosunek wymiany udziałów/akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 k.s.h. został ustalony należycie,
- c) wskazania metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w Planie podziału stosunku wymiany udziałów/akcji oraz ocena zasadności ich zastosowania,
- d) ustalenia czy wystąpiły szczególne trudności związane z wyceną udziałów/akcji dzielonej spółki.

---

*[w zależności od okoliczności opisać szczegółowo, na czym polegały procedury badania i na ocenie jakich zagadnień się koncentrowały].*

Biegły rewident wykonał usługę zgodnie z regulacjami Krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych, dalej „KSUA 3000 (Z)” ze zm.

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że Plan podziału został przygotowany, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo, zgodnie z Podstawą sporządzenia. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że wykonanie usługi atestacyjnej przeprowadzone zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur podczas wykonywania usługi atestacyjnej zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oceny ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń wskutek celowych działań bądź błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka biegły rewident uwzględnia kontrolę wewnętrzną związaną z przygotowaniem związaną z podmiotem na rzecz, którego wykonywana jest usługa, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

### **Wymogi etyczne, w tym niezależność**

Jesteśmy niezależni od spółki dzielonej i przejmującej zgodnie z zasadami etyki określonymi w „Podręczniku Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” przyjętym uchwałą nr 207/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, ze zm., („Kodeks etyki”), oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania planu przekształcenia w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne

obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem etyki. w trakcie przeprowadzania badania planu podziału biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od spółki dzielonej i przejmującej zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

## **Wymogi kontroli jakości**

Firma audytorska stosuje następujące krajowe standardy kontroli jakości przyjęte uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli: Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (pl) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” („KSKJ 1”) oraz Krajowy Standard Kontroli Jakości 2 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (pl) 2 – „Kontrolę jakości wykonania zlecenia” („KSKJ 2”). Zgodnie z wymogami KSKJ 1 firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

## **Opinia biegłego rewidenta**

Na podstawie wykonanych procedur, moim zdaniem, we wszystkich istotnych aspektach:

a) Plan podziału został sporządzony poprawnie i rzetelnie, zgodnie z wymogami art. 534 k.s.h. i zawiera wszelkie niezbędne elementy i załączniki,

b) określony w Planie podziału stosunek wymiany udziałów/akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 k.s.h., został ustalony należycie.

Stosunek wymiany udziałów/akcji proponowany w Planie podziału został ustalony przy zastosowaniu ..... (wskazać metodę/metody). Zastosowanie tej metody jest zasadne.

Nie wystąpiły szczególne trudności związane z wyceną udziałów/akcji dzielonej spółki, a w konsekwencji z wyborem odpowiedniej metody ustalenia stosunku wymiany (parytetu).

Niniejszą opinię należy czytać łącznie z Planem podziału.

## **Ograniczenia stosowania**

Plan podziału został sporządzony wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury podziału zgodnie z przepisami k.s.h., dlatego też stosowanie i wykorzystywanie go do innych celów może nie być odpowiednie. Niniejsza opinia jest przeznaczona wyłącznie dla Sądu oraz spółek uczestniczących w podziale i nie może być wykorzystywana w żadnych innych celach i przez jakąkolwiek inną stronę.

\_\_\_\_\_ [imię i nazwisko biegłego rewidenta] \_\_\_\_\_ [numer w rejestrze]

Przeprowadzający badanie Planu podziału w imieniu \_\_\_\_\_ [nazwa firmy audytorskiej] wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem \_\_\_\_\_ [numer wpisu na liście].

\_\_\_\_\_  
[miejscowość, data opinii]



## NIEZALEŻNY RAPORT Z USŁUGI ATESTACYJNEJ

### OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA BADANIA PLANU POŁĄCZENIA

dla Sądu \_\_\_\_\_ [oznaczenie sądu, który powołał biegłego rewidenta]  
w \_\_\_\_\_ [siedziba Sądu], [numer wydziału KRS] \_\_\_\_\_ Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
oraz  
Wspólników/Akcjonariuszy/ \_\_\_\_\_ [nazwa łączących się spółek]

#### Przedmiot i zakres usługi atestacyjnej

Na podstawie postanowienia Sądu \_\_\_\_\_ [oznaczenie sądu rejestrowego, który wydał postanowienie w przedmiocie powołania biegłego] w \_\_\_\_\_ [siedziba Sądu], [numer wydziału KRS], Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dalej „Sąd” z dnia \_\_\_\_\_ roku, w sprawie \_\_\_\_\_ [sygnatura akt sprawy], \_\_\_\_\_ [imię i nazwisko biegłego rewidenta], dalej „biegły rewident”, numer w rejestrze \_\_\_\_\_ [numer wpisu w rejestrze], wykonujący zawód w imieniu \_\_\_\_\_ [nazwa firmy audytorskiej], wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem \_\_\_\_\_ [numer wpisu na liście] dalej „firma audytorska”, przeprowadził (a) usługę polegającą na badaniu planu połączenia \_\_\_\_\_ oraz \_\_\_\_\_ [nazwy łączących się spółek] dalej „łączące się spółki”<sup>4</sup>, dalej „Plan połączenia”.

Zarządy łączących się spółek sporządziły Plan połączenia wraz z załącznikami w celu spełnienia wymogów art. 533 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm., dalej jako k.s.h.).

#### Kryteria wykonania usługi

Kryteria, zgodnie z którymi powinien zostać sporządzony Plan połączenia oraz szczegółowe rozwiązania przyjęte do jego sporządzenia zostały wskazane w Planie połączenia, dalej „Podstawa sporządzenia”. Kryteria wykonania usługi atestacyjnej badania planu połączenia zostały określone w \_\_\_\_\_ [wskazać podstawę prawną badania planu połączenia].

#### Odpowiedzialność Zarządu łączących się spółek

Zarządy łączących się spółek są odpowiedzialne za sporządzenie Planu połączenia, wraz z załącznikami w oparciu o Podstawę sporządzenia, oraz za rzetelność, prawidłowość i kompletność informacji i danych zawartych w udostępnionych nam podczas badania dokumentach oraz prawdziwość udzielonych wyjaśnień i informacje zawarte w Planie połączenia. Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej, który te osoby uznają za niezbędny, aby umożliwić sporządzenie Planu połączenia wolnego od istotnych zniekształceń powstały Oświadczamy, że nie przyjmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną inną niezależną weryfikację tych danych i informacji. Nie rozwiązywaliśmy, ani też nie zobowiązaliśmy się do wzięcia pod uwagę żadnych zagadnień prawnych lub podatkowych w związku z połączeniem wskutek celowych działań lub błędów.

<sup>4</sup> Wyliczenie ma charakter przykładowy, każdorazowo trzeba dostosować do okoliczności (kolor żółty w tekście)

## Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Biegły rewident jest odpowiedzialny za zbadanie Planu połączenia w zakresie poprawności i rzetelności, w oparciu o Podstawę sporządzenia i wydanie na podstawie uzyskanych dowodów badania niezależnej opinii z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Badanie Planu połączenia polegało w szczególności na wykonaniu następujących czynności:

- a) sprawdzenia czy Plan połączenia zawiera co najmniej elementy i informacje wymagane przepisami art. 499 k.s.h.,
- b) sprawdzenia czy stosunek wymiany udziałów/akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h. został ustalony należycie,
- c) wskazania metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w Planie połączenia stosunku wymiany udziałów/akcji oraz ocena ich zasadności,
- d) ustalenia, czy wystąpiły szczególne trudności związane z wyceną udziałów /akcji łączących się spółek.

---

*[w zależności od okoliczności opisać szczegółowo, na czym polegały procedury badania i na ocenie jakich zagadnień się koncentrowały].*

Biegły rewident wykonał usługę zgodnie z regulacjami Krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych, dalej „KSUA 3000 (Z) ” ze zm.

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że Plan połączenia został przygotowany, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo, zgodnie z Podstawą sporządzenia. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że wykonanie usługi atestacyjnej przeprowadzonej zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur podczas wykonywania usługi atestacyjnej zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oceny ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń wskutek celowych działań bądź błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka biegły rewident uwzględni kontrolę wewnętrzną związaną z przygotowaniem związaną z podmiotem na rzecz, którego wykonywana jest usługa, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

## Wymogi etyczne, w tym niezależność

Jesteśmy niezależni od łączących się spółek zgodnie z zasadami etyki określonymi w „Podręczniku Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” przyjętym uchwałą nr 207/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, ze zm., („Kodeks etyki”), oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania planu przekształcenia w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem etyki. w trakcie przeprowadzania badania planu połączenia biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od łączących się spółek zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

### **Wymogi kontroli jakości**

Firma audytorska stosuje następujące krajowe standardy kontroli jakości przyjęte uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli: Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (pl) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” („KSKJ 1”) oraz Krajowy Standard Kontroli Jakości 2 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (pl) 2 – „Kontrolę jakości wykonania zlecenia” („KSKJ 2”). Zgodnie z wymogami KSKJ 1 firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

### **Opinia biegłego rewidenta**

Uważam, że uzyskane przeze mnie dowody badania stanowią wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii.

Na podstawie wykonanych procedur, moim zdaniem, we wszystkich istotnych aspektach:

a) Plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie, zgodnie z wymogami art. 499 k.s.h. i zawiera wszelkie niezbędne elementy i załączniki,

b) określony w Planie połączenia stosunek wymiany udziałów/akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h., został ustalony należycie.

Stosunek wymiany udziałów lub akcji proponowany w planie połączenia został ustalony przy zastosowaniu ..... (wskazać metodę/metody).

Zdaniem biegłego rewidenta zastosowana metoda jest zasadna. Nie wystąpiły szczególne trudności związane z wyceną udziałów/akcji łączących się Spółek, a w konsekwencji z wyborem odpowiedniej metody ustalenia stosunku wymiany (parytetu).

Niniejszą opinię należy czytać łącznie z Planem połączenia.

### **Ograniczenia stosowania**

Plan połączenia został sporządzony wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury połączenia zgodnie z przepisami k.s.h., dlatego też stosowanie i wykorzystywanie go do innych celów może nie być odpowiednie. Niniejsza opinia jest przeznaczona wyłącznie dla Sądu oraz łączących się spółek i nie może być wykorzystywana w żadnych innych celach i przez jakąkolwiek inną stronę.

\_\_\_\_\_ [imię i nazwisko biegłego rewidenta] \_\_\_\_\_ [numer w rejestrze]

Przeprowadzający badanie Planu przekształcenia w imieniu \_\_\_\_\_ [nazwa firmy audytorskiej]  
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem \_\_\_\_\_ [numer wpisu na liście].

\_\_\_\_\_  
[miejscowość, data opinii]

## NIEZALEŻNY RAPORT Z USŁUGI ATESTACYJNEJ

### OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI WYCENY AKCJI W RAMACH PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI W SPÓŁCE \_\_\_\_\_ [NAZWA SPÓŁKI, SIEDZIBA]

dla Sądu \_\_\_\_\_ [oznaczenie sądu, który powołał biegłego rewidenta]  
w \_\_\_\_\_ [siedziba Sądu], [numer wydziału KRS] \_\_\_\_\_ Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
oraz  
akcjonariusze spółki \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę spółki]/spółka \_\_\_\_\_  
[wpisać nazwę spółki]

#### Przedmiot i zakres usługi atestacyjnej

Na podstawie postanowienia Sądu \_\_\_\_\_ [oznaczenie sądu rejestrowego, który wydał postanowienie  
w przedmiocie powołania biegłego] w \_\_\_\_\_ [siedziba Sądu], [numer wydziału KRS], Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego, dalej „Sąd” z dnia \_\_\_\_\_ roku, w sprawie \_\_\_\_\_ [sygnatura  
akt sprawy], \_\_\_\_\_ [imię i nazwisko biegłego rewidenta], dalej „biegły rewident”, numer w rejestrze  
\_\_\_\_\_ [numer wpisu w rejestrze], wykonujący zawód w imieniu \_\_\_\_\_ [nazwa firmy  
audytorskiej], wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem \_\_\_\_\_ [numer wpisu na liście] dalej  
„firma audytorska”, przeprowadził (a) usługę polegającą na ustaleniu ceny wykupu akcji w ramach przymusowego  
wykupu akcji akcjonariuszy reprezentujących \_\_\_\_\_ [wpisać dane liczbowe w procentach] kapitału  
zakładowego \_\_\_\_\_ [wpisać pełną nazwę, siedzibę, KRS spółki].

#### Kryteria wykonania usługi

Kryteria, zgodnie z którymi powinna zostać wykonana usługa zostały określone w art. 418<sup>1</sup> § 7 kodeksu spółek  
handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm., dalej jako k.s.h.), który stanowi, że jeżeli akcjonariusz lub spółka,  
uczestniczący w odkupie akcji, nie zgadzają się z ceną odkupu określoną w § 6, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego  
o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu ustalenia ich ceny rynkowej, a w jej braku, godziwej ceny odkupu.  
Celem biegłego rewidenta jest zatem ustalenie ceny rynkowej, a w razie jej braku, wartości godziwej ceny odkupu  
akcji.

#### Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Biegły rewident jest odpowiedzialny za ustalenie ceny rynkowej a w jej braku, godziwej ceny odkupu akcji  
akcjonariuszy reprezentujących \_\_\_\_\_ [wpisać dane liczbowe w procentach] kapitału zakładowego  
\_\_\_\_\_ [wpisać pełną nazwę, siedzibę, KRS spółki] i wydanie na podstawie uzyskanych dowodów badania  
niezależnej opinii z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Biegły rewident wykonał usługę zgodnie z regulacjami Krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż  
badanie i przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego)  
„Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą  
nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych standardów

przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych, dalej „KSUA 3000 (Z) ” ze zm.

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że Plan połączenia został przygotowany, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo, zgodnie z Podstawą sporządzenia. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że wykonanie usługi atestacyjnej przeprowadzonej zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur podczas wykonywania usługi atestacyjnej zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oceny ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń wskutek celowych działań bądź błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka biegły rewident uwzględnia kontrolę wewnętrzną związaną z przygotowaniem związaną z podmiotem na rzecz, którego wykonywana jest usługa, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

### **Praca eksperta biegłego rewidenta**

Biorąc pod uwagę, przy ustalaniu ceny rynkowej, a w razie jej braku wartości godziwej akcji \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę podmiotu], zachodzi konieczność dokonania wskazywanej wyżej wyceny przedmiotowego przedsiębiorstwa oraz wynikającej z tego wartości wszystkich akcji, biegły rewident, zdecydował o powołaniu eksperta z zakresu wyceny przedsiębiorstw w osobie \_\_\_\_\_ [wpisać dokładnie dane identyfikujące].

w ramach powołania \_\_\_\_\_ [wpisać dane identyfikujące eksperta], biegły rewident, zgodnie z § 52 KSUA 3000 (Z), uznał, że posiada on kompetencje, możliwości i obiektywizm niezbędne dla celów wyceny akcji. Jednocześnie uzgodnił z nim rodzaj, zakres i cele pracy oraz w konsekwencji ocenił adekwatność pracy eksperta dla celów wydania niniejszej opinii.

Biorąc pod uwagę wskazywaną wyżej konieczność powołania eksperta, usługa biegłego rewidenta, w rozumieniu § 12 (a) (ii) KSUA 3000 (Z) i wydanie przedmiotowej opinii sprowadzało się do przeprowadzenia:

- 1) usługi zaświadczonej w zakresie w jakim niezależny ekspert biegłego rewidenta \_\_\_\_\_ [wpisać dane identyfikujące eksperta] dokonał pomiaru oraz oceny podstawy wyceny akcji \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę spółki] w odniesieniu do danych i informacji, jakie wynikają z dokumentacji finansowo-księgowej przedstawionej biegłemu rewidentowi oraz ustalił cenę rynkową/wycenił wartość wszystkich akcji jako kryterium stanowiące podstawę do ustalenia wartości godziwej akcji \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę spółki] oraz
- 2) usługi bezpośredniej w zakresie, w jakim na podstawie wyceny dokonanej przez eksperta ustalił wartość godziwą akcji podlegających odkupowi.<sup>5</sup>

### **Wymogi etyczne, w tym niezależność**

Wykonując usługę ustalenia ceny rynkowej a w jej braku, godziwej ceny odkupu akcji akcjonariuszy reprezentujących \_\_\_\_\_ [wpisać dane liczbowe w procentach] kapitału zakładowego \_\_\_\_\_ [wpisać pełną nazwę, siedzibę, KRS spółki] biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni zgodnie z zasadami etyki określonymi w „Podręczniku Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” przyjętym uchwałą nr 207/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia

<sup>5</sup> Jeśli ekspert biegłego rewidenta ustalił cenę rynkową, wówczas jest tylko usługa zaświadczonej. Jeśli natomiast nie było możliwości ustalenia ceny rynkowej, a praca eksperta sprowadzała się do ustalenia wartości godziwej, wówczas zamieszczamy punkt 1 i 2.

17 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, ze zm., („Kodeks etyki”). w trakcie przeprowadzania usługi atestacyjnej biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

### Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje następujące krajowe standardy kontroli jakości przyjęte uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli: Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (pl) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” („KSKJ 1”) oraz Krajowy Standard Kontroli Jakości 2 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (pl) 2 – „Kontrola jakości wykonania zlecenia” („KSKJ 2”). Zgodnie z wymogami KSKJ 1 firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

### Opinia biegłego rewidenta

Uważam, że uzyskane przeze mnie dowody badania stanowią wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii. Jako podstawę ustalenia wartości ceny rynkowej/wartości godziwej akcji podlegających wykupowi w ramach przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy reprezentujących \_\_\_\_\_ [wpisać dane liczbowe w procentach] kapitału zakładowego \_\_\_\_\_ [wpisać pełną nazwę, siedzibę, KRS spółki] należy przyjąć ustalenia ceny rynkowej/wartości akcji \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę spółki] dokonaj przez eksperta biegłego rewidenta.

\_\_\_\_\_  
[w tym miejscu należy przywołać ustalenia eksperta biegłego rewidenta]

Na tej podstawie biegły rewident ustalił jednostkową cenę akcji:

\_\_\_\_\_ [dokładnie przedstawić obliczenia].

w powyższym świetle cena przymusowego odkupu akcji akcjonariuszy reprezentujących \_\_\_\_\_ [wpisać dane liczbowe w procentach] kapitału zakładowego \_\_\_\_\_ [wpisać pełną nazwę, siedzibę, KRS spółki] wynosi \_\_\_\_\_ zł [wpisać]

### Ograniczenia stosowania

Niniejsza opinia jest przeznaczona wyłącznie dla Sądu oraz \_\_\_\_\_ [wpisać innych adresatów niż sąd] i nie może być wykorzystywana w żadnych innych celach i przez jakąkolwiek inną stronę.

\_\_\_\_\_ [imię i nazwisko biegłego rewidenta] \_\_\_\_\_ [numer w rejestrze]

Przeprowadzający \_\_\_\_\_ [wpisać nazwę usługi atestacyjnej] w imieniu \_\_\_\_\_ [nazwa firmy audytorskiej] wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem \_\_\_\_\_ [numer wpisu na liście].

\_\_\_\_\_  
[miejscowość, data opinii]







Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów  
al. Jana Pawła II 80  
00-175 Warszawa  
e-mail: [ce@pibr.org.pl](mailto:ce@pibr.org.pl)  
tel. 22 637 31 04  
fax 22 637 30 84  
[ce.pibr.org.pl](http://ce.pibr.org.pl)

ISBN: 978-83-67285-29-2

© Wszelkie prawa zastrzeżone CE PIBR / PIBR

*Przez wiedzę do sukcesu*